CEO가 묻고 컨설턴트가 답하다

법인 컨설팅
100문 100답

대표님이 묻고 컨설턴트가 답하다 — 세금·재무·지배구조·승계 실무 가이드

법인전환 · 정관 · 가지급금 · 명의신탁주식 · 비상장주식 · 자기주식 · 퇴직금 · 상속·증여 · 가업승계 · 인사노무

지은이

차례

P 프롤로그 008

첫째 마당

법인의 뼈대 세우기

: 법인전환과 정관

1장 사업구조 재편의 출발점, 법인전환 012

001 법인이란? 014

002 법인전환이란? 017

003 법인전환의 장단점은? 020

004 법인전환 후 기존 개인사업자의 자산과 부채의 처리는? 023

005 법인으로 전환하면 사업의 운영방식은 어떻게 달라지나? 026

006 법인전환 시 발생하는 세금에는 어떤 것이 있나? 029

007 법인전환 시 세금 감면을 받기 위한 조건과 사후 관리는? 032

008 성실신고 확인제도란? 035

009 포괄양수도 방식과 현물출자 방식의 차이점은? 038

010 부동산이 있는 경우와 없는 경우의 법인전환 차이점은? 041

011 법인이 절세 전략으로 고려하는 분산이란? 044

012 법인전환이 곤란한 기업 유형에는 어떤 것이 있는가? 047

2장 법인 설립의 첫걸음, 법인정관 050

013 법인정관이란? 052

014 법인의 목적을 명확히 설정하는 이유는? 055

015 주식 양도 제한의 필요성은? 058

016 이익배당 및 잉여금 처리가 중요한 이유는? 061

017 임원의 보수 및 복리후생을 정관에 포함하는 이유는? 064

018 정관 변경이 필요한 경우는? 067

019 정관 변경은 어떻게 하는가? 070

둘째 마당

재무제표 속 시한폭탄 정리하기

: 가지급금·가수금·명의신탁주식

3장 정리하지 않으면 위험한 가지급금 075
020 가지급금이란? 077
021 인정이자란 무엇이며, 어떻게 계산되는가? 080
022 급여·상여금으로 상환 시 고려사항은? 083
023 배당금으로 상환 시 고려사항은? 086
024 퇴직금으로 상환 시 고려사항은? 089
025 특허권을 활용해서 상환 시 고려사항은? 092
026 자기주식 취득을 통한 상환 시 고려사항은? 095
027 가족 간 증여를 통한 상환 시 고려사항은? 098

4장 지금 정리해야 하는 가수금 101
028 가수금이란? 103
029 가수금을 자본금으로 전환하는 절차는? 106
030 가수금과 가지급금의 차이점은? 110
031 대표이사 사망 시 가수금 처리는? 113
032 가수금이 많은 회사가 금융기관 대출을 받을 때의 불이익은? 116

5장 법인이 반드시 정리해야 할 명의신탁주식(차명주식) 120
033 명의신탁 주식이란? 122
034 왜 과점주주가 되는 것을 회피하는가? 125
035 회사 설립 시 발기인 요건은? 128
036 명의신탁 시의 증거자료는? 131
037 유상으로 회수하는 경우, 증여세와 양도세 과세금액은 얼마인가? 134
038 무상으로 찾아오는 경우, 증여세는 어떻게 계산되나? 137

039 명의신탁주식환원제도란? 140

셋째 마당
주식 가치와 잉여금 관리하기
: 비상장주식·자기주식·미처분이익잉여금

6장 절세의 핵심지표, 비상장주식 평가 144
040 비상장주식이란? 146
041 비상장주식의 가장 효과적인 절세 전략은? 152

7장 주주관리, 재무구조 개선을 위한 자기주식 157
042 자기주식이란? 159
043 자기주식을 취득하는 이유는? 162
044 자사주 취득, 처분, 소각이란? 165

8장 성장의 증거인가, 위험의 시작인가? 미처분이익잉여금 169
045 미처분이익잉여금이란? 171
046 미처분이익잉여금이 많으면 어떤 문제가 발생하나? 174
047 미처분이익잉여금을 줄이는 가장 효과적인 방법은? 177
048 신이익소각과 신자본환원이란? 180
049 미처분이익잉여금을 줄이기 위한 절세 전략 중 신중히 고려해야 할 사항은? 184

넷째 마당
CEO의 보상과 은퇴 설계하기
: CEO 플랜과 급여·상여·퇴직금

9장 CEO를 위한 절세보험 설계 가이드, CEO 플랜 189
050 CEO 플랜이란? 191
051 CEO 플랜의 활용법에는 어떤 것이 있나? 194
052 CEO 정기보험과 종신보험의 특징은? 197
053 퇴직금 재원이 준비되지 않았을 때의 문제점은? 200

10장 CEO와 법인의 절세 204
054 CEO와 법인의 절세 전략이란? 206
055 급여를 대폭 인상하면 어떤 문제가 있는가? 209
056 퇴직 직전에 급여를 대폭 인상하면 어떤 문제가 있는가? 212
057 특별 상여금을 비용으로 인정받으려면? 215

다섯째 마당

부를 지키며 넘겨주기

: 상속·증여·가업승계

11장 아는 만큼 지킬 수 있는 상속, 자산이전플랜 219
058 상속이란? 221
059 상속세와 증여세의 차이점은? 224
060 상속재산의 평가원칙은? 227
061 보험금을 수령하는 경우 상속세 과세는? 230
062 2차 상속세를 줄이려면? 233
063 세대할증 상속이란? 236
064 상속의 추정이란? 239
065 상속세를 줄이기 위한 방법은? 242

12장 아는 만큼 줄일 수 있는 증여, 자산이전플랜 245
066 증여란? 246
067 증여의 추정이란? 249
068 증여의 의제란? 252
069 우회양도란? 255

13장 가업승계 259
070 가업상속공제란? 261
071 가업상속 상속세 연부연납제도란? 265
072 가업상속 상속세 납부유예제도란? 268

073 사업무관자산이란? 271
074 가업승계 증여세 과세특례란? 274
075 증여세 과세특례 요건은? 277
076 증여세 과세특례 사후 관리는? 280
077 창업자금에 대한 증여세 과세특례란? 283
078 창업자금 증여세 과세특례를 받은 경우 증여세 및 상속세는? 286
079 어떤 경우에 활용하면 좋은가? 289
080 창업자금 증여세 과세특례를 활용할 경우의 유의사항은? 292

여섯째 마당 회사를 지키는 관리 시스템
: 중대재해·경정청구·사내근로복지기금·인사노무

14장 사고 나기 전에 대비해야 하는 중대재해처벌법과 종업원 단체보험 296
081 중대재해처벌법이란? 298
082 경영책임자는 중대재해를 예방하기 위해 어떤 의무를 이행해야 하는가? 301
083 종업원 단체보험이란? 304
084 종업원 단체보험 가입 시 적정한 보험료 수준은? 307
085 중대재해가 발생했을 때 사업주와 경영책임자의 벌금형을 대비한 보험은? 310
086 업무 중 또는 출퇴근 시 종업원이 사망하는 경우를 대비한 보장보험의 필요성은? 313
087 중대재해 발생 시 산재보험 외 추가적인 근로자 보장 보험의 필요성은? 316

15장 놓친 세금 환급받는 경정청구 320
088 경정청구란? 322
089 경정청구의 대상과 요건은? 325
090 경정청구가 받아들여졌을 경우 환급절차는? 328

16장 복지와 절세를 동시에 가능케 하는 사내근로복지기금 332
091 사내근로복지기금이란? 334
092 사내근로복지기금의 법인과 근로자 관점에서의 세법적 관련 근거는 무엇이 있는가? 337

093 기금 사용과 관련해서 허용되는 것과 허용되지 않는 것은? 341

17장 노사분쟁을 막는 인사·노무 관리 345

094 근로계약서란? 347

095 비과세 임금이란? 350

096 포괄임금제란? 353

097 퇴직금 관리란? 356

098 4대 보험 및 실업급여란? 359

099 산재관리란? 362

100 취업규칙이란? 365

부록 핵심 질문 100 · 2026 주요 세율표 368

프롤로그

기울어진 저울을 바로 세우는 일

법인을 처음 세울 때 대표의 마음은 단순하다. 좋은 제품을 만들고, 거래처를 늘리고, 직원 월급을 밀리지 않고 주는 것. 회사와 대표는 한 몸처럼 움직이고, 그 시절에는 그것이 맞다. 그런데 10년, 20년이 지나 회사가 자리를 잡고 나면 이상한 일이 생긴다. 회사 통장에는 이익잉여금이 수십억 원 쌓여 있는데 대표 개인의 노후 자금은 불안하다. 재무제표 한쪽에는 언제 생겼는지도 모르는 가지급금이 남아 있고, 설립 때 이름을 빌려 준 지인의 지분은 그대로다. 주식 가치는 대표도 모르는 사이에 커져서, 자녀에게 넘겨주려면 세금이 얼마나 나올지 짐작조차 하기 어렵다.

회사가 잘못된 것도, 대표가 게을렀던 것도 아니다. 그저 시간이 흐르면서 **법인과 대표 사이의 균형이 조금씩 기울었을 뿐**이다. 회사가 커지는 동안 대표는 영업과 생산에 매달렸고, 법인이라는 '또 하나의 인격'을 어떻게 관리해야 하는지는 누구도 차근차근 알려 주지 않았다.

이 책이 말하는 **법인 컨설팅**은 바로 이 기울어진 저울을 다시 바로 세우는 일이다. 세금 측면에서는 법인과 개인 중 어디에 소득을 두는 것이 합리적인지, 재무 측면에서는 재무제표 속 위험 요소를 어떤 순서로 정리할지, 지배구조 측면에서는 정관과 주주 구성이 회사의 미래를 담아내고 있는지, 승계 측면에서는 회사를 언제 어떤 방식으로 다음 세대나 새 주인에게 넘길지를 함께 설계한다. 목표는 법인에 쌓인 자산이 대표와 가족, 그리고 회사 자체에 가장 효율적으로 쓰이게 하는 것이다.

좋은 컨설턴트는 질문으로 시작한다

법인 컨설팅에 필요한 지식은 넓다. 법인세법과 소득세법, 상속세 및 증여세법, 상법, 근로기준법을 넘나들고, 재무제표를 읽을 줄 알아야 하며, 비상장주식 평가의 기본 구조도 이해해야 한다. 그러나 오랫동안 현장을 지켜보면, 대표들이 끝까지 믿고 함께 가는 컨설턴트는 지식이 가장 많은 사람이 아니었다. **대표와 회사에 대해 가장 궁금해하는 사람**이었다.

대표는 자기 회사의 문제를 정확한 용어로 말하지 않는다. "요즘 세금이 너무 많이 나와요", "아들한테 회사를 물려줘야 하는데 걱정이에요", "세무사님이 가지급금 얘기를 하던데 잘 모르겠어요"라

고 말할 뿐이다. 이때 곧바로 해법을 설명하기 시작하면 대화는 거기서 끝난다. 대신 “세금이 많이 나온다고 느끼신 건 언제부터였어요?”, “아드님은 지금 회사에서 어떤 일을 하고 계세요?”라고 물으면 대표는 자기 이야기를 시작한다. 그 이야기 속에 회사의 진짜 문제가 들어 있다.

강한 호기심은 기술이 아니라 태도다. 이 회사는 왜 이런 구조가 되었을까, 이 대표가 정말 걱정하는 것은 무엇일까, 숫자 뒤에는 어떤 사연이 있을까. 이런 물음을 품고 대화하는 컨설턴트는 같은 재무제표를 보고도 더 많은 것을 발견한다. 그리고 대표는 자신을 이해하려는 사람에게 마음을 연다.

그렇다고 컨설턴트가 모든 문제를 혼자 해결해야 하는 것은 아니다. 세무 신고는 세무사가, 회계 감사와 가치평가는 회계사가, 정관과 등기는 법무사가, 노무 분쟁은 노무사가, 소송과 계약은 변호사가 맡는다. 컨설턴트의 역할은 대표와의 대화를 통해 **무엇이 문제인지 먼저 알아보고, 그 문제를 가장 잘 풀 전문가에게 정확한 질문과 함께 연결하는 것**이다. 대표의 언어를 전문가의 언어로 옮기고, 전문가의 답을 다시 대표가 결정할 수 있는 언어로 바꾸는 통역자라고 해도 좋다.

이 책의 구성

이 책은 법인 컨설팅 현장에서 반복해서 나오는 질문 100개를 6개 마당, 17개 장으로 묶었다.

첫째마당 ‘법인의 뼈대 세우기’에서는 개인사업자의 법인전환과 회사의 기본 규칙인 정관을 다룬다. 둘째마당 ‘재무제표 속 시한폭탄 정리하기’에서는 가지급금과 가수금, 명의신탁주식처럼 오래 묵을수록 커지는 위험을 살핀다. 셋째마당 ‘주식 가치와 잉여금 관리하기’에서는 비상장주식 평가, 자기주식, 미처분이익잉여금을 통해 회사에 쌓인 가치를 어떻게 다룰지 이야기한다. 넷째마당 ‘CEO의 보상과 은퇴 설계하기’에서는 대표의 급여·상여·퇴직금과 은퇴 이후를 준비하는 방법을, 다섯째마당 ‘부를 지키며 넘겨주기’에서는 상속·증여와 가업승계를 다룬다. 마지막 여섯째마당 ‘회사를 지키는 관리 시스템’에서는 중대재해, 경정청구, 사내근로복지기금, 인사·노무처럼 회사를 안에서부터 단단하게 만드는 제도를 정리했다.

각 장은 ‘들어가기 전에’로 시작해 그 장의 주제가 왜 중요한지, 대표들이 흔히 어떻게 오해하는지를 먼저 짚는다. 이어지는 질문(Q)마다 개념, 관련 세법과 제도, 실무 판단의 순서로 내용을 풀었다.

이 책을 읽는 법

모든 질문에는 **‘고객에게 이렇게 물어보세요’**가 들어 있다. 대표와 마주 앉았을 때 그대로 꺼낼 수 있도록 다듬은 문장이다. 처음에는 그대로 써 보고, 익숙해지면 자기 말투로 바꿔 쓰기를 권한다. 질문에 대한 대표의 대답이 다음 대화의 방향을 알려 줄 것이다.

‘현장에서 써먹기’는 대표와 컨설턴트의 대화를 가상 사례로 재구성한 것이다. 숫자와 상황은 이해를 돕기 위해 만든 것이지만, 현장에서 자주 마주치는 장면을 바탕으로 했다. 대화 뒤에 붙인 해설에서 그 사례가 주는 교훈을 짚었다.

‘잠깐만요’는 본문의 흐름에서 잠시 벗어나 예외, 심화 내용, 자주 생기는 오해를 다룬다. 처음 읽을 때는 건너뛰어도 좋지만, 실제 상담을 앞두고 다시 읽으면 대표의 예상 밖 질문에 대비할 수 있다. 각 장 끝의 요약 박스와 ‘전문가 연결 포인트’는 상담 전 마지막 점검표로 활용하면 된다. 책 끝의 부록에는 장별 핵심 질문 100개와 2026년 주요 세율·기준표를 모았다.

처음부터 차례대로 읽어도 좋고, 상담을 앞둔 주제부터 찾아 읽어도 좋다. 다만 둘째마당의 가지급금과 셋째마당의 비상장주식 평가는 다른 장에서도 자주 등장하므로 먼저 읽어 두면 이해가 훨씬 쉬워진다.

기준 시점과 당부

이 책의 모든 내용은 **2026년 10월 현행 법령**을 기준으로 썼다. 2025년 12월 국회를 통과해 2026년부터 시행된 법인세율 인상(과세표준 구간별 10·20·22·25%) 등 개정 세법을 반영했고, 2026년 8월 발표된 세제개편안처럼 아직 국회에서 확정되지 않은 내용은 ‘국회 심의 중’으로 따로 표시했다.

세법과 노동법은 해마다 바뀐다. 세율과 공제 한도가 달라지고, 새로운 판례와 행정해석이 실무를 바꾼다. 이 책에 실린 숫자와 요건은 쓰는 시점에 최대한 확인했지만, 독자가 이 책을 펼치는 시점에는 달라져 있을 수 있다. 그러므로 이 책은 대표와의 대화를 여는 길잡이로 쓰고, **실제 실행에 앞서서는 반드시 세무사·회계사·노무사·변호사 등 전문가에게 최신 법령과 개별 사정을 확인**하기 바란다. 같은 제도라도 회사마다, 대표마다 정답은 다르다.

기울어진 저울은 한 번에 바로 서지 않는다. 대표와 여러 번 마주 앉아 묻고 듣고 함께 고민하는 과정을 거쳐야 조금씩 균형을 찾아간다. 이 책이 그 대화를 시작하는 데 작은 도움이 되기를 바란다.

첫째마당

법인의 뼈대 세우기

: 법인전환과 정관

1장 사업구조 재편의 출발점, 법인전환

2장 법인 설립의 첫걸음, 법인정관

• 들어가기 전에 •

개인사업자의 옷을 벗고 법인으로 갈아입을 때

매출이 늘수록 커지는 고민, “법인으로 바꿔야 하나요?”

개인사업자로 시작해 매출이 10억, 20억을 넘기면 대표들은 비슷한 이야기를 듣기 시작한다. 거래처는 “법인 아니세요?”라고 묻고, 은행은 법인 대출 상품을 권하고, 주변 사장들은 “법인으로 바꾸니 세금이 확 줄더라”고 말한다. 5월 종합소득세 고지서에 찍힌 숫자가 해마다 커지는 것을 보면 마음이 급해진다.

그런데 법인전환을 **‘세율 갈아타기’** 정도로 생각하는 대표가 의외로 많다. 개인 최고세율 45%와 법인세율 10~25%를 나란히 놓고 “무조건 법인이 이득”이라고 단정하는 것이다. 실제로는 그렇지 않다. 법인의 돈은 더 이상 대표의 돈이 아니고, 그 돈을 대표가 가져오는 순간 다시 소득세가 붙는다. 사업장에 건물이나 토지가 있다면 전환 과정에서 양도소득세와 취득세가 수억 원 단위로 생길 수 있고, 감면을 받았다면 5년 동안 지켜야 할 조건도 생긴다.

법인전환은 단순한 형식 변경이 아니라 **사업구조를 다시 짜는 첫 단추**다. 누가 주주가 될지, 대표의 보상을 급여·배당·퇴직금으로 어떻게 나눌지, 부동산을 법인에 넣을지 개인에게 남길지, 나중에 자녀에게 무엇을 어떻게 넘길지가 이때 결정된다. 첫 단추를 잘못 끼우면 가지급금, 명의신탁주식, 과도한 미처분이익잉여금처럼 이 책 뒤쪽에서 다룰 문제들이 그대로 따라온다.

이 장에서는 법인의 개념에서 출발해 법인전환의 장단점, 자산·부채의 이전, 전환 후 달라지는 운영 방식, 전환 과정의 세금과 감면, 성실신고확인제도, 전환 방식의 비교, 부동산 유무에 따른 차이, 분

산 전략, 그리고 전환을 권하기 어려운 업종까지 차례로 살펴본다. 컨설턴트에게 중요한 것은 "법인이 유리합니다"라는 결론이 아니라, **이 대표에게 지금 전환이 맞는지를 숫자와 질문으로 확인하는 과정**이다.

알아두세요

- **법인전환** 개인사업자가 운영하던 사업을 같은 실체 그대로 새로 설립한 법인으로 옮기는 것. 세법상 감면을 받으려면 정해진 방식과 요건을 따라야 한다.

Q 001 법인이란?

사람처럼 권리를 갖는 단체

법인은 법이 사람과 같은 권리·의무의 주체로 인정한 단체다. 법인은 자기 이름으로 계약을 맺고, 재산을 소유하고, 돈을 빌리고, 소송을 당하고, 세금을 낸다. 대표이사는 법인을 대신해 일하는 사람일 뿐 법인 그 자체가 아니다.

개인사업자는 이와 다르다. 사업자등록증에 상호가 적혀 있어도 법적으로는 대표 한 사람이 모든 권리와 의무를 진다. 사업 통장의 돈도, 사업용 건물도, 사업상 빚도 모두 대표 개인의 것이다. 그래서 개인사업자는 사업 통장에서 생활비를 꺼내 써도 세법상 문제가 되지 않지만, 법인은 같은 행동이 곧바로 **가지급금**이 된다(3장 참고).

한눈에 보기 **개인사업자와 법인, 무엇이 주인인가**

개인사업자		법인
• 사업의 주인 = 대표 개인	VS	• 사업의 주인 = 법인(주주가 소유)
• 이익은 곧 대표의 소득		• 이익은 법인의 소득
• 사업 빚은 대표가 무한책임		• 주주는 출자액 한도로 책임
• 종합소득세 6~45%		• 법인세 10~25%

→ 법인전환의 본질은 '사업의 주인'이 대표 개인에서 법인으로 바뀌는 것이다.

회사의 종류와 주식회사가 많은 이유

상법은 회사를 다섯 가지로 나눈다. 실무에서 중소기업 법인전환은 거의 전부 **주식회사**로 한다. 주주가 출자한 만큼만 책임지는 구조가 명확하고, 지분을 주식으로 쪼개 가족에게 나누거나 나중에 증여·양도하기 쉬우며, 금융기관과 거래처가 가장 익숙하게 받아들이기 때문이다.

[표 1-1] 상법상 회사의 종류

구분	구성원의 책임	주로 쓰는 곳
주식회사	주주는 출자액 한도(유한책임)	대부분의 중소기업, 법인전환
유한회사	사원은 출자액 한도	외국계 자회사, 소규모 가족회사
유한책임회사	사원은 출자액 한도, 운영 자율	스타트업 일부, 외국계
합자회사	무한책임사원 + 유한책임사원	드묾
합명회사	전원 무한책임	거의 없음

주식회사는 최저자본금 제도가 없어 적은 자본금으로도 세울 수 있고, 발기인 1명만으로도 설립된다. 자본금 10억 원 미만 회사는 이사를 1~2명만 두고 감사를 생략할 수도 있다. 다만 법인전환으로 세금 감면을 받으려면 자본금이 기존 사업장의 순자산가액 이상이어야 하므로, '최소 자본금'이 아니라 **'전환에 필요한 자본금'**을 따로 계산해야 한다(Q007 참고).

잠깐만요 유한책임이면 대표는 빚에서 자유로울까?

법은 유한책임, 현실은 연대보증

법인 대출을 받을 때 금융기관은 대부분 대표이사의 연대보증이나 담보를 요구한다. 정책자금 일부는 연대보증을 면제하지만, 중소기업에서 '법인이니 내 재산은 안전하다'는 생각은 절반만 맞다.

세금도 예외가 있다

법인이 세금을 내지 못하면 과점주주(지분 50% 초과 보유 등)가 지분 비율만큼 2차 납세의무를 질 수 있다. 지분 구조를 설계할 때 함께 검토해야 하는 이유다.

법인 안의 세 주체: 주주·이사·법인

법인을 이해하려면 **주주(소유), 이사회·대표이사(경영), 법인(재산의 주인)**을 구분해야 한다. 개인사업자 시절에는 이 셋이 모두 대표 한 사람이었지만, 법인에서는 같은 사람이 세 역할을 겸하더라도 법적으로는 별개다. 대표가 법인에서 돈을 받으려면 이사로서 급여·상여를 받거나, 주주로서 배당을 받거나, 퇴직할 때 퇴직금을 받는 등 **정해진 통로**를 거쳐야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지금 사업 통장에서 생활비나 개인 지출을 얼마나 자주 꺼내 쓰세요? 법인이 되면 이 습관부터 바뀌어야 해요.”
- “법인을 만든다면 주주는 대표님 혼자인가요, 배우자나 자녀도 함께 생각하세요?”
- “사업 대출에 대표님 개인 보증이나 담보가 얼마나 걸려 있나요?”
- “법인이 되면 ‘대표님 돈’과 ‘회사 돈’이 갈라지는데, 매달 가정에 필요한 돈은 어느 정도인가요?”

알아두세요

- **발기인** 회사 설립을 기획하고 정관에 서명하는 사람. 법인전환에서는 보통 기존 개인사업자가 발기인이 된다.
- **과점주주** 본인과 특수관계인이 발행주식의 50%를 넘게 보유하면서 실제 권리를 행사하는 주주.

Q 002 법인전환이란?

같은 사업, 다른 주인

법인전환은 개인사업자가 하던 사업을 그대로 법인에 넘기는 것이다. 간판, 거래처, 직원, 설비, 재고, 때로는 공장과 사옥까지 고스란히 법인으로 옮기고, 개인사업자는 폐업한다. 바깥에서 보면 같은 회사지만 법적인 주인이 바뀐다.

이때 중요한 것은 **'무엇을, 어떤 방식으로' 넘기느냐**다. 사업용 자산을 법인에 넘기는 행위는 세법상 개인이 법인에 자산을 파는 것(양도)이고, 법인은 그 자산을 사는 것(취득)이다. 아무 준비 없이 넘기면 개인에게 양도소득세, 법인에게 취득세가 붙는다. 그래서 세법은 일정한 요건을 갖춘 법인전환에 대해 세금을 미뤄 주거나 줄여 주는 제도를 두고 있다.

법인전환의 네 가지 길

법인전환 방법은 크게 네 가지다. 사업장에 부동산이 있는지, 자본금을 얼마나 마련할 수 있는지, 시간과 비용을 얼마나 쓸 수 있는지에 따라 선택이 달라진다.

[표 1-2] 법인전환 방법 비교

방법	핵심 내용	세금 지원	주로 쓰는 경우
일반 사업양수도	법인 설립 후 사업을 넘기고 대금 수령	부가세만 비과세(포괄양도시)	부동산 없는 사업
세감면 사업양수도	순자산 이상 출자해 설립 후 3개월 내 포괄 양도	양도세 이월과세, 취득세 감면	부동산 있고 현금 여력 있음
현물출자	사업 자산을 출자하고 주식을 받음	양도세 이월과세, 취득세 감면	부동산 크고 현금 부족
중소기업 통합	기존 법인에 개인사업을 통합	양도세 이월과세 등	이미 법인이 있는 경우

한눈에 보기 **전환 방식 고르기**

1	▶	2	▶	3	▶	4
사업장에 부동산이 있나?		없다면 일반 사업양수도로 간편하게		있다면 세감면 방식 검토		현금 여력·기간에 따라 양수도 또는 현물출자

→ 부동산의 유무가 전환 방식과 비용을 가르는 첫 번째 기준이다.

신규 법인 설립과의 차이

개인사업은 그대로 두고 법인을 따로 세워 새 사업을 시작하는 것은 법인전환이 아니라 **신규 법인 설립**이다. 이 경우 개인사업의 거래처·실적·인허가는 자동으로 넘어가지 않는다. 반대로 법인전환은 사업의 동일성을 유지하므로 근로자의 근속기간이 이어지고, 일정한 요건을 갖추면 세금 지원도 받는다. 대표가 "법인 하나 만들면 되는 것 아니냐"고 할 때, 이 차이를 먼저 짚어 주어야 한다.

현장에서 써먹기 **"법인 만들고 개인 매출을 옮기면 되죠?"**

대표 세무사님이 법인 하나 만들어서 매출을 그쪽으로 돌리면 된다던데요. 공장은 그냥 제 이름으로 두고요.

컨설턴트 그것도 방법이지만, 그러면 개인사업과 법인이 동시에 돌아가요. 공장을 법인에 임대하면 대표님은 임대소득으로 종합소득세를 계속 내시고, 직원 근속기간이나 기존 인증은 따로 정리해야 하죠. 공장까지 옮길지, 사업만 옮길지부터 같이 정해 보시죠.

법인전환에는 '사업 전체를 옮기는 방식'과 '부동산은 개인에게 남기고 사업만 옮기는 방식'이 모두 가능하다. 어느 쪽이든 장단점이 분명하므로 대표의 은퇴·승계 계획과 함께 결정해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “사업장 건물이나 토지가 대표님 명의로 있나요? 산 지 얼마나 됐고 그동안 얼마나 올랐을까요?”
- “법인으로 바꾸면서 그 부동산도 법인으로 옮기고 싶으세요, 아니면 개인 명의로 두고 임대료를 받고 싶으세요?”
- “법인 자본금으로 현금을 얼마까지 넣으실 수 있으세요?”
- “사업에 붙어 있는 인허가, 면허, 입찰 실적, 인증 같은 게 있나요?”

알아두세요

- **포괄양도** 사업장별로 사업에 관한 모든 권리와 의무를 통째로 넘기는 것. 부가가치세법상 재화의 공급으로 보지 않아 부가세가 붙지 않는다.
- **이월과세** 지금 내야 할 양도소득세를 당장 걷지 않고, 나중에 법인이 그 자산을 팔 때 법인세로 내게 하는 제도.

Q 003 법인전환의 장단점은?

세율 차이가 전부는 아니다

법인전환을 고민하는 가장 큰 이유는 세율이다. 2026년부터 법인세율은 전 구간 1%p 올라 **과세표준 2억 원 이하 10%, 200억 원 이하 20%**가 됐다. 개인 종합소득세는 과세표준 1억 5천만 원 초과 구간에서 이미 38%, 3억 원 초과에서는 40%에 이른다. 지방소득세(각 10%)까지 더하면 차이는 더 벌어진다.

[표 1-3] 같은 이익 3억 원, 개인과 법인의 세금 비교(지방소득세 포함)

구분	개인사업자	법인
적용 세율	종합소득세 38% 구간	2억까지 10%, 초과분 20%
산출세액	9,406만 원	4,000만 원
지방소득세 포함	약 1억 347만 원	4,400만 원
남은 돈의 주인	대표 개인	법인

※ 과세표준 3억 원 가정, 각종 공제·감면 미반영. 법인은 대표 급여를 비용으로 처리하면 과세표준이 더 줄지만, 대표의 근로소득세가 별도로 생긴다.

표만 보면 법인이 6천만 원 가까이 유리해 보인다. 그러나 법인에 남은 2억 6천만 원은 대표의 돈이 아니다. 대표가 이 돈을 쓰려면 급여·배당으로 가져와야 하고 그때 다시 소득세가 붙는다. **"법인세 + 대표가 가져가는 돈의 소득세"**를 합쳐 비교해야 진짜 비교가 된다. 이익을 대부분 생활비로 써야 하는 대표라면 절세 효과가 생각보다 작고, 이익을 회사에 쌓아 재투자하는 대표일수록 효과가 크다.

세율 외의 장점과 단점

한눈에 보기 **법인전환의 득과 실**

장점	VS	단점
• 높은 이익 구간의 세율 부담 감소 • 대외 신용도·대출·입찰 유리 • 대표 급여·퇴직금을 비용 처리 • 지분 분산·증여로 승계 설계 • 출자액 한도의 유한책임		• 회사 돈을 마음대로 못 씀 • 배당 시 이중과세 구조 • 회계·세무·법무 관리비용 증가 • 전환 시 세금·비용 발생 • 되돌리기 어려움(청산 과세)

→ 장점은 '쌓아 두는 이익'에서, 단점은 '꺼내 쓰는 돈'에서 주로 나타난다.

장점 중 컨설턴트가 특히 강조할 부분은 **승계 설계의 유연성**이다. 개인사업은 사업 전체를 한 덩어리로 넘겨야 하지만, 법인은 주식을 조금씩 나누어 자녀에게 증여하거나, 가업승계 증여세 과세특례(주식 대상)를 활용할 수 있다. 대표 퇴직금도 법인이 비용으로 처리하고 대표는 퇴직소득으로 낮은 세율을 적용받는다. 반면 개인사업자 대표 본인은 근로자가 아니어서 퇴직금이라는 개념 자체가 없다.

손익분기점은 이익과 지출 습관

법인전환이 유리해지는 정확한 이익 기준은 없다. 실무에서는 대략 **과세표준 1억 5천만 원 안팎**부터 검토하기 시작하는 경우가 많지만, 이는 출발점일 뿐이다. 대표의 생활비 규모, 가족 급여 가능성, 향후 재투자 계획, 부동산 보유 여부, 승계 시점을 함께 놓고 계산해야 한다.

현장에서 써먹기 **이익 2억, 생활비 1억 5천만 원인 대표**

대표 올해 소득세가 6천만 원 넘게 나왔어요. 법인으로 바꾸면 반 이상 줄죠?

컨설턴트 회사에 남기는 돈이 많다면 그렇습니다. 그런데 매년 생활비로 1억 5천만 원 정도 쓰신다고 하셨죠. 그 돈을 급여로 받으면 근로소득세가 붙고, 4대보험도 늘어요. 법인세와 대표님 급여 세금을 합쳐 보면 절감액이 생각보다 작을 수 있습니다. 앞으로 설비 투자나 자녀 승계 계획이 있으신지에 따라 결론이 달라져요.

절세 효과는 '이익 중 회사에 남기는 비율'이 클수록 커진다. 지출 구조를 묻지 않고 세율표만 보여 주는 상담은 대표에게 잘못된 기대를 준다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "최근 3년간 종합소득세 과세표준이 얼마였나요? 매년 늘고 있나요?"
- "1년 이익 중 생활비로 실제 쓰시는 돈과 사업에 다시 넣는 돈은 각각 얼마쯤인가요?"
- "앞으로 5년 안에 설비 투자, 사옥 구입, 사업 확장 계획이 있으세요?"
- "언젠가 자녀에게 사업을 넘길 생각이 있으세요, 아니면 매각이나 정리를 생각하세요?"

알아두세요

- **이중과세** 법인 단계에서 법인세를 낸 이익을 배당하면 주주 단계에서 다시 배당소득세가 붙는 구조. 배당세액공제(Gross-up)로 일부 조정된다.

Q 004 법인전환 후 기존 개인사업자의 자산과 부채의 처리는? 1장

무엇이 넘어가고 무엇이 남는가

법인전환을 하면 개인사업에 쓰던 자산과 부채가 법인으로 옮겨진다. 세감면 방식으로 전환하려면 원칙적으로 **사업에 관한 모든 권리와 의무를 포괄적으로** 넘겨야 한다. 다만 사업과 직접 관련 없는 자산(대표 개인 예금, 가정용 차량 등)은 넘기지 않아도 되고, 넘겨서도 안 된다.

[표 1-4] 법인전환 시 주요 자산·부채의 처리

항목	처리 방법	확인할 점
현금·매출채권·재고	장부가 또는 시가로 이전	재고 실사, 부실채권 정리
기계·차량·비품	시가로 평가해 이전	차량 명의 이전, 리스 승계
사업용 부동산	감정평가액(시가)으로 이전	양도세·취득세, 감면 요건
금융기관 차입금	채무인수(은행 동의 필요)	대환·보증 재설정
매입채무·미지급금	법인이 승계	거래처 통지
근로자	고용 승계, 근속기간 통산	퇴직금 계속근로기간
영업권	별도 평가해 양도 가능	감정평가, 기타소득 과세

순자산가액: 전환의 기준이 되는 숫자

전환할 때 가장 먼저 계산하는 것은 **순자산가액**이다. 전환일 현재 사업용 자산을 시가로 평가한 금액에서 부채를 뺀 값이다. 세감면 방식으로 전환하려면 새 법인의 자본금이 이 금액 이상이어야 한다. 예를 들어 시가 15억 원 공장과 기타 자산 5억 원, 부채 8억 원이 있다면 순자산가액은 12억 원이고, 법인의 자본금도 12억 원 이상이어야 한다.

부채는 순자산가액을 줄여 자본금 부담을 낮추는 효과가 있다. 그렇다고 사업과 관계없는 대표 개인 대출을 사업 부채로 끼워 넣으면 세무상 인정되지 않는다. 부채가 법인에 넘어가려면 **채권자(은**

행)의 승낙이 필요하므로, 전환 일정 초기에 거래 은행과 협의해야 한다.

직원의 퇴직금도 챙겨야 할 부채다. 사업을 포괄적으로 넘기면 근로관계도 법인이 그대로 이어받아 개인사업장에서 일한 기간이 법인 근속기간에 합산된다. 이때 그동안 쌓인 퇴직금을 개인사업자가 전환 시점에 정산해 지급할지, 법인이 부채로 인수할지를 정해야 한다. 법인이 인수한다면 순자산가액 계산에 퇴직급여 부채를 반영하고, 직원에게 승계 사실과 근로조건 유지를 문서로 알려 두는 것이 분쟁을 막는 길이다.

잠깐만요 영업권, 받을까 말까?

대표에게는 기타소득, 법인에게는 비용

오랜 기간 쌓은 거래처와 노하우는 '영업권'으로 평가해 법인에 넘길 수 있다. 대표는 영업권 양도대가를 기타소득으로 신고하는데, 필요경비 60%가 인정되어 실제 과세되는 금액은 40%다. 법인은 영업권을 무형자산으로 잡아 5년 동안 상각하며 비용으로 처리한다. 예를 들어 영업권 3억 원이면 대표의 기타소득금액은 1억 2천만 원이 된다.

근거 있는 평가가 전제

감정평가 없이 임의로 정한 영업권은 특수관계인 간 부당행위로 부인될 수 있다. 반드시 감정평가법인의 평가를 받고, 세무사와 과세 효과를 함께 계산해야 한다.

놓치기 쉬운 '보이지 않는 자산'

장부에 없는 것들도 챙겨야 한다. 사업장 임대차계약은 임대인 동의를 받아 법인 명의로 다시 맺어야 하고, 인허가·면허는 업종에 따라 양도·승계 신고가 되거나 법인 명의로 새로 받아야 한다. 정부 인증(벤처, 이노비즈 등), 조달 실적, 특허권, 상표권, 홈페이지·도메인, 카드 가맹점, 각종 계약서도 목록으로 만들어 하나씩 이전해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “사업 대출은 어느 은행에 얼마나 있고, 법인으로 승계가 가능한지 은행과 이야기해 보셨나요?”
- “사업장을 빌려 쓰고 계시면 임대인이 법인 명의로 계약 변경을 해 줄까요?”
- “업종 면허나 인증, 특허·상표가 대표님 개인 명의로 되어 있나요?”
- “오래 거래한 거래처나 브랜드 가치를 영업권으로 평가받아 본 적 있으세요?”

알아두세요

- **채무인수** 다른 사람의 채무를 넘겨받는 것. 채무자가 바뀌므로 채권자의 승낙이 있어야 효력이 생긴다.
- **영업권** 사업이 가진 초과수익력(거래처, 입지, 브랜드 등)을 금액으로 평가한 무형자산.

Q 005 법인으로 전환하면 사업의 운영방식은 어떻게 달라지나?

회사 돈은 이제 정해진 통로로만 나온다

법인전환 후 대표가 가장 크게 체감하는 변화는 **돈을 꺼내는 방식**이다. 개인사업자 시절에는 사업 통장의 돈을 언제든 가져다 쓸 수 있었다. 법인에서는 대표가 회사 돈을 쓰려면 급여, 상여, 배당, 퇴직금, 정당한 비용 정산 중 하나의 통로를 거쳐야 하고, 그 외의 인출은 모두 가지급금이 된다.

한눈에 보기 법인 돈이 대표에게 오는 다섯 통로

급여·상여	배당	퇴직금	비용 정산
매달 정기 지급, 근로소득세	주주총회 결의, 배당소득세	정관 규정 필수, 퇴직소득세	업무 관련 지출만, 증빙 필수
6~45%	14%~		

→ 이 다섯 통로 밖으로 나간 돈은 가지급금이 되어 인정이자와 상여처분이 따라온다.

의사결정과 기록의 무게가 달라진다

법인은 주주총회와 이사회라는 기관을 통해 의사결정을 한다. 임원 보수 한도, 배당, 정관 변경, 증자 같은 사항은 결의와 의사록이 있어야 한다. 1인 주주 법인이라도 이 절차를 생략하면 나중에 세무조사에서 급여·퇴직금이 부인되는 근거가 된다. 특히 **임원 퇴직금은 정관이나 정관이 위임한 규정에 지급 기준이 있어야** 그 범위 안에서 비용으로 인정된다(2장, 10장 참고).

회계도 달라진다. 법인은 규모와 관계없이 복식부기로 장부를 쓰고, 매년 재무제표를 확정해 법인세를 신고한다. 업무용 승용차는 운행기록과 비용 한도 관리가 필요하고, 법인카드 사용 내역은 업

무 관련성을 설명할 수 있어야 한다.

[표 1-5] 전환 전후 운영 방식 비교

구분	개인사업자	법인
대표 보수	비용 아님(이익이 곧 소득)	급여는 법인 비용
자금 인출	자유로움	급여·배당 등 정해진 방법만
의사결정	대표 단독	주주총회·이사회 결의
대표 퇴직금	없음	정관 규정 시 가능
대표 4대보험	지역·사업장 가입	직장가입자(고용보험 제외)
세무 신고	5월 종합소득세	3월 법인세(12월 결산)

대표가 바꿔야 할 습관 세 가지

대표 본인의 처지도 바뀐다. 법인 대표이사는 법인의 '임원'으로서 급여를 받으므로 건강보험·국민연금은 직장가입자로 가입하고, 고용보험과 산재보험은 원칙적으로 적용되지 않는다. 대표 급여는 법인 비용이 되지만, 같은 직급·업종에 비해 지나치게 많거나 이익이 날 때만 갑자기 올리면 손금으로 인정받지 못할 수 있다. 급여 수준은 회사의 이익, 대표의 역할, 비슷한 규모 회사의 보수를 근거로 정하고 주주총회 결의로 한도를 남겨 두어야 한다.

첫째, **개인 지출과 회사 지출을 완전히 분리**한다. 생활비는 급여로 받아 개인 통장에서 쓴다. 둘째, **연간 보수 계획**을 세운다. 이익 규모를 예상해 급여·상여·배당 비율을 미리 정하고, 주주총회에서 임원 보수 한도를 결의해 둔다. 셋째, **기록을 남긴다**. 의사록, 계약서, 비용 증빙이 쌓여야 나중에 퇴직금·승계 단계에서 회사가 세무상 방어를 할 수 있다.

현장에서 써먹기 **전환 1년 차, 가지급금 8천만 원**

대표 법인으로 바꾼 지 1년인데, 세무사님이 가지급금이 8천만 원이라고 하네요. 예전처럼 통장에서 쓴 것뿐인데요.

컨설턴트 법인은 대표님 급여를 정해서 매달 받으셔야 해요. 생활비 수준을 반영해 급여를 다시 정하고, 올해 이익을 보고 배당도 함께 계획하시죠. 지금 정리하지 않으면 매년 인정이자가 붙어 불어납니다.

전환 직후 1~2년이 가지급금이 가장 많이 생기는 시기다. 전환 상담 단계에서 대표의 생활비 규모를 확인하고 급여 수준을 미리 설계해 주는 것이 좋다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "법인이 되면 매달 급여를 얼마로 정하실 생각이세요? 가정 생활비는 한 달에 얼마나 드나요?"
- "사업용 차량이나 카드를 가족도 함께 쓰고 있나요?"
- "정관을 만들 때 임원 보수와 퇴직금 규정을 같이 넣을 계획이세요?"
- "회계와 세무 업무는 누가 맡게 되나요? 내부 담당자가 있나요?"

Q 006 법인전환 시 발생하는 세금에는 어떤 것이 있나?

개인 쪽 세금, 법인 쪽 세금

법인전환은 개인이 법인에 사업을 넘기는 거래이므로 양쪽에서 세금이 생긴다. 개인은 넘기는 자산의 양도차익에 대해 양도소득세를, 법인은 취득하는 자산에 대해 취득세를 낸다. 여기에 부가가치세, 법인 설립 등기에 따른 등록면허세, 개인사업 폐업에 따른 종합소득세 신고가 따라온다.

[표 1-6] 법인전환 시 발생하는 주요 세금

세금	납세자	과세 대상	감면·특례
양도소득세	대표(개인)	부동산 등 양도차익	조특법 32조 이월과세
취득세	법인	부동산·차량 등 취득	지특법 57조의2 50% 경감
농어촌특별세	법인	감면받은 취득세	감면세액의 20% 부과
부가가치세	대표(개인)	사업용 자산 이전	포괄양도 시 과세 제외
등록면허세	법인	설립 등기 자본금	대도시 내 설립 시 중과
종합소득세	대표(개인)	폐업 연도 사업소득	다음 해 5월 신고

양도소득세와 취득세가 핵심

부동산이 있는 법인전환에서 금액이 큰 세금은 **양도소득세와 취득세** 두 가지다. 예를 들어 10년 전 4억 원에 산 공장(현재 시가 10억 원)을 법인에 넘긴다고 해 보자. 장기보유특별공제를 20%로 가정하면 양도소득세는 지방소득세를 포함해 1억 8천만 원 남짓이다. 법인이 내는 취득세는 세율 4%를 적용하면 4,000만 원이다.

한눈에 보기 **시가 10억 공장(취득가 4억), 감면 전후**

양도소득세	이월과세 적용 시	취득세(4%)
지방세 포함, 감면 전	전환 시점 납부액	50% 경감 시 2,000만 원 + 농특세 400만 원
약 1.8억	**0원**	

→ 양도세 약 1억 8,157만 원은 '면제'가 아니라 '이월'이다. 법인이 나중에 공장을 팔 때 법인세로 내게 된다. (장기보유특별공제 20%, 기본공제 250만 원, 지방교육세 등 부가세 미반영)

양도소득세 이월과세는 세금을 없애 주는 것이 아니라 **납세자를 개인에서 법인으로, 시점을 지금에서 나중으로** 바꾸는 것이다. 법인이 그 부동산을 팔면 이월된 양도소득세 상당액을 법인세로 함께 내야 한다. 장기 보유하며 사업에 계속 쓸 부동산이라면 큰 도움이 되지만, 몇 년 안에 팔 계획이라면 효과가 작다.

수도권 과밀억제권역의 함정

서울 등 수도권 과밀억제권역(대도시)에서 법인을 설립하면 등록면허세가 3배로 중과되고, 설립 후 5년 안에 그 지역에서 취득하는 부동산은 취득세가 중과될 수 있다. 일반 세율 4%가 중과되면 8%(지방교육세 등 포함 시 약 4.6% → 약 9.4%)가 된다. 법인전환으로 개인사업 기간이 길었더라도 **법인의 설립일을 기준으로 5년을 따지는 것이 원칙**이어서, 전환 직후 법인이 사옥이나 공장을 새로 사면 중과 대상이 될 수 있다.

잠깐만요 감면을 받아도 중과는 피할 수 없을까?

감면과 중과는 별개로 판단

법인전환에 따른 취득세 감면은 중과 여부와 별개로 적용된다. 전환으로 넘겨받은 부동산 자체에 중과가 적용되는지, 전환 전 가액을 넘는 부분이나 전환 후 새로 취득하는 부동산에만 적용되는지는 사안별로 해석이 갈린다.

중과 제외 업종도 확인

지방세법은 일정한 업종(대도시 중과 제외 업종)에 직접 쓰는 부동산은 중과에서 제외한다. 대도시에서 전환을 계획한다면 반드시 지방세에 밝은 세무사에게 사전 검토를 받아야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “사업장 부동산은 언제, 얼마에 취득하셨고 지금 시세는 어느 정도인가요?”
- “법인으로 옮긴 부동산을 앞으로 10년 이상 계속 사업에 쓰실 건가요, 팔 계획이 있으세요?”
- “사업장이 서울이나 수도권 과밀억제권역에 있나요? 앞으로 사옥을 살 계획도 있으세요?”
- “사업용 자산 중에 부가세 환급을 받았던 건물이나 설비가 있나요?”

알아두세요

- **과밀억제권역** 수도권정비계획법에 따라 인구·산업 집중을 억제하는 지역. 서울 전역과 인천·경기 일부가 해당하며, 지방세법상 ‘대도시’로 불린다(산업단지는 제외).
- **농어촌특별세** 취득세 등을 감면받으면 감면세액의 20%를 따로 내는 국세.

Q 007 법인전환 시 세금 감면을 받기 위한 조건과 사후 관리는?

양도세 이월과세 요건(조특법 32조)

양도소득세 이월과세는 **조세특례제한법 제32조**가 근거다. 거주자가 사업용 고정자산을 현물출자하거나 정해진 사업양수도 방식으로 법인에 넘길 때 적용된다. 요건은 다음과 같다.

[표 1-7] 양도소득세 이월과세 주요 요건

요건	내용
대상자	사업을 하던 거주자
대상 자산	사업용 고정자산(2021년부터 주택과 주택 취득 권리 제외)
전환 방식	현물출자, 또는 순자산가액 이상 출자해 법인 설립 후 3개월 내 포괄 사업양수도
자본금	새 법인 자본금 ≥ 사업장 순자산가액
제외 업종	소비성서비스업(유흥주점 등)을 하는 법인
신청	양도소득세 신고 시 법인과 함께 이월과세적용신청서 제출

이 중 실무에서 가장 자주 문제가 되는 것은 **자본금 요건과 3개월 기한**이다. 순자산가액은 전환일 현재 시가로 평가하므로, 감정평가액이 예상보다 높게 나오면 자본금이 부족해진다. 사업양수도 방식은 법인 설립일부터 3개월 안에 양수도를 마쳐야 하므로, 감정평가와 은행 협의를 설립 전에 끝내두는 것이 안전하다.

취득세 감면의 요건(지특법 제57조의2)

조특법 제32조에 따른 현물출자나 사업양수도로 법인이 취득하는 사업용 고정자산은 **2027년 12월 31일까지 취득세의 50%**를 경감받는다(지방세특례제한법 제57조의2 제4항). 2024년 이전에는 75%

였으나 개정으로 축소됐고, 감면세액의 20%는 농어촌특별세로 낸다. **부동산 임대 및 공급업**은 감면 대상에서 빠진다.

한눈에 보기 **두 감면, 같은 뿌리 다른 조건**

양도세 이월과세	VS	취득세 50% 경감
• 근거: 조특법 32조 • 주택 제외(2021년~) • 부동산임대업도 적용 가능(주택 외) • 사후관리 5년		• 근거: 지특법 57조의2 ④ • 2027년 말 취득분까지 • 부동산 임대·공급업 제외 • 사후관리 5년

→ 부동산임대업은 이월과세를 받더라도 취득세 감면은 받지 못한다는 점을 반드시 짚어야 한다.

5년의 사후관리, 무엇을 지켜야 하나

감면은 받는 것보다 **지키는 것**이 더 어렵다. 이월과세를 받은 경우 법인 설립일부터 5년 안에 법인이 승계받은 사업을 폐지하거나(사업용 고정자산의 2분의 1 이상을 처분하거나 사업에 쓰지 않는 경우 포함), 대표가 현물출자 등으로 받은 주식의 50% 이상을 처분하면 이월과세액을 대표가 양도소득세로 내야 한다. 취득세 감면도 취득일부터 5년 안에 정당한 사유 없이 사업을 폐업하거나 해당 재산을 처분(임대 포함)하거나 주식을 처분하면 감면세액을 추징한다.

[표 1-8] 사후관리 5년 동안 조심할 행동

행동	이월과세	취득세 감면
사업 폐지·폐업	이월과세액 납부	추징
사업용 자산 대량 처분	2분의 1 이상 처분 시 납부	해당 재산 처분 시 추징
부동산 일부 임대	사업 미사용 여부 쟁점	임대도 처분으로 보아 추징
대표 주식 처분·증여	50% 이상 처분 시 납부	주식 처분 시 추징

※ 상속, 파산, 법에서 정한 합병·분할 등 부득이한 사유는 예외가 인정된다. 세부 기준은 시행령과 유권해석으로 확인할 것.

현장에서 써먹기 **전환 3년 차, "아들에게 주식 절반을 주고 싶어요"**

대표 법인전환한 지 3년 됐는데, 아들에게 주식 60%를 증여하려고요. 주가가 낮을 때 넘기는 게 좋다면서요.

컨설턴트 타이밍은 맞는데 조건 하나를 먼저 보셔야 해요. 전환 때 공장 양도세를 이월과세 받으셨죠. 설립 후 5년 안에 대표님 주식을 50% 넘게 처분하면 이월된 양도세를 대표님이 내야 합니다. 증여도 처분으로 볼 수 있으니 2년을 기다리거나, 50% 미만으로 나눠 넘기는 방안을 세무사님과 검토해 보시죠.

사후관리 기간 중 지분 이동은 승계 컨설팅과 정면으로 부딪힌다. 법인전환 상담 때부터 '5년 달력'을 함께 그려 두면 이런 실수를 막을 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "전환 후 5년 안에 공장이나 사옥을 팔거나 일부를 임대할 계획이 있으세요?"
- "5년 안에 자녀나 배우자에게 주식을 증여하거나 외부 투자자를 받을 계획이 있으세요?"
- "감정평가액이 예상보다 높게 나오면 자본금을 더 마련할 수 있으세요?"
- "사업 중 임대업에 해당하는 부분이 있나요? 취득세 감면에서 빠질 수 있어요."

알아두세요

- **사후관리** 감면을 받은 뒤 일정 기간 법에서 정한 조건을 지켜야 하는 의무. 어기면 감면받은 세금과 이자 상당액 등을 다시 낸다.
- **소비성서비스업** 호텔업·여관업(관광숙박업 제외), 주점업(일반유흥주점 등) 등 세법이 감면을 제한하는 업종.

Q 008 성실신고 확인제도란?

세무대리인이 한 번 더 들여다보는 제도

성실신고확인제도는 수입금액이 일정 규모 이상인 개인사업자가 종합소득세를 신고할 때, 세무사·공인회계사 등이 장부와 증빙을 검토해 '성실신고확인서'를 함께 내도록 한 제도다. 과세관청 대신 세무대리인이 먼저 매출 누락, 가공 경비, 업무무관 지출을 걸러내도록 하는 취지다. 대상자는 신고기한이 6월 30일로 한 달 늦춰지고, 확인 비용의 60%를 세액공제(한도 120만 원)받는다.

[표 1-9] 개인사업자 성실신고확인 대상(해당 과세기간 수입금액 기준)

업종	수입금액 기준
농업·임업·어업, 광업, 도소매업, 부동산매매업 등	15억 원 이상
제조업, 숙박·음식점업, 건설업, 운수업, 정보통신업 등	7억 5천만 원 이상
부동산임대업, 전문·과학·기술서비스업, 교육서비스업, 보건업 등	5억 원 이상

※ 여러 사업장을 운영하면 사업장별이 아니라 대표가 운영하는 모든 사업장의 수입금액을 합쳐 판단한다(업종이 섞이면 환산 규정 적용).

법인으로 바꿔도 3년은 따라온다

많은 대표가 성실신고 부담을 피하려고 법인전환을 고민한다. 그러나 세법은 이를 막기 위해 **성실신고확인 대상 개인사업자가 현물출자나 사업양수도로 법인전환한 경우, 전환 후 3년 동안은 법인도 성실신고확인서를 제출**하도록 했다(법인세법 제60조의2). 외부감사를 받는 법인은 제출하지 않을 수 있다. 법인이 내지 않으면 가산세가 붙고 세무조사 대상 선정에 영향을 줄 수 있다.

또 하나의 축은 **소규모 성실신고확인 대상 법인**이다. 지배주주와 특수관계인의 지분이 50%를 넘고, 부동산 임대업이 주된 사업이거나 부동산 임대·이자·배당 수입이 매출의 50% 이상이며, 상시근로

자가 5명 미만인 법인이 해당한다. 이런 법인은 매년 성실신고확인서를 내야 하고, 2026년부터는 **과세표준 200억 원 이하 구간에 10% 구간 없이 20%** 세율이 적용된다.

한눈에 보기 **성실신고확인, 법인도 피할 수 없는 두 경우**

전환 법인

성실신고 대상 개인이 전환한 경우, 전환 후

3년

소규모 임대형 법인

지배주주 50% 초과 + 임대·이자·배당 50% 이상 + 근로자 5명 미만, 세율

20%

→ 법인 성실신고확인 대상은 신고기한이 1개월 늦춰지고(12월 결산 4월 30일) 확인 비용 60%를 세액공제(한도 150만 원) 받는다.

확인제도를 부담이 아닌 점검 기회로

성실신고확인은 비용과 수고가 들지만, 거꾸로 보면 **재무 습관을 정비할 기회**다. 법인전환 초기 3년 동안 가지급금, 업무무관 지출, 가족 인건비 같은 항목을 세무대리인이 해마다 점검하기 때문에, 이 기간에 법인다운 운영 체계를 갖추면 이후 세무 리스크가 크게 줄어든다.

잠깐만요 성실신고 회피만을 위한 전환은 의미가 있을까?

3년 유예일 뿐 회피가 아니다

법인전환으로 성실신고를 피하려 했다면 3년 동안은 기대가 어긋난다. 오히려 법인 운영 경험이 부족한 상태에서 확인을 받으면 가지급금, 대표 개인 지출 등이 더 쉽게 드러난다.

판단 기준은 사업 구조

성실신고 부담은 전환의 이유 중 하나일 수는 있어도 전부가 되어서는 안 된다. 세율, 자금 사용, 승계 계획을 함께 보고 결정해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “작년 매출(수입금액)이 얼마였고, 업종은 세무서에 어떻게 등록돼 있나요?”
- “지금 성실신고확인을 받고 계신가요? 받으면서 가장 부담스러웠던 점은 무엇이었나요?”
- “법인이 되면 처음 3년은 성실신고확인이 계속될 수 있는데, 괜찮으세요?”
- “임대 수입이나 이자·배당 수입이 매출에서 차지하는 비중은 어느 정도인가요?”

알아두세요

- **수입금액** 사업에서 생긴 총매출. 이익이 아니라 매출 기준이라는 점에 주의.
- **지배주주** 본인과 특수관계인 지분을 합쳐 가장 많은 지분을 가진 주주 중 일정 요건을 갖춘 자.

Q 009 포괄양수도 방식과 현물출자 방식의 차이점은?

대가를 무엇으로 받느냐의 차이

두 방식 모두 개인사업을 법인으로 통째로 넘기고, 요건을 갖추면 양도세 이월과세와 취득세 감면을 받을 수 있다. 가장 큰 차이는 **대표가 사업을 넘긴 대가를 무엇으로 받느냐**다. 포괄양수도(사업양수도)는 법인에 사업을 팔고 **현금**을 받는다. 현물출자는 사업 자산을 법인에 출자하고 **주식**을 받는다.

한눈에 보기 대가의 흐름

세감면 사업양수도	VS	현물출자
• 대표가 현금으로 법인 설립(순자산 이상) • 설립 후 3개월 내 사업 양도 • 법인이 양도대금을 현금으로 지급 • 대표 지분 = 현금 출자분		• 사업 자산 자체를 출자 • 감정평가·법원 절차 필요 • 대표는 자산 대신 주식을 받음 • 현금 부담 적음

→ 현금 여력이 있으면 양수도, 부동산이 크고 현금이 부족하면 현물출자가 유리한 경우가 많다.

절차·기간·비용 비교

[표 1-10] 세감면 사업양수도와 현물출자 비교

구분	세감면 사업양수도	현물출자
필요 현금	순자산가액 이상 자본금	적음(자산으로 출자)
소요 기간	비교적 짧음(설립 후 3개월 내 완료)	길다(통상 2~3개월 이상)
법원 절차	불필요	검사인 조사 또는 감정인 감정 후 법원 보고

구분	세감면 사업양수도	현물출자
비용	감정평가·법무 비용	감정평가·회계 검토·법원·법무 비용
이월과세·취득세 감면	가능	가능
부가가치세	포괄양도 요건 충족 시 비과세	포괄양도 요건 충족 시 비과세

세감면 사업양수도는 대표가 순자산가액 이상을 현금으로 출자해야 하므로 **자본금 조달이 가장 큰 걸림돌**이다. 순자산가액이 10억 원이면 대표가 10억 원을 마련해 법인을 세우고, 법인은 그 돈(과 차입금)으로 사업을 사들이는 구조다. 현물출자는 현금 부담이 작은 대신 상법상 현물출자 검사 절차를 거쳐야 해 시간과 비용이 더 든다.

부가가치세와 일반 사업양수도

사업장별로 모든 권리와 의무를 승계하면 **포괄양도**로 보아 부가가치세가 과세되지 않는다. 그러나 일부 핵심 자산을 빼거나 업종이 바뀌면 포괄양도로 인정되지 않을 수 있다. 이때는 건물분 등에 부가세가 붙는데, 양수 법인이 부가세를 대리납부하는 방식으로 자금 부담을 줄이는 방법도 있다. 부동산이 없는 사업이라면 세감면 요건을 따지지 않는 **일반 사업양수도**로도 충분한 경우가 많다.

현장에서 써먹기 **순자산 12억, 현금은 3억뿐인 제조업 대표**

대표 공장까지 법인으로 옮기려면 자본금 12억이 필요하다고요? 현금은 3억밖에 없어요.

컨설턴트 그래서 현물출자 방식을 검토해 볼 만합니다. 공장과 사업 자산 자체를 출자하고 주식을 받으시는 거라 현금이 크게 필요하지 않아요. 대신 감정평가와 법원 절차 때문에 두세 달 이상 걸리고 비용도 더 듭니다. 언제까지 전환을 마치고 싶으신지부터 정해 보시죠.

방식 선택은 '현금 여력, 일정, 비용'의 삼각형이다. 어느 방식이든 감정평가액이 자본금 요건과 세금을 함께 결정하므로 평가 단계부터 세무사와 감정평가사가 같이 움직여야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “법인 자본금으로 바로 넣을 수 있는 현금이 얼마인가요?”
- “전환을 언제까지 마쳐야 하는 이유가 있으세요? 결산기, 대출 만기, 입찰 일정 같은 거요.”
- “전환하면서 빼고 싶은 자산(개인 차량, 일부 부동산 등)이 있나요?”
- “감정평가와 법무 비용으로 어느 정도까지 감수하실 수 있으세요?”

알아두세요

- **현물출자** 금전이 아닌 재산(부동산, 기계, 사업 자체 등)으로 출자하는 것. 상법상 과대평가를 막기 위해 검사 절차를 둔다.
- **대리납부** 사업양수인이 양도인 대신 부가가치세를 국가에 직접 내는 제도.

Q 010 부동산이 있는 경우와 없는 경우의 법인전환 차이점은? 1장

부동산이 없으면 간단하다

사업장을 임차해 쓰고 있고 사업용 자산이 재고·비품·차량 정도라면 법인전환은 비교적 간단하다. 법인을 세운 뒤 **일반 사업양수도**로 사업을 넘기면 된다. 양도소득세가 생길 자산이 거의 없고 취득세도 차량 정도에 그치므로, 세감면 요건(순자산 이상 자본금, 3개월 기한)에 매이지 않아도 된다. 영업권을 평가해 양도할지 여부만 따로 검토하면 된다.

이 경우 실무 순서는 대략 이렇다. 먼저 법인을 설립하고 사업자등록을 한 뒤, 개인사업자와 법인이 사업양수도 계약을 맺고 재고·비품·채권·채무와 직원을 넘긴다. 사업장 임대차계약은 임대인 동의를 받아 법인 명의로 바꾸고, 기존 임차보증금도 양수도 대상에 넣는다. 개인사업자는 폐업 신고 후 부가세 확정신고를 하고, 다음 해 5월에 폐업 연도까지의 사업소득을 종합소득세로 신고한다. 부동산이 없으니 세금보다 **거래처 계약, 인허가, 대출, 카드 가맹점 같은 명의 변경 작업**이 일정의 대부분을 차지한다.

부동산이 있으면 세 갈래로 나뉜다

사업장 건물·토지가 대표 명의라면 선택지가 셋으로 나뉜다.

[표 1-11] 부동산이 있을 때의 선택지

선택	내용	장점	주의할 점
부동산 포함 전환	세감면 양수도·현물출자	이월과세·취득세 감면, 승계 일원화	자본금 부담, 5년 사후관리
부동산 제외 전환	사업만 넘기고 부동산은 법인에 임대	자본금·세금 부담 적음	개인 임대소득 과세, 포괄양도·감면 요건
부동산 별도 법인	부동산은 다른 구조로 정리	위험 분리	임대 법인은 취득세 감면 제외·성실신고

부동산을 개인에게 남기고 법인에 임대하면, 대표는 매달 임대료를 받아 안정적인 개인 소득을 만들 수 있고 전환 비용도 줄어든다. 다만 사업의 핵심 자산인 부동산을 빼면 **포괄양도로 인정되지 않거나 이월과세·취득세 감면 대상에서 벗어날 수 있다.** 이 경우 부동산 외 자산에 대한 이전만 남으므로 세 감면이 큰 의미가 없을 수도 있다.

한눈에 보기 **부동산을 법인에 넣을까, 남길까**

법인에 넣는다		개인에게 남긴다
• 이월과세로 양도세 이연	VS	• 전환 비용·자본금 부담 작음
• 취득세 50% 경감		• 임대료로 대표 개인 현금흐름
• 주식으로 승계(가업승계 특례 활용)		• 임대소득 종합과세(고세율 가능)
• 법인 신용도·담보력 상승		• 상속 시 개인 재산으로 별도 과세

→ 정답은 대표의 은퇴 후 현금흐름과 승계 방식에 따라 달라진다.

부동산임대업 자체를 법인으로 바꾸는 경우

상가·사무실을 임대하는 부동산임대업자가 법인전환을 원하는 경우도 많다. 주택이 아닌 상가 건물은 이월과세를 받을 수 있지만, **취득세 감면은 받지 못하고**, 수도권 과밀억제권역에서는 중과 문제도 겹친다. 전환된 법인은 소규모 성실신고확인 대상 법인이 되기 쉬워 법인세율이 처음부터 20%다. 임대 소득이 큰 경우에도 득실을 꼼꼼히 계산해야 한다.

잠깐만요 임대업 법인전환에도 '사업성'이 필요하다?

포괄양도 인정의 조건

임대업 법인전환은 건물과 함께 임대차 계약, 보증금 부채, 관리 인력 등 임대사업에 관한 권리·의무가 함께 넘어가야 포괄양도로 인정된다. 임대차 계약을 정리하지 않고 건물만 넘기면 부가세가 생길 수 있다.

보증금은 순자산을 줄인다

임대보증금은 승계 부채로서 순자산가액을 줄여 자본금 요건을 낮추지만, 대출을 끼고 보증금을 반환하는 등 거래 구조를 바꾸면 해석이 달라질 수 있어 세무사 검토가 필요하다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "은퇴하신 뒤에 매달 필요한 생활비를 어디서 받고 싶으세요? 임대료인가요, 회사 급여·배당인가요?"
- "사업장 부동산을 언젠가 자녀에게 물려주실 생각이세요?"
- "부동산에 대출이나 임대보증금이 얼마나 걸려 있나요?"
- "임대하고 있는 상가나 건물 중에 주택이 섞여 있나요?"

Q 011 법인이 절세 전략으로 고려하는 분산이란?

분산의 기본 원리: 누진세율을 나눠 쓰기

세금은 대부분 누진세율이다. 소득이 한 사람에게 몰리면 높은 세율이 적용되고, 여러 사람과 여러 시점으로 나누면 낮은 세율 구간을 여러 번 쓸 수 있다. 법인 컨설팅에서 말하는 **분산**은 이 원리를 이용해 이익과 소득을 **주체(누가), 시점(언제), 형태(어떤 소득으로)**에 따라 나누는 전략이다.

한눈에 보기 분산의 세 축

주체 분산	시점 분산	형태 분산
대표·배우자·자녀에게 지분과 역할을 나눔	이익이 몰린 해와 적은 해를 고르게, 퇴직금·배당 시기 조절	급여·상여·배당·퇴직금으로 소득 종류를 나눔

→ 분산은 모두 '실질'이 있어야 한다. 일하지 않는 가족 급여, 이름만 빌린 주주는 절세가 아니라 탈세다.

지분 분산: 법인전환이 가장 좋은 시점

법인전환은 지분 구조를 처음 짜는 순간이다. 이때 배우자나 자녀가 **자기 돈으로** 일부 자본금을 출자하면, 회사의 미래 성장분이 처음부터 가족에게 나뉘어 귀속된다. 회사가 커진 뒤 주식을 증여하는 것보다 증여세 부담이 훨씬 작다. 배당을 받을 때도 주주별로 금융소득이 나뉘므로, 각자 연 2천만 원 이하라면 분리과세(14%, 지방소득세 포함 15.4%)로 끝낼 수 있다.

다만 감면 방식의 법인전환에서는 대표가 기존 사업의 순자산가액 이상을 출자해야 하므로, 가족 지분은 그 위에 **추가로** 출자하는 형태가 된다. 가족이 출자할 자금을 대표가 대신 내주면 증여가 되고, 증여세 신고 없이 남의 이름만 빌리면 **명의신탁주식**이 되어 훨씬 큰 문제가 생긴다(5장 참고).

[표 1-12] 분산 방법별 효과와 주의점

분산 방법	기대 효과	주의할 점
가족 주주 출자	성장분 귀속, 배당 분산	출자금 출처 입증, 명의신탁 금지
가족 임직원 급여	근로소득 분산, 법인 비용	실제 근무·적정 급여 입증
급여·배당 비율 조절	대표 소득세 구간 관리	4대보험, 배당 Gross-up
퇴직금 적립	낮은 퇴직소득세로 이익 회수	정관 규정, 임원 퇴직소득 한도
법인 이익의 시점 조절	법인세 10% 구간 활용	가공 비용·매출 이연은 탈세

분산의 한계와 위험

분산은 강력하지만 남용하면 역효과가 난다. 실제로 일하지 않는 가족에게 급여를 주면 비용이 부인되고, 사업을 인위적으로 여러 법인으로 쪼개 세율 구간을 나눠 쓰면 **실질과세원칙**에 따라 하나로 보아 과세될 수 있다. 또 소규모 성실신고확인 대상 법인 요건(지배주주 50% 초과 등)에 해당하면 10% 구간이 아예 없어진다.

현장에서 써먹기 **"딸이 대학생인데 주주로 넣어도 되나요?"**

대표 법인 만들 때 딸 이름으로 지분 20%를 넣고 싶어요. 돈은 제가 내고요.

컨설턴트 따님 지분은 좋은 생각이에요. 다만 대표님이 출자금을 대신 내시면 그건 따님에게 증여한 거라 증여세 신고가 필요해요. 성년 자녀는 10년간 5천만 원까지 증여재산공제가 되니, 그 범위 안에서 증여하고 따님 명의로 출자하는 방식을 먼저 검토하시죠. 신고 없이 이름만 올리면 나중에 명의신탁 문제가 생깁니다.

법인전환 시점의 소액 지분 분산은 장기적으로 큰 효과를 낸다. 핵심은 자금 출처를 깨끗하게 남기는 것이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "배우자나 자녀가 실제로 회사 일을 하고 있나요? 어떤 역할인가요?"
- "가족에게 지분을 나눠 준다면 어느 정도 비율을 생각하세요? 경영권은 어떻게 지키실 건가요?"
- "자녀에게 지금까지 증여한 재산이 있나요? 증여재산공제를 얼마나 쓰셨는지 알아야 해요."
- "매년 회사에서 가져가실 돈을 급여와 배당으로 어떻게 나누고 싶으세요?"

알아두세요

- **금융소득 분리과세** 이자·배당소득이 연 2천만 원 이하이면 14%(지방소득세 포함 15.4%) 원천징수로 과세가 끝나는 제도.
- **실질과세원칙** 거래의 형식이나 명의보다 실질 내용에 따라 과세한다는 국세기본법상 원칙.

Q 012 법인전환이 곤란한 기업 유형에는 어떤 것이 있는가?

법이 막거나 혜택을 주지 않는 업종

모든 사업이 법인전환에 맞는 것은 아니다. 어떤 업종은 법으로 법인 운영이 제한되고, 어떤 업종은 전환해도 세금 혜택을 받지 못한다.

[표 1-13] 법인전환이 곤란하거나 신중해야 하는 유형

유형	이유	대안·확인 사항
의료기관·약국	의료법·약사법상 개설 주체 제한	의료법인·약국은 원칙적으로 일반 법인전환 불가
주택임대업	이월과세 제외, 법인 주택 취득세 중과	개인 보유 유지 검토
소비성서비스업	이월과세 제외	일반 전환 시 양도세 부담
상가 등 부동산임대업	취득세 감면 제외, 소규모 성실신고 법인 20%	임대 수익 대비 득실 계산
이익이 적은 사업	세율 효과 작고 관리비용 증가	이익 증가 시점까지 보류
자본잠식·부채 과다	승계 부채 은행 동의 곤란	재무 구조 개선 후 전환
단기 매각·처분 예정	5년 사후관리 위반	매각 일정과 비교

※ 세무사·변호사 등 전문직은 별도 법률(세무법인·법무법인 등)의 요건을 따라야 한다.

숫자로 보면 아직 이른 사업

과세표준이 수천만 원 수준인 사업은 개인 세율이 15~24% 구간이라 법인세율과 차이가 크지 않다. 오히려 법인 운영에 따른 회계·세무 비용, 대표 급여의 4대보험, 배당 시 추가 과세를 고려하면 손해일 수 있다. 대표가 사업 이익 대부분을 생활비로 써야 하는 경우도 마찬가지다. 이런 사업은 **이익 추세를 보면서 전환 시점을 기다리는 것**이 낫다.

사람과 계획이 맞지 않는 경우

업종이나 숫자보다 더 중요한 것은 **대표의 준비 상태**다. 회사 돈과 개인 돈을 구분할 의지가 없는 대표, 5년 안에 사업을 접거나 팔 계획인 대표, 동업자와의 지분 정리가 안 된 대표에게 전환을 서두르면 가지급금과 분쟁, 사후관리 위반 같은 더 큰 문제를 남긴다. 컨설턴트는 "전환하면 좋습니다"보다 **"전환 전에 이것부터 정리하시죠"**라고 말할 수 있어야 한다.

현장에서 써먹기 **주택 12채를 가진 임대사업자**

대표 주택 임대 소득이 커서 법인으로 바꾸면 세금이 줄 것 같은데요.

컨설턴트 주택은 2021년부터 양도세 이월과세 대상에서 빠졌어요. 법인에 넘기는 순간 양도세를 전부 내셔야 하고, 법인이 주택을 사면 취득세도 중과돼요. 법인은 종합부동산세 부담도 큽니다. 지금은 개인 보유를 유지하면서 다른 방법을 찾는 게 맞아 보여요.

주택임대업은 법인전환을 권하기 가장 어려운 유형이다. 전환 상담 전에 보유 자산이 주택인지 상가인지부터 확인해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "지금 하시는 사업에 개설자 자격이나 면허 요건이 붙어 있나요?"
- "보유 부동산 중 주택이 있나요? 몇 채, 어떤 용도인가요?"
- "앞으로 5년 안에 사업을 팔거나 정리하실 가능성이 있으세요?"
- "동업자가 있다면 지분과 이익 배분을 문서로 정해 두셨나요?"

핵심 정리 사업구조 재편의 출발점, 법인전환 요약

- 법인은 대표와 별개의 인격체다. 전환 후 회사 돈은 급여·상여·배당·퇴직금 등 정해진 통로로만 가져올 수 있다.
- 2026년 법인세율은 10/20/22/25%다. 절세 효과는 '법인세 + 대표가 가져가는 돈의 소득세'를 합쳐 판단하며, 이익을 회사에 많이 남길수록 커진다.
- 부동산이 있으면 양도소득세 이월과세(조특법 32조, 주택 제외)와 취득세 50% 경감(지특법 57조의2 ④, 2027년 말까지, 부동산 임대·공급업 제외)을 검토한다. 이월과세는 면제가 아니라 이연이다.
- 감면을 받으면 자본금이 순자산가액 이상이어야 하고, 5년간 사업 유지·자산 및 주식 처분 제한 등 사후관리를 지켜야 한다.
- 성실신고확인 대상 개인이 전환하면 법인도 3년간 성실신고확인서를 낸다. 소규모 임대형 법인은 200억 이하 20% 세율이 적용된다.
- 세감면 사업양수도는 현금 자본금, 현물출자는 시간과 절차가 부담이다. 법인전환 시점은 가족 지분 분산을 설계할 최적의 기회다.
- 의료기관·약국, 주택임대업, 소비성서비스업, 이익이 적은 사업, 단기 매각 예정 사업은 전환을 신중히 판단한다.

전문가 연결 포인트 전환 여부와 세금 시뮬레이션, 이월과세·성실신고는 세무사에게, 대도시 중과와 취득세 감면 판단은 지방세에 밝은 세무사에게, 부동산·영업권 평가는 감정평가사에게, 현물출자 검사와 법인 설립 등기는 법무사에게, 근로자 고용 승계와 4대보험은 노무사에게, 동업자 지분·인허가 승계 분쟁은 변호사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상법 제288조·제290조·제299조·제383조, 법인세법 제55조·제60조의2, 같은 법 시행령 제97조의4, 소득세법 제55조·제70조의2, 같은 법 시행령 제133조, 조세특례제한법 제32조, 같은 법 시행령 제29조, 지방세특례제한법 제57조의2 제4항, 지방세법 제13조·제28조, 부가가치세법 제10조·제52조, 농어촌특별세법 제5조, 국세기본법 제14조·제39조

• 들어가기 전에 •

정관은 서랍 속 서류가 아니라 회사의 헌법입니다

대표님, 회사 정관을 마지막으로 펼쳐 보신 게 언제인가요?

상담 자리에서 "정관 한 부 보여 주실 수 있을까요?"라고 물으면 대표 대부분이 잠시 머뭇거린다. 설립할 때 법무사 사무소에서 받아 온 표준 양식을 그대로 등기소에 냈고, 그 뒤로는 한 번도 열어 본 적이 없다는 대답이 가장 흔하다. "정관이요? 그건 설립할 때 필요한 서류 아닌가요?"

그러나 정관은 설립 서류가 아니라 **회사가 살아 있는 동안 계속 작동하는 규칙**이다. 회사가 할 수 있는 사업의 범위, 주식을 누구에게 팔 수 있는지, 이익을 어떻게 나눌지, 임원에게 보수와 퇴직금을 얼마나 줄 수 있는지가 모두 정관에서 출발한다. 세법도 정관을 기준으로 삼는다. 임원 상여금이나 퇴직금이 비용으로 인정되는지, 중간배당을 할 수 있는지는 "정관에 근거가 있느냐"로 갈린다.

문제는 표준 정관이 **'최소한의 회사'를 전제로 만들어진 문서**라는 점이다. 회사가 커지고, 가족이 주주로 들어오고, 대표가 퇴직이나 승계를 고민하기 시작하면 표준 정관으로는 원하는 전략을 실행할 수 없는 순간이 온다. 그때 가서 정관을 고치려 하면 이미 늦은 경우가 적지 않다. 퇴직금 규정은 퇴직 직전에 만들면 세무상 인정받기 어렵고, 주식 양도 제한은 분쟁이 생긴 뒤에는 넣기 어렵다.

이 장에서는 정관의 기본 구조를 살펴본 뒤, 컨설팅에서 특히 자주 손대게 되는 다섯 가지 영역 — 사업 목적, 주식 양도 제한, 이익배당, 임원 보수·퇴직금, 정관 변경 절차 — 을 차례로 짚는다. 컨설턴트가 정관을 직접 고치는 것은 아니지만, **정관을 읽고 "이 조항이 없어서 저 전략을 못 쓴다"를 알아보는 눈**은 반드시 갖춰야 한다.

알아두세요

- **정관** 회사의 조직과 운영에 관한 근본 규칙을 적은 문서. 주식회사는 상법 제288조에 따라 발기인이 작성한다.
- **표준 정관** 법무사 사무소나 온라인 법인설립 시스템이 제공하는 기본 양식. 법적 요건은 갖추지만 회사별 전략은 반영되어 있지 않다.

Q 013 법인정관이란?

회사의 헌법, 정관의 세 가지 얼굴

정관(定款)은 회사의 목적, 조직, 운영 방식을 정한 근본 규칙이다. 개인에게 헌법이 국가 운영의 틀이라면, 정관은 법인이라는 인격체의 틀이다. 주식회사를 세우려면 발기인이 정관을 작성해 기명날인 또는 서명해야 하고(상법 제289조), 원칙적으로 공증인의 인증을 받아야 효력이 생긴다. 다만 **자본금 10억 원 미만 회사를 발기설립**하는 경우에는 발기인의 기명날인이나 서명만으로 효력이 생긴다(상법 제292조 단서). 오늘날 중소기업 대부분이 이 방식으로 설립된다.

정관은 세 가지 얼굴을 가진다. 첫째, **대내적 규칙**이다. 주주총회와 이사회의 권한, 임원의 수와 임기, 결산과 배당 방식을 정한다. 둘째, **대외적 공시**다. 목적·상호·발행예정주식총수 같은 핵심 사항은 등기부에 올라가 거래 상대방이 확인할 수 있다. 셋째, **세무상 근거 문서**다. 법인세법은 임원 상여금과 퇴직금의 손금 여부를 정관이나 주주총회 결의로 정한 기준에 따라 판단한다.

절대적·상대적·임의적 기재사항

정관에 적는 내용은 법적 효과에 따라 세 가지로 나뉜다. 컨설턴트가 이 구분을 알아야 하는 이유는 간단하다. **'상대적 기재사항'은 정관에 적지 않으면 효력이 없기 때문**이다. 회사가 원하는 전략이 상대적 기재사항에 해당하면, 정관에 근거 조항부터 넣어야 한다.

[표 2-1] 정관 기재사항의 구분

구분	의미	예시
절대적 기재사항	빠지면 정관 전체가 무효	목적, 상호, 발행예정주식총수, 1주의 금액, 설립 시 발행주식총수, 본점 소재지, 공고방법, 발기인 인적사항
상대적 기재사항	정관에 적어야만 효력 발생	주식양도 제한, 중간배당, 현물배당, 종류주식, 변태설립사항, 이사 보수

구분	의미	예시
임의적 기재사항	법률에 없어도 자유롭게 기재	임원 수, 결산기, 주총 소집 시기, 퇴직금 지급규정 위임

절대적 기재사항 8가지는 상법 제289조 제1항에 열거되어 있다. 이 중 하나라도 빠지면 설립 자체가 문제 되므로, 실무에서는 법무사가 빠짐없이 챙긴다. 컨설팅의 관심은 주로 **상대적·임의적 기재사항**에 있다. 여기가 회사마다 달라져야 하는 영역이기 때문이다.

한눈에 보기 **정관이 작동하는 세 영역**

상법
주총·이사회 권한, 주식 양도, 배당, 정관 변경 절차

세법
임원 상여·퇴직금 손금 한도, 중간배당 가능 여부

대외 신뢰
등기부 공시, 금융기관·투자자·인증 심사 서류

→ 같은 조항 하나가 상법·세법·대외 신뢰에 동시에 영향을 준다.

표준 정관을 그대로 쓰면 생기는 일

표준 정관은 대개 이런 특징을 가진다. 사업 목적이 설립 당시 업종 몇 줄로만 적혀 있고, 주식 양도 제한 조항이 없거나 형식적이며, 중간배당·현물배당 근거가 없고, 임원 퇴직금은 "주주총회 결의로 정한다" 한 줄이 전부다. 설립 직후에는 아무 문제가 없다. 그러나 3년, 5년이 지나 회사가 이익을 내기 시작하면 이 빈칸들이 하나씩 걸림돌이 된다.

잠깐만요 정관과 등기부, 내용이 다르면 어느 쪽이 맞을까?

효력은 정관 변경 결의 시점

정관 변경은 주주총회 특별결의로 효력이 생긴다. 등기는 이미 생긴 효력을 외부에 알리는 절차다. 따라서 결의는 했는데 등기를 하지 않았다면 회사 내부적으로는 새 정관이 적용되지만, 등기 해태로 과태료 대상이 되고 선의의 제3자에게 대항하기 어려울 수 있다.

실무에서는 '최신본' 확인부터

여러 차례 개정했는데 회사에 최신본이 없거나, 세무사 사무실이 옛 정관을 들고 있는 경우가 흔하다. 상담 전 반드시 최신 정관과 등기부등본, 최근 주총 의사록을 함께 받아 대조하자.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "지금 갖고 계신 정관이 최신본인가요? 설립 후 고친 적이 있으세요?"
- "설립할 때 정관은 누가 준비했나요? 표준 양식 그대로인지 기억나세요?"
- "임원 퇴직금이나 상여금 규정이 정관에 들어 있는지 확인해 보신 적 있나요?"
- "세무사님이나 법무사님이 정관 정비를 권한 적이 있으셨어요?"

알아두세요

- **발기설립** 발기인이 설립 시 발행 주식 전부를 인수하는 방식. 외부 투자자를 모집하는 모집설립과 구별된다.
- **변태설립사항** 현물출자·재산인수·발기인 특별이익·설립비용처럼 회사 재산을 해칠 위험이 있어 정관에 적어야만 효력이 있는 사항(상법 제290조).

Q 014 법인의 목적을 명확히 설정하는 이유는?

목적은 회사가 할 수 있는 일의 '울타리'

정관의 첫 번째 절대적 기재사항이 **목적**이다. 목적은 회사가 어떤 사업을 하는지 대외에 알리는 동시에, 회사가 할 수 있는 일의 범위를 정한다. 판례는 목적 범위를 넓게 해석해 "목적 수행에 직접·간접으로 필요한 행위"까지 회사의 권리능력 안에 있다고 본다. 그래서 목적에 없는 거래를 했다고 곧바로 무효가 되는 일은 드물다.

그렇다면 왜 목적을 명확히 써야 할까? 실무에서 목적이 문제 되는 순간은 법률 분쟁보다 **인허가·금융·세무 심사** 쪽이다. 건설업·통신판매업·식품제조업처럼 인허가가 필요한 업종은 등기부상 목적에 해당 사업이 있어야 등록이 진행된다. 정책자금·보증 심사나 벤처·연구소 인증에서도 목적과 실제 사업이 맞는지를 본다. 부동산 임대나 투자 같은 사업을 새로 시작하는데 목적에 없으면 **업무 관련성** 판단에서 불리해질 수 있다.

[표 2-2] 목적이 부실할 때 생기는 문제

상황	문제	대응
인허가 업종 신규 진출	등록·면허 신청 반려	목적 추가 후 변경등기
정책자금·보증 신청	사업 실체와 목적 불일치로 감점	실제 사업 중심으로 정비
부동산 취득·임대 시작	업무무관 자산 판단 시 불리	임대업·부동산 관련 목적 추가
신사업 법인 분리 검토	기존 목적과 충돌, 경업 문제	목적 범위 재설계

너무 적어도, 너무 많아도 문제

목적을 몇 줄만 적어 두면 신사업을 시작할 때마다 정관을 고치고 등기를 해야 한다. 반대로 '혹시 몰라서' 수십 개를 나열하면 회사의 정체성이 흐려진다. 금융기관이나 투자자는 등기부 목적란에

업종이 30개쯤 나열된 회사를 보면 "본업이 무엇인지" 다시 묻는다. 특히 대부업, 사행성 업종처럼 금융기관이 기피하는 업종이 한 줄이라도 들어 있으면 대출 심사에서 불필요한 설명을 해야 한다.

실무적인 기준은 이렇다. **현재 하는 사업 + 3~5년 안에 할 가능성이 높은 사업 + 부대사업 일체** 정도로 구성한다. 마지막 줄의 "위 각 호에 관련된 부대사업 일체"는 목적 범위를 넓게 해석받는 데 도움이 되므로 거의 모든 정관에 들어간다.

한눈에 보기 **좋은 목적 조항의 구성**

1	▶	2	▶	3	▶	4
현재 주력 사업(매출 비중 순)		3~5년 내 계획 사업		자산 운용 관련(임대·투자 등, 필요 시)		각 호 관련 부대사업 일체

→ 업종 표현은 통계청 한국표준산업분류 용어에 맞추면 인허가·인증 심사에서 설명이 쉬워진다.

컨설팅에서 목적이 중요해지는 순간

법인 컨설팅에서는 목적 조항이 **전략 실행의 전제 조건**이 되는 경우가 많다. 대표 개인 소유 부동산을 법인으로 옮기거나 법인이 사옥을 사서 일부를 임대하려면 임대업 목적이 있어야 자연스럽다. 대표의 특허를 법인이 양수해 사업화하려면 관련 기술 사업이 목적에 있어야 업무 관련성이 분명해진다. 자녀를 위한 별도 법인을 세워 기존 법인과 거래하게 하는 구조라면, 두 법인의 목적이 어떻게 나뉘는지가 세무조사에서 거래의 정당성을 설명하는 근거가 된다.

현장에서 써먹기 **사옥 2층을 임대하려는데 목적에 임대업이 없다**

대표 사옥을 사면서 남는 2층은 세를 놓으려고요. 그냥 임대료 받으면 되는 거 아닌가요?

컨설턴트 임대료를 받는 것 자체는 가능합니다. 다만 등기부 목적에 부동산 임대업이 없으면 사업자등록 업종 추가나 금융기관 설명 과정에서 번거로워질 수 있어요. 이번 정기주총 때 목적에 임대업을 넣고 2주 안에 변경등기까지 마치시죠. 세무사님께는 임대 부분의 부가세와 업무무관 자산 판단도 함께 확인해 두겠습니다.

목적 추가는 정관 변경 사항이라 주주총회 특별결의가 필요하다. 정기주총 안건에 미리 올려 두면 비용과 시간이 거의 들지 않는다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "지금 등기부에 적힌 목적과 실제 매출이 나는 사업이 일치하나요?"
- "앞으로 3년 안에 새로 시작하실 사업이나 부동산 임대 계획이 있으세요?"
- "인허가나 인증을 새로 받으실 계획이 있나요? 목적에 해당 사업이 있어야 해요."
- "목적 중에 지금은 하지 않는데 대출 심사에서 오해받을 만한 업종이 있지 않나요?"

알아두세요

- **권리능력** 권리·의무의 주체가 될 수 있는 자격. 법인의 권리능력은 정관상 목적의 범위 안에서 인정된다는 것이 민법 제34조의 원칙이며, 판례는 이를 넓게 해석한다.

Q 015 주식 양도 제한의 필요성은?

주식은 원래 자유롭게 사고판다

주식회사의 주식은 원칙적으로 **자유롭게 양도**할 수 있다. 주주가 누구에게 팔든 회사가 막을 수 없다는 것이 상법의 기본 태도다. 그러나 가족·지인 몇 명이 주주인 중소기업에서 이 원칙은 위험하다. 동업자가 갈라서면서 지분을 경쟁사에 팔거나, 주주 중 한 명이 사망해 지분이 회사 경영과 무관한 상속인에게 넘어가거나, 이혼 재산분할로 지분이 배우자에게 넘어가는 일이 실제로 일어난다.

그래서 상법 제335조 제1항 단서는 **정관으로 정하면 주식 양도에 이사회의 승인을 받도록 할 수 있다**고 규정한다. 이것이 대표적인 상대적 기재사항이다. 정관에 이 조항이 없으면 회사는 원하지 않는 사람이 주주가 되는 것을 막을 방법이 없다. 다만 정관으로도 양도를 **전면 금지**할 수는 없고, 이사회 승인이라는 절차적 제한만 둘 수 있다.

승인 거부 이후의 절차까지 알아야 한다

양도 제한은 "회사가 거부하면 끝"이 아니다. 상법은 주식을 팔고 싶은 주주가 영원히 묶이지 않도록 **출구 절차**를 함께 정해 두었다. 컨설턴트는 이 흐름을 알아야 대표에게 "제한 조항을 넣어도 지분을 팔 방법은 남는다"고 설명할 수 있다.

한눈에 보기 양도 승인 청구 이후의 흐름(상법 제335조의2~제335조의6)

1	▶	2	▶	3	▶	4
주주가 서면으로 양도 상대방·주식 수 기재해 승인 청구		회사는 1개월 내 승인 여부 서면 통지 (미통지 시 승인 간주)		거부 통지 받은 주주는 20일 내 상대방 지정 또는 회사 매수 청구		가격 협의, 불성립 시 법원에 매수가격 결정 청구

→ 1개월 안에 거부 통지를 하지 않으면 승인한 것으로 본다. 이사회 운영이 느슨한 회사일수록 이 기한을 놓치기 쉽다.

[표 2-3] 주식 양도 제한 조항 유무에 따른 차이

상황	조항 없음	조항 있음(이사회 승인)
동업자 지분 외부 매각	막을 수 없음	승인 거부 후 회사·지정인이 매수
주주 사망 후 상속	상속은 양도가 아니라 제한 불가	동일(상속 자체는 제한 불가)
경영권 방어	지분 분산 위험	우호 지분 유지에 도움
비상장주식 평가·거래	영향 없음	영향 없음(평가 할인 인정 안 됨)

상속은 막지 못한다는 점에 주의

양도 제한 조항이 만능은 아니다. **상속이나 합병처럼 포괄승계로 주식이 넘어가는 경우는 '양도'가 아니어서 이사회 승인 대상이 아니다.** 주주인 동업자가 갑자기 사망하면 그 지분은 상속인에게 그대로 넘어간다. 이를 대비하려면 정관만으로는 부족하고, 주주 간 계약(사망 시 매수 약정)이나 상속인과의 사전 협의, 매수 재원 마련 계획을 함께 설계해야 한다.

잠깐만요 양도 제한이 있으면 주식 평가액이 낮아질까?

세법상 평가 할인은 없다

"양도가 제한된 주식이니 증여·상속 평가 때 깎아 주지 않느냐"는 질문을 자주 받는다. 상속세 및 증여세법의 비상장주식 평가는 순자산가치와 순손익가치를 가중평균하는 방식이며, 양도 제한을 이유로 한 별도 할인 규정은 없다.

양도 제한은 지배구조 도구

양도 제한 조항은 세금을 줄이는 수단이 아니라 회사의 주주 구성을 지키는 도구로 이해해야 한다. 승계 계획에서는 지분 이전 순서와 함께 설계한다.

현장에서 써먹기 **퇴사한 공동창업자가 지분 20%를 팔겠다고 한다**

대표 같이 창업했던 친구가 나가면서 자기 지분 20%를 거래처 사장한테 팔겠대요. 막을 수 있나요?

컨설턴트 정관에 이사회 승인 조항이 있는지부터 보시죠. 있다면 승인을 거부할 수 있고, 그 친구분은 회사에 매수인을 지정해 달라거나 회사가 사 달라고 청구하게 됩니다. 없다면 지금으로서는 막기 어렵습니다. 가격은 결국 협의해야 하니, 비상장주식 평가액을 미리 뽑아 두는 게 좋겠습니다.

조항이 없는 상태라면 분쟁이 생기기 전에 정관을 고쳐 두는 것이 최선이다. 분쟁 상대방이 주주로 있는 상황에서는 특별결의 요건을 채우기가 어려워진다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "대표님과 가족 외에 주주가 있나요? 그분들과 지분 매각에 관해 따로 약속한 게 있으세요?"
- "정관에 주식을 팔 때 이사회 승인을 받도록 하는 조항이 있는지 보셨어요?"
- "주주 중 한 분께 갑자기 일이 생기면, 그 지분을 누가 어떤 돈으로 사 오실 계획이세요?"
- "이사회는 실제로 열리고 의사록도 남기고 계신가요?"

알아두세요

- **포괄승계** 상속·합병처럼 권리와 의무를 한꺼번에 이어받는 것. 개별 재산을 넘기는 '양도'와 달리 정관의 양도 제한이 적용되지 않는다.
- **주주 간 계약** 주주들끼리 지분 매각 우선권, 동반매도, 사망 시 매수 등을 약정하는 계약. 정관과 달리 계약 당사자 사이에서만 효력이 있다.

Q 016 이익배당 및 잉여금 처리가 중요한 이유는?

배당은 대표가 법인 돈을 가져가는 정당한 통로

대표가 법인의 돈을 개인적으로 가져가는 합법적 통로는 크게 **급여·상여, 배당, 퇴직금** 세 가지다. 이 중 배당은 주주로서 받는 몫이어서, 급여처럼 4대 보험료가 붙지 않고 법인세를 이미 낸 이익에서 나간다는 특징이 있다. 그런데 표준 정관에는 배당 관련 조항이 '연 1회 정기배당' 정도만 들어 있는 경우가 많아, 대표가 원하는 시점과 방식으로 배당하지 못하는 일이 생긴다.

배당은 상법상 **배당가능이익** 한도 안에서만 할 수 있다(상법 제462조). 배당가능이익은 대차대조표상 순자산에서 자본금, 그동안 적립한 자본준비금과 이익준비금, 그 결산기에 적립해야 할 이익준비금, 미실현이익을 뺀 금액이다. 또 금전배당을 할 때마다 그 금액의 10분의 1 이상을 자본금의 2분의 1에 이를 때까지 이익준비금으로 적립해야 한다(상법 제458조).

정관에 근거가 있어야 하는 배당들

[표 2-4] 배당 방식별 정관 근거와 유의점

배당 방식	정관 근거	결정 기관	유의점
정기배당	불필요	주주총회(재무제표 승인)	결산 후 연 1회
중간배당	필요(제462조의3)	이사회	영업연도 중 1회, 직전 결산 기준 한도
현물배당	필요(제462조의4)	주총 또는 이사회	금전 대신 청구 허용 여부 결정
차등배당	정관·주주 동의 등	주주총회	상증법 초과배당 증여세 검토

중간배당은 연 1회 결산하는 회사가 영업연도 중 한 번, 이사회 결의로 할 수 있는 배당이다. 정관에 근거가 없으면 할 수 없다. 대법원은 같은 영업연도 안에서 중간배당 이사회 결의를 다시 하는 것은

허용되지 않는다고 보았으므로(2022다223778), 1년에 한 번이라는 제한은 엄격하게 지켜야 한다. 중간배당 한도는 직전 결산기 대차대조표를 기준으로 계산하며, 당기 결산에서 순자산이 부족해질 우려가 있는데도 배당하면 이사가 연대해 배상할 책임을 진다.

현물배당은 금전이 아닌 재산(회사가 보유한 다른 회사 주식, 자기주식 등)으로 배당하는 것이다. 역시 정관 근거가 필요하다. 회사가 새로 발행하는 신주를 배당하는 것은 현물배당이 아니라 주식배당(상법 제462조의2)으로 별도 규정이 적용된다.

배당 시기를 나누면 세금이 달라진다

중간배당의 가장 큰 실익은 **배당소득을 여러 해로 나눌 수 있다는 점**이다. 개인의 이자·배당소득이 연 2,000만 원 이하면 14%(지방소득세 포함 15.4%)로 분리과세되고 끝나지만, 넘으면 다른 소득과 합산되어 6~45% 종합과세된다(이때 배당 Gross-up은 2026년 지급분 10%). 결산 배당을 다음 해 봄에 지급하면서 같은 해 가을 중간배당까지 받으면 한 해에 배당이 몰리는 일이 생기므로, **귀속연도를 기준으로 금액과 시점을 설계**해야 한다.

잠깐만요 가족 주주에게 배당을 더 많이 주면 안 되나요?

차등배당과 초과배당 증여세

대표가 배당을 포기하거나 적게 받고 자녀가 지분 비율보다 많이 받게 하는 '차등배당'은 상법상 가능 여부에 논란이 있고, 세법상으로는 상속세 및 증여세법 제41조의2에 따라 최대주주 등의 특수관계인이 더 받은 초과배당금액에 증여세가 과세된다. 초과배당금액에 대해서는 소득세와 증여세를 모두 고려한 정산 구조가 있다.

판단은 세무사와

절세 효과가 없는 것은 아니지만, 계산 구조가 복잡하고 해석례가 계속 나오는 영역이다. 컨설턴트는 "가능 여부와 세 부담을 세무사와 계산해 보자"고 연결하는 데서 멈추는 것이 안전하다.

잉여금을 쌓아 두기만 하면 생기는 일

이익을 배당하지 않고 회사에 쌓아 두면 당장 대표의 소득세는 없다. 그러나 이익잉여금이 커질수록 **비상장주식 평가액이 올라가고**, 그만큼 나중의 증여세·상속세 부담이 커진다. 또 잉여금이 많은 상태로 대표가 은퇴하거나 회사를 청산하면 한꺼번에 의제배당으로 과세된다. 잉여금 처리는 "언제, 얼마를, 어떤 방식으로 빼낼 것인가"의 문제다.

2026년부터는 **자본준비금 감액배당** 과세도 바뀌었다. 자본준비금을 줄여 하는 배당은 종래 비과세였지만, 개정 소득세법 시행령(제26조의3)에 따라 2026년 1월 1일 이후 지급받는 분부터 상장법인 대주주와 비상장법인 주주(K-OTC에서 거래되는 중소·중견기업 소액주주 제외)가 받는 금액 중 주식 취득가액을 넘는 부분은 배당소득으로 과세된다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "최근 3년간 배당을 하신 적 있나요? 하셨다면 언제, 얼마씩이었나요?"
- "정관에 중간배당이나 현물배당 조항이 들어 있는지 확인해 보셨어요?"
- "대표님 개인의 다른 금융소득이 1년에 얼마쯤 되세요? 배당과 합쳐 2,000만 원 기준을 같이 봐야 해요."
- "쌓여 있는 이익잉여금을 앞으로 어떤 방식으로 쓰실 계획이세요?"

알아두세요

- **배당가능이익** 상법이 허용하는 배당의 한도. 순자산에서 자본금·법정준비금·미실현이익 등을 뺀 금액.
- **이익준비금** 금전배당액의 10분의 1 이상을 자본금의 2분의 1까지 의무적으로 적립하는 법정준비금.

Q 017 임원의 보수 및 복리후생을 정관에 포함하는 이유는?

임원 보수는 '정관 또는 주총 결의'가 출발점

직원의 급여는 근로계약으로 정하지만, 이사·감사 같은 **임원의 보수는 정관에 그 액을 정하지 않았으면 주주총회 결의로 정한다**(상법 제388조, 제415조). 대표 혼자 100% 주주인 회사라도 이 절차를 건너뛰면 안 된다. 세법은 이 상법상 절차를 근거로 임원 보수의 손금 여부를 판단하기 때문이다.

법인세법 시행령 제43조는 임원에게 지급하는 상여금 중 **정관·주주총회·이사회 결의로 정한 급여지급기준을 초과하는 금액**은 손금에 넣지 않는다고 정한다. 지급기준 자체가 없으면 임원 상여 전액이 부인될 위험이 있다. 부인된 금액은 대표에게 상여로 처분되어 법인세와 소득세가 함께 늘어난다.

임원 퇴직금, 정관에 규정이 있느냐가 갈림길

임원 퇴직금은 정관 정비가 가장 큰 차이를 만드는 영역이다. 법인세법 시행령 제44조 제4항은 임원 퇴직금 중 손금으로 인정되는 한도를 다음과 같이 정한다.

[표 2-5] 임원 퇴직금 손금 한도(법인세법 시행령 제44조)

구분	손금 한도
정관에 퇴직금(퇴직위로금 포함) 금액이 정해진 경우	정관에 정해진 금액
정관에서 위임한 퇴직급여지급규정이 있는 경우	그 규정에 따른 금액
위 규정이 없는 경우	퇴직 전 1년 총급여 × 10% × 근속연수

규정이 없으면 '1년 총급여의 10%×근속연수'까지만 비용이 된다. 규정이 있으면 그 규정에 따른 금액이 한도가 되므로, 지급배수를 정한 규정을 미리 갖춰 두는 것이 핵심이다. 다만 **법인세 손금 한도와 개인의 퇴직소득 한도는 별개**다. 소득세법은 2020년 이후 근속분에 대해 '퇴직 전 3년 평균급여×10%×근속연수×2배'까지만 퇴직소득으로 보고, 넘는 금액은 근로소득으로 과세한다. 따라서 정관 규정상 지급배수를 높게 잡아도 2배를 넘는 부분은 대표에게 근로소득세가 붙는다.

한눈에 보기 **연봉 1억 2,000만 원, 근속 10년 임원의 퇴직금 한도**

규정 없음	규정상 2배	규정상 3배
법인세 손금 한도	법인 손금 + 퇴직소득 인정	손금은 가능하나 2배 초과분 근로소득
1.2억	**2.4억**	**3.6억**

→ 3년 평균급여도 1억 2,000만 원으로 가정. 2020년 이전 근속분은 3배 기준이 적용되는 등 실제 계산은 구간별로 나뉜다.

퇴직 직전에 만든 규정은 인정받기 어렵다

임원 퇴직금 규정은 **'언제 만들었는가'**가 중요하다. 특정 임원의 퇴직을 앞두고 급히 지급배수를 올린 규정은 국세청과 법원이 "그 임원만을 위해 자의적으로 만든 규정"으로 보아 인정하지 않는 경우가 많다. 판례는 규정이 임원 전체에 일반적·계속적으로 적용되고 퇴직급여 산정 기준으로서 합리성이 있는지를 따진다. 그래서 퇴직 5년, 10년 전부터 규정을 갖추고 실제로 적용해 온 이력을 만드는 것이 좋다.

또 하나의 쟁점은 **'정관에서 위임한'** 규정인지다. 정관에 "임원의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 따른다"는 위임 문구가 있고, 그 규정을 실제로 주총에서 승인한 의사록이 있어야 한다. 정관에 위임 문구 없이 이사회 결의로만 만든 규정은 손금 한도의 근거로 인정받지 못할 수 있다.

현장에서 써먹기 **퇴직 1년 앞두고 지급배수를 5배로 올리자는 대표**

대표 내년에 은퇴하는데, 지금 퇴직금 규정을 5배로 바꾸면 많이 받을 수 있죠?

컨설턴트 규정을 지금 바꾸면 '퇴직을 앞둔 대표님을 위한 규정'으로 보여 부인될 위험이 큽니다. 게다가 소득세법상 2배를 넘는 부분은 근로소득이라 세율 이점도 줄어요. 차라리 현행 규정 범위 안에서 남은 기간 급여 수준을 점검하고, 부족분은 배당이나 다른 방법과 조합하는 쪽을 세무사님과 계산해 보시죠.

임원 퇴직금 설계는 '규정 정비 → 일정 기간 적용 → 퇴직 시점 급여 관리'의 순서로 장기 계획을 세워야 한다.

복리후생도 규정이 있어야 비용이 된다

임원의 학자금·의료비·경조사비·건강검진 같은 복리후생도 정관이나 규정에 근거가 있어야 비용 처리가 자연스럽다. 직원과 차별해 임원에게만 과도하게 지급하면 손금불산입이나 상여처분 대상이 될 수 있다. 유족보상금, 임원 상해·사망 보장 같은 항목도 지급 기준을 규정에 담아 두면 대표 유고 시 유족에게 지급하는 재원의 성격이 분명해진다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "임원 보수 한도를 매년 주주총회에서 결의하고 의사록을 남기고 계신가요?"
- "임원 퇴직금 지급규정이 있다면 언제 만들었고, 정관에 위임 문구가 있나요?"
- "은퇴나 대표 교체를 몇 년 뒤쯤으로 생각하고 계세요?"
- "임원 상여금은 어떤 기준으로 정해서 지급하고 계신가요?"

알아두세요

- **손금불산입** 회계상 비용으로 처리했지만 세법상 비용으로 인정하지 않는 것. 법인세 과세표준이 그만큼 늘어난다.
- **상여처분** 손금불산입된 금액이 임원에게 귀속된 것으로 보아 근로소득으로 과세하는 소득처분.

Q 018 정관 변경이 필요한 경우는?

정관은 회사의 성장 단계마다 다시 읽어야 한다

정관은 한 번 만들고 끝나는 문서가 아니다. 회사의 규모, 주주 구성, 대표의 계획이 바뀌면 정관도 바뀌어야 한다. 실무에서 정관 변경이 필요한 상황은 크게 **법령 변화, 사업 변화, 지배구조 변화, 세무 전략** 네 갈래로 나눌 수 있다.

[표 2-6] 정관 변경이 필요한 대표적 상황

갈래	상황	정비할 조항
사업 변화	신사업·임대·인허가 업종 진출	목적
사업 변화	본점 이전(관할 외), 상호 변경	본점 소재지, 상호
자본 변화	증자 한도 부족, 투자 유치	발행예정주식총수, 종류주식, 제3자 배정
지배구조	가족·투자자 주주 합류, 동업 해소	주식양도 제한, 이사 수·임기
세무 전략	배당 설계, 퇴직금 준비	중간·현물배당, 임원 보수·퇴직금 위임
법령 변화	상법 개정	자기주식, 전자공고 등 관련 조항

이런 신호가 보이면 정관부터 확인하자

증자를 하려는데 발행예정주식총수가 부족한 경우가 생각보다 흔하다. 설립 때 발행예정주식총수를 발행주식의 몇 배로만 잡아 두면, 가수금 출자전환이나 투자 유치로 신주를 발행하려는 순간 정관부터 고쳐야 한다. 또 정관에 신주인수권 조항이 "주주에게만 배정" 형태로만 되어 있으면, 기존 주주가 아닌 투자자나 임직원에게 신주를 배정하는 데 제약이 생긴다. 상법상 제3자 배정은 정관에 근거가 있고 신기술 도입·재무구조 개선 같은 경영상 목적이 있어야 가능하다(상법 제418조 제2항).

가족이 주주로 들어오는 경우도 정관 점검 시점이다. 자녀에게 지분을 증여하거나 배우자가 주주가 되면 주식 양도 제한, 배당 방식, 이사회 구성이 모두 영향을 받는다. 동업자가 있는 회사라면 동업 관계가 좋을 때 양도 제한과 주주 간 계약을 정비해 두어야 한다.

2026년 상법 개정과 자기주식 조항

최근 상법은 연이어 개정되었다. 특히 2026년 3월 시행된 개정 상법은 회사가 취득한 **자기주식을 원칙적으로 취득 후 1년 내 소각**하도록 하고, 임직원 보상 등 예외적으로 보유·처분하려면 주주총회 승인을 받도록 했다. 이 의무는 상장회사만이 아니라 **비상장회사에도 적용**되며, 시행 전 보유분에도 유예기간을 두고 적용된다. 과태료는 상장회사에만 규정되어 있지만, 비상장회사도 법 위반 상태가 되는 것은 마찬가지다.

중소기업 컨설팅에서 자기주식 취득은 가지급금 정리, 주주 정리, 승계 전략에 자주 활용되어 왔다. 따라서 자기주식 관련 정관 조항과 실무 계획을 개정법에 맞춰 다시 검토해야 한다. 세부 해석은 법무부 안내 자료와 시행 후 실무례를 확인하며 진행할 필요가 있다.

잠깐만요 정관만 고치면 전략이 완성될까?

정관은 '근거', 실행은 별도 결의

정관에 중간배당 조항을 넣었다고 배당이 되는 것이 아니고, 퇴직금 위임 조항을 넣었다고 규정이 생기는 것도 아니다. 정관은 근거를 만드는 단계이고, 실제 실행은 이사회·주총 결의와 의사록, 지급 기록으로 완성된다.

정관과 실제 운영의 일치

세무조사에서는 정관 조항보다 그 조항대로 실제 운영했는지를 본다. 이사회를 연 적 없는 회사에 이사회 결의 의사록만 있다면 오히려 의심을 산다.

현장에서 써먹기 **투자 유치 직전, 발행예정주식총수가 바닥났다**

대표 투자사가 다음 달에 신주로 들어오기로 했는데, 법무사님이 정관부터 고쳐야 한대요.

컨설턴트 발행예정주식총수와 제3자 배정 조항을 같이 손봐야 할 거예요. 기왕 주총을 여는 김에 주식 양도 제한, 중간배당, 임원 퇴직금 위임 조항도 함께 정비하시죠. 투자자가 들어온 뒤에는 정관 변경에 그분들 동의가 필요해집니다.

외부 주주가 들어오기 전이 정관을 정비할 수 있는 가장 좋은 시점이다. 이후에는 특별결의 요건과 투자계약상 동의권 때문에 변경이 어려워진다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "앞으로 1~2년 안에 증자, 투자 유치, 가족에게 지분 이전 계획이 있으세요?"
- "본점 이전이나 상호 변경, 새로운 사업 계획이 있나요?"
- "자기주식을 사 오신 적이 있거나, 지금 보유하고 계신가요?"
- "정관을 마지막으로 고친 게 언제인지 기억나세요?"

알아두세요

- **발행예정주식총수** 회사가 정관상 발행할 수 있는 주식의 최대 수(수권주식). 이 범위 안에서는 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다.
- **제3자 배정** 기존 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 것. 정관 근거와 경영상 목적이 필요하다.

Q 019 정관 변경은 어떻게 하는가?

정관 변경은 주주총회 특별결의로

정관을 바꾸려면 **주주총회 특별결의**가 필요하다(상법 제433조, 제434조). 특별결의는 **출석한 주주 의결권의 3분의 2 이상**과 **발행주식총수의 3분의 1 이상**이라는 두 요건을 모두 충족해야 한다. 예를 들어 발행주식이 10,000주인 회사에서 6,000주가 출석해 4,000주가 찬성하면 출석 의결권의 3분의 2(4,000주)와 발행주식총수의 3분의 1(약 3,334주)을 모두 넘으므로 가결된다.

대표 지분이 3분의 2 이상이면 사실상 혼자 정관을 바꿀 수 있지만, 그렇지 않다면 다른 주주의 협조가 필요하다. 그래서 **지분 구조가 단순할 때 정관을 정비해 두라**는 조언이 나온다. 종류주식을 발행한 회사가 특정 종류주주에게 손해를 주는 정관 변경을 할 때는 그 종류주주총회 결의도 따로 거쳐야 한다(상법 제435조).

소집부터 등기까지의 절차

한눈에 보기 **정관 변경 절차**

1	▶	2	▶	3	▶	4
이사회에서 주총 소집과 정관 변경 안건 결정		주총 2주 전 소집통지(의안 요령 기재)		주주총회 특별결의, 의사록 작성		등기사항 변경 시 2주 내 본점 변경등기

→ 자본금 10억 원 미만 회사는 소집통지 기간을 10일로 줄일 수 있고, 주주 전원 동의 시 소집 절차 생략이나 서면결의도 가능하다(상법 제363조, 제383조).

소집통지에는 **정관 변경 의안의 요령**을 적어야 한다(상법 제433조 제2항). "정관 일부 변경의 건"이라고만 쓰지 말고 어떤 조항을 어떻게 바꾸는지 요약을 담아야 결의 하자 논란을 피할 수 있다. 주

총 의사록에는 출석 주주 수와 찬성 수를 정확히 적고, 의장과 출석 이사가 기명날인 또는 서명한다.

등기가 필요한 변경, 필요 없는 변경

정관 변경의 효력은 **주주총회 결의 시점에 생긴다**. 등기는 효력 발생 요건이 아니다. 그러나 등기부에 오르는 사항이 바뀌었다면 **2주 안에 본점 소재지에서 변경등기**를 해야 한다(상법 제317조 제4항, 제183조). 이를 어기면 상법 제635조에 따라 500만 원 이하 과태료 대상이 된다.

[표 2-7] 정관 변경 항목별 등기 필요 여부

변경 항목	등기	비고
목적, 상호, 공고방법	필요	2주 내 변경등기
발행예정주식총수, 1주의 금액	필요	액면 변경은 주식분할·병합 절차 동반
본점 소재지	필요	관할 외 이전 시 구·신 소재지 모두
주식양도 제한	필요	등기사항에 해당
중간배당, 임원 퇴직금 위임 등	불필요	정관·의사록 보관

정관 변경 자체에는 공증이 필요 없다. 공증 면제는 설립 시 원시정관에 관한 것이고, 변경등기에 첨부하는 주주총회 의사록은 원칙적으로 공증인의 인증을 받아야 한다. 의사록 인증의 예외 범위는 등기 실무에서 해석이 세밀하므로 법무사에게 확인한다.

실무 체크포인트: 기록을 남겨라

정관 변경에서 가장 흔한 실수는 **결의는 했는데 기록이 없는 것**이다. 대표 혼자 지분을 가진 회사는 실제 주총을 열지 않고 의사록만 만드는 경우가 많은데, 나중에 세무조사나 분쟁에서 결의의 존재를 증명해야 할 때 문제가 된다. 소집통지서(또는 소집 절차 생략 동의서), 의사록, 변경 전후 정관 대조표, 최신 정관 원본을 한 세트로 보관하자. 세무사와 법무사에게 최신 정관을 보내 두는 것도 잊지 말아야 한다.

현장에서 써먹기 **지분 55% 대표, 정관 변경이 막혔다**

대표 제가 55%, 동생이 45%예요. 퇴직금 규정을 정관에 넣으려는데 동생이 반대해요.

컨설턴트 정관 변경은 특별결의라 출석 주식 3분의 2 이상 찬성이 필요해요. 두 분 모두 출석하면 대표님 55%로는 부족합니다. 동생분도 이사라면 같은 규정의 혜택을 받는다는 점을 설명해 보시고, 합의가 어렵다면 변호사와 주주 간 협의 방안을 검토해 보시죠.

지분이 3분의 2에 못 미치는 대표에게 정관 정비는 '협상'이다. 모든 임원에게 일반적으로 적용되는 규정으로 설계하면 동의를 얻기 쉽고 세무상 인정 가능성도 높아진다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "대표님과 가족 지분을 합치면 3분의 2가 넘나요?"
- "주주총회를 실제로 열고 계신가요, 아니면 의사록만 작성하고 계신가요?"
- "정관을 고친 뒤 등기까지 마쳤는지, 법무사님께 확인해 보셨어요?"
- "최신 정관과 주총 의사록을 세무사님도 갖고 계신가요?"

알아두세요

- **특별결의** 출석 의결권 3분의 2 이상 + 발행주식총수 3분의 1 이상의 찬성. 정관 변경, 합병, 영업양도, 이사 해임 등에 필요하다.
- **의안의 요령** 소집통지에 적는 안건의 핵심 내용. 정관 변경은 변경 조항과 내용을 요약해 적는다.

핵심 정리 법인 설립의 첫걸음, 법인정관 요약

- 정관은 회사의 헌법이자 세무상 근거 문서다. 상대적 기재사항(주식양도 제한, 중간·현물배당 등)은 정관에 적어야만 효력이 생긴다.
- 목적은 현재 사업 + 3~5년 내 계획 사업 + 부대사업 일체로 구성하고, 인허가·임대·신사업 전에 미리 정비한다.
- 주식 양도 제한은 이사회 승인 방식으로만 가능하며 상속은 막지 못하므로 주주 간 계약과 함께 설계한다.
- 중간배당은 정관 근거가 있어야 영업연도 중 1회 이사회 결의로 가능하다. 차등배당은 초과배당 증여세를 검토한다.
- 임원 퇴직금은 정관이 위임한 지급규정이 있어야 '1년 총급여×10%×근속연수'를 넘는 손금이 가능하고, 소득세법상 2배 한도를 넘는 부분은 근로소득이다. 퇴직 직전 규정은 부인 위험이 크다.
- 정관 변경은 주총 특별결의로 효력이 생기고, 등기사항이면 2주 내 변경등기한다. 2026년 개정 상법의 자기주식 소각 의무도 점검한다.

전문가 연결 포인트 정관 조문 작성·변경등기·의사록 인증은 법무사, 임원 퇴직금·상여 규정의 손금 인정 여부와 배당 설계는 세무사, 동업자·가족 주주와의 지분 분쟁이나 주주 간 계약은 변호사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상법 제288조·제289조·제290조·제292조·제335조제335조의7·제363조·제383조·제388조·제418조·제433조제435조·제458조·제462조~제462조의4·제635조, 2026년 3월 시행 개정 상법(자기주식 소각), 법인세법 시행령 제43조·제44조, 소득세법 제22조, 소득세법 시행령(자본준비금 감액배당), 상속세 및 증여세법 제41조의2·제63조, 대법원 2022다223778

둘째마당

재무제표 속 시한폭탄 정리하기

: 가지급금·가수금·명의신탁주식

3장 정리하지 않으면 위험한 가지급금

4장 지금 정리해야 하는 가수금

5장 법인이 반드시 정리해야 할 명의신탁주식(차명주식)

• 들어가기 전에 •

회사 돈은 대표님 돈이 아닙니다

사장님, 법인 통장에서 돈 꺼내 쓰신 적 있으시죠?

중소기업 대표를 만나 재무제표를 펼치면 열에 여덟아홉은 대차대조표 자산 항목 어딘가에 **'가지급금'** 또는 **'주·임·종 단기채권'**이라는 이름의 숫자가 적혀 있다. 대표는 대개 이렇게 말한다. "그거 세무사님이 알아서 정리해 준다고 하던데요." 혹은 "회사 돈이 결국 제 돈인데 문제 될 게 있나요?"

개인사업자 시절에는 사업 통장의 돈을 생활비로 써도 큰 문제가 없었다. 사업자의 돈이 곧 내 돈이었기 때문이다. 그러나 법인은 대표와 **별개의 인격체**다. 법인 통장의 돈을 대표가 꺼내 쓰면 세법은 그것을 "회사가 대표에게 빌려준 돈"으로 본다. 빌려준 돈에는 이자가 붙고, 갚지 않으면 상여로 보고, 결국 대표와 법인 모두에게 세금이 돌아온다.

가지급금이 무서운 이유는 **조용히 불어난다는 데** 있다. 해마다 인정이자가 쌓이고, 법인세와 소득세가 늘고, 비상장주식 평가액에도 영향을 주고, 금융기관 대출 심사에서 감점 요인이 된다. 대표가 퇴직하거나 회사를 매각하거나 상속이 일어나는 순간에는 한꺼번에 청구서가 날아온다.

이 장에서는 가지급금이 무엇이고 인정이자가 어떻게 계산되는지 먼저 살펴본 뒤, 급여·상여, 배당, 퇴직금, 특허권, 자기주식, 가족 간 증여라는 여섯 가지 상환 방법의 장단점과 함정을 차례로 짚는다. 컨설턴트에게 중요한 것은 "가지급금은 나쁩니다"라는 설명이 아니라, **이 회사의 가지급금이 왜 생겼고 어떤 방법이 이 대표에게 맞는지 질문으로 찾아내는 일**이다.

알아두세요

- **주·임·종 단기채권** 주주·임원·종업원에게 빌려준 단기 채권. 재무제표에서 가지급금이 이 이름으로 표시되는 경우가 많다.

Q 020 가지급금이란?

가지급금, 세법이 붙인 '대여금'이라는 이름

가지급금은 실제로 돈이 나갔지만 어디에 썼는지 증빙이 없거나 계정과목이 확정되지 않아 임시로 붙여 두는 계정이다. 회계에서는 '임시 계정'일 뿐이지만, 세법은 이 중 **업무와 관련 없이 특수관계인(대표·주주·임원 등)에게 지급된 돈**을 '업무무관 가지급금'으로 보고 법인이 그 사람에게 돈을 빌려준 것으로 취급한다.

가지급금이 생기는 경로는 생각보다 다양하다. 대표가 개인 용도로 법인 카드를 쓰거나 법인 통장에서 돈을 이체한 경우가 가장 흔하다. 거래처에 리베이트나 접대비를 증빙 없이 지급한 경우, 매출을 늘려 보이려고 실제 없는 지출을 처리한 경우, 설립 시 자본금을 납입했다가 바로 인출한 이른바 '가장납입'도 가지급금으로 남는다.

한눈에 보기 **가지급금은 이렇게 생긴다**

개인 사용	증빙 없는 지출	가장납입	회계 오류
대표가 법인 통장·카드로 생활비·자녀 학비 지출	리베이트, 영수증 없는 접대·현금 지급	설립 때 넣은 자본금을 곧바로 인출	계정 미확정, 대표 대납분 정산 누락

→ 원인이 다르면 정리 방법도 다르다. "왜 생겼는지"부터 묻는 것이 컨설팅의 시작이다.

가지급금이 있으면 생기는 다섯 가지 불이익

세법은 업무무관 가지급금에 대해 여러 겹의 불이익을 준다. 대표가 "이자 조금 내면 되는 것 아니냐"고 가볍게 여기는 경우가 많지만, 실제로는 아래 다섯 가지가 동시에 작동한다.

[표 3-1] 업무무관 가지급금의 세무상 불이익

불이익	내용	영향
① 인정이자 익금산입	법인이 받아야 할 이자(법정이자율)를 받지 않으면 그만큼을 법인 수익으로 보고 법인세 과세	법인세 증가
② 인정이자 상여처분	받지 않은 이자는 대표에게 준 상여로 보아 근로소득세 과세	대표 소득세 증가
③ 지급이자 손금불산입	법인이 차입금이 있으면, 가지급금에 해당하는 비율만큼의 이자비용을 비용으로 인정하지 않음	법인세 증가
④ 대손 불인정	나중에 회수하지 못해도 대손금(비용)으로 처리할 수 없음	법인세 증가
⑤ 퇴직·폐업 시 상여처분	특수관계가 끝날 때까지 회수하지 않으면 미회수액 전체를 상여·배당 등으로 처분	대표 소득세 급증

여기에 세법 바깥의 불이익도 있다. 금융기관은 가지급금을 사실상 회수 불가능한 자산으로 보고 신용평가에서 자본을 깎아 본다. 비상장주식을 평가할 때 순자산가액에는 가지급금이 자산으로 들어가지만, 정작 회수 가능성은 낮아 실질 가치와 평가 가치가 어긋난다. 세무조사에서는 가지급금이 많은 회사가 **자금 흐름 추적의 출발점**이 된다.

잠깐만요 가지급금과 업무용 대여금은 어떻게 다를까?

업무 관련성이 핵심

직원에게 주택자금·학자금을 빌려주거나, 중소기업이 근로자에게 주택 구입·전세 자금을 빌려준 경우처럼 세법이 정한 일정한 대여금은 업무무관 가지급금에서 제외된다. 반대로 대표 개인의 주식 투자, 부동산 구입, 가족 생활비는 업무무관이다.

계정 이름보다 실질

재무제표에 '대여금', '미수금'으로 적혀 있어도 실질이 대표 개인 용도라면 세무상 가지급금으로 본다. 계정 이름만 바꾸는 것은 해결책이 아니다.

컨설턴트가 확인해야 할 숫자

가지급금 상담은 **금액, 발생 기간, 원인, 회사의 이익 규모** 네 가지를 확인하는 데서 출발한다. 가지급금이 3억 원이라도 회사가 매년 10억 원씩 이익을 내면 몇 년 안에 상환 재원을 만들 수 있지만, 이익이 1억 원인 회사라면 이야기가 완전히 달라진다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "재무제표에 가지급금(주임종 단기채권)이 얼마나 잡혀 있는지 보셨어요?"
- "언제부터, 주로 어떤 이유로 생긴 금액인가요? 생활비인지, 증빙 없는 지출인지에 따라 정리 방법이 달라요."
- "매년 인정이자를 실제로 법인에 내고 계신가요, 아니면 장부상으로만 처리되나요?"
- "앞으로 3~5년 안에 퇴직, 매각, 자녀 승계 계획이 있으세요? 그 시점 전에 정리해야 합니다."

현장에서 써먹기 **가지급금 5억 원, 원인은 '설립 초기 가장납입'**

대표 회사 만들 때 자본금 5억을 넣었다가 바로 뺐어요. 세무사님이 가지급금으로 잡아 놨대요.

컨설턴트 그 5억에 대해 매년 인정이자가 계산되고 있을 거예요. 연 4.6%면 이자만 2,300만 원이고, 이를 받지 않으면 대표님 상여로 처리됩니다. 지금 회사 이익과 대표님 급여 수준을 같이 보면서 급여·배당·퇴직금 중 어떤 조합으로 갚을지 계획을 세워 보시죠.

가장납입으로 생긴 가지급금은 원인이 분명해 세무조사에서 쟁점이 되기 쉽다. 장기 상환 계획과 함께 인정이자를 실제로 납부하는 구조부터 만드는 것이 우선이다.

알아두세요

- **인정이자율** 원칙은 가중평균차입이자율, 선택 시 당좌대출이자율(현재 연 4.6%)을 쓴다. 다음 질문(Q)에서 자세히 다룬다.
- **특수관계 소멸** 대표가 퇴임하거나 주주 지위를 잃는 등 특수관계가 끝나면 그때까지 회수하지 못한 가지급금은 처분 대상이 된다.

Q 021 인정이자란 무엇이며, 어떻게 계산되는가?

받지 않은 이자도 '받은 것'으로 본다

인정이자는 법인이 특수관계인에게 돈을 빌려주고 이자를 받지 않았거나 적게 받았을 때, 세법이 "정상적인 거래라면 받았어야 할 이자"를 계산해 법인의 수익으로 간주하는 금액이다. 법인세법은 이를 부당행위계산의 부인 규정(법인세법 제52조, 시행령 제88조·제89조)으로 다룬다. 회사 입장에서는 실제로 들어온 돈이 없는데 법인세를 내야 하고, 받지 않은 이자만큼은 대표에게 준 상여로 처리되어 대표의 근로소득세까지 늘어난다.

대표들은 흔히 "이자는 나중에 한꺼번에 정리하면 된다"고 생각한다. 그러나 인정이자는 **매 사업연도마다 계산되어 그해 세금에 반영**된다. 가지급금 원금이 줄지 않는 한 매년 같은 부담이 반복되고, 상여로 처분된 금액은 대표의 소득으로 쌓인다. 장부에 '미수이자'로만 적어 두고 실제로 받지 않는 것도 해결책이 아니다. 약정한 지급기일부터 1년이 지나도록 회수하지 않은 이자는 다시 익금과 처분의 대상이 될 수 있다.

어떤 이자율을 쓰는가: 가중평균 vs 당좌대출

세법이 정한 '시가 이자율'은 두 가지다. 원칙은 **가중평균차입이자율**, 즉 법인이 금융기관 등 특수관계 없는 곳에서 빌린 차입금의 잔액을 가중치로 평균 낸 이자율이다. 예외적으로 **당좌대출이자율**(법인세법 시행규칙 제43조, 2026년 현재 연 4.6%)을 쓴다.

[표 3-2] 인정이자율의 선택 기준

구분	가중평균차입이자율	당좌대출이자율(연 4.6%)
지위	원칙	예외·선택
적용 상황	외부 차입금이 있어 계산 가능한 경우	차입금이 없거나 계산 불가, 대여기간 5년 초과분, 법인이 신고 시 선택한 경우

구분	가중평균차입이자율	당좌대출이자율(연 4.6%)
계속 적용	해당 연도 계산	선택하면 그 연도 포함 3개 사업연도 계속 적용
유리한 회사	저금리 정책자금·은행 대출이 많은 회사	차입금 금리가 4.6%보다 높은 회사

은행 대출 금리가 3%대인 회사라면 가중평균차입이자율을 쓰는 편이 인정이자를 줄인다. 반대로 차입금이 없거나 금리가 높은 사채·카드론이 섞여 있는 회사는 당좌대출이자율이 낫거나, 아예 가중평균을 쓸 수 없다. 다만 한번 당좌대출이자율을 선택하면 3년간 바꿀 수 없으므로, 향후 차입 계획까지 보고 판단해야 한다.

계산식과 숫자로 보는 부담

인정이자는 **가지급금 적수 × 인정이자율 ÷ 365(윤년 366) − 실제로 받은 이자**로 계산한다. '적수'는 매일의 가지급금 잔액을 모두 더한 값이다. 연중 잔액이 바뀌면 일별로 쌓아 계산한다. 같은 사람에게 가수금(대표가 회사에 넣어 둔 돈)이 있으면 상환기간·이자율 약정이 없는 한 서로 상계한 뒤 계산한다.

한눈에 보기 **가지급금 3억 원, 1년 동안 생기는 일**

1. 인정이자 3억 × 4.6% = 1,380만 원 익금산입
2. 같은 금액을 대표 상여로 처분, 근로소득세 추가
3. 차입금 이자 중 가지급금 비율만큼 손금불산입
4. 법인세·소득세가 매년 반복

→ 대표 한계세율이 38.5%(지방세 포함)라면 상여 1,380만 원에만 약 531만 원의 소득세가 붙는다.

여기에 **업무무관자산 등에 대한 지급이자 손금불산입**(법인세법 제28조 제1항 제4호, 시행령 제53조)이 더해진다. 계산식은 '지급이자 × (가지급금 등 적수 ÷ 차입금 적수)'이며, 가지급금 적수가 차입금 적수보다 크면 차입금 적수를 한도로 한다. 연간 차입금 평균이 10억 원, 이자비용이 4,000만 원인

회사에 가지급금 3억 원이 1년 내내 있었다면 4,000만 원 × 3/10 = **1,200만 원이 비용에서 빠진다**. 회사는 은행에 이자를 다 냈는데도 그중 일부를 비용으로 인정받지 못하는 셈이다.

잠깐만요 대표가 이자를 실제로 내면 문제가 끝날까?

인정이자는 사라지지만

대표가 인정이자 상당액을 매년 법인 계좌로 실제 입금하면 익금산입과 상여처분은 생기지 않는다. 법인은 이자수익으로 법인세를 내고, 대표는 이자를 낼 현금이 필요하다.

남는 문제

지급이자 손금불산입은 이자를 받든 받지 않든 가지급금 잔액이 있는 한 계속된다. 결국 원금을 줄이는 것이 근본 해결이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "회사가 은행 대출을 쓰고 있다면, 평균 금리가 몇 퍼센트쯤 되나요?"
- "세무조정할 때 인정이자율을 가중평균으로 했는지 당좌대출이자율로 했는지 세무사님께 들어 보셨어요?"
- "대표님이 회사에 넣어 두신 가수금도 있나요? 있으면 상계해서 계산할 수 있어요."
- "인정이자로 상여 처리된 금액이 작년 원천징수영수증에 얼마나 반영됐는지 확인해 보셨나요?"

알아두세요

- **적수** 매일의 잔액을 더한 합계. 연평균 잔액 × 일수와 같다.
- **가수금** 대표 등이 법인에 입금했으나 아직 정산하지 않은 돈. 가지급금의 반대 개념이다.

Q 022 급여·상여금으로 상환 시 고려사항은?

가장 단순하지만 세금이 가장 큰 방법

급여나 상여를 올려 그 돈으로 가지급금을 갚는 방법은 구조가 단순하고 회사 비용으로 처리된다는 장점이 있다. 법인은 급여를 손금으로 인정받아 법인세가 줄고, 대표는 받은 급여에서 세금을 떼고 남은 돈으로 회사에 상환한다. 그러나 대표의 소득세율은 최고 45%(지방소득세 포함 49.5%)까지 올라가고, 급여가 늘면 국민연금·건강보험료도 함께 늘어난다. 법인세 절감보다 **소득세와 4대보험 증가가 큰 경우가 많다**는 점을 먼저 짚어야 한다.

현장에서 써먹기 **세후 6,000만 원을 갚으려면 얼마를 더 받아야 할까**

대표 연봉을 1년에 6,000만 원씩만 올리면 5년이면 3억 다 갚는 거 아닌가요?

컨설턴트 대표님 과세표준이 지금 1억 2,000만 원 정도라 추가 급여는 대부분 38%대 구간에 걸립니다. 세후로 6,000만 원을 손에 쥐려면 약 1억 300만 원을 더 받으셔야 하고, 그중 4,200만 원 정도가 소득세로 나가요. 건강보험료도 따로 붙고요.

대표 회사 법인세가 줄어드는 건요?

컨설턴트 회사 과세표준이 2억 원을 넘는 구간이면 1억 300만 원 급여로 법인세(지방세 포함)가 약 2,270만 원 줄어요. 그래도 전체로 보면 세금이 2,000만 원 가까이 더 나갑니다. 그래서 급여만으로 다 갚기보다 배당·퇴직금과 나눠 쓰는 걸 같이 보시죠.

위 숫자는 근로소득공제·4대보험을 단순화한 계산이다. 실제 설계는 대표의 다른 소득과 회사 과세표준 구간을 놓고 세무사가 시뮬레이션해야 한다.

급여 인상 한도와 임원 상여 지급규정

임원의 급여를 마음대로 올릴 수 있는 것은 아니다. 상법 제388조는 이사의 보수를 **정관 또는 주주총회 결의**로 정하도록 하고 있어, 주총에서 정한 보수 총액 한도 안에서만 지급할 수 있다. 1인 회사나 가족 회사라도 주총 의사록이 없으면 보수 지급의 근거가 약해진다.

세법은 별도의 제한을 둔다. 법인세법 시행령 제43조에 따라 임원 상여금은 **정관·주총·이사회 결의로 정한 급여지급기준을 넘는 부분을 손금으로 인정하지 않는다**. 또한 지배주주인 임원에게 같은 직위의 다른 임원보다 정당한 사유 없이 많이 지급한 보수도 손금불산입 대상이다. 손금이 부인되면 법인은 법인세를 더 내고, 대표는 그 금액에 대해 이미 소득세를 낸 상태가 된다.

[표 3-3] 급여·상여 상환 전 점검 항목

점검 항목	확인 내용	미비 시 위험
보수 한도	정관·주총 결의로 정한 이사 보수 총액	한도 초과분 지급 근거 부족
상여 지급규정	지급 대상·시기·산정 기준이 미리 정해졌는지	기준 초과 상여 손금불산입
인상의 합리성	매출·이익 증가, 동종 업계 수준	과다 보수로 손금불산입
4대보험	보수월액 인상에 따른 보험료 증가	실부담 과소 추정

급여 상환이 맞는 대표, 맞지 않는 대표

급여 방식은 대표의 현재 소득이 낮고(예: 과세표준 8,800만 원 이하 구간) 회사 이익이 꾸준한 경우에 효율적이다. 이미 고소득 구간에 있는 대표라면 상환 재원의 일부만 급여로 하고, 나머지는 세율이 낮은 다른 경로와 섞는 것이 일반적이다. 또 급여를 올리면 **나중에 받을 퇴직금의 기준 금액도 함께 올라간다**는 점은 장점이다. 퇴직 직전 몇 년의 평균 급여가 임원퇴직금 한도의 기준이 되기 때문이다.

상환 방식도 정리해 두어야 한다. 급여를 받은 뒤 대표 개인 계좌에서 법인 계좌로 상환하는 **통장 흐름**을 매번 남기고, 상환한 금액은 가지급금 원금에서 차감한다. 원천징수 전 금액과 가지급금을 장부에서 바로 상계하면 원천징수 누락 시비가 생길 수 있다. 또 매달 조금씩 갚는 것보다 연말 결산 전에 계획한 금액을 확실히 갚아 기말 잔액을 줄이는 편이 신용평가와 재무제표 개선에 효과가 크다. 상환 계획표를 만들어 매년 결산 때 실적과 비교하는 습관이 필요하다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지금 대표님 연봉과 다른 소득(임대·금융소득)을 합치면 과세표준이 대략 어느 구간인가요?”
- “정관이나 주총 의사록에 이사 보수 한도가 정해져 있나요? 마지막으로 결의한 게 언제예요?”
- “임원 상여금 지급규정이 따로 있나요? 없다면 이번에 만들어 두는 게 좋습니다.”
- “급여를 올리면 퇴직금 기준도 올라가는데, 퇴직 시점은 언제쯤으로 생각하세요?”

알아두세요

- **손금불산입** 회계상 비용이지만 세법상 비용으로 인정하지 않아 과세소득에 더하는 것.

Q 023 배당금으로 상환 시 고려사항은?

배당은 '이익이 있어야' 쓸 수 있는 카드

배당은 법인이 이미 법인세를 낸 이익을 주주에게 나눠 주는 것이다. 법인 입장에서는 비용이 아니므로 법인세가 줄지 않지만, 대표는 급여보다 낮은 실효세율로 돈을 받을 수 있다. 상법 제462조에 따라 배당은 **배당가능이익**(순자산에서 자본금·준비금·미실현이익 등을 뺀 금액) 범위 안에서만 할 수 있다. 이익잉여금이 쌓여 있지 않거나 결손이 있는 회사는 배당으로 가지급금을 갚을 수 없다.

배당소득은 연 2,000만 원까지는 15.4%(지방세 포함) 원천징수로 끝나는 분리과세이고, 2,000만 원을 넘으면 다른 소득과 합쳐 종합과세된다. 종합과세될 때는 법인 단계에서 낸 법인세를 일부 돌려주는 **배당가산(Gross-up)과 배당세액공제**가 적용된다. 2026년 지급분의 가산율은 10%이고, 법인세율 인상에 맞춰 2027년 지급분부터 11%로 올라간다.

숫자로 보는 배당 상환

한눈에 보기 **근로소득 과세표준 1.2억 원인 대표가 배당 1억 원을 받으면**

분리과세분	종합과세분	추가 세금
2,000만 원 × 14%	8,000만 원 + Gross-up 800만 원을 근로소득과 합산	배당세액공제 후, 지방세 포함
280만		**약 3,007만**

→ 손에 남는 돈은 약 7,000만 원. 같은 1억 원을 급여로 받을 때보다 대표 개인 세금은 적지만, 법인세 절감 효과는 없다.

배당과 급여 중 어느 쪽이 유리한지는 법인세율과 대표의 소득세율 차이에 달려 있다. 2026년 법인세율이 1%p씩 올라 이중과세 부담이 조금 커졌고, 이를 반영해 Gross-up 비율도 2027년 지급분부터 11%로 조정된다. 실무에서는 **매년 2,000만 원 이하 배당을 꾸준히 받아 분리과세로 끝내는 방식**과,

한 해에 크게 받아 종합과세를 감수하는 방식을 비교해 본다. 다만 상장 고배당기업 등에 적용되는 배당소득 분리과세 특례는 일반 비상장 중소법인과는 거리가 멀다는 점도 덧붙여 설명하는 것이 좋다.

주주 구성이 배당의 함정을 만든다

배당은 원칙적으로 **지분 비율대로** 나눠야 한다. 대표 지분이 60%라면 대표가 6,000만 원을 받을 때 다른 주주들도 4,000만 원을 받는다. 가지급금을 갚으려는 돈의 상당 부분이 다른 주주에게 흘러가는 것이다. 이를 피하려고 대표만 많이 받는 차등배당을 하면, 대표가 자기 몫을 초과해 받은 금액에 대해 상증법 제41조의2(초과배당에 따른 이익의 증여)가 적용될 수 있다. 반대로 대표가 배당을 포기하고 자녀가 많이 받는 구조도 같은 규정의 대상이다.

그래서 배당 상환은 **대표 지분율이 높을수록** 효율이 좋다. 지분이 분산된 회사라면 다른 주주에게 가는 배당금까지 감안해 필요한 배당 총액을 거꾸로 계산해야 한다. 대표 지분이 50%인 회사에서 대표 몫 1억 원을 만들려면 배당 총액이 2억 원이어야 하고, 그만큼 회사 현금이 줄어든다. 회사의 운전자금과 차입금 상환 일정까지 같이 보는 이유다. 반대로 배우자·자녀가 주주로 있는 가족 회사라면 그들이 받은 배당금이 가족 내 자산 이전 수단이 되기도 하므로, 상환과 승계 목적을 함께 놓고 설계할 수 있다.

잠깐만요 중간배당을 쓰면 더 빨리 갚을 수 있을까?

정관에 근거가 있어야

상법 제462조의3에 따라 연 1회 이사회 결의로 중간배당을 할 수 있지만, 정관에 중간배당 규정이 있어야 한다. 직전 결산기의 배당가능이익을 기준으로 하므로 당기 실적이 나빠질 위험이 있으면 이사의 책임 문제가 생긴다.

배당과 상계

배당금을 실제로 지급한 뒤 대표가 상환하는 흐름을 통장으로 남기는 것이 안전하다. 장부상 상계만 해 두면 원천징수·지급 시기를 두고 다툼이 생길 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “재무제표에 이익잉여금이 얼마나 쌓여 있나요? 배당은 그 범위에서만 가능해요.”
- “대표님 외에 주주가 누구누구 있으세요? 배당하면 그분들도 지분만큼 받게 됩니다.”
- “지금 금융소득(이자·배당)이 연 2,000만 원을 넘으시나요?”
- “정관에 중간배당 규정이 있는지 확인해 보신 적 있으세요?”

알아두세요

- **배당가산(Gross-up)** 종합과세되는 배당소득에 법인세 상당액을 더해 과세한 뒤, 그만큼을 배당세액공제로 빼 주는 이중과세 조정 장치.

Q 024 퇴직금으로 상환 시 고려사항은?

세율이 가장 낮은 돈, 그러나 한 번뿐인 기회

퇴직소득은 근속연수공제와 환산급여공제, 연분연승(근속연수로 나눠 세율을 적용한 뒤 다시 곱하는 방식) 덕분에 같은 금액의 급여나 배당보다 세금이 훨씬 적다. 그래서 가지급금 정리에서 **퇴직금은 가장 강력한 상환 재원**으로 꼽힌다. 대표가 퇴직하면서 받은 퇴직금으로 가지급금을 갚거나, 퇴직금 채권과 가지급금을 상계하는 방식이다.

한눈에 보기 **근속 20년 대표가 받는 5억 원, 세금 비교(지방세 포함)**

퇴직금 5억 원		급여 5억 원(1회)
• 퇴직소득세 약 5,840만 원 • 실효세율 약 11.7%	VS	• 최고 40~45% 구간 적용 • 4대보험 추가 부담

→ 퇴직소득 계산은 2023년 이후 근속연수공제 기준. 전액이 세법상 한도 안이라고 가정한 단순 계산이다.

다만 퇴직금은 퇴직할 때 한 번 받는 돈이다. 가지급금을 퇴직 때까지 그대로 두면 그 기간 내내 인정이자와 지급이자 손금불산입이 쌓인다. 또 대표가 퇴직하면 특수관계가 끝나는 경우가 많아, **퇴직금으로 다 갚지 못한 가지급금은 그 시점에 상여로 처분**된다. “퇴직금으로 정리하면 된다”는 계획은 퇴직금 규모가 가지급금보다 충분히 클 때만 유효하다.

임원퇴직금의 두 개의 한도

임원퇴직금에는 법인세법과 소득세법이 각각 한도를 둔다. 법인세법(시행령 제44조)은 **정관(또는 정관에서 위임한 퇴직급여지급규정)에 정한 금액**까지 손금으로 인정하고, 규정이 없으면 ‘퇴직 직전 1년

총급여 × 10% × 근속연수'까지만 인정한다. 소득세법(제22조 제3항)은 퇴직소득으로 볼 수 있는 금액에 상한을 둔다.

[표 3-4] 임원퇴직금 소득세법상 한도(퇴직소득으로 인정되는 범위)

근무 기간	한도 산식	비고
2011년 이전	2011.12.31. 퇴직 가정 시 받을 퇴직금	종전 규정 적용
2012~2019년	퇴직 전 3년 평균급여 × 10% × 근속연수 × 3배	2019년 말 기준 평균급여
2020년 이후	퇴직 전 3년 평균급여 × 10% × 근속연수 × 2배	현재 적용
한도 초과분	근로소득으로 과세	세율 급등

예를 들어 2020년 이후 근속 7년, 퇴직 전 3년 평균급여 1억 5,000만 원인 대표라면 이 구간의 한도는 1억 5,000만 원 × 10% × 7 × 2 = **2억 1,000만 원**이다. 그 이전 기간분은 따로 계산해 더한다. 결국 **퇴직 전 3년의 급여 수준**이 한도를 좌우하므로, 급여 인상(앞의 Q)과 퇴직금 전략은 함께 설계해야 한다.

잠깐만요 정관 규정만 바꾸면 퇴직금을 크게 받을 수 있을까?

지급 배수를 급하게 올리면 위험

퇴직 직전에 특정 임원만을 위해 지급 배수를 크게 올린 규정은 법원과 국세청이 '정당한 퇴직급여 규정'으로 보지 않는 경우가 있다. 이 경우 법인세법 기본 산식 초과분이 손금에서 빠지고 대표에게 상여로 처분될 수 있다.

규정은 미리, 일반적으로

규정은 퇴직 예정 시점보다 충분히 앞서, 임원 전체에 적용되는 기준으로 주주총회에서 정하는 것이 바람직하다.

중간정산은 사유가 제한된다

"퇴직하지 않고 퇴직금만 중간정산해서 가지급금을 갚으면 되지 않나요?"라는 질문을 자주 받는다. 임원의 퇴직금 중간정산은 법인세법 시행령 제44조 제2항이 정한 사유, 즉 **1년 이상 무주택 세대주의 주택 구입, 본인·배우자·부양가족의 3개월 이상 질병 치료·요양, 천재지변 등 재해** 같은 경우에만 현실적 퇴직으로 인정된다. 사유 없이 지급한 중간정산금은 퇴직급여가 아니라 업무무관 가지급금으로 보아, 문제를 해결하기는커녕 가지급금을 키울 수 있다.

임원 연봉제 전환에 따른 중간정산은 이미 오래전에 인정 사유에서 빠졌다. 대표이사에서 물러나 비상근 이사로 남는 것처럼 지위만 바뀌는 경우도 현실적 퇴직인지 다툼이 생길 수 있으므로, **퇴임 등기·보수 변동·업무 범위**를 함께 정리해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "정관이나 임원 퇴직급여 지급규정이 있나요? 지급 배수가 몇 배로 되어 있죠?"
- "은퇴나 대표이사 교체는 언제쯤으로 생각하세요? 그 전 3년 급여가 퇴직금 한도를 정해요."
- "퇴직금 재원을 회사가 현금, 퇴직연금, 보험 중 어디에 준비해 두고 있나요?"
- "가지급금이 퇴직 때까지 그대로 있으면 그동안 이자 부담이 계속되는데, 그 사이엔 어떻게 줄여 갈까요?"

알아두세요

- **현실적 퇴직** 실제로 퇴직하거나 세법이 정한 중간정산 사유가 있는 경우. 이에 해당해야 퇴직급여가 손금으로 인정된다.

Q 025 특허권을 활용해서 상환 시 고려사항은?

왜 특허권이 상환 수단으로 쓰였나

대표 개인이 가진 특허권을 법인에 양도하고, 법인이 지급할 양도대금을 가지급금과 상계하는 방식이다. 일시적으로 산업재산권을 양도하고 받은 대가는 **기타소득**으로 분류되고, 받은 금액의 일정 비율을 증빙 없이도 필요경비로 인정해 준다. 과거 이 비율이 80%였을 때는 실효세율이 4%대에 불과해 한동안 '가지급금 해결의 묘수'처럼 홍보되었다.

그러나 필요경비 의제율은 2018년부터 단계적으로 낮아져 **2019년 이후 60%**가 적용되고 있다. 양도가액의 40%가 기타소득금액이 되고, 지급 시 22%(지방세 포함)로 원천징수된다. 또한 기타소득금액이 연 300만 원을 넘으면 다른 소득과 합산해 종합과세되므로, 고소득 대표에게는 생각보다 세금이 크다.

[표 3-5] 특허권 2억 원 양도 시 세금(대표 근로소득 과세표준 1.2억 원 가정)

항목	금액	설명
필요경비(60%)	1억 2,000만 원	증빙 없이 인정
기타소득금액	8,000만 원	종합과세 대상
원천징수(22%)	1,760만 원	지급 시 법인이 징수
종합과세 후 추가세액	약 3,245만 원	지방세 포함, 원천징수액 차감 전

감정평가와 실질이 전부다

특허 양도에서 핵심 쟁점은 **양도가액이 시가인가**와 **그 특허가 정말 대표 개인의 것인가** 두 가지다. 특수관계인 사이 거래이므로 시가보다 높은 가격으로 사면 법인세법상 부당행위계산 부인으로 초과분이 손금에서 빠지고 대표에게 상여로 처분된다. 비상장 기술의 시가는 대개 감정평가(기술가치평

가)로 정하는데, 평가 기관이 회사가 제시한 낙관적 매출 추정을 그대로 받아쓴 보고서는 조사 과정에서 쉽게 부인된다.

잠깐만요 국세청은 어떤 특허 거래를 문제 삼았나

반복적으로 지적된 유형

회사 직원과 회사 비용으로 개발한 기술을 대표 개인 명의로 출원한 뒤 법인에 고가로 양도한 경우, 양도 직후 법인이 그 특허를 실제로 쓰지 않거나 매출과 관련이 없는 경우, 양도대금이 가지급금 잔액과 거의 같은 금액으로 정해진 경우가 조사에서 자주 문제 되었다.

직무발명이면 소득 구분이 달라진다

업무 중 완성한 발명은 직무발명으로 보아 그 대가를 기타소득이 아닌 근로소득(직무발명보상금)으로 경정하라는 처분 사례도 있다. 지배주주인 대표가 받는 직무발명보상금은 비과세 혜택도 받을 수 없다.

특허 상환을 검토할 때의 순서

먼저 특허가 대표 개인 비용과 노력으로 개발되었는지, 회사 설립 전 또는 업무와 무관하게 만든 것인지를 증빙으로 확인한다. 다음으로 독립적인 평가 기관의 가치평가를 받고, 법인이 그 특허를 사업에 실제로 쓰는지(제품, 매출, 라이선스)를 보여 줄 수 있어야 한다. 법인은 취득한 특허를 무형자산으로 계상해 감가상각하므로 법인세 측면의 이점도 있다. 그러나 **대표의 실질 기여를 입증하지 못하면 가지급금은 그대로 남고 상여처분까지 더해지는** 최악의 결과가 될 수 있다.

특허를 양도한 뒤의 관리도 중요하다. 양도계약서에 대금, 지급 시기, 권리 이전 범위를 분명히 적고 특허청에 권리 이전 등록을 마쳐야 한다. 법인이 대금을 가지급금과 상계할 때도 원천징수(기타소득세)를 먼저 하고 나머지만 상계해야 한다. 이후 그 특허가 반영된 제품의 매출 자료, 연구개발 기록을 계속 쌓아 두면 몇 년 뒤 조사에서 '실제 쓰이는 자산'임을 설명하기 쉽다.

현장에서 써먹기 **“특허 하나 사 오면 가지급금 정리된다던데요”**

대표 아는 분이 특허를 대표 명의로 등록하고 회사에 팔면 가지급금이 싹 정리된다고 소개해 줬어요. 수수료만 내면 특허도 만들어 준대요.

컨설턴트 대표님이 직접 개발하지 않은 특허를 명의만 빌려 등록하는 건 가장 위험한 방식이에요. 개발 과정 자료, 회사 사업과의 관련성, 평가 근거를 조사에서 다 물어보거든요. 그 특허, 대표님이 언제 어떻게 개발하신 건지부터 같이 정리해 볼까요?

특허를 ‘만들어 주는’ 상품은 실질과세 원칙상 버티기 어렵다. 실제 발명이 있는 대표에게만 검토할 수 있는 방법임을 분명히 해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “그 특허는 대표님 개인 돈과 시간으로 개발하셨나요, 회사 연구 인력과 비용이 들어갔나요?”
- “출원 시점이 회사 설립 전인가요, 후인가요?”
- “회사가 그 특허를 지금 제품이나 매출에 실제로 쓰고 있나요?”
- “가치평가는 어느 기관에서, 어떤 매출 추정을 근거로 받으실 계획인가요?”

Q 026 자기주식 취득을 통한 상환 시 고려사항은?

회사가 대표 주식을 사 주는 구조

법인이 대표가 가진 자기 회사 주식을 사들이고, 그 매매대금으로 대표가 가지급금을 갚는 방법이다. 2011년 개정 상법이 2012년 시행된 이후 비상장회사도 **배당가능이익 범위 안에서** 자기주식을 취득할 수 있게 되면서 널리 쓰였다. 그러나 상법 절차를 지키지 않은 취득은 무효가 될 수 있고, 무효인 취득에 지급한 대금은 다시 **업무무관 가지급금**으로 보는 판례가 있다. 가지급금을 없애려다 가지급금을 새로 만드는 셈이다.

[표 3-6] 비상장회사 자기주식 취득의 상법상 요건(상법 제341조 등)

요건	내용
재원	직전 결산기 배당가능이익 범위 안
결의	주주총회 결의(취득 수량·가액 총액·기간)
주주평등	모든 주주에게 통지하고 지분 비율대로 매도 기회 제공
사후 처리	2026.3.6. 시행 개정 상법: 원칙적으로 취득 후 1년 내 소각, 보유·처분은 주총 승인 필요

주주평등이 특히 중요하다. 대표 주식만 골라서 사면 상법 위반 소지가 있다. 모든 주주에게 같은 조건으로 팔 기회를 주고, 다른 주주가 응하지 않았다는 기록을 남겨야 한다. 매입 가격은 상증법상 비상장주식 평가액 등 객관적 근거로 정해야 하며, 시가보다 높게 사면 고가매입으로 부당행위계산 부인과 다른 주주에 대한 증여 문제가 생긴다.

의제배당인가 양도소득인가

대표가 받은 매매대금에 어떤 세금이 붙는지는 거래의 성격에 달려 있다. 법원은 계약서 형식보다 **취득 목적, 소각 계획, 대금 결정 방식 등 거래 전체**를 보고 판단한다. 소각(감자) 목적의 취득이면 취득

가액을 넘는 부분이 **의제배당**으로 종합과세되고, 일시 보유 후 재매각 목적의 단순 매매라면 **양도소득**(중소기업 대주주 20%, 과세표준 3억 원 초과분 25%)으로 과세된다.

한눈에 보기 **대표 주식 3억 원 매각(취득가 5,000만 원, 근로소득 과세표준 1.2억 원)**

양도소득 과세		의제배당 과세
• 양도차익 2억 5,000만 원 • 양도세 약 5,445만 원(지방세 포함) • 증권거래세 105만 원	VS	• 배당소득 2억 5,000만 원 종합과세 • 추가 세금 약 8,415만 원(지방세 포함) • Gross-up·배당세액공제 반영

→ 같은 거래라도 성격 판단에 따라 세금이 3,000만 원 가까이 차이 난다.

2026년 상법·세법 변화가 계산을 바꾼다

2026년 3월 6일 시행된 개정 상법은 회사가 취득한 자기주식을 **원칙적으로 1년 안에 소각**하도록 하고, 보유하거나 처분하려면 주주총회 승인을 받은 보유처분계획이 있어야 하도록 했다(기존 보유분은 유예기간 부여). 비상장회사도 적용 대상이다. 그동안 "소각 목적이 아니니 양도소득"이라는 논리로 설계하던 구조는 근거가 약해졌다.

세법도 따라 움직이고 있다. 2026년 8월 발표된 정부 세제개편안은 2027년 1월 1일 이후 취득분부터 **취득 목적과 관계없이** 자기주식 매각대금 중 취득가액 초과분을 의제배당으로 과세하는 내용을 담았다. 2026년 10월 현재 **국회 심의 중**이므로 최종 내용은 확정 후 다시 확인해야 한다.

결국 자기주식 취득은 이제 '양도소득으로 싸게 빼는 방법'이라기보다 **배당가능이익을 대표에게 돌려주는 또 하나의 배당 경로**로 보고 접근하는 것이 현실적이다. 다만 다른 주주가 매도에 응하지 않으면 대표만 지분을 줄이게 되어 지배구조가 바뀐다는 점, 소각 후 남은 주주들의 지분율이 올라간다는 점도 함께 설명해야 한다. 승계를 앞둔 회사라면 대표 지분 축소가 자녀 지분율 상승으로 이어져 승계 계획과 맞물릴 수도 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “직전 결산 기준으로 배당가능이익이 얼마인지 세무사님께 받아 보셨나요?”
- “대표님 외 주주들에게도 똑같이 매도 기회를 드려야 하는데, 다른 주주들은 어떻게 반응할까요?”
- “회사가 산 주식은 1년 안에 소각할 계획인가요, 나중에 임직원이나 투자자에게 넘길 계획인가요?”
- “주식을 처음 취득하신 가액(설립 시 납입액 등)을 증빙으로 갖고 계신가요?”

알아두세요

- **의제배당** 형식은 배당이 아니지만 실질이 이익 분배인 금액(감자·소각 대가 중 취득가액 초과분 등)을 배당으로 보아 과세하는 것.

Q 027 가족 간 증여를 통한 상환 시 고려사항은?

두 가지 유형을 구분하자

'가족 간 증여로 가지급금을 갚는다'는 말에는 서로 다른 두 구조가 섞여 있다. 첫째는 **가족이 대표에게 현금을 증여**하고 대표가 그 돈으로 회사에 갚는 단순한 구조다. 둘째는 **대표가 배우자에게 주식을 증여**하고, 배우자가 그 주식을 회사에 팔거나 회사가 이익소각한 대금이 결국 가지급금 상환에 쓰이는 구조다. 시장에서 '배우자 증여 후 이익소각'으로 알려진 것이 두 번째 유형이다.

[표 3-7] 가족 간 증여 상환 유형별 쟁점

구분	현금 증여 → 상환	주식 증여 → 소각 → 상환
세금	대표가 증여세 납부(공제 후 10~50%)	배우자 증여재산공제 6억 원 활용
핵심 쟁점	증여자의 자금출처, 10년 합산	소각대금의 실제 귀속, 실질과세
위험	차용으로 위장 시 증여 추정	대표에게 의제배당 재과세

현금 증여: 단순하지만 비용이 확실하다

부모나 배우자가 대표에게 현금을 증여하면 대표는 증여세를 내고 그 돈으로 가지급금을 갚는다. 성인 자녀가 부모에게서 받는 경우 10년간 5,000만 원, 배우자에게서 받으면 6억 원까지 공제된다. 증여 사실이 명확하고 신고만 제대로 하면 세무상 다툼은 적다. 다만 증여자가 그만한 현금을 어떻게 마련했는지(**자금출처**), 10년 안에 같은 사람에게 받은 다른 증여가 있는지 함께 봐야 하고, 증여받은 달의 말일부터 3개월 안에 신고해야 한다. "빌린 것"으로 처리하려면 차용증, 이자 지급, 상환 기록이 있어야 증여로 보지 않는다.

배우자 증여 후 이익소각: 대금이 어디로 가는가

대표가 시가 6억 원 상당의 주식을 배우자에게 증여하면 배우자 공제 6억 원으로 증여세가 없고, 배우자의 취득가액은 증여 당시 평가액(6억 원)이 된다. 이 주식을 회사가 같은 가액에 사들여 소각하면 취득가액과 대가가 같아 의제배당이 거의 생기지 않는다. 문제는 **소각대금이 배우자에게 머무르지 않고 대표의 가지급금 상환으로 흘러가는 경우**다.

법원 판단은 사안마다 갈렸다. 상법 절차를 지키고 소각대금이 배우자에게 실제로 귀속되어 배우자의 재산으로 쓰인 사안에서는 납세자가 이긴 판결이 있다. 반면 대금이 곧바로 대표에게 돌아가 대표의 가지급금을 갚는 데 쓰였다면, 국세청은 거래 전체를 '대표가 주식을 직접 회사에 넘기고 대금을 받은 것'으로 재구성해 **대표에게 의제배당을 과세**하고, 법원도 이를 받아들인 사례가 있다. 대금 흐름이 판결을 가르는 셈이다.

잠깐만요 2025년 주식 이월과세, 소각에도 적용될까?

양도에는 적용

2025년 1월 1일 이후 배우자·직계존비속에게 증여받은 주식을 1년 안에 양도하면 증여자의 당초 취득가액으로 양도차익을 계산한다(소득세법 제97조의2). 증여 후 곧바로 회사에 '매각'하는 구조는 효과가 크게 줄었다.

소각(의제배당)은 해석 확인 필요

이 규정이 의제배당 계산에도 그대로 미치는지는 실무상 해석이 갈린다. 여기에 2027년부터 자기주식 취득 대가를 목적과 무관하게 의제배당으로 보는 세제개편안이 국회 심의 중이어서, 설계 전 반드시 세무사와 최신 해석을 확인해야 한다.

현장에서 써먹기 **"배우자 증여 후 소각, 대금은 남편 가지급금 갚는 데 쓰면 되죠?"**

대표 배우자 남편 주식을 제가 증여받아서 회사에 넘기면 그 돈으로 남편 가지급금을 갚는 거라고 들었어요.

컨설턴트 바로 그 부분이 가장 위험합니다. 소각대금이 사모님 계좌를 거쳐 곧장 대표님 가지급금 상환으로 가면, 세무서는 처음부터 대표님이 주식을 판 거라고 봐요. 그러면 대표님께 의제배당 세금이 부과되고, 증여 신고도 의미가 없어집니다.

대표 배우자 그럼 이 방법은 가지급금 정리에는 못 쓰는 건가요?

컨설턴트 사모님이 그 돈을 본인 재산으로 쓰실 계획이 아니라면 맞지 않는 구조예요. 가지급금은 급여·배당·퇴직금 쪽으로 따로 계획을 세우는 게 안전합니다.

이 구조는 '가지급금 해결 상품'으로 홍보되는 경우가 많지만, 본래 취지는 배우자의 자산 형성이다. 대금의 최종 사용처를 먼저 묻는 것이 컨설턴트의 역할이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지난 10년 동안 배우자분이나 부모님께 증여를 받거나 하신 적이 있나요?”
- “증여받은 돈이나 주식 매각대금을 최종적으로 누가, 어디에 쓰실 계획인가요?”
- “증여하시는 분이 그 현금을 어떻게 마련했는지 설명할 자료가 있나요?”
- “이 구조를 누구에게 소개받으셨고, 세무사님 검토는 받으셨나요?”

핵심 정리 정리하지 않으면 위험한 가지급금 요약

- 가지급금은 세법상 대표에게 빌려준 돈이다. 인정이자 익금산입·상여처분, 지급이자 손금불산입, 대손 불인정, 특수관계 소멸 시 상여처분이 겹쳐 매년 비용이 쌓인다.
- 인정이자율은 가중평균차입이자율이 원칙, 당좌대출이자율(연 4.6%)은 예외·선택이며 선택 시 3년 계속 적용한다.
- 급여·상여는 손금이 되지만 대표 소득세와 4대보험이 크다. 보수 한도와 상여 지급규정이 먼저다.
- 배당은 배당가능이익 범위에서 지분 비율대로. 2026년 Gross-up 10%, 2,000만 원 초과 시 종합과세.
- 퇴직금은 세율이 가장 낮지만 소득세법 한도(2020년 이후분 3년 평균급여×10%×근속연수×2배)와 중간정산 사유 제한이 있다.
- 특허권은 필요경비 60%로 효과가 줄었고, 실질 개발 기여와 시가 입증이 없으면 상여처분으로 돌아온다.
- 자기주식은 상법 절차·주주평등이 필수이고, 2026년 개정 상법(1년 내 소각 원칙)과 국회 심의 중인 세제개편안으로 의제배당 과세 가능성이 커졌다.
- 배우자 증여 후 소각은 대금이 대표 가지급금 상환으로 흘러가면 대표에게 의제배당이 재과세될 수 있다.

전문가 연결 포인트 인정이자율 선택·상환 시뮬레이션과 급여·배당·퇴직금 조합은 세무사에게, 임원 보수·상여·퇴직급여 규정 정비와 주총 의사록은 법무사(필요시 변호사)에게, 특허 가치평가는 기술평가기관과 변리사에게, 자기주식 취득 절차와 주식 평가는 세무사·회계사와 법무사에게 함께 의뢰한다. 배우자 증여·소각 구조는 반드시 세무사의 사전 검토를 받는다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 법인세법 제28조·제52조, 같은 법 시행령 제43조·제44조·제53조·제88조·제89조, 같은 법 시행규칙 제43조, 소득세법 제17조·제21조·제22조·제56조·제97조의2, 같은 법 시행령 제42조의2, 상법 제341조·제341조의4·제388조·제462조·제462조의3, 상속세 및 증여세법 제41조의2·제53조. 2026년 세제개편안(자기주식 의제배당)은 국회 심의 중.

• 들어가기 전에 •

회사에 빌려준 돈도 정리하지 않으면 짐이 됩니다

"회사에 넣은 돈인데 뭐가 문제죠?"

가지급금 이야기를 하면 대표들은 대개 긴장한다. 그런데 **가수금** 이야기를 꺼내면 반응이 정반대다. "그건 제가 회사에 빌려준 돈이잖아요. 회사가 저한테 갚을 돈인데 제가 손해 볼 게 뭐가 있나요?" 맞는 말이다. 가수금은 대표가 법인에 돈을 넣어 준 흔적이고, 법인 입장에서는 대표에게 갚아야 할 부채다.

문제는 가수금이 **'좋은 돈'으로만 남지 않는다**는 데 있다. 출처가 분명하지 않은 가수금은 세무조사에서 매출누락을 의심받는 단서가 된다. 금액이 커지면 금융기관은 부채비율이 높은 회사로 본다. 대표가 갑자기 사망하면 회수하지 못한 가수금은 고스란히 상속재산이 되어 상속세가 매겨진다. 회사에 빌려준 돈이 오히려 가족에게 세금 청구서로 돌아오는 셈이다.

가수금이 생기는 이유는 대부분 선의에서 출발한다. 창업 초기 운영자금이 모자라서, 급여일에 통장이 비어서, 대출이 막혀서 대표가 개인 돈을 넣었다. 그런데 한 번 들어간 돈은 회사가 바빠지면 잊히고, 장부에는 숫자만 수년째 남는다. 반대로 가지급금과 가수금이 동시에 쌓여 있는 회사도 흔하다.

이 장에서는 가수금이 무엇이고 왜 위험한지, 가수금을 자본금으로 바꾸는 출자전환 절차와 세금 문제, 가지급금과의 차이, 대표 사망 시 처리, 금융기관 대출에서의 불이익을 차례로 살핀다. 컨설턴트가 던져야 할 첫 질문은 **"이 돈은 언제, 어디서 와서, 어떻게 돌려받으실 계획인가요?"**다.

알아두세요

- **가수금** 법인에 돈이 들어왔지만 그 원인이 확정되지 않았거나, 대표·주주 등에게서 빌린 돈을 임시로 처리하는 부채 계정. 재무제표에서는 '주·임·종 단기차입금', '임원 차입금' 등으로 표시되기도 한다.

Q 028 가수금이란?

가수금, 회사가 대표에게 진 빚

가수금(假受金)은 회계상 '임시로 받은 돈'이다. 돈이 들어왔는데 매출인지, 차입인지, 출자인지 확정되지 않았을 때 일단 붙여 두는 계정이다. 중소기업 실무에서는 대부분 **대표가 법인에 빌려준 돈**을 뜻한다. 법인은 그만큼을 대표에게 갚아야 하므로 재무상태표의 부채에 기록된다.

가수금이 생기는 경로는 다양하다. 대표가 운영자금이나 급여를 메우려고 개인 돈을 넣은 경우가 가장 흔하다. 대표 개인 카드로 회사 비용을 대신 결제하고 정산하지 않은 경우, 대표가 받은 보험금이나 개인 자산 매각 대금을 회사 통장에 넣은 경우도 있다. 문제가 되는 것은 **거래처에서 받은 대금을 매출로 잡지 않고 가수금으로 처리한 경우**다. 이 마지막 유형 때문에 가수금 전체가 의심받는다.

한눈에 보기 **가수금이 생기는 네 가지 경로**

운영자금 대여	비용 대납	개인 자금 유입	매출 미처리
급여·대금 결제용으로 대표 개인 돈 입금	대표 개인 카드·계좌로 회사 비용 결제 후 미정산	보험금, 개인 자산 매각 대금 입금	거래처 입금액을 매출 대신 가수금 처리

→ 앞의 세 가지는 근거만 있으면 문제가 없다. 네 번째가 섞여 있으면 가수금 전체가 매출누락 의심을 받는다.

출처가 불분명하면 '매출누락'으로 본다

세무조사에서 가수금이 많은 회사는 **"이 돈이 정말 대표 개인 돈이었느냐"**는 질문을 받는다. 대표가 개인 계좌에서 법인 계좌로 이체한 기록이 있고, 그 개인 계좌의 돈이 급여·상속·부동산 매각 등 설명 가능한 출처에서 왔다면 문제가 없다. 그러나 현금으로 입금했거나 출처를 설명할 수 없다면, 과세관청은 **누락된 매출이 대표를 거쳐 다시 들어온 것**으로 볼 수 있다.

매출누락으로 인정되면 법인은 누락 매출에 대한 법인세와 부가가치세, 가산세를 내야 한다. 판례와 심판례는 매출누락액을 대표 가수금으로 처리한 경우 그 돈이 이미 대표에게 귀속된 것으로 보아 **대표 상여로 처분**하는 것을 정당하다고 보았다. 대표 입장에서는 "내 돈을 넣었을 뿐"인데 법인세, 부가세, 근로소득세가 한꺼번에 나오는 셈이다.

[표 4-1] 가수금이 문제가 되는 상황

상황	위험	대응
현금 입금, 출처 설명 곤란	매출누락 추정	입금 시점 자금 출처 자료 확보
장기간 잔액 변동 없음	실재성 의심, 상속재산 포함	상환 또는 출자전환 계획
가지급금과 동시 존재	상계 여부 쟁점	약정서로 상계 근거 명확화
금액이 자본금의 수 배	부채비율 악화, 대출 감점	출자전환 검토

가수금에 이자를 받으면?

대표가 법인에 빌려준 돈에 대해 이자를 받는 것은 가능하다. 법인은 이자를 비용으로 처리할 수 있고, 대표는 이자소득을 얻는다. 다만 개인이 사업이 아니라 받는 이자는 **비영업대금의 이익**이어서 법인이 지급할 때 25%(지방소득세 포함 27.5%)를 원천징수한다. 이자를 받지 않아도 대표 개인에게 세법상 불이익은 없는 것이 원칙이므로, 이자를 받을지는 대표의 소득 상황과 회사 자금 사정을 보고 판단한다.

현장에서 써먹기 **가수금 4억, 대부분 현금 입금**

대표 회사 초기에 제가 넣은 돈이 4억 가까이 돼요. 은행 이체도 있고, 현금으로 넣은 것도 꽤 있고요.

컨설턴트 이체한 부분은 그 개인 계좌의 돈이 어디서 왔는지만 설명되면 됩니다. 현금 입금분이 문제인데, 당시 개인 예금 인출 기록이나 부동산 매각 대금 같은 자료가 있으면 지금 모아 두세요. 조사 때 몇 년 전 자료를 찾으려면 정말 어렵습니다.

가수금 정리의 첫 단계는 상환이 아니라 '입증 자료 확보'다. 세무사와 함께 입금 내역을 연도별로 정리하고 출처를 대조해 두면, 이후 출자전환이나 상환을 할 때도 근거가 된다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “재무제표에 가수금(대표 차입금)이 얼마나 있나요? 언제부터 쌓인 건가요?”
- “회사에 돈을 넣으실 때 주로 계좌이체였나요, 현금이었나요?”
- “그 돈의 출처를 지금 자료로 설명하실 수 있으세요?”
- “가수금과 가지급금이 동시에 잡혀 있지는 않나요?”
- “이 돈을 언제, 어떤 방법으로 돌려받으실 계획이세요?”

알아두세요

- **비영업대금의 이익** 대금업자가 아닌 개인이 돈을 빌려주고 받는 이자. 소득세법상 원천징수세율은 25%(지방소득세 별도)다.
- **상여처분** 법인에서 사외로 유출된 금액이 대표·임원에게 귀속되었다고 보아 근로소득으로 과세하는 것.

Q 029 가수금을 자본금으로 전환하는 절차는?

출자전환, 빚을 주식으로 바꾸는 방법

가수금을 정리하는 방법은 크게 두 가지다. 회사가 현금으로 **갚는 것**, 그리고 갚는 대신 대표에게 **신주를 발행해 주는 것**이다. 후자를 **출자전환**(DES, Debt-Equity Swap)이라 한다. 법인 입장에서는 부채가 사라지고 자본이 늘어나므로 재무구조가 한 번에 개선된다. 회사에 상환할 현금이 없을 때, 금융기관 대출이나 입찰·인증을 앞두고 부채비율을 낮춰야 할 때 주로 쓰인다.

출자전환은 상법상 **현물출자에 의한 신주발행**이다. 대표가 법인에 대해 가진 금전채권(가수금)을 출자 재산으로 삼아 주식을 받는 구조이기 때문이다. 현물출자는 원칙적으로 법원이 선임한 검사인의 조사를 받거나, 공인된 감정인의 감정으로 이를 갈음해야 한다(상법 제422조 제1항).

검사인 조사가 면제되는 경우

다행히 가수금 출자전환은 대부분 검사인 조사를 생략할 수 있다. 상법 제422조 제2항은 다음 중 하나에 해당하면 조사를 면제한다.

[표 4-2] 현물출자 검사인 조사 면제 사유(상법 제422조 제2항)

호	면제 요건
제1호	현물출자 재산 총액이 자본금의 5분의 1 이하이고 5,000만 원 이하
제2호	거래소 시세 있는 유가증권으로 시세 이하로 평가
제3호	변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권으로, 회사 장부가액 이하로 출자

가수금은 제3호에 해당하는 경우가 많다. 핵심은 **변제기가 도래했을 것**과 **장부에 적힌 금액을 넘지 않을 것** 두 가지다. 가수금은 대개 변제기 약정이 없는 채권이어서 언제든 갚으라고 청구할 수 있으므로

변제기가 도래한 것으로 본다. 다만 등기 실무에서는 이를 확인하는 서류(채권 존재와 변제기 도래를 확인하는 회계 자료나 확인서 등)를 요구하므로 법무사와 미리 준비해야 한다.

한눈에 보기 **가수금 출자전환 절차**

1	▶	2	▶	3	▶	4	▶	5
가수금 잔액 확정, 비상장주식 시가 평가		정관 확인 (발행예정주식총수·제3자 배정 근거)		이사회 결의 (신주발행, 발행가액, 현물출자자)		현물출자·상계 처리, 채권 확인 자료 작성		납입일 다음 날부터 2주 내 변경등기

→ 대표만 신주를 받는 구조라면 제3자 배정 근거가 정관에 있어야 한다. 발행예정주식총수가 부족하면 주총 특별결의로 정관부터 고친다.

발행가액은 '시가'가 기준이다

출자전환에서 가장 중요한 숫자는 **신주 발행가액**이다. 세법은 발행가액이 주식의 시가와 같아야 한다고 본다. 비상장회사의 시가는 매매사례가가 없으면 상속세 및 증여세법상 보충적 평가방법, 즉 1주당 순자산가치와 순손익가치를 가중평균한 금액이 기준이 된다. 실무에서는 액면가로 발행하는 경우가 많은데, 회사 가치가 액면가와 크게 다르면 문제가 생긴다.

① **시가보다 높게 발행하는 경우(고가 발행)** 자본잠식 등으로 주당 시가가 2,000원인 회사가 가수금 3억 원을 액면가 5,000원에 출자전환하면 60,000주가 발행된다. 시가로 계산하면 이 주식의 가치는 1억 2,000만 원뿐이다. 법인세법은 출자전환 시 발행가액 중 시가를 초과하는 금액을 **채무면제이익**으로 보아 익금에 산입한다(법인세법 제17조 제1항 제1호 단서). 이 예에서는 1억 8,000만 원이 채무면제이익이 된다. 다만 이 이익을 세무상 이월결손금 보전에 충당하면 익금에 넣지 않는다(법인세법 제18조 제6호). 결손이 누적된 회사라면 이 규정 덕분에 실제 법인세 부담이 없는 경우가 많다.

② **시가보다 낮게 발행하는 경우(저가 발행)** 반대로 주당 시가가 50,000원인 우량 회사가 가수금 3억 원을 액면가 5,000원에 출자전환하면, 시가대로라면 6,000주를 받아야 할 대표가 60,000주를 받는

다. 주주가 대표 한 명뿐이라면 이익을 볼 다른 주주가 없지만, **배우자·자녀 등 다른 주주가 있다면** 지분이 희석되는 그들의 가치가 대표에게 넘어간 것이 된다.

잠깐만요 출자전환에 증여세가 붙을 수 있다고요?

불균등 증자와 상증법 제39조

상속세 및 증여세법 제39조는 신주를 시가보다 낮게 또는 높게 발행하면서 주주들이 지분 비율대로 인수하지 않을 때, 그 과정에서 이익을 얻은 주주에게 증여세를 과세한다. 가수금 출자전환은 대표 한 사람에게만 신주를 배정하는 '불균등 증자'가 대부분이어서 이 조항의 검토 대상이 된다.

방향에 따라 이익을 보는 사람이 다르다

저가 발행이면 신주를 받는 대표가, 고가 발행이면 기존의 다른 주주(예: 자녀)가 이익을 본다. 특수관계 여부, 이익 규모 기준 등 과세 요건이 유형마다 다르므로 반드시 세무사가 평가와 계산을 먼저 해야 한다.

현장에서 써먹기 **자녀가 지분 30%를 가진 회사의 출자전환**

대표 가수금 5억을 주식으로 바꾸려고요. 액면가로 하면 간단하다던데요?

컨설턴트 아드님이 지분 30%를 갖고 계시죠. 회사 주당 평가액이 액면가보다 훨씬 높다면 액면 발행 시 대표님이 이익을 보는 구조라 증여 문제가 생길 수 있어요. 반대로 평가액이 액면보다 낮은데 액면으로 하면 회사에 채무면제이익이, 아드님에게는 증여 이익이 생길 수 있고요. 먼저 비상장주식 평가부터 받아 보시죠.

출자전환은 '평가 → 발행가액 결정 → 세금 검토 → 등기' 순서를 지켜야 한다. 평가 없이 액면으로 처리하는 관행이 가장 큰 위험이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "대표님 외에 주주가 누구누구 계세요? 지분율은 어떻게 되나요?"
- "최근에 비상장주식 평가를 받아 보신 적 있나요? 주당 가치가 액면가보다 높을까요, 낮을까요?"
- "회사에 이월결손금이 남아 있나요?"
- "정관상 발행예정주식총수에 여유가 있는지, 제3자 배정 조항이 있는지 확인해 보셨어요?"

알아두세요

- **출자전환(DES)** 채권자가 채무자 회사에 대한 채권을 주식으로 바꾸는 것. 회사의 부채는 줄고 자본은 늘어난다.
- **채무면제이익** 채무를 면제받거나 시가보다 적은 대가로 소멸시켜 얻는 이익. 법인세법상 원칙적으로 익금이다.
- **이월결손금** 과거 사업연도의 세무상 결손금 중 아직 공제받지 못한 금액.

Q 030 가수금과 가지급금의 차이점은?

방향이 반대인 두 계정

가지급금과 가수금은 이름이 비슷하지만 **돈의 방향이 정반대**다. 가지급금은 법인의 돈이 대표에게 나간 것이고, 가수금은 대표의 돈이 법인에 들어온 것이다. 그래서 가지급금은 법인의 자산(대표에게 받을 돈), 가수금은 법인의 부채(대표에게 줄 돈)로 기록된다.

한눈에 보기 가지급금 vs 가수금

가지급금	VS	가수금
• 법인 → 대표 • 법인의 자산(채권) • 인정이자·상여처분 등 세무 불이익 큼 • 퇴직·폐업 시 미회수액 처분		• 대표 → 법인 • 법인의 부채(채무) • 그 자체로 세무 불이익은 작음 • 출처 불분명 시 매출누락 의심

→ 가지급금은 '있는 것 자체'가 문제, 가수금은 '어디서 왔는지'와 '어떻게 끝낼지'가 문제다.

[표 4-3] 가지급금과 가수금 비교

구분	가지급금	가수금
인정이자	법정이자율로 익금산입·상여처분	이자를 안 줘도 원칙상 불이익 없음
지급이자 손금	차입금 이자 일부 손금불산입	해당 없음
세무조사 쟁점	자금 유출 용도	자금 유입 출처(매출누락)
대표 사망 시	상속인이 갚을 채무(상속재산에서 차감)	상속인이 받을 채권(상속재산에 포함)
정리 방법	급여·배당·퇴직금 등으로 상환	상환, 출자전환

이 비대칭 때문에 정리 순서도 달라진다. 가지급금은 매년 인정이자와 상여처분이 쌓이므로 **먼저, 빨리** 줄여야 하는 대상이다. 가수금은 당장 세금이 붙지 않으므로 출처 입증 자료를 갖춰 두고, 대출·승계·상속 같은 사건 일정에 맞춰 **계획적으로** 정리하면 된다. 다만 같은 대표에게 두 계정이 동시에 있다면 "회사 돈을 쓰면서 개인 돈을 넣는" 자금 관리 습관 자체를 먼저 바로잡아야 한다.

둘 다 있다면 상계할 수 있을까

가지급금과 가수금이 동시에 있는 회사가 많다. 대표가 회사 돈을 꺼내 쓰고, 또 다른 때에는 개인 돈을 넣었기 때문이다. 이 경우 "서로 상계하면 되지 않느냐"는 질문이 나온다.

법인세법 시행령은 동일인에 대한 가지급금과 가수금이 함께 있으면 **원칙적으로 상계한 잔액**을 기준으로 인정이자와 지급이자 손금불산입을 계산한다. 다만 **상환기간과 이자율 등에 관한 약정이 있어 상계할 수 없는 경우**에는 상계하지 않는다(법인세법 시행령 제53조 제3항, 같은 법 시행규칙 제28조 제2항). 따라서 대표와 법인이 가수금에 대해 상환기간·이자율을 정한 금전소비대차 약정을 맺어 두었다면 상계가 제한될 수 있다. 실무에서는 상계 여부에 따라 인정이자 계산이 크게 달라지므로, 약정서 존재 여부를 반드시 확인한다.

잠깐만요 장부상 상계하면 가지급금이 정말 사라질까?

세무상 계산과 실제 정리는 다르다

세법상 인정이자 계산에서 상계한 잔액을 쓴다는 것과, 실제로 채권·채무가 소멸하는 것은 다른 이야기다. 실제로 상계해 정리하려면 대표와 법인 사이의 상계 의사표시와 회계 처리가 필요하다.

가수금의 실재성이 전제

가수금이 매출누락으로 생긴 것이라면 상계는 오히려 문제를 키운다. 가지급금 정리를 위해 가수금을 상계하기 전에, 가수금의 출처를 먼저 입증할 수 있어야 한다.

현장에서 써먹기 **가지급금 3억, 가수금 2억이 동시에**

대표 세무사님이 가지급금 3억에 인정이자를 계산한대요. 제가 넣은 가수금도 2억 있는데요?

컨설턴트 별도 약정이 없다면 원칙적으로 상계한 1억을 기준으로 계산할 수 있습니다. 혹시 가수금에 대해 상환기간이나 이자를 정한 약정서를 쓰신 적 있으세요? 있다면 상계가 안 될 수 있어서, 세무사님과 그 부분부터 확인해 보시죠.

상계 후 남는 1억 가지급금은 3장에서 살핀 급여·배당·퇴직금 등으로 정리 계획을 세운다. 가수금이 많은 회사라면 가지급금 정리의 재원이 이미 있는 셈이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "재무제표에 가지급금과 가수금이 동시에 있나요? 각각 얼마인가요?"
- "회사에 돈을 넣으실 때 차용증이나 금전소비대차 약정서를 쓰셨나요?"
- "가수금에 이자를 받고 계신가요, 아니면 무이자인가요?"
- "가지급금 인정이자를 계산할 때 가수금과 상계해서 계산하고 있는지 세무사님께 확인해 보셨어요?"

알아두세요

- **상계** 서로 같은 종류의 채권·채무를 가진 두 당사자가 대등액만큼 함께 소멸시키는 것(민법 제492조).
- **금전소비대차 약정** 돈을 빌려주고 같은 금액을 돌려받기로 하는 계약. 상환기간·이자율을 정해 두면 가수금의 실재성 입증에도 도움이 된다.

Q 031 대표이사 사망 시 가수금 처리는?

가수금은 상속재산이다

대표가 사망하면 대표가 법인에 대해 가진 가수금 채권은 **상속재산**이 된다. 상속세 및 증여세법은 금전으로 환산할 수 있는 경제적 가치가 있는 모든 재산과 권리를 상속재산으로 보기 때문이다(상증법 제2조, 제7조). 국세청 해석과 심판례도 법인 장부에 계상된 피상속인의 가수금 채권은 재산적 가치가 있는 사실상의 채권으로서 상속재산에 포함된다고 본다.

많은 유족이 여기서 놀란다. 회사는 그 돈을 갚을 여력이 없고, 실제로 받을 수 있을지도 모르는데 상속세는 장부 금액대로 나오기 때문이다. 예를 들어 가수금이 10억 원 있는 대표가 사망하면, 그 10억 원이 다른 재산과 합산되어 최고 50%의 상속세율 구간에 들어갈 수 있다. 상속인은 **현금 한 푼 받지 못한 채 세금을 내야 하는 상황**에 놓인다.

"회수할 수 없는 돈"이라는 주장은 받아들여질까

유족이 "회사가 어려워 사실상 받을 수 없는 돈"이라고 주장하면 상속재산에서 빼 줄까? 심판례들은 대체로 엄격하다. 회사가 **부도·파산 등으로 변제가 사실상 불가능한 상태**가 아니라면 재산적 가치가 있는 채권으로 본다. 회사가 계속 영업 중이라면 비상장주식 평가액이 0원이라는 사정만으로는 회수 불능을 인정하지 않은 사례도 있다. 입증 책임도 상속인 쪽에 있다.

또 하나 모순이 있다. 법인은 장부에 그 가수금을 부채로 계속 기록하면서, 상속인은 상속세 신고에서 "가치 없는 채권"이라고 주장하면 일관성이 없다는 이유로 받아들여지지 않는다. 법인이 부채로 잡고 있는 이상 상속인에게는 채권이다.

[표 4-4] 대표 사망 시 가수금의 세무상 흐름

단계	처리	유의점
상속세 신고	가수금 채권을 상속재산에 포함	회수 불능 입증은 상속인 부담
비상장주식 평가	가수금은 법인 부채로 순자산에서 차감	주식가치가 낮아지는 효과

단계	처리	유의점
상속 후 정리	상속인이 회수, 출자전환, 또는 포기	포기 시 법인 채무면제이익·주주 증여 쟁점

상속인이 채권을 포기하면?

상속인이 "어차피 못 받을 돈이니 포기하겠다"고 하면 문제가 더 생긴다. 법인 입장에서는 채무를 면제받았으므로 **채무면제이익**이 익금이 되어 법인세가 나올 수 있다(이월결손금 보전에 충당하면 익금불산입). 또 지배주주와 그 친족이 30% 이상 지분을 가진 법인이 특수관계인에게서 채무를 면제받으면, 그로 인해 주주가 얻은 이익에 증여세가 과세될 수 있다(상증법 제45조의5, 특정법인과의 거래를 통한 이익의 증여 의제). 주주별 이익이 시행령에서 정한 기준금액 이상인 경우에 과세된다. 상속세를 낸 채권을 포기했는데 또 다른 세금이 붙는 셈이다.

한눈에 보기 **생전에 할 수 있는 가수금 정리 방법**

상환	출자전환	입증 자료 정리
회사 여유자금이 생길 때마다 조금씩 돌려받기. 받은 돈은 상속재산 현금으로 남음	가수금을 주식으로 바꾸기. 주식 평가액으로 상속재산이 되며 승계 계획과 연동	상환이 어렵다면 최소한 금액·출처·약정서를 정리해 유족의 혼란 방지

→ 어느 방법이든 '사망 전에' 해야 선택지가 있다. 사망 후에는 장부 금액 그대로 상속재산이 된다.

현장에서 써먹기 **가수금 8억, 회사는 적자**

대표 회사에 넣은 돈이 8억인데 회사가 몇 년째 적자예요. 제가 죽으면 이걸 다 상속세로 내야 해요?

컨설턴트 회사가 계속 영업 중이라면 원칙적으로 8억 전부가 상속재산이 됩니다. 적자라 회사 주식 가치는 낮게 나오겠지만, 가수금 채권은 별개예요. 이월결손금이 남아 있다면 지금 출자전환해 채무면제이익이 생겨도 결손금으로 상쇄될 수 있으니, 세무사님과 주식 평가부터 받아 보시죠.

적자 법인의 대표일수록 가수금이 크고, 출자전환 시 이월결손금으로 법인세 부담을 줄일 여지도 크다. 다만 이월결손금 공제기한과 다른 주주의 증여 문제를 함께 봐야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “가족분들은 대표님이 회사에 넣은 돈이 얼마인지 알고 계세요?”
- “만약 내일 대표님께 일이 생기면, 회사가 그 돈을 유족에게 갚을 수 있을까요?”
- “가수금을 언제까지, 어떤 방법으로 정리하실지 계획을 세워 두셨나요?”
- “회사에 쌓인 이월결손금이 얼마인지, 언제 공제기한이 끝나는지 알고 계세요?”

알아두세요

- **특정법인** 지배주주와 그 친족의 지분이 30% 이상인 법인. 이 법인이 특수관계인에게서 재산을 증여받거나 채무를 면제받으면 주주가 증여받은 것으로 볼 수 있다(상증법 제45조의5).

Q 032 가수금이 많은 회사가 금융기관 대출을 받을 때의 불이익은?

금융기관은 가수금을 '부채'로 읽는다

대표 입장에서 가수금은 "가족 돈"이지만, 금융기관의 재무 분석에서는 **다른 차입금과 똑같은 부채**다. 가수금이 많으면 부채비율이 높아지고, 자기자본이 적은 회사로 평가된다. 신용평가 모형은 부채비율, 차입금 의존도, 유동비율 같은 지표에 큰 비중을 두므로, 가수금만으로도 신용등급이 한두 단계 낮게 나올 수 있다.

[표 4-5] 가수금 5억 원 출자전환 전후 재무비율(예시)

구분	출자전환 전	출자전환 후
자산	20억 원	20억 원
부채(가수금 포함)	15억 원	10억 원
자본	5억 원	10억 원
부채비율	300%	100%

자산은 그대로인데 가수금 5억 원을 자본으로 바꾸기만 해도 부채비율이 300%에서 100%로 내려간다. 금융기관 대출, 정책자금, 신용보증 심사, 공공 입찰의 신용평가에서 체감할 수 있는 차이다.

대출 심사에서 받는 질문들

가수금이 많은 회사는 대출 심사에서 몇 가지 질문을 받는다. **"이 돈은 언제 대표님께 갚을 예정입니까?"** 금융기관 입장에서는 대출금이 들어가자마자 대표 가수금 상환에 쓰이는 것을 경계한다. 실제로 대출 약정에 대표 차입금 상환을 제한하는 조건이 붙기도 한다. **"가수금의 출처는 무엇입니까?"** 출처가 불분명하면 매출누락 가능성, 즉 재무제표 신뢰성을 의심받는다.

일부 금융기관이나 보증기관은 대표 가수금 중 **상환하지 않겠다는 후순위 약정이나 확약서**를 제출하면 심사에서 자본에 준해 보아 주기도 한다. 다만 기관별 기준이 다르고 공식화되지 않은 경우가 많으므로, 거래 금융기관 담당자에게 직접 확인해야 한다.

한눈에 보기 **가수금이 대출 심사에 미치는 영향**

부채비율 상승	자금 용도 의심	재무 신뢰성	대표 의존도
신용등급 하락, 금리 상승	대출금의 가수금 상환 전용 우려	출처 불분명 시 매출누락 의심	대표 자금 없이는 운영 불가한 회사로 인식

→ 대출을 앞두고 있다면 결산 전에 출자전환이나 후순위 약정을 검토하는 것이 효과적이다.

출자전환 타이밍은 결산 전에

금융기관은 대부분 **직전 결산 재무제표**를 기준으로 심사한다. 결산이 끝난 뒤 출자전환을 해도 다음 결산까지는 반영되지 않는다. 내년 상반기에 대출이나 보증을 계획하고 있다면 올해 결산일(12월 말 법인이라면 12월 31일) 전에 출자전환을 마치는 것이 좋다. 앞 질문에서 살핀 비상장주식 평가, 정관 확인, 이사회 결의, 등기까지 한 달 이상 걸릴 수 있으므로 **10월~11월에는 착수**해야 한다.

다만 부채비율만 보고 출자전환을 서두르면 안 된다. 가수금은 대표가 언제든 돌려받을 수 있는 돈이지만, 주식으로 바꾸면 배당이나 주식 매각, 감자를 거쳐야만 현금화할 수 있다. 가수금을 상환받으면 원금에 세금이 없지만, 주식으로 바꾼 뒤 배당으로 받으면 배당소득세가 붙는다. **현금 유동성을 포기하는 대가**를 대표와 충분히 이야기해야 한다.

현장에서 써먹기 **정책자금을 앞둔 제조업체**

대표 내년 3월에 정책자금을 신청하려는데 부채비율이 너무 높대요. 가수금이 6억이거든요.

컨설턴트 올해 결산 전에 가수금 일부를 출자전환하면 내년 심사 때 반영됩니다. 다만 전부 바꾸면 나중에 대표님이 돈이 필요할 때 돌려받기 어려워져요. 목표 부채비율을 정해서 필요한 만큼만 전환하고, 나머지는 금융기관에 후순위 약정이 인정되는지 확인해 보시죠.

출자전환 금액은 '목표 부채비율'에서 거꾸로 계산한다. 대표의 개인 자금 계획, 다른 주주 지분 희석, 주식 평가에 따른 세금을 함께 놓고 결정해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "앞으로 1년 안에 대출, 보증, 정책자금, 입찰 계획이 있으세요?"
- "거래 은행에서 부채비율이나 가수금에 대해 지적받은 적이 있나요?"
- "가수금 중 당분간 돌려받지 않아도 되는 금액은 얼마쯤 되세요?"
- "회사 결산일이 언제인가요? 그 전에 정리할 시간이 있을까요?"

알아두세요

- **부채비율** 부채총계 ÷ 자기자본 × 100. 금융기관 신용평가의 대표 지표로, 업종별 평균과 비교해 판단한다.
- **후순위 약정** 대표 가수금을 다른 채권자에 대한 채무보다 나중에 갚겠다고 약속하는 것. 금융기관에 따라 자본에 준해 평가하기도 한다.

핵심 정리 지금 정리해야 하는 가수금 요약

- 가수금은 대표가 법인에 빌려준 돈으로 법인의 부채다. 그 자체의 세무 불이익은 작지만, 출처가 불분명하면 매출누락으로 추정되어 법인세·부가세와 대표 상여처분이 따를 수 있다.
- 출자전환은 현물출자에 의한 신주발행이며, 변제기 도래·장부가액 이하 금전채권이면 검사인 조사가 면제된다(상법 제422조 제2항 제3호).
- 발행가액은 시가 기준이다. 시가 초과 발행분은 채무면제이익(이월결손금 보전 충당 시 익금불산입), 불균등 증자는 상증법 제39조 증여세를 검토한다.
- 가지급금과 가수금은 약정이 없으면 원칙적으로 상계한 잔액으로 인정이자를 계산한다.
- 대표 사망 시 가수금은 상속재산(채권)이며, 회수 불능 입증은 상속인 몫이다. 상속 후 채권 포기는 채무면제이익·특정법인 증여 의제 문제를 낳는다.
- 금융기관은 가수금을 부채로 본다. 대출 계획이 있다면 결산 전 출자전환이나 후순위 약정을 검토하되, 대표의 유동성 손실도 함께 따진다.

전문가 연결 포인트 가수금 출처 입증과 출자전환 시 비상장주식 평가·채무면제이익·증여세 검토는 세무사, 신주발행 이사회 결의와 변경등기·채권 확인 서류는 법무사, 대표 유고 대비 상속세 시뮬레이션은 세무사, 금융기관 후순위 약정 인정 여부는 거래 은행·보증기관 담당자에게 확인한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상법 제416조·제418조·제422조·제423조·제317조·제183조, 상법 시행령 제14조, 법인세법 제17조 제1항 제1호·제18조 제6호, 법인세법 시행령 제11조·제53조·제106조, 법인세법 시행규칙 제28조, 소득세법 제16조·제129조, 상속세 및 증여세법 제2조·제7조·제39조·제45조의5·제63조, 국세청 예규 및 조세심판원 결정례(가수금 상속재산 포함, 매출누락 가수금 상여처분)

• 들어가기 전에 •

주주명부 속 남의 이름, 이제 찾아올 때

주주명부의 이름과 진짜 주인이 다르다면

오래된 중소기업의 주주명부를 펼치면 낯선 이름이 섞여 있는 경우가 많다. 대표의 고향 친구, 창업 당시 경리 직원, 처남이나 사촌, 심지어 이미 연락이 끊긴 사람의 이름도 있다. 대표에게 물으면 대개 이렇게 답한다. "그거 다 제 주식이에요. 회사 만들 때 사람이 필요해서 이름만 빌린 거죠."

이렇게 실제 주인과 장부상 주인이 다른 주식을 **명의신탁주식(차명주식)**이라고 한다. 설립 당시에는 상법이 발기인 수를 요구했고, 과점주주가 되면 세금 부담이 생겼기 때문에 이름을 빌리는 일이 흔했다. 문제는 세월이 흐르면서 회사 가치가 수십 배로 커지고, 이름을 빌려준 사람의 사정도 바뀐다는 데 있다. 명의자가 사망하면 그 주식은 명의자 가족의 상속재산처럼 보이고, 명의자가 빚을 지면 채권자가 압류할 수 있으며, 사이가 틀어진 명의자가 "내 주식"이라고 주장하기도 한다.

세법 쪽 위험도 크다. 상속세 및 증여세법은 명의신탁을 **증여로 의제**해 세금을 매기고, 대표가 사망한 뒤에는 차명주식이 상속재산에 포함되어 가산세까지 붙는다. 가업승계를 준비하는 대표에게 차명주식은 승계 계획 전체를 흔드는 요소다. 이름을 빌려준 사람이 아직 살아 있고 관계가 좋을 때 정리하는 것이 가장 싸고 안전하다.

이 장에서는 명의신탁주식의 개념과 세법상 취급, 과점주주를 피하려 했던 이유, 설립 당시 발기인 요건, 명의신탁을 입증할 증거, 유상·무상으로 되찾을 때의 세금, 그리고 국세청의 명의신탁주식 실제소유자 확인제도까지 차례로 살펴본다.

알아두세요

- **명의신탁** 실제 소유자(신탁자)가 재산의 명의만 다른 사람(수탁자)에게 빌려 두는 것. 주식에서는 주주명부·주식변동상황명세서상 주주가 수탁자로 표시된다.

Q 033 명의신탁 주식이란?

이름만 빌린 주식, 세법은 증여로 본다

명의신탁주식은 실제로 돈을 내고 주주권을 행사하는 사람은 따로 있고, 주주명부에는 다른 사람의 이름이 올라 있는 주식이다. 민사적으로는 신탁자와 수탁자 사이의 약정이지만, 회사에 대해서는 원칙적으로 **주주명부에 적힌 사람만 주주권을 행사**할 수 있다는 것이 대법원 전원합의체(2017년) 판례다. 실제 주인이라도 명부를 바꾸기 전에는 회사에 주주라고 주장하기 어렵다는 뜻이다.

세법은 더 엄격하다. 상증법 제45조의2는 권리의 이전이나 행사에 등기·명의개서가 필요한 재산(주식 등)의 실제 소유자와 명의자가 다르면, 그 재산을 **실제 소유자가 명의자에게 증여한 것으로 의제**한다. 조세 회피 목적이 없었다는 점을 납세자가 입증하면 과세되지 않지만, 법원은 이 예외를 좁게 인정한다. 회피한 세금이 작더라도 회피 목적이 있었다면 과세하는 것이 판례의 흐름이다.

[표 5-1] 명의신탁 증여의제의 기본 구조(상증법 제45조의2)

항목	내용
증여시기	명의개서일(명의개서를 하지 않았으면 소유권 취득일 다음 해 말일의 다음 날)
증여재산가액	증여시기 현재의 시가(비상장주식은 보충적 평가)
납세의무자	2019년 이후 명의신탁분은 실제 소유자(이전에는 명의자, 실제 소유자 연대)
공제·합산	증여재산공제 없음, 다른 증여와 합산 배제
예외	조세 회피 목적이 없음을 입증한 경우

2019년 이후 바뀐 납세의무자

2018년까지는 이름을 빌려준 명의자가 증여세 납세의무자였고 실제 소유자가 연대 납세의무를 졌다. 이름만 빌려준 사람이 세금 고지서를 받는 불합리를 고치기 위해 **2019년 1월 1일 이후 명의신탁**

분부터는 실제 소유자가 납세의무자가 되었다. 실제 소유자가 세금을 내지 않으면 명의신탁된 그 주식으로 징수할 수 있다(수탁자의 물적납세의무).

과세 기준이 되는 가액은 **명의개서일 당시의 주식 가치**다. 설립 때 액면 5,000만 원으로 명의신탁한 주식은 그 뒤 회사가 수십 배로 커져도 증여의제 금액은 당시 가치로 계산된다. 반면 설립 이후 유상증자로 새 주식을 명의자 이름으로 받거나, 명의자를 다른 사람으로 바꾸면 그때마다 새로운 명의신탁이 생긴다. 그래서 차명주식은 '언제, 어떤 주식이, 누구 이름으로' 들어갔는지 시점별로 나눠 보는 것이 출발점이다.

명의신탁주식이 만드는 다섯 가지 위험

한눈에 보기 **차명주식을 그대로 두면**

명의자 사망
명의자 상속인이 상속재산으로 주장, 상속세 신고 혼선

명의자 채무
채권자의 압류·강제집행 대상

명의자 변심
배당·의결권·매각대금 반환 분쟁

대표 사망
차명주식 누락 시 상속세 가산세

승계·매각
지분 정리 안 되면 가업승계 특례·M&A 차질

→ 위험은 시간이 지날수록, 회사 가치가 클수록 커진다.

특히 승계 단계에서 문제가 커진다. 가업상속공제나 가업승계 증여세 과세특례는 대표와 특수관계인의 지분 요건(비상장 40% 이상 등)을 일정 기간 유지했는지 따지는데, 차명으로 흩어진 지분은 **장부상 지분과 실질 지분이 달라** 요건 판단을 어렵게 만든다. 대표가 사망한 뒤 상속인들이 차명주식을 상속재산에 넣지 않고 신고하면, 나중에 발견될 때 부정 과소신고로 보아 무거운 가산세가 붙을 수 있다. 명의자 쪽도 편하지 않다. 명의자 이름으로 배당소득이 잡히고, 금융소득·재산 기준으로 건강보험 피부양자 자격 판단에도 영향을 받을 수 있다. 정리는 대표뿐 아니라 이름을 빌려준 사람에게도 이익이라는 점이 설득의 출발점이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “주주명부에 계신 분들 중 실제로 돈을 내고 주주가 된 분은 누구누구인가요?”
- “이름을 빌려준 분들과는 지금도 연락이 되고 관계가 괜찮으세요?”
- “설립 이후 증자할 때도 그분들 이름으로 주식을 받으셨나요?”
- “배당을 하셨다면 그분들 몫 배당금은 누구 통장으로 들어갔나요?”
- “가족분들은 이 주식이 차명이라는 걸 알고 계신가요? 대표님 유고 시 누가 이 사정을 설명할 수 있을까요?”

알아두세요

- **증여의제** 실제 증여가 아니어도 세법이 증여로 간주해 증여세를 과세하는 것.
- **명의개서** 주식의 양수인 이름을 주주명부에 기재하는 것.

Q 034 왜 과점주주가 되는 것을 회피하는가?

과점주주의 두 가지 부담

대표가 지분을 남에게 나눠 맡긴 가장 큰 이유 중 하나는 **과점주주**가 되지 않기 위해서였다. 과점주주는 주주 1명과 그 특수관계인의 지분을 합쳐 발행주식총수(의결권 없는 주식 제외)의 50%를 초과하면서 그에 관한 권리를 실질적으로 행사하는 주주들을 말한다. 과점주주에게는 세법이 두 가지 부담을 지운다.

첫째는 **제2차 납세의무**(국세기본법 제39조)다. 비상장법인이 국세를 체납하고 법인 재산으로 다 걷을 수 없으면, 납세의무 성립일 현재의 과점주주가 부족액을 대신 내야 한다. 한도는 부족액 × 그 주주의 지분율이다. 지방세에도 같은 구조가 있다. 회사가 어려워질 때 대표 개인 재산까지 위험해지는 것이다.

둘째는 **간주취득세**(지방세법 제7조 제5항)다. 비상장법인의 주식을 취득해 과점주주가 되면, 법인이 가진 부동산·차량 등 취득세 과세 대상 자산을 지분율만큼 새로 취득한 것으로 보아 취득세를 매긴다. 세율은 2%(중과기준세율)다. 과세표준은 과점주주가 된 날 현재 법인 장부상 과세 대상 자산가액에 지분율을 곱한 금액이다. 이미 과점주주인 사람이 지분을 더 늘리면 증가한 지분율만큼만 과세되고, 지분이 50% 이하로 떨어졌다가 5년 안에 다시 과점주주가 되면 이전 최고 지분율을 넘는 부분만 과세된다. 농어촌특별세 등 부가 세목이 붙을 수 있다는 점도 기억해 둔다.

[표 5-2] 과점주주에게 생기는 세 부담

구분	제2차 납세의무	간주취득세
근거	국세기본법 제39조, 지방세기본법	지방세법 제7조 제5항
발생 시점	법인 국세 체납·재산 부족 시	과점주주가 되거나 지분율이 증가한 때
금액	부족액 × 지분율 한도	법인 과세대상 자산 × 지분율 × 2%
예외	비상장법인 과점주주에 한함	설립 시 취득 주식으로 과점주주가 된 경우 제외

숫자로 보는 간주취득세

현장에서 써먹기 **지분 40%에서 70%로, 취득세 2,800만 원**

대표 차명으로 돌려 놓은 30%를 제 이름으로 가져오면 70%가 되는데, 그게 왜 세금이 나와요?

컨설턴트 회사가 장부가 20억 원짜리 공장을 갖고 있죠. 대표님이 50%를 넘는 순간 그 공장의 70%를 새로 산 것으로 봐서 20억 × 70% × 2%, 약 2,800만 원의 취득세가 나올 수 있어요. 다만 원래 대표님 주식이었다는 걸 객관적으로 입증하면 새로 과점주주가 된 게 아니라는 주장을 해 볼 수 있습니다.

명의신탁 환원과 간주취득세는 별개 세목이어서, 증여세 문제가 정리되어도 지자체가 따로 취득세를 부과할 수 있다. 심판례는 확정판결이나 공증된 약정서, 주금 납입 증빙처럼 객관적인 자료가 있을 때만 명의신탁 환원 주장을 받아들이는 경향이다.

지금도 과점주주 회피가 필요할까

설립 시 발행 주식으로 과점주주가 된 경우는 간주취득세 대상이 아니다. 그래서 오늘 회사를 세운다면 처음부터 대표가 지분 대부분을 갖는 편이 오히려 깔끔하다. 제2차 납세의무도 회사가 세금을 체납하지 않는 한 현실화되지 않는다. 반면 차명주식은 증여의제·분쟁·상속 위험을 안고 간다. **과점주주 회피로 얻는 이익보다 차명으로 잃는 것이 큰 경우가 대부분**이라는 점을 대표에게 숫자로 보여 주는 것이 좋다.

더구나 차명으로 과점주주 판정을 피하는 효과 자체가 불확실하다. 과점주주 여부는 주주명부의 이름이 아니라 **실질 소유**로 판단할 수 있고, 과세관청은 체납 법인의 지분 구조를 조사할 때 차명 여부를 함께 본다. 차명이 드러나면 제2차 납세의무를 피하지 못하면서 명의신탁 증여의제까지 더해지는 결과가 된다. 반대로 명의자가 대표의 처남·자녀처럼 특수관계인이라면 처음부터 지분이 합산되므로 과점주주 회피 효과가 아예 없다. 차명주식 상담에서 "그때 왜 이름을 빌리셨어요?"라는 질문이 중요한 이유다. 이유가 사라졌다면 정리하지 않을 이유도 사라진 것이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “차명주식까지 합치면 대표님과 가족 지분이 실제로 몇 퍼센트인가요?”
- “회사 명의 부동산이나 차량이 장부가로 얼마쯤 되나요?”
- “회사가 세금을 체납하거나 분납한 적이 있었나요?”
- “설립 때 주식과 그 뒤 증자 때 받은 주식을 구분해서 기록해 두셨나요?”
- “명의를 빌려준 분들이 대표님과 친인척 관계인가요? 친인척이면 지분이 합산되어 과점주주 회피 효과가 없었을 수도 있어요.”

알아두세요

- **중과기준세율** 지방세법상 2%. 과점주주 간주취득 등 특정 취득에 적용된다.

Q 035 회사 설립 시 발기인 요건은?

상법이 요구했던 발기인 수

주식회사를 세우려면 정관을 작성하고 주식을 인수하는 **발기인**이 있어야 한다. 지금은 1명만으로도 주식회사를 세울 수 있지만, 예전에는 상법이 발기인 수를 정하고 있었다. 발기인은 설립 시 주식을 1주 이상 인수해야 했으므로, 혼자 창업하는 대표는 필요한 인원을 채우려고 가족·지인의 이름을 빌릴 수밖에 없었다. 이것이 오래된 중소기업에 차명주식이 많은 가장 큰 이유다.

[표 5-3] 설립 시기별 발기인 수 요건(상법 제288조)

설립 시기	발기인 수	차명 발생 가능성
1996년 9월 30일 이전	7인 이상	매우 높음
1996년 10월 1일 ~ 2001년 7월 23일	3인 이상	높음
2001년 7월 24일 이후	1인 이상(제한 없음)	법적 필요 없음

같은 시기에는 최저자본금 제도(5,000만 원)도 있어 자본금을 마련하기 위해 다른 사람의 돈과 이름을 함께 빌리기도 했다. 최저자본금은 2009년 상법 개정으로 폐지되었다. 결국 2001년 이전에 세워진 회사라면 '차명주식이 있을 수 있다'는 가정에서 상담을 시작하는 것이 자연스럽다.

2001년 7월 23일이 중요한 이유

국세청의 명의신탁주식 실제소유자 확인제도(이 장 마지막 Q)는 **2001년 7월 23일 이전에 설립된 법인**만 대상으로 한다. 그 전까지는 상법상 발기인 수를 채우기 위해 부득이하게 이름을 빌렸다는 사정이 인정되지만, 이후에는 혼자서도 설립할 수 있었으므로 명의를 빌릴 법적 이유가 없었다고 보기 때문이다.

잠깐만요 2001년 이후 설립 법인의 차명주식은 어떻게 하나?

간소화 제도는 못 쓴다

2001년 7월 24일 이후 설립된 법인, 또는 설립 이후 유상증자로 새로 생긴 차명주식은 확인제도를 이용할 수 없다. 일반 절차로 명의신탁 사실을 입증하고 증여의제 과세를 감수하거나, 매매·증여 형식으로 정리해야 한다.

조세 회피 목적이 쉽게 인정된다

법적으로 이름을 빌릴 필요가 없었던 시기의 명의신탁은 과점주주 회피·배당소득 분산 같은 조세 회피 목적이 있었다고 판단될 가능성이 크다.

설립 서류에서 확인할 것

컨설턴트는 법인 등기부등본으로 설립일을 확인하고, 설립 당시 정관과 주금납입증명서, 최초 주주명부를 받아 보는 것부터 시작한다. 설립 시 발기인 명단과 지금의 주주명부를 비교하면 차명주식의 범위가 드러난다. 증자 이력은 주식변동상황명세서(법인세 신고 시 제출)로 확인할 수 있다.

이름만 빌려준 발기인도 법적으로는 발기인이다. 상법은 발기인에게 설립 시 주식 인수·납입이 제대로 되지 않았을 때의 **자본충실 책임**과 회사·제3자에 대한 손해배상 책임을 지운다. 명의자 입장에서는 수십 년 전 호의로 이름을 빌려준 일이 법적 책임으로 돌아올 수 있다는 뜻이다. 명의자를 설득할 때 "정리하면 대표님뿐 아니라 선생님도 홀가분해지십니다"라는 말이 설득력을 갖는 이유다.

또 설립 시기와 함께 **설립 당시 발기인과 명의자가 일치하는지**를 반드시 대조해야 한다. 확인제도는 실제 소유자와 명의자가 모두 설립 당시 발기인이었던 경우를 전제로 하므로, 설립 뒤 다른 사람에게 명의를 옮긴 주식은 별도로 검토해야 한다. 명의자가 바뀐 이력이 있다면 그 시점마다 새로운 명의신탁이 있었던 것으로 볼 수 있다. 예를 들어 1998년 설립 때 직원 A의 이름을 빌렸다가 A가 퇴사한 2010년에 친척 B 이름으로 옮겼다면, 1998년분은 확인제도 대상이 될 수 있어도 2010년의 명의변경은 별도의 명의신탁으로 따로 판단해야 한다. 등기부와 주식변동상황명세서를 연도순으로 펼쳐 놓고 보는 습관이 필요하다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “회사 설립일이 정확히 언제인가요? 등기부등본으로 같이 확인해 볼까요?”
- “설립 때 발기인으로 이름을 올린 분들이 누구였고, 그분들이 실제 돈을 냈나요?”
- “설립 당시 정관과 주금납입증명서를 보관하고 계세요?”
- “설립 뒤 유상증자를 한 적이 있다면, 그때 증자 대금은 누가 냈나요?”

알아두세요

- **발기인** 회사 설립을 기획하고 정관에 서명하며 설립 시 주식을 인수하는 사람.
- **자본충실 책임** 설립 시 인수·납입되지 않은 주식이 있으면 발기인이 공동으로 인수·납입할 책임을 지는 것(상법 제321조).
- **최저자본금** 주식회사 설립 시 최소 자본금(5,000만 원)을 요구하던 제도. 2009년 폐지되었다.
- **주식변동상황명세서** 법인이 법인세 신고 때 제출하는 주주별 지분 변동 내역서.

Q 036 명의신탁 시의 증거자료는?

입증 책임은 '내 것'이라고 주장하는 쪽에

주주명부는 강한 추정력을 가진다. 주주명부에 이름이 올라 있으면 일단 그 사람이 주주로 추정되고, 실제 소유자라고 주장하는 사람이 **명의신탁 사실을 입증**해야 한다. 세무서도, 법원도, 명의자의 상속인도 "증거를 보여 달라"고 한다. 수십 년 전 일이라 기억에만 의존하면 입증에 실패하기 쉽다.

[표 5-4] 명의신탁 입증 자료와 증명력

자료	내용	증명력
주금 납입 자금 흐름	실제 소유자 계좌에서 납입된 기록	매우 높음
확정판결	주주권 확인·명의개서 청구 소송 결과	매우 높음
공증·확정일자 있는 약정서	명의신탁 당시 또는 그 무렵 작성	높음
배당금 귀속	배당금이 실제 소유자에게 전달된 기록	높음
사후 작성 확인서	최근 작성한 명의자 확인서·진술서	보조 자료

가장 강력한 증거는 '돈의 흐름'

가장 중요한 증거는 **주식 대금을 누가 냈는가**다. 명의자가 실제로 돈을 냈다면 그 주식은 명의자 것이고, 이름만 빌렸다는 주장은 성립하기 어렵다. 설립 자본금이나 증자 대금이 실제 소유자 계좌에서 나갔다는 은행 기록이 있으면 명의신탁을 입증하기 쉽다. 오래된 은행 기록은 금융기관 보존기한이 지나 없을 수 있으므로, 남아 있는 통장·전표·회사 장부를 최대한 확보한다.

다음으로 **주주권을 누가 행사했는가**다. 배당금이 명의자 계좌로 들어갔다가 실제 소유자에게 다시 전달되었는지, 주주총회 의결권을 누가 행사했는지(위임장), 주권이나 명의자 인감을 누가 보관했는지가 함께 쓰인다. 명의자가 배당소득세를 냈는데 실제 소유자가 그 세금을 대신 부담했다면 그 기록도 증거가 된다.

잠깐만요 지금 확인서를 받아 두면 충분할까?

사후 확인서는 보조 증거

정리를 시작하면서 명의자에게서 받은 “명의만 빌려준 것이 맞다”는 확인서는 필요하지만, 그것만으로는 증명력이 약하다. 심판례는 사인 간 확인서나 증여세 신고 사실만으로는 명의신탁을 인정하기 어렵다고 본 경우가 많다.

공증·인감·여러 자료의 결합

확인서에는 명의자의 인감증명서와 신분증 사본을 첨부하고, 가능하면 공증을 받는다. 자금 흐름, 배당 귀속, 회사 장부 등 다른 자료와 함께 제출해야 설득력이 생긴다.

현장에서 써먹기 **명의자가 이미 세상을 떠났다면**

대표 차명으로 주식을 맡겨 둔 친구가 작년에 돌아가셨어요. 그 아들이 주식 얘기를 꺼내던데요.

컨설턴트 이제는 친구분 상속인들의 협조가 필요해요. 설립 때 대표님 통장에서 주금을 냈다는 기록, 배당금이 대표님께 돌아온 기록이 있는지부터 찾아보시죠. 상속인들이 협조하지 않으면 주주권 확인 소송까지 가야 할 수도 있습니다.

명의자 사망은 차명주식 정리에서 가장 나쁜 시나리오다. 명의자가 살아 있을 때 확인서와 자료를 확보해 두는 것만으로도 위험이 크게 줄어든다.

소송으로 확정하는 길

명의자나 그 상속인이 협조하지 않으면 **주주권 확인 소송**이나 명의개서 절차 이행 청구 소송으로 실제 소유자임을 확정받는 방법이 있다. 확정판결은 세무서와 지자체가 가장 신뢰하는 증거다. 다만 명의자와 짜고 형식적으로 받은 판결(이른바 ‘의제자백’이나 화해에 의한 판결)은 과세관청이 실질을 다시 따질 수 있어, 소송 중에도 자금 흐름 같은 실체 증거를 함께 제출해야 한다. 국세청도 자료를 갖고 있다. 법인이 매년 제출한 주식변동상황명세서와 명의자 앞으로 발급된 배당소득 지급명세서는 국세청 전산에 남아 있어, 대표가 내놓는 설명과 어긋나면 오히려 불리한 증거가 된다. 그래서 정리를 시작하기 전에 세무사를 통해 이 자료부터 맞춰 보는 것이 좋다. 회사 쪽 자료로는 연도별 주식변동상황명세서, 배당 시 원천징수 내역, 주주총회 의사록과 위임장이 함께 쓰인다. 컨설턴트

는 이 자료들을 **연도별 목록**으로 정리해 세무사·변호사에게 넘기는 것만으로도 큰 도움을 줄 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "설립 자본금과 증자 대금을 대표님 통장에서 내신 기록이 남아 있나요?"
- "명의자 몫 배당금은 지금까지 어떻게 처리하셨어요?"
- "명의자분들 주권이나 인감, 위임장을 대표님이 보관하고 계신가요?"
- "명의를 빌릴 때 약정서 같은 걸 써 두셨나요? 공증을 받으셨나요?"
- "명의자분 이름으로 배당소득세가 원천징수된 적이 있나요? 그 세금은 누가 부담하셨어요?"

Q 037 유상으로 회수하는 경우, 증여세와 양도세 과세금액은 얼마인가?

매매 형식으로 되찾으면 세법은 '양도'로 본다

차명주식을 되찾는 가장 흔한 방식은 명의자에게서 주식을 **사 오는 형식**이다. 명의신탁을 입증하기 어렵거나 명의자가 대가를 원할 때 쓰인다. 이 경우 세법은 명의자가 실제 소유자에게 주식을 판 것으로 보고, 명의자에게 **양도소득세**와 **증권거래세**를 과세한다. 동시에 처음 명의신탁을 했을 때의 **증여의제 증여세**는 그와 별개로 남는다. 부과제척기간 안이라면 둘 다 낼 수 있다는 뜻이다.

여기에 숨은 함정이 하나 더 있다. 실제로는 자기 주식인데 대금을 주면, 그 돈은 명의자에게 아무 대가 없이 건너간 것이 되어 **명의자에게 증여세**가 과세될 여지가 있다. 반대로 명의신탁이 입증되는데도 매매로 처리하면 세금을 이중으로 낼 수 있다. 유상 회수는 '입증이 어렵다'는 전제에서만 고려해야 한다.

숫자로 보는 세금

[표 5-5] 시가 6억 원 차명주식(당초 납입액 5,000만 원)을 시가로 사 올 때

세목	계산	금액(지방세 포함)
양도소득세(명의자)	양도차익 5억 5,000만 원 − 기본공제 250만 원, 중소기업 대주주 20%(3억 원 초과분 25%)	약 1억 3,406만 원
증권거래세(명의자)	6억 원 × 0.35%	210만 원
증여의제 증여세(실제 소유자)	명의개서 당시 가액 기준, 제척기간 내인 경우	별도 계산

명의자가 대주주 요건(지분율·시가총액 기준, 특수관계인 합산)에 해당하지 않는 소액주주라면 중소기업 주식 양도세율은 10%로 낮아진다. 하지만 차명주주는 대개 대표와 특수관계이거나 지분이

커서 대주주로 판정되는 경우가 많다. **양도세는 명의자가 내야 하므로**, 그 세금을 누가 부담할지 미리 합의해야 분쟁을 막을 수 있다.

싸게 사 오면 증여세가 하나 더

명의자와 특수관계가 있는데 시가보다 낮은 가격으로 사 오면 양도세는 시가 기준으로 다시 계산되고(부당행위계산 부인), 실제 소유자에게는 저가양수에 따른 증여세(상증법 제35조)가 붙을 수 있다. 특수관계가 없어도 거래 관행상 정당한 사유 없이 시가와 30% 이상 차이 나면 증여 과세 대상이다. 비상장주식의 시가는 대부분 상증법 보충적 평가(순손익가치와 순자산가치 가중평균)로 정하므로, **거래 전에 주식 평가부터** 받아야 한다.

한눈에 보기 **유상 회수 전 점검 순서**

1	▶	2	▶	3	▶	4
명의신탁 입증 가능성 판단		비상장주식 시가 평가		명의자 대주주 여부·양도세 부담 주체 합의		당초 증여의제 제척기간 확인

→ 입증이 가능하다면 유상 회수보다 실명전환(무상 환원)이 세금이 적은 경우가 많다.

한 가지 더 기억할 것은 **선택의 일관성**이다. 매매로 신고해 명의자가 양도세를 낸 뒤, 나중에 세금이 부담스럽다고 "사실은 명의신탁이었다"고 주장하면 앞뒤가 맞지 않아 어느 쪽 주장도 신뢰를 잃는다. 또 실제 소유자가 매매대금을 마련한 자금출처도 소명할 수 있어야 하고, 명의자는 양도일이 속하는 반기 말일부터 2개월 안에 양도세 예정신고와 증권거래세 신고를 해야 한다. 명의자에게 지급한 대금이 다시 실제 소유자에게 돌아오는 식의 형식적인 거래는 조사 과정에서 쉽게 드러난다. 처음부터 '입증 가능성 → 세액 비교 → 방식 결정' 순서를 지키고, 결정한 방식을 끝까지 유지하는 것이 중요하다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “명의자분이 대가를 원하시나요, 아니면 원래 대표님 것이라고 확인해 주실 수 있나요?”
- “최근에 비상장주식 평가를 받아 보신 적 있으세요? 지금 주당 가치가 얼마쯤일까요?”
- “양도세가 명의자분께 나오는데, 그 세금은 누가 부담하기로 하실 건가요?”
- “그 주식이 명의자 이름으로 처음 올라간 게 언제인가요?”
- “매매대금은 대표님 어느 자금으로 마련하실 계획이세요? 자금출처도 설명할 수 있어야 해요.”

알아두세요

- **저가양수 증여** 특수관계인에게서 시가보다 낮게 재산을 사서 얻은 이익(시가와 대가의 차이가 시가의 30% 또는 3억 원 이상)에 과세하는 증여세(상증법 제35조).
- **대주주(비상장)** 본인과 특수관계인 합산 지분율 4% 이상 또는 시가총액 50억 원 이상 등. 판정 기준과 시점은 양도 전에 세무사와 확인한다.

Q 038 무상으로 찾아오는 경우, 증여세는 어떻게 계산되나?

실명전환이 인정되면: 당초 명의신탁에 대한 증여의제

명의신탁 사실을 입증해 대가 없이 실제 소유자 이름으로 되돌리는 것을 **실명전환(명의신탁 해지)**이라고 한다. 이때 되돌리는 행위 자체는 증여가 아니다. 원래 내 것을 찾아오는 것이기 때문이다. 대신 과거에 **명의를 빌려줬던 시점에 증여의제가 성립**했으므로 그에 대한 증여세가 문제 된다.

증여의제 증여세는 일반 증여와 계산이 다르다. 증여재산가액은 명의개서일 현재의 주식 가액이고, **증여재산공제가 없으며 다른 증여와 합산하지도 않는다**. 세율은 일반 증여세와 같은 10~50% 누진세율이다. 신고하지 않았다면 무신고가산세(20%, 부정행위 시 40%)와 하루 0.022%의 납부지연가산세가 더해진다.

[표 5-6] 무상 환원 시 두 가지 과세 시나리오

구분	명의신탁 입증 성공	명의신탁 입증 실패
과세 대상	당초 명의신탁(증여의제)	명의자 → 실제 소유자 증여
기준 시점	과거 명의개서일	지금 환원하는 날
평가액	당시 주식 가액	현재 시가
공제	없음	관계별 증여재산공제
납세의무자	2019년 이후분 실제 소유자	실제 소유자(수증자)

부과제척기간이 핵심 변수

증여세 부과제척기간은 원칙 10년이고, 무신고·거짓신고 등은 15년이다. 명의신탁 증여의제는 대부분 신고하지 않으므로 **명의개서일부터 15년**을 기준으로 따져 보는 것이 일반적이다. 1990년대 설립 당시의 명의신탁이라면 이미 제척기간이 지나 증여의제 증여세가 부과되지 않을 가능성이 크다. 반

면 설립 이후 유상증자로 생긴 차명주식이나 최근에 명의를 바꾼 주식은 아직 과세 범위 안에 있을 수 있다.

현장에서 써먹기 **2016년 증자분 차명주식 2억 원을 2026년에 되찾는다면**

대표 2016년 증자 때 처남 이름으로 받은 주식이 있어요. 당시 평가액이 2억 원쯤이었고요.

컨설턴트 아직 15년이 안 지나서 증여의제 과세 대상이에요. 2억 원에 대한 증여세가 3,000만 원, 무신고가산세가 600만 원, 10년 치 납부지연가산세가 약 2,400만 원이라 합쳐서 6,000만 원 정도 예상됩니다. 2018년 이전 명의신탁이라 원칙적으로 납세의무는 처남분께 있고 대표님은 연대납세의무를 지시는 구조라, 누가 부담할지도 정해야 해요.

가산세가 본세에 육박하는 만큼, 차명주식은 발견한 즉시 정리 계획을 세우는 것이 비용을 줄이는 길이다. 위 숫자는 현행 납부지연가산세율(하루 0.022%)로 단순 계산한 것이며, 과거 기간에는 다른 율이 적용될 수 있다. 실제 평가액과 기간은 세무사가 확정한다.

입증에 실패하면: 지금 시가로 다시 증여

명의신탁을 입증하지 못한 채 무상으로 이름을 바꾸면, 세법은 **명의자가 실제 소유자에게 지금 주식을 증여**한 것으로 본다. 현재 시가 6억 원 주식이라면, 명의자가 4촌 이내 혈족 등 기타친족일 때 공제 1,000만 원을 빼고 증여세가 약 1억 1,700만 원(신고세액공제 전)에 이른다. 친구처럼 친족이 아니면 공제도 없다. 회사가 성장할수록 이 금액은 커지므로, **입증 자료를 먼저 갖추는 것**이 무상 환원의 전제 조건이다.

실무 절차도 챙겨야 한다. 실명전환을 하면 회사는 주주명부를 고치고, 다음 법인세 신고 때 주식변동상황명세서에 변동 사유를 '명의신탁 해지(실명전환)'로 적는다. 제척기간 안의 증여의제분이 있다면 세무서의 고지를 기다리기보다 **스스로 기한 후 신고**를 하는 편이 부정행위 판단과 가산세 측면에서 유리할 수 있다. 명의자가 여러 명이고 명의신탁 시점도 제각각이라면, 명의자별·시점별로 표를 만들어 제척기간이 지난 것과 남은 것을 나눈 뒤 정리 순서를 정한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “차명주식이 생긴 시점이 설립 때인가요, 증자 때인가요? 연도별로 정리해 볼까요?”
- “그 당시 주식 가치를 알 수 있는 재무제표가 남아 있나요?”
- “명의를 빌린 분이 가족인가요, 친구분인가요? 관계에 따라 공제가 달라져요.”
- “세금이 나온다면 대표님과 명의자분 중 누가 부담하실지 이야기해 보셨어요?”

알아두세요

- **부과제척기간** 국가가 세금을 부과할 수 있는 법정 기간. 이 기간이 지나면 세금을 부과할 수 없다.
- **기한 후 신고** 법정 신고기한까지 신고하지 않은 납세자가 세무서의 결정 통지 전에 스스로 하는 신고. 무신고 상태보다 불이익을 줄일 수 있다.
- **실명전환** 명의신탁된 주식을 실제 소유자 이름으로 명의개서하는 것.

Q 039 명의신탁주식환원제도란?

복잡한 검증 없이 실제 소유자를 확인해 주는 제도

국세청은 2014년 6월 **명의신탁주식 실제소유자 확인제도**를 도입했다. 과거 상법상 발기인 요건 때문에 부득이하게 명의신탁을 한 중소기업이 많다는 점을 감안해, 세무조사 같은 복잡한 검증 대신 납세자가 낸 서류와 국세청 보유 자료로 실제 소유자를 확인해 주는 간소화 절차다. 근거는 국세청 훈령인 '상속세 및 증여세 사무처리규정'이다. 흔히 '명의신탁주식 환원 간소화 제도'라고도 부른다.

[표 5-7] 실제소유자 확인제도 신청 요건

요건	내용
설립 시기	주식발행법인이 2001년 7월 23일 이전 설립
기업 규모	실명전환일 현재 조세특례제한법 시행령상 중소기업
명의신탁 시점	실제 소유자와 명의자 모두 설립 당시 발기인, 설립 당시 명의신탁한 주식(이후 균등증자분 포함)
금액	제한 없음(종전 '실명전환 주식가액 합계 30억 원 미만' 요건은 2018년 사무처리규정 개정으로 삭제된 것으로 알려져 있음)

다만 실명전환 주식가액(직전 사업연도 말 1주당 순자산가액 × 실명전환 주식 수)이 일정 금액(20억 원) 이상이면 국세청 자문위원회 심의를 거치는 것으로 알려져 있으므로, 신청 전 관할 세무서에 현행 기준을 확인한다. 설립 후 유상증자에서 실제 소유자가 대금을 내고 명의자 이름으로 받은 신주는 별개의 새로운 명의신탁으로 보는 판례가 있어, 균등증자 범위를 벗어난 주식은 대상에서 빠질 수 있다.

신청 절차와 효과

한눈에 보기 **확인제도 진행 흐름**

1	▶	2	▶	3	▶	4
명의자에게서 확인서·인감증명 확보		주식 실명전환 후 관할 세무서에 확인 신청		세무서 검토(제출 서류·보유 자료)		결과 통지, 필요 시 세금 부과

→ '확인'이 곧 '면세'는 아니다. 확인 후에도 증여세·양도세 등이 과세될 수 있다.

신청할 때는 명의신탁주식 실제소유자 확인신청서와 함께 실제 소유자·명의자의 확인서, 주금 납입 자료, 배당금 수령 내역 등 입증 서류를 낸다. 실제 소유자로 확인되면 실명전환은 증여로 보지 않는다. 다만 설립 당시 명의신탁에 대한 증여의제는 이론상 남는데, 2001년 이전 설립분은 대부분 **부과제척기간이 지나** 실제 세 부담이 없거나 작은 경우가 많다. 이 점이 제도의 실질적 효과다. 반대로 확인 신청은 국세청에 차명 사실을 알리는 일이므로, 제척기간 안의 증자분이 섞여 있으면 그 부분은 과세될 수 있다.

잠깐만요 확인 신청이 거부되면 어떻게 하나?

일반 절차로 다툰다

확인이 거부되었다고 명의신탁 주장이 끝나는 것은 아니다. 다만 그 결과 통지가 불복 대상 처분인지에 대해서는 심판례가 엇갈려, 실제 과세처분이 나온 뒤 그 처분을 다투는 경우가 많다.

간주취득세는 따로

국세청 확인과 별개로, 실명전환으로 실제 소유자가 과점주주가 되면 지자체가 간주취득세를 검토할 수 있다. 설립 당시부터의 실질 지분을 입증할 자료를 함께 준비한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “회사 설립일이 2001년 7월 23일 이전인가요?”
- “차명주식이 설립 때 그대로인가요, 아니면 이후 증자에서 지분율이 바뀌었나요?”
- “직전 사업연도 말 순자산 기준으로 차명주식 가치가 얼마나 될까요? 금액이 크면 심의 절차가 추가될 수 있어요.”
- “명의자분들이 확인서와 인감증명서를 써 주실 수 있는 상황인가요?”

핵심 정리 법인이 반드시 정리해야 할 명의신탁주식(차명주식) 요약

- 명의신탁주식은 상증법 제45조의2에 따라 명의개서일에 증여한 것으로 의제된다. 공제·합산이 없고, 2019년 이후분은 실제 소유자가 납세의무자다.
- 과점주주 회피(제2차 납세의무, 간주취득세 2%)가 차명의 주된 이유였지만, 지금은 차명이 주는 위험이 더 크다.
- 상법상 발기인 요건은 1996년 9월 이전 7인, 2001년 7월 23일까지 3인이었고 이후 1인으로 충분하다.
- 입증의 핵심은 주금 납입 자금 흐름과 배당 귀속, 공증된 약정서다. 사후 확인서는 보조 자료다.
- 유상 회수는 명의자 양도세·증권거래세에 당초 증여의제가 겹칠 수 있고, 무상 환원은 입증 여부에 따라 과거 증여의제 또는 현재 시가 증여로 갈린다.
- 부과제척기간(무신고 15년) 경과 여부가 세 부담을 좌우한다.
- 2001.7.23 이전 설립 중소기업의 설립 당시 차명주식(실제 소유자·명의자 모두 발기인)은 국세청 실제소유자 확인제도를 활용할 수 있다.

전문가 연결 포인트 차명주식 현황 파악·주식 평가·제척기간 및 세액 시뮬레이션과 확인제도 신청은 세무사에게, 명의자 또는 그 상속인과의 분쟁·주주권 확인 소송은 변호사에게, 명의개서와 주주명부·등기 정비는 법무사에게, 간주취득세 검토는 지방세에 밝은 세무사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상속세 및 증여세법 제4조의2·제35조·제45조의2·제47조·제55조, 국세기본법 제26조의2·제39조·제47조의2·제47조의4, 지방세법 제7조 제5항·제15조 제2항, 상법 제288조·제337조, 소득세법 제94조·제104조, 증권거래세법, 국세청 상속세 및 증여세 사무처리규정(명의신탁주식 실제소유자 확인). 확인제도 세부 요건은 신청 전 관할 세무서에 재확인.

셋째마당

주식 가치와 잉여금 관리하기

: 비상장주식·자기주식·미처분이익잉여금

6장 절세의 핵심지표, 비상장주식 평가

7장 주주관리, 재무구조 개선을 위한 자기주식

8장 성장의 증거인가, 위험의 시작인가? 미처분이익잉여금

• 들어가기 전에 •

내 회사 주식은 얼마짜리일까요?

"우리 회사 주식이요? 액면가 5천 원짜리죠"

법인 대표에게 "대표님 주식은 지금 얼마로 평가될까요?"라고 물으면 대부분 머뭇거린다. 설립할 때 낸 자본금, 즉 **액면가**를 떠올리는 대표가 많고, 조금 아는 대표는 "상장도 안 했는데 값이 어디 있느냐"고 되묻는다. 그러나 세법은 거래소 시세가 없는 주식에도 반드시 값을 매긴다. 그리고 그 값은 대개 대표가 생각하는 것보다 훨씬 크다.

비상장주식 평가액은 법인 컨설팅의 거의 모든 장면에 등장한다. 자녀에게 지분을 넘길 때의 증여세, 대표가 사망했을 때의 상속세, 가족 간 주식 거래의 적정 가격, 회사가 대표 주식을 사들이는 자기주식 거래, 퇴직하는 동업자 지분 정리까지 모두 이 숫자에서 출발한다. 그래서 이 장의 제목을 **'절세의 핵심지표'**라고 붙였다. 평가액을 모르고 세운 승계 계획은 설계도 없이 짓는 집과 같다.

대표들이 흔히 하는 오해는 두 가지다. 첫째, "회사 이익이 많아도 배당을 안 했으니 주식 가치는 그대로"라는 생각이다. 실제로는 회사에 쌓인 이익잉여금과 꾸준한 이익이 고스란히 주식 가치에 반영된다. 둘째, "평가액은 세무사가 정하는 것이니 손댈 수 없다"는 생각이다. 평가 공식은 법으로 정해져 있지만, **언제 평가하느냐**에 따라 결과는 크게 달라진다. 바로 여기에 컨설턴트의 역할이 있다.

이 장에서는 먼저 비상장주식이 무엇이고 세법이 어떤 공식으로 값을 매기는지 살펴본 뒤, 평가액을 합법적으로 낮추는 시점과 방법, 그리고 그 과정에서 반드시 피해야 할 함정을 정리한다.

알아두세요

- **보충적 평가방법** 시가를 알 수 없을 때 세법(상증법 제63조, 시행령 제54조)이 정한 공식으로 주식 가치를 계산하는 방법. 비상장 중소기업 대부분이 이 방법으로 평가된다.

Q 040 비상장주식이란?

거래소 밖의 주식, 그러나 값은 있다

비상장주식은 유가증권시장(코스피)이나 코스닥시장에 상장되지 않은 법인의 주식을 말한다. 우리나라 법인의 절대다수가 여기에 속한다. 코넥스나 K-OTC처럼 제한적인 거래 창구가 있지만, 대부분의 중소기업 주식은 사실상 사고팔 시장이 없다. 대표와 가족, 몇몇 동업자가 지분을 나눠 갖고 있을 뿐이다.

시장이 없다는 것은 '값이 없다'는 뜻이 아니라 **'값을 정하기 어렵다'**는 뜻이다. 상장주식은 매일 종가가 찍히므로 상속·증여 시 평가기준일 전후 2개월 종가 평균이라는 객관적 기준이 있다. 반면 비상장주식은 그런 숫자가 없으니, 세법은 순서를 정해 두고 차례대로 적용한다. 먼저 **시가**를 찾고, 시가가 없으면 세법이 정한 **보충적 평가방법**으로 계산한다.

한눈에 보기 **비상장주식 평가의 순서**

1	▶	2	▶	3	▶	4
시가 확인: 평가기간 내 매매사례가액·감정가액·경매·공매가액		유사 매매사례 확인 (동일·유사 자산의 거래가액)		시가가 없으면 보충적 평가방법 (순손익가치·순자산가치 가중평균)		최대주주 해당 시 할증 여부 검토

→ 중소기업 비상장주식은 대부분 3단계, 즉 세법 공식으로 값이 정해진다.

시가가 먼저다: 매매사례가액과 감정가액

상속세 및 증여세법(상증법)은 재산을 **시가**로 평가하는 것이 원칙이다(제60조). 여기서 시가란 불특정 다수 사이에 자유롭게 거래될 때 통상 성립하는 가액으로, 평가기간(상속은 평가기준일 전후 6

개월, 증여는 평가기준일 전 6개월부터 후 3개월까지) 안에 있었던 매매·감정·수용·경매·공매 가액을 포함한다.

비상장주식에서 가장 자주 문제 되는 것은 **매매사례가액**이다. 예를 들어 대표가 자녀에게 주식을 증여하기 두 달 전에 퇴사한 임원의 지분을 주당 3만 원에 사들였다면, 이 3만 원이 시가로 인정될 수 있다. 다만 특수관계인 간 거래이거나 거래 규모가 지나치게 작은 경우(세법은 액면가 합계 기준 일정 규모 미만의 소액 거래를 시가에서 배제하는 규정을 두고 있다)에는 시가로 보지 않는다. 결국 "누구와, 얼마나, 어떤 조건으로" 거래했는지가 관건이다.

감정가액은 어떨까? 부동산과 달리 비상장주식은 감정평가법인의 감정가액을 시가로 인정하지 않는 것이 원칙이다(상증법 시행령 제49조). 회계법인의 가치평가 보고서가 있어도 그것만으로 세법상 시가가 되지는 않는다. 그래서 중소기업 주식은 실무상 대부분 다음에 설명할 보충적 평가방법으로 평가된다.

잠깐만요 회계법인이 평가한 가격으로 증여하면 안 되나요?

세법상 시가와 회계상 가치는 다르다

투자 유치나 M&A를 위해 회계법인이 DCF(현금흐름할인) 등으로 계산한 가치는 거래 협상용이다. 상증법은 비상장주식의 감정가액을 시가로 인정하지 않으므로, 이 보고서를 근거로 증여세를 신고하면 세무서가 보충적 평가액으로 다시 계산해 추징할 수 있다.

반대로 작용하는 경우도 있다

제3자 투자자가 평가기간 안에 높은 가격으로 신주를 인수하거나 구주를 매입했다면, 그 거래가액이 시가로 판단될 여지가 있다. 투자 유치 직후의 증여는 오히려 평가액을 끌어올릴 수 있으니 시점을 반드시 확인해야 한다.

보충적 평가방법: 이익과 자산을 섞는 공식

시가가 없으면 세법은 회사의 **'버는 힘'(순손익가치)**과 **'가진 것'(순자산가치)**을 일정 비율로 섞어 1주당 가치를 계산한다(상증법 제63조, 시행령 제54조). 공식의 뼈대는 다음과 같다.

[표 6-1] 비상장주식 보충적 평가방법의 구조

구분	계산 방법	핵심 포인트
1주당 순손익가치	최근 3년 순손익액 가중평균(3:2:1) ÷ 발행주식 수 ÷ 10%	최근 연도 이익 비중이 가장 큼
1주당 순자산가치	평가기준일 순자산가액(세법상 재계산) ÷ 발행주식 수	부동산 등은 시가·기준시가로 다시 평가
일반법인	순손익가치 3 : 순자산가치 2 가중평균	이익이 많은 회사일수록 높아짐
부동산과다법인	순손익가치 2 : 순자산가치 3	부동산 등 비율 50% 이상
하한	가중평균액과 순자산가치의 80% 중 큰 금액	이익이 적어도 자산의 80%는 반영

순손익가치는 평가기준일이 속한 사업연도 직전 3개 사업연도의 1주당 순손익액을 최근 연도부터 3, 2, 1의 가중치로 평균한 뒤, 기획재정부령이 정하는 이자율(현재 10%)로 나누어 구한다. 10%로 나눈다는 것은 '이 이익이 앞으로 계속된다면 원금이 얼마여야 하는가'를 역산하는 것으로, 1주당 연 1,000원을 버는 회사의 순손익가치는 1만 원이 된다. 순손익액은 장부상 당기순이익이 아니라 세법상 각 사업연도 소득에서 출발해 법인세, 손금불산입된 기부금·벌금 등을 조정한 금액이다.

순자산가치는 평가기준일 현재 회사의 자산에서 부채를 뺀 금액이다. 이때 장부가액을 그대로 쓰지 않고 토지·건물은 시가나 기준시가 등 상증법 기준으로 다시 평가하며, 퇴직급여추계액은 부채로 차감한다. 일정 요건을 충족하면 초과이익을 반영한 **영업권 평가액**이 더해지기도 한다.

순자산가치만으로 평가하는 경우와 최근 개정

모든 회사가 3:2 공식을 쓰는 것은 아니다. 사업 개시 후 3년 미만인 법인, 휴·폐업 중이거나 청산 절차가 진행 중인 법인, 자산총액 중 부동산 등이나 주식 등의 비율이 80% 이상인 법인 등은 순손익가치를 쓰지 않고 **순자산가치만으로** 평가해 왔다(시행령 제54조 제4항). 이익은 적은데 부동산만 많이 가진 회사가 3:2 공식을 이용해 평가액을 낮추는 것을 막기 위한 장치다.

이 부분은 최근 손질이 있었다. 2025년 개정세법의 후속으로 2026년 2월 상증법 시행령이 개정되면서, 부동산이나 주식 보유비율이 80% 이상인 법인의 평가 방법이 **'순자산가치'와 '가중평균액' 중 큰 금액**으로 보완된 것으로 알려져 있다(주식 과다 법인은 3:2, 부동산 과다 법인은 2:3 가중평균액

과 비교). 이익이 큰 자산보유 법인이 순자산가치만으로 평가받아 오히려 세금이 줄어드는 역전 현상을 막는 취지다. 해당 법인을 상담할 때는 세무사에게 개정 조문의 적용 시기를 꼭 확인하자.

한눈에 보기 **이런 회사는 공식이 달라진다**

일반법인	부동산과다법인	순자산 중심 평가
순손익 3 : 순자산 2	부동산 등 비율 50% 이상	업력 3년 미만·휴폐업·부동산·주식 80% 이상 등
3:2	**2:3**	**NAV**

→ 어느 유형인지에 따라 같은 회사라도 평가액이 수십 퍼센트 달라진다.

숫자로 보는 평가: 이익이 많으면 주식값이 뛴다

발행주식 10만 주인 제조 중소기업을 예로 들어 보자. 최근 3년 순손익액이 최근 연도부터 12억 원, 9억 원, 6억 원이고, 평가기준일 현재 세법상 순자산가액이 80억 원이다.

[표 6-2] 가상 법인 A사의 1주당 평가액 계산

항목	계산	결과
가중평균 순손익액	(12억×3 + 9억×2 + 6억×1) ÷ 6	10억 원
1주당 순손익가치	10억 ÷ 10만 주 ÷ 10%	100,000원
1주당 순자산가치	80억 ÷ 10만 주	80,000원
3:2 가중평균	(100,000×3 + 80,000×2) ÷ 5	92,000원
하한(순자산 80%)	80,000 × 80%	64,000원 → 92,000원 적용

액면가 5,000원짜리 주식이 세법상 **9만 2천 원**으로 평가된다. 대표가 보유한 지분이 7만 주라면 대표 지분의 평가액만 64억 4천만 원이다. 대표가 "제 주식은 3억 5천만 원(액면가 기준)이에요"라고 생각했다면, 실제 상속세 과세표준은 그 스무 배 가까이 되는 셈이다.

최대주주 할증: 경영권 프리미엄 20%

상증법은 최대주주와 그 특수관계인이 보유한 주식에 대해 경영권 프리미엄이 있다고 보아 보충적 평가액에 **20%를 가산**한다(제63조 제3항). 위 예에서 할증이 적용되면 1주당 92,000원이 110,400원으로 올라간다.

다만 **중소기업**과 직전 3개 사업연도 평균 매출액 5,000억 원 미만인 **중견기업**(2023년 시행령 개정) 주식은 할증 대상에서 제외되고, 평가기준일 전 3년 이내 사업연도부터 계속 결손인 법인 등도 제외된다. 2026년 8월 정부 세제개편안에서 할증 제도 자체를 바꾸는 내용은 확인되지 않으며, 할증 폐지를 담은 의원 발의안 등은 국회 심의 중인 것으로 알려져 있다(2026년 10월 현재).

현장에서 써먹기 **동업자 지분을 사들인 가격이 발목을 잡다**

대표 작년에 같이 창업한 친구가 나가면서 지분 10%를 주당 15만 원에 넘겨받았어요. 넉넉하게 쳐 줬죠. 이번에 딸에게 지분을 좀 주려고 하는데 세무사님은 4만 원대라고 하시더라고요.

컨설턴트 그 동업자분과의 거래가 언제였는지가 중요해요. 증여일 전 6개월 안이라면 세무서가 그 15만 원을 매매사례가액, 즉 시가로 볼 수 있거든요. 특수관계가 없는 사람과 상당한 규모로 거래했으니까요. 거래일부터 시간이 충분히 지났는지, 그 가격에 경영권 정리 같은 특별한 사정이 있었는지 세무사님과 확인해 보시죠.

보충적 평가액만 보고 증여 시점을 정하면 이런 일이 생긴다. 평가기간 밖의 거래라도 평가기준일 전 2년 이내라면 평가심의위원회를 거쳐 시가로 인정될 수 있으므로, 최근 2년간의 주식 거래 내역은 반드시 함께 확인해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “최근에 대표님 회사 주식을 세법 기준으로 평가해 보신 적 있으세요? 액면가가 아니라 상속세 계산할 때 쓰는 값이요.”
- “지난 2년 사이에 가족 외의 사람과 회사 주식을 사고판 적이 있나요? 그 가격이 기준이 될 수 있어요.”
- “회사 자산 중에 토지나 건물이 차지하는 비중이 어느 정도 되나요?”
- “최근 3년 동안 이익이 꾸준히 늘었나요, 아니면 들쭉날쭉했나요?”
- “지분은 대표님 혼자 갖고 계세요, 아니면 가족이나 동업자와 나눠 갖고 계세요?”

알아두세요

- **평가기준일** 상속개시일 또는 증여일. 이 날을 기준으로 직전 3개 사업연도 실적과 그날 현재 순자산을 본다.
- **최대주주 등** 주주 1인과 그 특수관계인의 보유 주식 합계가 가장 많은 경우의 그 주주 1인과 특수관계인 모두.
- **영업권** 회사가 정상 수익률을 넘어 벌어들이는 초과이익의 가치. 일정 요건에서 순자산가치에 가산된다.

Q 041 비상장주식의 가장 효과적인 절세 전략은?

공식은 못 바꿔도 '시점'은 고를 수 있다

비상장주식 평가 공식은 법으로 정해져 있다. 컨설턴트가 숫자를 임의로 바꿀 수는 없다. 그러나 공식의 재료인 **최근 3년 순손익액**과 **평가기준일 현재 순자산**은 회사의 경영 활동에 따라 해마다 달라진다. 따라서 가장 효과적인 절세 전략은 한마디로 **"평가액이 낮아지는 시점에, 미리 계획한 만큼 넘기는 것"**이다.

평가액이 낮아지는 시점은 크게 네 가지다. 첫째, 업황 악화나 대규모 투자로 **이익이 일시적으로 줄어든 해**. 둘째, 대표에게 **임원 퇴직금을 지급한 직후**처럼 큰 비용이 발생해 순손익과 순자산이 함께 줄어든 때. 셋째, 대규모 연구개발비, 설비 교체 등으로 비용이 집중된 시기. 넷째, 배당을 실시해 회사 밖으로 현금이 빠져나간 직후다. 반대로 대형 수주가 확정되었거나, 이익이 급증한 결산이 확정된 직후는 평가액이 가장 높아지는 시점이다.

[표 6-3] 평가액을 움직이는 요인과 절세 타이밍

사건	순손익가치	순자산가치	증여 타이밍 판단
업황 악화로 이익 감소	하락	소폭 하락	결산 확정 후 증여 검토
임원 퇴직금 지급	하락(비용)	하락(현금 유출)	지급 연도 결산 반영 후
정기 배당 실시	영향 적음	하락	배당 직후
대형 수주·이익 급증	상승	상승	그 전에 증여 완료
부동산 시세 상승	영향 적음	상승	기준시가 고시 전후 확인

사례로 보는 퇴직금 지급 직후 증여

앞 질문의 A사(1주당 92,000원)로 돌아가 보자. 대표가 올해 임원 퇴직금 규정에 따라 중간정산 또는 퇴임 후 재선임 방식으로 퇴직금 15억 원을 받는다고 하자. 그 결과 올해 순손익액이 -3억 원으

로 떨어지고, 퇴직금과 배당 등으로 순자산가액이 72억 원으로 줄었다고 가정한다. 이 결산이 확정된 다음 해에 증여하면 평가는 이렇게 바뀐다.

[표 6-4] 퇴직금 지급 연도 결산 반영 후 A사 평가액

항목	계산	결과
가중평균 순손익액	(-3억×3 + 12억×2 + 9억×1) ÷ 6	4억 원
1주당 순손익가치	4억 ÷ 10만 주 ÷ 10%	40,000원
1주당 순자산가치	72억 ÷ 10만 주	72,000원
3:2 가중평균	(40,000×3 + 72,000×2) ÷ 5	52,800원
하한(순자산 80%)	72,000 × 80%	57,600원 → 57,600원 적용

1주당 평가액이 92,000원에서 **57,600원으로 약 37% 하락**했다. 대표가 성년 자녀에게 1만 주를 증여한다면 증여재산가액은 9억 2천만 원에서 5억 7,600만 원으로 줄고, 증여재산공제 5천만 원을 뺀 증여세 산출세액은 약 2억 100만 원에서 약 9,780만 원으로 1억 원 넘게 줄어든다(신고세액공제 3% 반영 전). 여기서 눈여겨볼 점은 가중평균액(52,800원)보다 **순자산가치 80% 하한(57,600원)**이 적용되었다는 것이다. 이익을 아무리 줄여도 순자산이 두꺼운 회사는 하한에 걸려 더 내려가지 않는다. 그래서 순자산이 큰 회사일수록 **이익 관리와 함께 순자산 관리(배당, 퇴직금, 불필요한 자산 정리)**를 병행해야 효과가 난다.

현장에서 써먹기 **"올해 이익이 줄었는데, 오히려 기회라고요?"**

대표 올해 원자재 값이 뛰어서 영업이익이 반 토막 났어요. 내년에 회복될 것 같긴 한데, 지금은 속상합니다.

컨설턴트 속상하시겠지만 승계 측면에서는 의미 있는 시기일 수 있어요. 올해 결산이 확정되면 내년 초에는 최근 연도 이익 가중치 3이 낮은 숫자로 들어가거든요. 실적이 회복되기 전, 내년 상반기에 자녀분께 넘길 지분을 미리 정해 두시면 어떨까요?

대표 그럼 올해 안에 서둘러 증여하면 더 좋은 거 아닌가요?

컨설턴트 올해 증여하면 아직 작년까지의 좋은 실적 3년이 기준이 돼요. 이익 감소가 평가에 반영되려면 그 사업연도가 끝나야 합니다. 세무사님께 결산 직후 평가액을 뽑아 달라고 요청드릴게요.

순손익가치는 '평가기준일 이전 3개 사업연도' 실적을 쓰므로, 이익 감소의 효과는 그 연도 결산이 끝난 뒤의 증여에서 나타난다. 같은 해라도 증여일을 결산 전후 어디에 두느냐에 따라 평가액이 크게 달라진다.

그 밖의 평가 관리 수단

배당 정책 조정: 꾸준한 배당은 회사 안에 쌓이는 순자산을 줄여 순자산가치 상승을 늦춘다. 동시에 주주인 가족에게 현금이 흘러가 향후 증여세나 상속세 납부 재원이 된다. 다만 배당소득이 연 2천만 원을 넘으면 종합과세되므로 가족별 지분과 소득 수준을 함께 설계해야 한다.

지분 분산 증여의 반복: 증여세는 동일인으로부터 받은 증여를 10년간 합산한다. 평가액이 낮을 때 한 번에 몰아서 넘기기보다, 10년 단위로 계획을 세워 평가액이 낮아진 시기마다 나누어 넘기는 방식이 일반적이다.

가업승계 증여세 과세특례 연계: 요건을 갖춘 중소·중견기업 주식을 18세 이상 자녀에게 증여하면 10억 원을 공제하고 120억 원까지 10%, 그 초과분은 600억 원 한도까지 20% 세율이 적용된다(조세특례제한법 제30조의6). 평가액이 낮아진 시점과 이 특례를 결합하면 효과가 커진다. 다만 사후관리 요건이 엄격하므로 세무사와 함께 검토해야 한다.

업무무관 자산 정리: 대표 개인이 쓰는 고가 차량, 사용하지 않는 부동산, 회수 가능성이 낮은 가지급금 등은 순자산을 부풀린다. 정리할 수 있는 자산은 평가기준일 전에 정리해 두는 것이 좋다.

한눈에 보기 **평가액 관리, 이렇게 비교하자**

합법적인 평가 관리	VS	부인될 수 있는 평가 조작
• 실제 경영 사건(이익 감소, 퇴직)에 맞춘 증여 시점 선택 • 규정에 근거한 퇴직금·배당 지급 • 10년 단위 분산 증여 계획		• 비용 선계상, 매출 이연 등 회계 조작 • 근거 없는 고액 퇴직금·급여 지급 • 특수관계인 간 저가 거래를 시가로 내세우기

→ 차이는 '경영상 실질이 있느냐'다. 세무조사는 실질을 본다.

반드시 피해야 할 함정

평가액 관리가 절세의 핵심인 만큼, 무리한 시도도 많다. 대표적인 함정은 다음과 같다.

첫째, **인위적인 이익 축소**다. 내년 매출을 올해로 미루거나 비용을 앞당겨 계상해 이익을 줄이는 것은 회계 기준 위반이며, 세무조사 시 순손익액이 다시 계산된다. 상증법 시행령은 일시적·우발적 사건으로 최근 연도 순손익이 크게 증가한 경우 등에는 추정이익을 쓰도록 하는 등 왜곡을 보정하는 장치도 두고 있다.

둘째, **과도한 퇴직금**이다. 정관이나 주주총회 결의로 정한 임원 퇴직금 규정이 없거나, 평가 직전에 급하게 지급률을 올린 경우 손금불산입되거나 소득세법 한도를 넘는 부분이 근로소득으로 과세될 수 있다. 퇴직금 규정은 최소 수년 전부터 정비해 두어야 한다.

셋째, **저가 매매사례의 오용**이다. 특수관계인끼리 낮은 가격으로 주식을 거래한 뒤 이를 시가라고 주장하는 방식은 시가로 인정되지 않을 뿐 아니라, 저가 양수에 따른 증여세나 부당행위계산 부인 문제가 뒤따를 수 있다.

넷째, **평가 후 단기 고가 처분**이다. 낮은 가격에 자녀에게 넘긴 주식이 곧바로 상장되거나 제3자에게 높은 가격에 매각되면 상장·합병 차익에 대한 증여세 등 별도 과세 규정이 적용될 수 있다.

잠깐만요 2026년 세제개편안, 비상장주식 평가도 바뀌나요?

정부안의 초점은 상장주식

2026년 8월 재정경제부가 발표한 세제개편안의 평가 관련 핵심은 상장주식의 이른바 '주가 누르기' 차단이다. 장기간 업종 하위권의 저PBR 상태가 이어진 상장사에 대해 평가기간을 늘려 더 높은 가격으로 평가할 수 있게 하는 내용으로, 비상장주식의 3:2 공식, 10% 환원율, 순자산가치 80% 하한을 바꾸는 내용은 확인되지 않았다.

그래도 영향은 있다

같은 개편안에는 자기주식 취득을 주주 단계에서 의제배당으로 보는 개편이 포함되어 있어, 평가액을 기준으로 회사가 대표 주식을 사들이는 거래의 세금이 크게 달라질 수 있다(7장 참조). 2026년 10월 현재 국회 심의 중이므로 최종 내용은 연말 국회 통과 결과를 확인해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “자녀분께 지분을 넘기실 계획이라면, 언제쯤 얼마만큼 넘기고 싶으세요? 10년 단위로 그려 보면 좋겠어요.”
- “올해나 내년에 실적이 일시적으로 줄어들 만한 일, 예를 들어 큰 투자나 설비 교체 계획이 있으세요?”
- “정관에 임원 퇴직금 규정이 있나요? 퇴직금을 받으실 시기를 정해 두셨어요?”
- “반대로 앞으로 1~2년 안에 큰 계약이나 투자 유치처럼 회사 가치가 확 오를 일이 예정되어 있나요?”

알아두세요

- **가업승계 증여세 과세특례** 10년 이상 경영한 중소·중견기업 주식을 자녀에게 증여할 때 낮은 세율을 적용하는 특례. 상속 시 증여 당시 가액으로 합산·정산된다.
- **추정이익** 일시적·우발적 사건으로 순손익이 왜곡된 경우 세법이 인정하는 방식으로 다시 산정한 이익. 적용 요건이 까다로워 세무사 판단이 필요하다.

핵심 정리 절세의 핵심지표, 비상장주식 평가 요약

- 비상장주식은 시가(매매사례가액 등)가 우선이고, 없으면 순손익가치 3 : 순자산가치 2의 보충적 평가방법으로 평가한다(부동산과다법인 2:3).
- 순손익가치는 최근 3년 순손익액을 3:2:1로 가중평균해 10%로 나누며, 가중평균액은 순자산가치의 80%를 하한으로 한다.
- 최대주주 주식은 20% 할증되지만 중소기업 주식 등은 제외된다.
- 공식은 못 바꿔도 시점은 고를 수 있다. 이익 감소기, 퇴직금 지급 연도 결산 직후, 배당 직후가 증여 검토 시점이다.
- 인위적 이익 조작, 근거 없는 퇴직금, 특수관계인 간 저가 거래는 부인될 수 있다.

전문가 연결 포인트 정기적 주식 가치 평가와 증여 시점 시뮬레이션은 세무사에게, 임원 퇴직금 규정 정비와 정관 개정은 세무사·법무사에게, 투자 유치나 제3자 매각을 앞둔 경우의 시가 판단은 회계법인·세무사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상속세 및 증여세법 제60조·제63조, 같은 법 시행령 제49조·제53조·제54조·제56조(2026년 2월 개정 시행령 포함), 조세특례제한법 제30조의6, 재정경제부 「2026년 세제개편안」(2026.8., 국회 심의 중).

• 들어가기 전에 •

회사가 내 주식을 산다는 것

“회사가 제 주식을 사 주면 가지급금이 해결된다던데요?”

몇 년 전부터 법인 대표들 사이에 ‘자사주 매입’이라는 말이 유행처럼 퍼졌다. 회사가 대표의 주식을 사 주면 대표는 목돈을 손에 쥐고, 그 돈으로 가지급금을 갚고, 세금은 상대적으로 낮은 양도소득세만 내면 된다는 이야기다. 세미나에서 들었다며 “우리도 해 봅시다”라고 먼저 말을 꺼내는 대표도 적지 않다.

자기주식은 분명 쓸모 있는 도구다. 동업자가 회사를 떠날 때 지분을 깔끔하게 정리하고, 상속으로 지분이 흩어지는 것을 막고, 주주에게 이익을 돌려주는 통로가 된다. 그러나 이 도구는 **상법과 세법의 요건을 모두 갖추어야만** 제대로 작동한다. 절차 하나를 빠뜨리면 거래 자체가 무효가 되고, 회사가 지급한 대금은 대표에게 빌려준 돈, 즉 가지급금으로 되돌아온다. 해결하려던 문제가 더 커지는 셈이다.

2026년은 자기주식 제도가 크게 흔들린 해다. 3월에 시행된 개정 상법은 비상장회사를 포함한 모든 회사에 **자기주식 취득 후 1년 이내 소각**을 원칙으로 정했다. 8월에 발표된 정부 세제개편안은 회사가 자기주식을 취득하면 주주에게 **의제배당**으로 과세하는 방향을 제시했다(국회 심의 중). 예전 세미나 자료를 그대로 믿고 움직이면 안 되는 이유다.

이 장에서는 자기주식이 무엇이고 상법이 어떤 요건을 두는지, 회사가 왜 자기주식을 취득하는지, 그리고 취득·처분·소각 각 단계에서 세금이 어떻게 달라지는지를 차례로 살펴본다.

알아두세요

- **자기주식(자사주)** 회사가 발행한 주식을 회사 스스로 취득해 보유하는 주식. 재무상태표에서는 자본에서 차감하는 항목(자본조정)으로 표시된다.

Q 042 자기주식이란?

회사가 자기 주식을 사는 거래

자기주식은 회사가 이미 발행한 자기 회사 주식을 주주로부터 다시 사들여 보유하는 것을 말한다. 주주 입장에서 보면 회사에 주식을 파는 것이고, 회사 입장에서 보면 출자받은 돈을 주주에게 되돌려주는 것과 비슷하다. 그래서 상법은 오랫동안 자기주식 취득을 엄격히 제한했다. 회사 재산이 주주에게 빠져나가면 채권자가 손해를 볼 수 있고, 특정 주주에게만 사 주면 다른 주주와의 형평이 깨지기 때문이다.

2011년 상법 개정으로 비상장회사도 일정한 요건 아래 자유롭게 자기주식을 취득할 수 있게 되었다. 요건의 핵심은 세 가지다. **재원(배당가능이익)**, **결의(주주총회)**, **방법(주주평등)**이다.

[표 7-1] 상법상 자기주식 취득 요건(상법 제341조)

요건	내용	실무 확인 사항
재원	직전 결산기 배당가능이익 범위 내	결산 재무제표로 한도 계산
결의	주주총회 결의(정관상 이익배당을 이사회가 정하면 이사회 결의)	취득 주식 수, 가액 총액, 기간(1년 이내) 결정
방법	모든 주주에게 균등한 조건으로 취득(비상장사)	전 주주에게 통지, 양도 신청 기회 부여
사후	당해 결산기에 결손이 날 우려가 있으면 취득 금지	위반 시 이사의 손해배상 책임

재원: 배당가능이익 범위 안에서만

회사는 직전 결산기 대차대조표상 순자산에서 자본금, 자본준비금·이익준비금, 그리고 그 결산기에 적립할 이익준비금 등을 뺀 **배당가능이익**의 범위 안에서만 자기주식을 취득할 수 있다. 쉽게 말해

"배당으로 줄 수 있는 돈만큼만 주식을 사들일 수 있다"는 뜻이다. 이익잉여금이 거의 없는 회사, 결손이 있는 회사는 처음부터 이 방법을 쓸 수 없다.

결의와 방법: 주주평등의 원칙

취득하려면 미리 주주총회에서 취득할 주식의 종류와 수, 취득가액 총액의 한도, 1년을 넘지 않는 취득 기간을 정해야 한다. 그리고 비상장회사는 상법 시행령이 정한 절차에 따라 **모든 주주에게 똑같은 조건으로** 양도 기회를 주어야 한다. 이사회가 취득 목적·가격·기간 등을 정해 모든 주주에게 통지하고, 양도를 원하는 주주가 신청하면 신청 수량에 비례해 사들이는 방식이다.

실무에서 가장 흔한 실수가 여기서 나온다. 대표 한 사람의 주식만 사기로 미리 정해 놓고 다른 주주에게는 통지하지 않거나, 형식만 갖추고 실제로는 특정 주주와 개별 계약을 맺는 경우다. 이런 취득은 상법 위반으로 **무효**가 될 수 있다.

특정목적 취득과 보유 중 권리

배당가능이익이 없어도 자기주식을 취득할 수 있는 예외가 있다. 상법 제341조의2는 회사의 합병이나 다른 회사의 영업 전부를 양수하는 경우, 회사의 권리를 실행하면서 목적을 달성하기 위해 필요한 경우, 단주(1주 미만의 끝수) 처리를 위해 필요한 경우, 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우를 **특정목적 취득**으로 따로 허용한다. 예컨대 합병에 반대한 주주가 매수청구를 하면 회사는 배당가능이익과 관계없이 그 주식을 사들여야 한다.

회사가 보유한 자기주식에는 **의결권이 없고**, 배당을 받을 권리나 신주인수권도 인정되지 않는다(상법 제341조의3, 제369조 제2항). 그래서 자기주식을 취득하면 남은 주주들의 의결권 비율이 자연스럽게 올라간다. 지분 30%를 가진 동업자의 주식을 회사가 모두 사들이면, 70%를 가진 대표의 의결권 비율은 사실상 100%가 되는 식이다. 회계상으로는 취득원가를 자본에서 차감하는 '자기주식' 계정으로 표시하므로, 자기주식을 많이 사들이면 재무상태표의 자본 총계가 그만큼 줄어든다.

[표 7-2] 일반 취득과 특정목적 취득 비교

구분	일반 취득(제341조)	특정목적 취득(제341조의2)
재원 제한	배당가능이익 이내	없음

구분	일반 취득(제341조)	특정목적 취득(제341조의2)
사전 결의	주주총회(또는 이사회)	불필요
대표 사례	동업자·대표 지분 매입	합병·주식매수청구·단주

잠깐만요 2026년 개정 상법, 비상장회사도 1년 안에 소각해야 하나요?

원칙은 1년 이내 소각

2026년 3월 6일 공포·시행된 개정 상법(이른바 3차 상법 개정)은 회사가 취득한 자기주식을 취득일부터 1년 이내에 소각하도록 원칙을 바꾸었다. 상장·비상장을 가리지 않는다. 소각은 이사회 결의만으로 할 수 있다.

예외적 보유·처분은 주주총회 승인

임직원 보상 등 법이 정한 사유가 있으면 보유·처분 계획을 세워 주주총회 승인을 받아 보유할 수 있다. 시행 전부터 보유하던 자기주식에는 유예기간이 주어져 시행일부터 1년 6개월 이내에 소각(또는 주주총회 승인을 받은 보유·처분)해야 한다. 세부 요건과 정관 개정 필요 여부는 법무사·변호사와 확인하자.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지금 회사가 이미 보유하고 있는 자기주식이 있나요? 개정 상법에 따라 정리 기한을 확인해야 해요.”
- “직전 결산 기준으로 배당가능이익이 얼마나 되는지 세무사님께 받아 보신 적 있으세요?”
- “주주가 대표님 말고 누가 있나요? 모든 주주에게 같은 조건으로 제안해야 하거든요.”
- “정관에 이익배당을 이사회에서 결정한다는 조항이 있나요?”

알아두세요

- **배당가능이익** 순자산에서 자본금, 법정준비금 등을 뺀 금액. 상법 제462조의 계산 방식을 따른다.
- **자본조정** 자본금이나 잉여금에 속하지 않는 임시적 자본 항목. 자기주식은 자본을 줄이는 방향으로 표시된다.

Q 043 자기주식을 취득하는 이유는?

첫째, 주주관리: 떠나는 주주를 깔끔하게

중소기업에서 자기주식이 가장 빛을 발하는 장면은 **주주 정리**다. 창업 초기 함께한 동업자가 은퇴하거나, 퇴사한 임원이 지분을 들고 나가거나, 명의신탁 주식을 정리해야 하는 경우가 그렇다. 남은 주주들이 그 지분을 사들일 돈이 없을 때 회사가 대신 사들이면 경영권이 흔들리지 않는다.

상속으로 지분이 흩어지는 것을 막는 데도 쓰인다. 대주주가 사망해 지분이 여러 상속인에게 나뉘면, 경영에 참여하지 않는 상속인이 회사에 지분 매입을 요구하는 일이 생긴다. 이때 회사가 자기주식으로 매입하면 분쟁을 줄이고 상속인에게는 상속세 납부 재원을 마련해 줄 수 있다.

둘째, 재무구조와 주주가치

자기주식을 취득해 소각하면 발행주식 수가 줄어 남은 주주의 1주당 가치와 지분율이 올라간다. 배당 대신 주식을 사들여 소각하는 방식으로 주주에게 이익을 돌려주는 것이다. 상장회사에서 '주주환원'이라고 부르는 것이 이것이다. 비상장회사에서는 과도하게 쌓인 이익잉여금을 정리하는 수단으로도 활용된다(8장 참조).

셋째, 대표의 유동성과 가지급금 정리

대표 입장에서는 주식을 회사에 팔아 **현금을 마련**할 수 있다. 이 돈으로 회사에 진 가지급금을 갚는 방식이 널리 알려진 이유다. 현행 세법에서 매매 목적의 자기주식 양도는 양도소득세 대상이므로, 고율의 종합소득세가 붙는 급여·배당보다 세 부담이 낮을 수 있었다.

넷째, 승계와 지분 구조 조정

자녀 승계를 준비하는 회사에서는 자기주식이 **지분율을 조정하는 수단**이 되기도 한다. 예를 들어 대표 60%, 배우자 20%, 자녀 20%인 회사가 대표 지분 일부를 자기주식으로 취득해 소각하면, 자녀의 지분율은 별도 증여 없이 높아진다. 다만 이렇게 지분율이 바뀌어 특정 주주가 이익을 얻으면 세법상 '감자에 따른 이익의 증여' 등 별도 과세 규정이 문제 될 수 있다. 특히 시가보다 높거나 낮은 가격으로 특정 주주의 주식만 소각하면 다른 주주에게 이익이 넘어간 것으로 보아 증여세가 과세될 수 있으므로 가격 산정이 핵심이다.

잠깐만요 '가지급금 정리용 자사주 매입', 지금도 유효할까?

상법 개정 이후 달라진 점

과거에는 회사가 대표 주식을 사들여 보유하다가 나중에 다른 사람에게 처분하는 구조가 많았다. 2026년 개정 상법은 취득 후 1년 이내 소각을 원칙으로 하고, 보유·처분하려면 법정 사유와 주주총회 승인을 요구한다. '사서 보관해 두는' 방식은 어려워졌다.

세제 개편까지 겹치면

정부의 2026년 세제개편안이 그대로 입법되면 2027년 이후 자기주식 취득 대가는 원칙적으로 의제배당이 되어, 양도소득세를 전제로 한 계산이 맞지 않게 된다. 오래된 제안서의 세액 계산은 반드시 다시 검토해야 한다.

한눈에 보기 **회사가 자기주식을 사는 다섯 가지 이유**

주주 정리	분쟁 예방	주주환원
동업자·퇴직 임원 지분 회수, 명의신탁 정리	상속으로 흩어지는 지분 회수	소각으로 1주당 가치 상승
유동성	**임직원 보상**	
대표의 자금 마련, 가지급금 상환 재원	주식 보상 재원(보유 시 주총 승인)	

→ 목적이 먼저, 방법은 나중이다. 목적에 따라 세금과 절차가 모두 달라진다.

국세청은 '가지급금'으로 본 적이 있다

자기주식 취득이 늘자 국세청은 이를 가지급금 회피 수단으로 보고 조사를 강화해 왔다. 대표적인 논리는 이렇다. 상법이 정한 절차를 지키지 않은 자기주식 취득은 무효이고, 무효인 거래로 회사가 대표에게 지급한 돈은 **법률상 원인 없이 지급된 돈, 즉 업무무관 가지급금**이라는 것이다. 그러면 인정이자 익금산입, 지급이자 손금불산입 등 3장에서 본 불이익이 모두 따라온다.

실제로 법원은 상법상 무효인 자기주식 취득 대금을 업무무관 가지급금으로 본 과세를 정당하다고 판단한 바 있다(서울고법 2008누13462, 2017누35631 등). 반대로 국세청 예규는 "주주에게 우회적으로 자금을 지원할 목적 없이 상법에 따라 취득한 경우에는 가지급금이 아니다"라고 하면서도 해당 여부는 **사실판단 사항**이라고 했다(서면법규-168, 2014.2.25.). 결국 절차의 적법성과 거래의 실질이 판단을 가른다.

현장에서 써먹기 **대표 주식만 사들였다가 가지급금이 두 배로**

대표 가지급금이 5억이라서 회사가 제 주식을 5억에 사 주고, 그 돈으로 가지급금을 갚았어요. 그런데 세무조사에서 그 거래가 무효라네요.

컨설턴트 주주가 대표님 외에 두 분 더 계시죠? 그분들께 같은 조건으로 양도 기회를 드렸는지, 주주총회 결의가 있었는지가 문제가 된 것 같아요. 절차가 없었다면 회사가 대표님께 5억을 그냥 내준 것으로 봐서, 원래 가지급금은 그대로 두고 새 가지급금이 생긴 셈이 돼요.

이 경우 원래의 가지급금 5억 원은 상환된 것이 아니고, 주식 대금 5억 원이 새로 가지급금으로 잡힐 수 있다. 처음부터 세무사·법무사와 함께 결의·통지·계약·대금 지급·소각까지 전 과정을 서류로 남겼어야 했다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "자기주식을 생각하시는 가장 큰 이유가 뭔가요? 동업자 정리인지, 자금 마련인지, 가지급금 정리인지에 따라 방법이 달라요."
- "주식 매입 대금이 회사에서 나가도 운영 자금이나 대출 상환에 문제는 없을까요?"
- "회사에 주식을 넘기시면 대표님 지분율과 경영권에는 어떤 변화가 생기는지 계산해 보셨어요?"
- "이 거래를 할 때 다른 주주분들도 같은 조건으로 참여할 수 있다는 점, 괜찮으세요?"

Q 044 자사주 취득, 처분, 소각이란?

세 단계, 세 가지 다른 결과

자기주식 거래는 **취득 → 보유 → 처분 또는 소각**의 흐름을 거친다. 회사가 주주에게서 주식을 사들이는 것이 취득, 사들인 주식을 다시 다른 사람에게 파는 것이 처분, 아예 없애 버리는 것이 소각이다. 같은 자기주식이라도 어느 단계로 가느냐에 따라 상법 절차와 세금이 전혀 달라진다.

한눈에 보기 **자기주식의 흐름**

1	▶	2	▶	3	▶	4
취득: 주총 결의·균등 조건으로 주주에게서 매입		보유: 의결권·배당권 없음, 원칙상 1년 이내 소각		처분: 예외 사유로 주총 승인 받아 제3자·임직원에게 매각		소각: 이사회 결의로 주식을 없앰

→ 2026년 개정 상법 이후 '취득 후 소각'이 기본 경로가 되었다.

소각의 두 가지 방식: 이익소각과 자본감소

이익소각은 배당가능이익으로 취득한 자기주식을 없애는 것이다. 자본금은 그대로 두고 이익잉여금(또는 자기주식 계정)만 줄어든다. 이 때문에 소각 후에는 '발행주식 수 × 액면가'와 자본금이 일치하지 않게 된다. 이사회 결의로 할 수 있어 절차가 간단하다.

자본감소에 의한 소각(유상감자)은 상법 제438조 이하의 자본금 감소 절차를 밟는다. 주주총회 특별결의가 필요하고, 채권자에게 이의를 제출할 기회를 주는 **채권자보호절차**도 거쳐야 한다. 자본금 자체가 줄어든다는 점에서 이익소각과 다르다.

[표 7-3] 이익소각과 자본감소 비교

구분	이익소각	자본감소(유상감자)
재원	배당가능이익	자본금(및 잉여금)
결의	이사회 결의	주주총회 특별결의
채권자보호절차	불필요	필요(공고·최고, 1개월 이상)
자본금	변동 없음	감소

세금은 '목적'이 가른다: 양도소득 vs 의제배당

주주가 회사에 주식을 넘기고 받은 돈에 어떤 세금이 붙을까? 현행 세법은 거래의 **목적과 실질**로 구분한다.

회사가 **처분(재매각) 목적**으로 산 경우, 주주에게는 주식을 판 것이므로 **양도소득세**가 과세된다. 비상장 중소기업 주식의 경우 소액주주는 10%, 대주주는 과세표준 3억 원까지 20%, 초과분 25%(지방소득세 별도)이며, 증권거래세도 낸다.

회사가 **소각 목적**으로 산 경우, 주주가 받은 돈 중 주식 취득가액을 넘는 금액은 **의제배당**으로 보아 배당소득세가 과세된다(소득세법 제17조 제2항). 금융소득이 연 2천만 원을 넘으면 종합과세되어 최고 49.5%(지방소득세 포함)까지 올라갈 수 있다. 판례는 계약 체결 당시의 목적, 거래 경위, 대금 지급 방식 등 실질을 보고 판단한다. 계약서에 "처분 목적"이라고 써 놓고 곧바로 소각하면 의제배당으로 재분류될 수 있다.

[표 7-4] 자기주식 거래의 과세 구분(현행)

단계	주주	법인
처분 목적 취득	양도소득세(10~25%)	과세 없음
소각 목적 취득	의제배당(종합과세 가능)	과세 없음
자기주식 처분	해당 없음	처분이익 익금, 처분손실 손금
소각	해당 없음	감자차익·차손은 자본거래

예를 들어 대표가 1주당 5,000원에 취득한 주식 1만 주를 세법상 평가액 5만 원에 회사에 넘긴다고 하자. 양도로 보면 양도차익 4억 5천만 원에 대해 약 9,750만 원(지방소득세 포함 약 1억 725만 원, 기본공제 등 반영 전)의 세금이 나온다. 같은 거래가 의제배당이 되면 4억 5천만 원이 배당소득으로 종합과세되어, 대표의 다른 소득에 따라 세금이 이보다 크게 늘어날 수 있다.

잠깐만요 2026년 세제개편안: 자기주식 '취득' 자체가 배당이 된다?

정부안의 내용

2026년 8월 정부 세제개편안은 회사가 자기주식을 취득하면 목적과 관계없이 원칙적으로 주주 단계에서 의제배당으로 과세하고, 법인 단계의 자기주식 처분손익은 익금·손금에서 빼는 방향을 담았다. 거래소를 통한 일반 장내거래 등은 예외로 하고, 이중과세 조정(배당 가산)은 이익소각 목적인 경우에만 적용하는 안이다. 2027년 1월 1일 이후 취득분부터 적용될 예정이다.

비상장회사 대표에게 미치는 영향

정부안대로라면 '처분 목적 취득으로 양도소득세만 낸다'는 구조가 사실상 사라진다. 2026년 10월 현재 국회 심의 중이므로 확정 내용을 확인해야 하며, 연내에 거래를 서두르기보다 개편 내용과 회사 상황을 함께 놓고 세무사와 판단해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "회사가 산 주식을 나중에 누군가에게 다시 파실 계획인가요, 아니면 없애실 건가요?"
- "대표님이 처음 주식을 취득하신 가격이 얼마였는지, 증빙이 남아 있나요?"
- "올해 다른 금융소득이나 근로소득이 어느 정도 되세요? 배당으로 분류되면 세율이 달라져요."
- "정부 세제개편안이 확정되면 자기주식 세금 구조가 바뀔 수 있어요. 결정 시점을 조금 늦춰도 괜찮으세요?"

알아두세요

- **의제배당** 형식은 배당이 아니지만 실질이 배당과 같아 세법이 배당으로 보는 소득. 주식 소각·감자 대가 중 취득가액 초과분 등이 해당한다.
- **채권자보호절차** 자본금 감소 시 채권자에게 1개월 이상 이의 제출 기간을 공고하고 개별 통지하는 절차(상법 제439조, 제232조).

핵심 정리 주주관리, 재무구조 개선을 위한 자기주식 요약

- 비상장회사도 배당가능이익 범위 안에서 주주총회 결의와 균등 조건(주주평등)을 갖추면 자기주식을 취득할 수 있다(상법 제341조).
- 2026년 3월 시행 개정 상법으로 취득한 자기주식은 원칙적으로 1년 이내 소각해야 하며, 예외적 보유·처분은 주주총회 승인이 필요하다.
- 절차를 어긴 취득은 무효가 될 수 있고, 지급한 대금은 업무무관 가지급금으로 과세될 수 있다.
- 현행 세법상 처분 목적 취득은 양도소득세, 소각 목적 취득은 의제배당으로 과세되며, 판단 기준은 실질이다.
- 2026년 세제개편안(국회 심의 중)은 자기주식 취득을 원칙적으로 의제배당으로 보는 방향이어서, 2027년 이후 거래는 세금 구조가 크게 달라질 수 있다.

전문가 연결 포인트 배당가능이익 계산과 과세 구분 검토는 세무사·회계사에게, 주주총회·이사회 결의서와 주주 통지, 정관 개정, 보유·처분 계획은 법무사·변호사에게, 주식 매매가격 산정은 세무사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상법 제341조·제341조의2·제341조의3·제342조·제343조·제438조·제439조·제462조(2026.3.6. 시행 개정 상법 포함), 상법 시행령 제9조·제10조, 소득세법 제17조·제94조·제104조, 법인세법 제52조, 상속세 및 증여세법 제39조의2, 서울고법 2008누13462, 서면법규-168(2014.2.25.), 재정경제부 「2026년 세제개편안」(2026.8., 국회 심의 중).

• 들어가기 전에 •

쌓인 이익은 언젠가 세금이 됩니다

"이익잉여금이 30억이면 통장에 30억이 있다는 거죠?"

재무제표를 함께 보다가 '미처분이익잉여금' 항목을 짚으면 대표의 반응은 대개 두 갈래다. "그만큼 회사가 잘 벌었다는 뜻 아니냐"며 뿌듯해하거나, "그 돈이 다 어디 있느냐"며 고개를 갸웃한다. 둘 다 절반만 맞다. 이익잉여금은 회사가 그동안 벌어서 주주에게 나눠 주지 않고 쌓아 둔 이익의 **장부상 합계**일 뿐, 그만큼의 현금이 통장에 있다는 뜻은 아니다.

이익을 쌓아 두는 것 자체는 나쁜 일이 아니다. 재투자 재원이 되고, 금융기관 신용도를 높이고, 불황을 버티는 완충재가 된다. 문제는 **쌓이기만 하고 쓰이지 않을 때** 생긴다. 미처분이익잉여금이 커질수록 비상장주식 평가액이 올라 상속·증여세가 늘고, 언젠가 회사를 청산하거나 주주에게 돌려줄 때 한꺼번에 배당소득세가 붙는다. 이익을 쌓는 동안 낸 법인세는 끝이 아니라 중간 정산에 불과하다.

그래서 시장에는 이익잉여금을 '처리'해 준다는 다양한 방법이 등장했다. 그중 '신이익소각', '신자본환원' 같은 이름으로 불리는 배우자 증여 후 소각 구조는 한때 유행처럼 퍼졌지만, 국세청의 실질과세 부인과 엇갈리는 판결, 세법 개정이 이어지며 위험도 함께 커졌다.

이 장에서는 미처분이익잉여금이 무엇인지, 많으면 어떤 문제가 생기는지, 이를 줄이는 정석적인 방법은 무엇인지 살펴본 뒤, 시장에서 유행하는 구조의 작동 원리와 위험, 그리고 컨설턴트가 신중하게 따져야 할 점을 정리한다.

알아두세요

- **이익잉여금처분계산서** 정기 주주총회에서 이익잉여금을 배당, 적립금 등으로 어떻게 처분할지 정한 내역. 처분되지 않고 다음 해로 넘어가는 금액이 미처분이익잉여금이다.

Q 045 미처분이익잉여금이란?

회사가 벌어서 남겨 둔 이익의 누적

회사는 해마다 매출에서 비용과 법인세를 빼고 **당기순이익**을 낸다. 이 순이익은 주주총회의 결의를 거쳐 배당으로 나가거나, 법정 적립금이나 임의 적립금으로 쌓이거나, 아무 처분 없이 다음 해로 넘어간다. 이렇게 매년 넘어온 이익이 누적된 금액이 **미처분이익잉여금**이다. 재무상태표의 자본 항목 중 '이익잉여금' 안에 표시된다.

[표 8-1] 이익잉여금의 구성

구분	내용	특징
이익준비금	상법상 의무 적립(현금배당액의 1/10 이상, 자본금의 1/2까지)	배당 재원으로 쓸 수 없음
기타법정적립금	다른 법령에 따른 적립금	용도 제한
임의적립금	정관·주총 결의로 쌓은 적립금 (사업확장적립금 등)	이입하면 다시 처분 가능
미처분이익잉여금	처분되지 않고 이월된 이익	배당가능이익의 핵심

이익잉여금은 현금이 아니다

가장 중요한 오해부터 짚자. 이익잉여금 30억 원은 '회사가 지금까지 번 이익 중 주주에게 나눠 주지 않은 몫이 30억 원'이라는 **기록**이다. 그 이익은 이미 기계, 재고, 매출채권, 건물, 대표의 가지급금 등 여러 형태의 자산으로 바뀌어 있을 수 있다. 이익잉여금이 30억 원인데 통장 잔고는 2억 원뿐인 회사가 흔한 이유다.

이 차이를 이해하지 못하면 대표는 "그 돈으로 배당하면 되지 않느냐"는 조언에 당황하게 된다. 배당이나 자기주식 취득은 **배당가능이익(장부)**과 **현금(실제 지급 능력)** 두 조건을 모두 갖춰야 가능하다.

한눈에 보기 **이익잉여금 30억, 실제로는 어디에?**

설비·건물	재고·매출채권	가지급금	현금성 자산
공장 증설, 사옥 매입	운전자본으로 묶임	대표 개인 사용분	실제 쓸 수 있는 돈
14억	**8억**	**6억**	**2억**

→ 가상 사례. 이익잉여금의 크기보다 '어디에 묶여 있는지'를 먼저 보아야 한다.

이익잉여금은 어떻게 처분되나

해마다 결산이 끝나면 이사회가 재무제표와 함께 **이익잉여금처분계산서(안)**을 만들고, 정기 주주총회가 이를 승인한다. 처분계산서는 '전기에서 넘어온 미처분이익잉여금 + 당기순이익'에서 출발해, 임의적립금을 다시 끌어오는 이입액을 더하고, 이익준비금 적립, 배당금, 임의적립금 적립 등 처분액을 뺀 뒤 남은 금액을 **차기이월 미처분이익잉여금**으로 표시한다.

중소기업 대부분은 이 서류를 세무대리인이 작성해 형식적으로 승인하고 끝낸다. 배당이 없으니 처분 항목이 비어 있고, 당기순이익이 그대로 이월된다. 10년, 20년 이렇게 넘어가면 대표도 모르는 사이 수십억 원의 잉여금이 쌓인다. 반대로 말하면, **매년 정기 주주총회가 잉여금 관리를 점검할 수 있는 정해진 기회**라는 뜻이기도 하다. 컨설턴트는 결산 시즌 전에 대표와 만나 "올해 이익을 어떻게 처분할지"를 미리 논의하는 습관을 만들어 주는 것이 좋다.

현장에서 써먹기 **"주주총회요? 서류에 도장만 찍었는데요"**

대표 매년 3월에 세무사 사무실에서 주주총회 의사록이라고 보내 주면 도장만 찍어 보냈어요. 처분계산서라는 건 처음 들어요.

컨설턴트 그 서류에 올해 이익을 배당할지, 적립할지, 그냥 넘길지가 다 들어 있어요. 지금까지는 전부 '그냥 넘김'이었던 거죠. 내년 결산 전에 배당 여부와 금액을 미리 정해서 세무사님께 반영해 달라고 하시면, 그 서류가 잉여금 관리 도구가 됩니다.

형식적으로 처리되던 정기 주주총회를 실제 의사결정의 자리로 바꾸는 것만으로도 잉여금 관리가 시작된다. 의사록과 처분계산서는 배당·자기주식 거래의 적법성을 입증하는 기초 서류이기도 하다.

컨설턴트가 볼 숫자

미처분이익잉여금 상담에서는 잉여금 금액, 현금성 자산, 가지급금, 최근 3년 순이익 추이, 그리고 주주 구성을 함께 본다. 잉여금이 많은데 현금도 많다면 배당·자기주식 등 선택지가 넓다. 잉여금은 많은데 현금이 없고 가지급금이 크다면, 이익이 대표 개인에게 이미 빠져나간 상태이므로 가지급금 정리(3장)가 먼저다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "재무제표에 이익잉여금이 얼마나 쌓여 있는지 보신 적 있으세요? 그중 현금으로 갖고 있는 건 얼마쯤일까요?"
- "회사를 세운 뒤로 배당을 하신 적이 있나요? 있다면 언제, 얼마나요?"
- "앞으로 3~5년 안에 큰 설비 투자나 사옥 매입 계획이 있으세요?"
- "지금 주주는 누구누구인가요? 가족 지분이 있다면 비율은 어떻게 되나요?"

알아두세요

- **배당가능이익** 순자산에서 자본금과 법정준비금 등을 뺀 금액(상법 제462조). 배당과 자기주식 취득의 한도가 된다.

Q 046 미처분이익잉여금이 많으면 어떤 문제가 발생하나?

첫째, 주식 가치가 올라 상속·증여세가 커진다

6장에서 보았듯 비상장주식은 순손익가치와 순자산가치를 섞어 평가한다. 이익잉여금이 쌓이면 순자산이 늘어 순자산가치가 오르고, 이익을 꾸준히 내는 회사라면 순손익가치도 높다. 결국 **잉여금이 쌓일수록 대표 주식의 평가액이 올라가고**, 자녀에게 지분을 넘기거나 상속이 일어날 때 세금이 커진다.

예를 들어 순자산 50억 원, 발행주식 10만 주인 회사에 매년 5억 원씩 이익이 쌓이면, 다른 조건이 같을 때 순자산가치는 1주당 매년 5,000원씩 오른다. 10년이면 순자산만으로 50억 원이 늘어나는 셈이다. 상속세 최고세율 50% 구간에 있는 대표라면 그중 상당 부분이 세금으로 나갈 수 있다.

둘째, 언젠가 돌려줄 때 배당소득세가 몰린다

이익잉여금은 결국 주주의 몫이다. 배당으로 나누든, 회사를 청산해 잔여재산으로 나누든, 주주에게 넘어가는 순간 **배당소득(또는 의제배당)**으로 과세된다. 금융소득이 연 2천만 원을 넘으면 종합과세되어 지방소득세를 포함해 최고 49.5% 세율이 적용될 수 있다. 수십 년 쌓아 둔 이익을 한 해에 몰아서 받으면 최고세율 구간에 그대로 노출된다.

셋째, 승계·매각·청산의 걸림돌

잉여금이 많은 회사는 자녀가 지분을 인수하기 어렵고, 제3자 매각 때도 매수자가 큰 인수 대금을 마련해야 한다. 은퇴를 앞두고 회사를 정리하려 해도 청산 시 잔여재산 분배에 대한 의제배당 과세가 기다린다. 이 때문에 "회사를 접을 수도, 넘길 수도 없는" 상태에 빠지는 대표가 적지 않다.

청산의 세금은 생각보다 크다. 자본금 1억 원, 이익잉여금 30억 원인 회사를 대표가 100% 보유하다 청산한다고 하자. 남은 재산 31억 원을 모두 현금으로 분배받으면 취득가액 1억 원을 뺀 30억 원이 의제배당이 된다. 다른 소득과 공제가 없다고 단순 가정해도 배당가산과 배당세액공제를 반영한

종합소득세가 지방소득세를 포함해 **약 12억 원**에 이른다. 30년 동안 낸 법인세와 별도로, 마지막에 이익의 40% 남짓을 다시 내는 셈이다.

넷째, 잉여금은 많은데 현금이 없다

장부상 잉여금이 크면 금융기관이나 거래처는 회사가 탄탄하다고 본다. 그러나 앞서 본 것처럼 그 이익이 가지급금이나 회수가 어려운 채권으로 묶여 있다면, 정작 배당이나 퇴직금을 줄 현금이 없다. 이 상태에서 주식 평가액만 높게 나오면 대표는 **현금 없이 세금만 큰** 최악의 조합을 맞는다. 상속이 일어나면 상속인은 비상장주식을 물려받고도 그것을 팔 시장이 없어 상속세 납부에 어려움을 겪는다.

[표 8-2] 미처분이익잉여금 과다의 영향

시점	문제	세금
지분 증여·상속	주식 평가액 상승	증여세·상속세(10~50%) 증가
배당·청산	누적 이익의 일시 분배	배당소득 종합과세(최고 49.5%)
제3자 매각	인수 가격 상승	양도소득세 과세표준 증가
평상시	가지급금과 공존 시 현금 부족	인정이자 등 3장의 불이익

잠깐만요 잉여금을 쌓아 두면 법인세를 더 내나요?

미환류소득 과세는 대기업 이야기

이익을 투자·임금·상생협력에 쓰지 않고 쌓아 두면 추가 법인세를 매기는 '투자·상생협력 촉진세제'가 있지만, 적용 대상은 상호출자제한기업집단 소속 법인으로 한정되어 있다. 일반 중소기업은 잉여금이 많다는 이유만으로 법인세를 더 내지 않는다.

문제는 '미래의 세금'

당장 추가 세금이 없다는 점 때문에 문제가 늦게 드러난다. 잉여금 관리는 지금의 세금이 아니라 승계·청산 시점의 세금을 줄이는 일이다.

현장에서 써먹기 **"쌓아 둔 게 죄입니까?"**

대표 30년 동안 배당 한 번 안 하고 회사에 다 재투자했어요. 그게 잘못이라는 건가요?

컨설턴트 잘못이 아니라 회사를 튼튼하게 만드신 거죠. 다만 그 결과 대표님 주식 평가액이 40억이 넘게 나와서, 지금 상태로 상속이 일어나면 자녀분들이 상속세를 낼 현금을 마련하기 어려워요. 앞으로 10년은 쌓는 것과 나누는 것의 균형을 맞추는 시기로 보시면 어떨까요?

잉여금 상담은 대표의 경영 성과를 부정하는 것으로 들리지 않도록 조심해야 한다. "많이 쌓으셨다"는 인정에서 출발해 "이제 나누는 계획이 필요하다"로 넘어가는 대화가 효과적이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "회사 주식을 지금 기준으로 평가하면 얼마쯤 나올지 궁금하지 않으세요?"
- "은퇴하실 때 회사를 자녀분께 넘기실 건가요, 파실 건가요, 정리하실 건가요?"
- "만약 내일 상속이 일어난다면 상속세를 낼 현금은 어디서 마련하실 수 있을까요?"

Q 047 미처분이익잉여금을 줄이는 가장 효과적인 방법은?

정석은 '꾸준히, 나누어, 여러 통로로'

미처분이익잉여금을 줄이는 방법은 크게 두 갈래다. 하나는 **이익이 쌓이기 전에 비용으로 쓰는 것**(급여·상여·퇴직금), 다른 하나는 **이미 쌓인 이익을 주주에게 돌려주는 것**(배당·자기주식 소각)이다. 어느 하나만 고집하기보다 대표와 가족의 소득 수준, 회사의 현금 사정, 승계 계획을 함께 보고 여러 통로를 섞는 것이 가장 효과적이다.

[표 8-3] 이익잉여금 관리 방법 비교

방법	대표·주주의 세금	장점	주의할 점
급여·상여	근로소득세(6~45%)	법인 비용 처리, 4대보험 반영	과도하면 손금불산입
배당	배당소득세(2천만 원 초과 종합과세)	절차 간단, 가족 주주에게 분산	차등배당은 증여세 문제
임원 퇴직금	퇴직소득세(분류과세)	세 부담 낮음, 평가액 하락 효과	정관 규정·소득세법 한도
자기주식 소각	의제배당 또는 양도소득세	지분 구조 조정	상법 절차·2026 세제개편안

배당: 가장 단순하고 투명한 방법

배당은 법인세를 낸 이익을 주주에게 나눠 주는 가장 정직한 통로다. 정기 배당 외에 정관에 근거가 있으면 **중간배당**도 할 수 있다. 연 2천만 원까지는 14%(지방소득세 포함 15.4%)로 분리과세되고, 그 초과분은 다른 소득과 합산되지만 배당가산(Gross-up, 2026년 지급분 10%)과 배당세액공제로 법인세와 이중으로 과세되는 부분을 일부 조정받는다.

배우자와 자녀가 일정 지분을 갖고 있으면 배당이 가족에게 나뉘어 각자 낮은 세율 구간을 활용할 수 있다. 다만 지분 비율과 다르게 특정 주주에게 더 많이 주는 **차등배당(초과배당)**은 초과배당 금액

에 소득세와 함께 증여세 문제가 생기므로 신중해야 한다(상증법 제41조의2).

잠깐만요 가족에게 배당을 몰아주면 안 되나요?

차등배당의 이중 과세

대표가 배당을 포기하고 자녀에게만 배당하는 식의 초과배당은, 자녀가 받은 초과배당금액에 소득세가 과세되고 그와 별도로 증여세 문제도 생긴다(상증법 제41조의2, 소득세 상당액은 공제). 세금을 줄이려던 시도가 오히려 세금을 늘릴 수 있다.

정석은 지분 자체를 나누는 것

가족에게 배당을 나누고 싶다면 평가액이 낮을 때 지분을 증여해 두고, 그 지분 비율대로 배당하는 것이 바른 순서다. 지분 증여의 시점은 6장에서 다룬 평가 관리와 연결된다.

급여·상여와 임원 퇴직금: 쌓이기 전에 쓰기

대표의 급여·상여는 법인의 비용이 되어 이익 자체를 줄인다. 근로소득세는 높지만 법인세가 줄고, 국민연금 등 노후 준비에도 반영된다. 다만 임원 상여는 정관·주총·이사회 결의로 정한 지급 기준을 넘으면 손금으로 인정되지 않는다.

임원 퇴직금은 가장 강력한 수단 중 하나다. 퇴직소득은 연분연승 방식의 분류과세로 세 부담이 낮고, 지급 연도의 큰 비용으로 순자산과 순손익을 동시에 줄여 비상장주식 평가액도 낮춘다(6장). 정관 또는 정관이 위임한 퇴직금 규정이 있어야 하고, 소득세법상 한도(2020년 이후 근속분 기준 3년 평균급여의 10% × 근속연수 × 2배)를 넘는 부분은 근로소득으로 과세된다.

자기주식 소각은 보조 수단으로

배당가능이익 범위 안에서 회사가 주주의 주식을 사들여 소각하면 이익잉여금이 줄어든다(7장). 다만 소각 목적 취득의 대가는 현행법상 의제배당으로 과세되므로 세금 측면에서 배당과 크게 다르지 않고, 상법 절차가 까다로우며, 2026년 세제개편안(국회 심의 중)이 입법되면 2027년 이후 과세 구

조가 다시 바뀔 수 있다. 동업자 정리나 지분 구조 조정처럼 **소각 자체에 목적이 있을 때** 쓰는 보조 수단으로 보는 것이 안전하다.

현장에서 써먹기 **이익잉여금 25억, 10년 관리 계획**

대표 잉여금이 25억이고 매년 3억씩 더 쌓여요. 어디서부터 손대야 할지 모르겠어요.

컨설턴트 세 가지를 같이 가 보시죠. 첫째, 사모님과 자녀분 지분을 감안해 매년 배당을 1억 정도 정례화합니다. 각자 2천만 원 분리과세 구간 안에 들어오게요. 둘째, 정관에 임원 퇴직금 규정을 정비하고 은퇴 시점에 퇴직금으로 크게 한 번 정리합니다. 셋째, 퇴직금이 반영된 결산 직후 평가액이 낮아질 때 자녀분께 지분을 증여하는 거예요.

정석적인 방법은 화려하지 않지만 세무조사에서 부인될 위험이 낮다. 잉여금을 한 번에 없애는 방법은 없다는 점을 대표가 받아들이도록 돕는 것이 컨설턴트의 역할이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “대표님 연봉은 어떻게 정하셨어요? 최근 몇 년간 조정한 적이 있나요?”
- “정관에 임원 퇴직금 규정이 있는지, 지급률은 어떻게 되어 있는지 확인해 보셨어요?”
- “배당을 받는다면 가족 중 누가 받는 것이 세금 면에서 유리할지 같이 따져 볼까요?”
- “은퇴 시점은 언제쯤으로 생각하고 계세요?”

Q 048 신이익소각과 신자본환원이란?

법률 용어가 아닌 '상품 이름'

'신이익소각', '신자본환원'은 법령에 나오는 말이 아니다. 법인 컨설팅 시장에서 일부 컨설팅 업체나 영업 조직이 자신들의 절세 구조를 소개할 때 쓰는 이름이다. 업체마다 가리키는 내용이 조금씩 다르지만, 대체로 **배우자 증여재산공제(6억 원)를 활용한 증여 후 이익소각** 구조와, **자본감소나 자본준비금 감액을 통해 주주에게 돈을 돌려주는 구조**를 묶어 부른다. 이름이 새롭다고 새로운 제도가 생긴 것은 아니므로, 컨설턴트는 이름보다 **구조**를 보아야 한다.

증여 후 이익소각의 작동 원리

구조는 단순하다. 대표가 배우자에게 주식을 증여하고, 회사가 그 주식을 배우자에게서 사들여 소각한다.

한눈에 보기 증여 후 이익소각 구조

1	▶	2	▶	3	▶	4
대표가 배우자에게 주식 증여(평가액 6억 원 이내면 증여세 없음)		배우자의 주식 취득가액 = 증여 당시 평가액(6억 원)		회사가 배우자 주식을 평가액(6억 원)에 취득해 소각		의제배당 = 소각대가 6억 - 취득가액 6억 = 0원

→ 대표가 직접 소각했다면 과세될 의제배당이 배우자를 거치며 사라지는 구조다.

예를 들어 대표가 1주당 5,000원에 취득한 주식 1만 주의 평가액이 1주당 6만 원이라고 하자. 대표가 직접 회사에 넘겨 소각하면 의제배당은 (6만 원 - 5천 원) × 1만 주 = **5억 5천만 원**이고, 이 금액이 배당소득으로 종합과세된다. 반면 배우자에게 증여한 뒤 배우자가 넘기면 배우자의 취득가액이

6억 원이 되어 의제배당은 **0원**이다. 회사에서 6억 원의 이익잉여금이 빠져나가고, 그 돈은 배우자의 몫이 된다.

신자본환원: 자본금과 자본준비금을 통한 환원

'신자본환원'은 주로 자본 쪽 계정을 통해 주주에게 돈을 돌려주는 방법을 가리킨다. 하나는 **유상감자**로, 주주총회 특별결의와 채권자보호절차를 거쳐 자본금을 줄이고 그 대가를 지급하는 것이다(7장). 감자대가가 주식 취득가액을 넘으면 그 차액은 의제배당이다. 그래서 여기서도 증여로 취득가액을 높인 뒤 감자하는 구조가 함께 거론된다.

다른 하나는 **자본준비금 감액 배당**이다. 상법은 자본준비금과 이익준비금 합계가 자본금의 1.5배를 넘으면 그 초과분을 주주총회 결의로 감액해 배당 재원으로 쓸 수 있게 한다(상법 제461조의2). 이렇게 받은 배당은 원칙적으로 과세되지 않았지만, 2026년 1월 1일 이후 받는 분부터는 **상장법인 대주주와 비상장법인 주주(K-OTC에서 거래되는 중소·중견기업 소액주주 제외)는 주식 취득가액을 넘는 부분이 배당소득으로 과세**되도록 바뀌었다. 주식발행초과금이 많은 회사라도 예전처럼 '비과세 환원'을 기대하기 어렵게 된 것이다. 참고로 자본준비금 감액은 자본잉여금을 쓰는 것이므로 미처분이익잉여금 자체를 줄이지는 않는다.

잠깐만요 2025년부터 주식도 이월과세, 소각에도 적용될까?

주식 이월과세의 도입

2024년 12월 소득세법 개정으로 2025년 1월 1일 이후 배우자·직계존비속에게서 증여받은 주식 등을 1년 이내에 양도하면, 양도차익을 계산할 때 취득가액을 증여자의 당초 취득가액으로 보는 이월과세가 적용된다(소득세법 제97조의2). 배우자 증여 직후 제3자에게 파는 방식은 사실상 막힌 셈이다.

소각은 '양도'가 아니라 '의제배당'

이월과세는 양도소득 계산 규정이다. 회사가 소각 목적으로 사들이는 것은 의제배당으로 과세되므로, 이 조문이 증여 후 소각에 그대로 적용된다고 보기는 어렵다는 견해가 많다. 다만 국세청은 이 구조를 실질과세 원칙으로 부인해 왔고, 2026년 세제개편안도 자기주식 거래 관련 증여 예시와 부당행위계산 유형을 정비하겠다고 밝혔다(국회 심의 중). 조문 하나만 보고 "소각은 괜찮다"고 단정해서는 안 된다.

국세청의 실질과세 부인과 판례 흐름

국세청은 이 구조를 **"대표가 직접 주식을 소각하고 받은 돈을 배우자에게 증여한 것"**으로 재구성해 대표에게 의제배당 종합소득세를 과세해 왔다. 근거는 형식보다 실질에 따라 과세한다는 국세기본법 제14조, 특히 여러 단계의 거래를 하나로 보아 과세할 수 있다는 제3항이다.

다툼의 결과는 엇갈린다. 조세심판원은 증여와 소각이 단기간에 이루어졌고 당사자들이 전 과정을 결정할 권한이 있었다는 점 등을 들어 과세를 유지한 결정이 많다(조심2024부4724 등). 법원에서는 상법 절차를 적법하게 거친 소각을 가장행위로 볼 수 없다며 납세자 손을 들어준 판결(수원고법 2023누14332, 2024.4.5. 등, 대법원에서 확정된 것으로 알려짐)과, 실질과세를 인정해 과세를 유지한 판결(서울행법 2023구합86720, 2025.3.13.; 수원지법 2025구합61761, 2026.7.9. 등)이 함께 나오고 있다.

판단을 가른 핵심 요소는 **소각대금이 실제로 누구에게 귀속되었는가**다. 배우자가 소각대금으로 자기 명의 부동산을 사서 보유하는 등 대금이 증여자에게 돌아가지 않았음이 확인된 사안에서는 과세가 취소된 반면(조심2024인5645, 2025.8.19.), 대금이 대표의 가지급금 상환이나 대표 계좌로 흘러간 사안에서는 과세가 유지되는 경향이 뚜렷하다.

[표 8-4] 증여 후 소각, 과세 판단에 영향을 준 요소

요소	과세 위험 낮음	과세 위험 높음
소각대금 귀속	배우자 고유 재산으로 사용·보유	대표 계좌·가지급금 상환에 사용
거래 간격	증여 후 상당 기간 경과	증여·취득·소각이 수일~수주 내
상법 절차	주주평등·결의 등 적법	특정 주주만 매입, 결의 누락
사업상 목적	지분 구조 조정 등 실질 목적	세금 회피 외 목적 없음

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “이 구조를 제안받으셨다면, 소각대금을 사모님이 어디에 쓰실 계획인지 정해져 있나요?”
- “혹시 그 돈으로 가지급금을 갚을 생각이세요? 그렇다면 과세 위험이 크게 올라가요.”
- “사모님께 이미 10년 안에 증여하신 재산이 있나요? 배우자공제 6억은 10년 합산이에요.”
- “제안한 쪽에서 세무조사 대응이나 추징 시 책임을 어떻게 진다고 하던가요?”

알아두세요

- **이월과세** 증여받은 자산을 일정 기간 안에 양도할 때 취득가액을 증여자의 취득가액으로 보아 양도소득세를 계산하는 제도. 주식은 1년, 부동산은 10년(2023년 이후 증여분).
- **국세기본법 제14조 제3항** 제3자를 통한 간접 거래나 여러 단계의 거래를 거친 경우 경제적 실질에 따라 하나의 거래로 보아 과세할 수 있다는 규정.

Q 049 미처분이익잉여금을 줄이기 위한 절세 전략 중 신중히 고려해야 할 사항은?

"얼마나 줄이나"보다 "버틸 수 있나"

미처분이익잉여금을 줄이는 방법을 고를 때 가장 먼저 물어야 할 질문은 "세금이 얼마나 줄어드느냐"가 아니라 **"세무조사를 받아도 설명할 수 있느냐"**다. 정석적인 배당과 퇴직금은 절세 폭이 작아 보여도 부인될 일이 거의 없다. 반면 수억 원을 한 번에 줄여 준다는 구조는 부인되면 본세에 가산세, 그리고 몇 년 치 납부지연가산세까지 붙어 돌아온다. 절세액과 함께 **부인 시 추징액**을 반드시 같이 계산해 보여 주어야 한다.

신중히 따져야 할 다섯 가지

① **자금의 최종 귀속**: 증여 후 소각이든 감자든, 회사에서 나간 돈이 형식상 받은 사람에게 실제로 귀속되어야 한다. 배우자가 받은 돈을 대표 계좌로 옮기거나, 대표의 가지급금 상환·개인 채무 변제·생활비로 쓰면 증여의 실질이 부정될 가능성이 높다.

② **거래 시점과 간격**: 증여, 취득, 소각이 며칠 사이에 연달아 이루어지면 처음부터 계획된 하나의 거래로 보기 쉽다. 다만 기간을 늘린다고 위험이 사라지는 것은 아니며, 그 사이 회사의 평가액이 바뀌면 다른 세금 문제가 생길 수 있다.

③ **상법 절차와 주주평등**: 자기주식 취득은 배당가능이익 한도, 주주총회 결의, 모든 주주에 대한 균등한 기회 부여 등 상법 요건을 갖춰야 한다(7장). 절차 하자는 거래 무효와 가지급금 과세로 이어질 수 있다.

④ **평가액의 적정성**: 증여 시 평가액과 회사의 취득가액이 같아야 의제배당이 생기지 않는다. 평가액이 과소하면 증여세가 추징되고, 취득가액이 평가액보다 높으면 고가 매입에 따른 부당행위계산 부인과 증여세 문제가 생긴다.

⑤ **법령 변화**: 2025년 주식 이월과세 도입, 2026년 감액배당 과세 강화, 2026년 개정 상법의 소각 의무, 그리고 국회에서 심의 중인 2026년 세제개편안(자기주식 취득의 의제배당 과세, 자기주식 거래 관련 증여 예시 정비)까지, 이 분야는 해마다 규칙이 바뀌고 있다. 작년에 통했던 구조가 올해도 통한다는 보장이 없다.

한눈에 보기 **구조형 절세 vs 정석형 관리**

구조형(증여 후 소각 등)		정석형(배당·급여·퇴직금)
• 단기간 큰 절세 효과 주장	VS	• 매년 조금씩, 장기 효과
• 실질과세 부인 위험		• 부인 위험 낮음
• 법령·판례 변화에 취약		• 세법 근거가 명확
• 가족 관계 변화(이혼 등)에 노출		• 가족 소득 분산 가능

→ 구조형을 쓰더라도 정석형 관리를 대신할 수는 없다. 둘은 보완 관계다.

가족 관계와 지배구조도 함께 본다

배우자에게 주식을 증여하면 그 순간부터 그 주식과 소각대금은 법적으로 배우자의 재산이다. 혼인 관계에 변화가 생기거나 배우자가 먼저 사망하면 재산 분할과 상속 문제로 이어질 수 있다. 또한 자기주식을 소각하면 남은 주주의 지분율이 올라가므로, 자녀 승계를 앞둔 회사라면 소각 후 대표 지분율과 평가액이 어떻게 바뀌는지도 계산해 보아야 한다.

현장에서 써먹기 **"확실하다던데요"라는 제안서를 받았을 때**

대표 어떤 컨설팅 업체에서 '신이익소각'으로 잉여금 6억을 세금 없이 빼 준다고 하더라고요. 수수료는 절세액의 일정 비율이래요. 해도 될까요?

컨설턴트 구조 자체가 불법은 아니에요. 다만 국세청이 이 구조를 실질과세로 부인한 사례가 많고, 법원 판단도 엇갈려요. 소각대금을 사모님이 어떻게 쓰실지, 가지급금 상환에 쓰려는 건 아닌지가 핵심이에요. 그리고 부인되면 추징액과 가산세는 대표님이 내셔야 하는데, 수수료는 이미 나간 뒤겠죠. 세무대리인께 이 거래의 위험을 서면으로 검토받아 보시죠.

컨설턴트는 특정 구조를 팔지도, 무조건 막지도 않는다. 대표가 위험과 대안을 모두 알고 결정하도록 돕는 것이 역할이다. 수수료가 절세액에 연동된 제안일수록 위험 설명이 부족한 경우가 많으므로 독립적인 세무 검토를 권하자.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "이 방법이 부인된다면 추징액이 얼마인지 계산해 보셨어요? 그 돈을 감당하실 수 있나요?"
- "이 거래를 하려는 진짜 목적이 무엇인지, 세무서에 그대로 설명하셔도 괜찮은 내용인가요?"
- "배당이나 퇴직금처럼 시간이 걸리지만 확실한 방법과 비교해 보신 적 있으세요?"
- "세무사님께 이 구조에 대한 검토 의견을 서면으로 받아 보셨나요?"
- "사모님도 이 거래 내용과 앞으로의 자금 관리 방법을 충분히 이해하고 계신가요?"

알아두세요

- **납부지연가산세** 세금을 늦게 낸 기간에 대해 하루 0.022%씩 붙는 가산세. 몇 년 뒤 추징되면 본세의 상당 부분에 이를 수 있다.

핵심 정리 성장의 증거인가, 위험의 시작인가? 미처분이익잉여금 요약

- 미처분이익잉여금은 처분되지 않고 쌓인 이익의 장부상 합계로, 현금과 같지 않다.
- 잉여금이 많으면 비상장주식 평가액이 올라 상속·증여세가 커지고, 배당·청산 시 배당소득이 몰려 고율 과세된다.
- 정석적 관리는 배당(가족 분산), 급여·상여, 임원 퇴직금을 장기간 꾸준히 섞어 쓰는 것이다.
- '신이익소각'·'신자본환원'은 배우자 증여 후 소각, 유상감자·감액배당 등을 가리키는 시장 용어로, 국세청 실질과세 부인과 판례가 엇갈리고 소각대금 귀속이 핵심 쟁점이다.
- 2025년 주식 이월과세(1년), 2026년 감액배당 과세 강화와 개정 상법, 국회 심의 중인 2026년 세제개편안 등 규칙이 계속 바뀌므로, 절세액과 부인 시 추징액을 함께 따져야 한다.

전문가 연결 포인트 잉여금 관리 계획과 배당·퇴직금 설계는 세무사에게, 증여 후 소각·감자 구조의 위험 검토는 세무사(필요 시 조세 전문 변호사)에게 서면 의견으로, 자기주식 취득·감자 절차와 정관 정비는 법무사·변호사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상법 제341조·제438조·제458조·제461조의2·제462조, 소득세법 제17조·제97조의2(2025.1.1. 이후 증여분), 소득세법 시행령(감액배당 과세, 2026.1.1. 이후 지급분), 국세기본법 제14조, 상속세 및 증여세법 제41조의2·제53조, 수원고법 2023누14332(2024.4.5.), 서울행법 2023구합86720(2025.3.13.), 조심2024인5645(2025.8.19.), 재정경제부 「2026년 세제개편안」(2026.8., 국회 심의 중).

넷째마당

CEO의 보상과 은퇴 설계하기

: CEO 플랜과 급여·상여·퇴직금

9장 CEO를 위한 절세보험 설계 가이드, CEO 플랜

10장 CEO와 법인의 절세

• 들어가기 전에 •

보험은 절세 상품이 아니라 재원 마련 도구입니다

“법인 돈으로 보험 들면 세금이 줄어든다던데요?”

법인 대표를 상담하다 보면 한 번쯤 이런 말을 듣는다. “지인이 법인으로 CEO 보험을 들면 보험료를 전부 비용 처리하고, 나중에 퇴직금으로 받으면 세금도 거의 없다더라고요.” 반은 맞고 반은 틀린 말이다. 보험료가 비용이 되는 범위는 상품 구조에 따라 다르고, 비용으로 처리한 금액도 해지하면 다시 수익으로 돌아온다. **보험 자체가 세금을 없애 주는 것은 아니다.**

그럼에도 법인 계약 보험, 이른바 ‘CEO 플랜’이 꾸준히 거론되는 이유가 있다. 중소기업은 대표 한 사람에게 경영·영업·신용이 몰려 있어서 대표의 사망이나 중대한 질병이 곧 회사의 위기로 이어진다. 또 대표 퇴직금, 상속세 납부 재원, 가업승계 자금처럼 **언젠가 반드시 목돈이 필요한 순간**이 오는데, 그때까지 현금을 따로 모아 두는 회사는 많지 않다.

문제는 이 필요가 과장된 판매와 만날 때다. 2023~2024년에는 가입 후 몇 년 만에 납입 원금보다 많은 해약환급금을 주는 경영인 정기보험이 ‘절세 저축’처럼 팔리면서, 금융감독원이 불완전판매를 지적하고 상품 구조 개선을 지도했다. 대표가 보험을 들지 말지 정하기 전에 컨설턴트가 먼저 해야 할 일은 **“이 회사에 무엇을 위한 재원이 언제, 얼마나 필요한가”**를 묻는 것이다.

이 장에서는 CEO 플랜의 개념과 세무 처리, 활용법을 정리하고, 정기보험과 종신보험의 차이, 그리고 퇴직금 재원이 없을 때 회사와 대표가 겪는 문제를 차례로 살펴본다. 특정 상품이나 보험사를 권하지 않으며, 세법과 국세청 해석, 금융당국의 판매 규제를 기준으로 판단의 틀을 제공한다.

알아두세요

- **CEO 플랜** 법률 용어가 아니라 업계 용어다. 법인이 계약자(보험료 납입자)·수익자가 되고 대표나 임원을 피보험자로 하는 보험 설계를 통칭한다.

Q 050 CEO 플랜이란?

법인이 계약자, 대표가 피보험자

CEO 플랜의 기본 구조는 단순하다. **계약자와 수익자는 법인, 피보험자는 대표(또는 핵심 임원)**다. 법인이 보험료를 내고, 대표에게 보험사고(사망 등)가 생기면 법인이 보험금을 받는다. 계약 기간 중 해지하면 해약환급금도 법인이 받는다.

이 구조가 노리는 효과는 세 가지다. 첫째, 대표 유고 시 법인에 유동성을 공급해 거래처 결제, 차입금 상환, 유족 보상 재원을 마련한다. 둘째, 대표 퇴직 시점에 해약환급금이나 계약 자체를 퇴직금 재원으로 쓴다. 셋째, 보험료 중 일부를 비용(손금)으로 처리해 납입 기간 동안 법인세를 줄인다. 다만 셋째 효과는 뒤에서 보듯 **'줄이는' 것이 아니라 '미루는' 성격**이 강하다.

한눈에 보기 **CEO 플랜의 기본 구조**

1	▶	2	▶	3	▶	4
법인이 보험료 납입 (계약자·수익자 = 법인)		보장 기간 동안 대표 유고 위험에 대비		사망 시 보험금은 법인 수익 → 유족보상·부채상환		퇴직 시 해약환급금 또는 계약 이전으로 퇴직금 재원 활용

→ 어느 단계에서 돈이 법인으로 들어오든 법인세 과세 대상이 된다는 점을 먼저 설명해야 한다.

보험료는 어디까지 비용이 되나

법인이 낸 보험료의 세무 처리는 **해약환급금(만기환급금)이 있느냐**가 기준이다. 국세청은 법인이 계약자·수익자이고 임원을 피보험자로 하는 보험에서, 만기환급금에 상당하는 보험료는 자산으로 계상하고 나머지는 보험기간 경과에 따라 손금에 산입한다는 입장을 유지해 왔다. 다만 퇴직 시점을 정

할 수 없어 환급금을 미리 산정할 수 없는 정기보험에 대해서는 납입보험료를 기간 경과에 따라 손금에 산입할 수 있다는 해석(법규법인2013-397, 서면법인2018-1779 등)이 있다.

[표 9-1] 법인 계약 보험의 보험료 세무 처리 원칙

구분	보험료 처리	해지·만기 시	비고
순수 보장성(환급금 없음)	기간 경과분 손금	해당 없음	비용 효과 가장 명확
정기보험(환급금 산정 불가)	기간 경과분 손금 가능	받은 환급금 전액 익금	과세이연 효과
종신·저축성(환급금 있음)	적립 부분 자산 계상	자산 초과분만 익금	비용 효과 제한적

어느 경우든 대표 개인이 보험의 이익을 누리도록 설계되면(예: 수익자를 대표 가족으로 지정) 보험료는 대표에 대한 급여로 보아 근로소득세가 과세되고, 급여지급기준을 넘으면 손금불산입될 수 있다. 그리고 **같은 상품이라도 환급 구조·약관에 따라 처리가 달라질 수 있어** 가입 전 세무대리인 검토가 필수다.

잠깐만요 보험료를 전액 비용 처리하면 정말 이익일까?

과세이연 계산

법인이 5년간 보험료 3억 원을 전액 손금 처리했다고 하자(법인세율 지방세 포함 22% 가정). 납입 기간에 줄어든 법인세는 6,600만 원이다. 5년 뒤 해지해 해약환급금 2억 7천만 원을 받으면 그 전액이 익금이 되어 법인세 5,940만 원이 다시 나온다. 순수한 세금 차이는 660만 원이고, 법인은 3억 원을 내고 2억 7천만 원을 돌려받았다.

결론

손금 처리는 세금 납부 시점을 늦출 뿐이다. 진짜 효과는 그 사이의 보장과, 세율이 낮은 시점(예: 대표 퇴직금 지급으로 결손이 나는 해)에 환급금을 맞출 수 있느냐에 달려 있다.

판매 현장의 과장과 금융당국 규제

2023년 이후 일부 생명보험사가 가입 5~10년 차에 환급률이 100%를 넘는 경영인 정기보험을 내놓으면서, 이를 '비용 처리되는 저축'처럼 설명하는 판매가 늘었다. 개인사업자나 개인에게 절세가 된다고 권유한 사례도 확인되었다. 금융감독원은 2024년 12월(12. 23. 감독행정) 생명보험사에 상품

구조 개선을 지도해 **계약자를 법인으로 제한하고, 전 기간 환급률이 100%를 넘지 않도록** 했으며, 보험기간도 정당한 사유가 없으면 90세까지로 정하도록 했다. 2025년 초에는 판매가 몰린 회사와 법인보험대리점(GA)에 대한 검사와 제재 방침도 밝혔다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "이 보험을 드시려는 목적이 대표님 유고 대비인가요, 퇴직금 재원인가요, 아니면 법인세를 줄이려는 건가요?"
- "설계사가 보여 준 환급률 표에서 몇 년 차에 해지하는 걸 전제로 설명을 들으셨어요?"
- "그 해지 시점에 해약환급금이 법인 수익으로 잡혀 법인세가 나온다는 설명도 들으셨나요?"
- "보험료를 매년 낼 수 있는 이익과 현금 흐름이 앞으로 5년, 10년 유지될 거라고 보세요?"

알아두세요

- **손금** 법인세법상 비용. 손금이 늘면 과세소득이 줄어 법인세가 감소한다.
- **익금** 법인세법상 수익. 해약환급금·보험금은 받는 시점에 익금이 된다.
- **불완전판매** 상품의 위험·구조를 충분히 설명하지 않거나 적합하지 않은 고객에게 판매하는 것. 금융소비자보호법상 설명의무·적합성 원칙 위반이 될 수 있다.

Q 051 CEO 플랜의 활용법에는 어떤 것이 있나?

네 가지 용도: 보장, 퇴직, 상속, 승계

CEO 플랜은 '무엇에 쓸 돈인가'에 따라 설계가 완전히 달라진다. 같은 대표라도 50세에는 유고 대비가, 60세에는 퇴직금 재원이, 70세에는 상속세 재원이 우선일 수 있다. 컨설턴트는 상품을 먼저 꺼내지 말고 **용도와 시점**을 먼저 정해야 한다.

한눈에 보기 CEO 플랜의 네 가지 용도

유고 대비	퇴직금 재원	상속세 재원	승계 지원
대표 사망 시 차입금 상환·거래처 신뢰 유지·유족 보상 재원	정관상 퇴직금을 지급할 현금 확보	비상장주식 상속 시 납부 유동성	후계자의 지분 인수·자기주식 취득 자금

→ 용도가 둘 이상이면 하나의 상품으로 모두 해결하려 하지 말고 우선순위를 정한다.

퇴직금 재원으로 쓰는 두 가지 방법

대표 퇴직 시 보험을 활용하는 방법은 크게 두 가지다. 하나는 **법인이 보험을 해지해 해약환급금을 받고, 그 돈으로 퇴직금을 현금 지급**하는 방법이다. 해약환급금은 법인의 익금이 되지만 같은 해에 퇴직금을 손금으로 지급하면 상당 부분 상쇄된다. 구조가 단순하고 평가 논란이 없다.

다른 하나는 **보험계약의 계약자·수익자를 법인에서 퇴직하는 대표로 바꿔 계약 자체를 퇴직금으로 지급**하는 방법이다. 국세청은 법인 명의 보험을 퇴직 임원에게 승계해 임원이 얻는 이익은 퇴직소득에 해당하고, 그 금액은 보험의 평가액으로 한다는 취지로 회신했다. 퇴직소득 한도를 넘는 부분은 근로소득이 된다.

상속세 재원이나 승계 자금으로 쓰려는 경우에는 한 단계가 더 필요하다. 보험금은 우선 법인에 들어오므로, 이를 유족이나 후계자에게 옮기려면 퇴직금·유족보상금·배당·자기주식 매입 대금 같은 별도의 이전 경로를 거쳐야 하고 경로마다 세금이 다르다. 보험 설계와 함께 **보험금이 법인 밖으로 나가는 경로까지 미리 그려 두지 않으면** 정작 필요한 순간에 돈이 법인 안에 묶일 수 있다.

[표 9-2] 보험을 활용한 퇴직금 지급 방식 비교

구분	해지 후 현금 지급	계약자 변경(현물 지급)
법인 처리	환급금 익금, 퇴직금 손금	평가액만큼 퇴직금 손금
대표 과세	현금 퇴직금에 퇴직소득세	평가액에 퇴직소득세
장점	단순, 평가 쟁점 없음	보장 유지, 계약 계속
쟁점	해지 시점의 환급률	평가액 산정(해석 갈림)

계약자 변경 시 '평가액'이 핵심 쟁점이다

계약자 변경 방식에서 가장 조심할 부분은 평가액이다. 일부 판매 현장에서는 "환급금이 낮은 시기에 대표에게 계약을 넘기면 적은 퇴직소득으로 큰 보험을 가져간다"는 설명을 한다. 그러나 보험계약의 평가는 원칙적으로 특수관계 없는 사람 사이의 정상 거래 가격(시가)을 기준으로 하고, 해약환급금·납입보험료 총액·납입보험료에 이자상당액을 더한 금액 중 무엇을 시가로 볼지는 **사안과 해석에 따라 달라진다**. 과거 국세청 회신 중에는 계약자·수익자를 임원으로 바꿀 때 이미 낸 보험료를 기준으로 소득을 본 사례(소득세과-3449, 2008)도 있다. 저해지 구간을 노린 저가 이전은 과세당국이 부당행위계산부인으로 문제 삼을 수 있으므로, 실행 전 반드시 세무사의 서면 검토를 받게 해야 한다.

현장에서 써먹기 **퇴직 2년 전, 보험을 퇴직금으로 받겠다는 대표**

대표 설계사 말로는 지금 환급금이 낮으니까 내 앞으로 계약자를 돌리면 세금이 적다던데요.

컨설턴트 그 계획은 '보험을 얼마로 평가하느냐'에 전부 달려 있어요. 과세당국이 납입보험료나 정상 가격으로 다시 평가하면 퇴직소득이 늘고, 한도를 넘는 부분은 근로소득으로 과세됩니다. 정관의 퇴직금 규정, 지금까지 낸 보험료, 해약환급금 추이를 세무사님께 드려서 평가 방법부터 서면으로 확인받으시죠.

컨설턴트는 평가 방법을 단정하지 않는다. 대신 쟁점이 있다는 사실과 확인해야 할 자료를 정리해 전문가에게 넘긴다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "이 보험으로 대비하고 싶은 일이 사고, 퇴직, 상속, 승계 중 무엇인지 순서를 매겨 보시겠어요?"
- "정관에 임원 퇴직금 지급 규정이 있나요? 지급 배수는 몇 배로 되어 있죠?"
- "퇴직하실 때 보험을 현금으로 받으실 건가요, 계약을 그대로 넘겨받으실 생각인가요?"
- "대표님이 퇴직하신 뒤에도 회사가 이 보험료를 계속 낼 수 있을까요?"

알아두세요

- **부당행위계산부인** 법인이 특수관계인과 시가보다 불리한 조건으로 거래해 세금을 줄인 경우 과세당국이 시가로 다시 계산하는 제도(법인세법 제52조).

Q 052 CEO 정기보험과 종신보험의 특징은?

정기보험: 정해진 기간의 보장

정기보험은 일정 기간(예: 90세까지) 동안 사망을 보장하고, 기간이 끝나면 돌려받는 돈이 없거나 매우 적은 보험이다. 원래는 보장에 집중한 상품이라 보험료가 상대적으로 낮고, 법인 계약에서 보험료를 손금으로 처리하기 쉽다는 점이 특징이다.

법인용으로 판매되는 '경영인 정기보험'은 여기에 해약환급금이 일정 기간 쌓이도록 설계된 경우가 많다. 사망보험금이 시간이 지날수록 늘어나는 체증형 구조에 납입 초기 몇 년간은 환급금이 낮다가 중간 시점에 높아지고, 보험기간 말기로 갈수록 다시 줄어드는 형태가 흔하다. 그래서 **어느 시점에 해지하느냐**가 결과를 크게 좌우한다. 금융당국 지도 이후 전 기간 환급률은 100% 이내로 제한되었으므로, "원금보다 더 돌려받는다"는 설명은 현재 기준으로 맞지 않는다.

또 하나 따져야 할 것은 **납입 능력**이다. 경영인 정기보험은 보험료가 큰 경우가 많은데, 업황이 나빠져 몇 년 만에 납입을 멈추고 해지하면 초기 구간의 낮은 환급률 때문에 원금 손실이 커진다. 판매 설명에서 보여 주는 환급률은 대개 끝까지 냈을 때를 전제로 하므로, 보험료를 줄이거나 중도 해지했을 때의 숫자도 함께 받아 보게 해야 한다.

종신보험: 평생 보장과 적립

종신보험은 피보험자가 언제 사망하든 보험금을 지급한다. 보장 기간이 평생이므로 보험료가 정기보험보다 높고, 납입 기간이 지나면 해약환급금이 꾸준히 쌓인다. 법인 계약 종신보험은 적립 부분이 자산으로 계상되는 것이 원칙이라, 납입 보험료 중 비용으로 처리되는 비율이 정기보험보다 낮다.

[표 9-3] 법인 계약 정기보험과 종신보험 비교

구분	경영인 정기보험	종신보험
보장 기간	정해진 기간(예: 90세)	평생

구분	경영인 정기보험	종신보험
보험료 수준	상대적으로 낮음	상대적으로 높음
손금 처리	기간 경과분 손금 가능	적립 부분 자산 계상
환급금 흐름	중간에 높고 말기에 감소	시간이 갈수록 증가
적합한 용도	일정 기간 유고 대비·퇴직 시점 재원	상속세 재원·장기 보장

한눈에 보기 **어떤 보험이 맞을까**

정기보험이 어울리는 회사

- 대표 유고 시 차입금·거래처 리스크가 큼
- 퇴직 예정 시점이 비교적 분명함
- 보험료 부담을 낮추고 싶음

VS

종신보험이 어울리는 회사

- 비상장주식 비중이 커 상속세 재원이 필요
- 사망 시점과 무관하게 보험금이 필요
- 보험료를 장기간 낼 이익 체력이 있음

→ 상품 선택보다 '언제 얼마가 필요한가'가 먼저다. 둘 다 필요 없는 회사도 있다.

사망보험금이 법인으로 들어올 때의 함정

대표가 사망해 법인이 보험금을 받으면 그 보험금은 **법인의 익금**이 되어 법인세가 과세된다. 법인이 이를 유족에게 퇴직금이나 유족보상금으로 지급하면 그만큼 비용이 생겨 상쇄되지만, 지급한 금액은 대표의 상속재산에 포함될 수 있다. 또 보험금이 법인 자산으로 남으면 상속세를 계산할 때 비상장주식의 순자산가치를 끌어올려 상속세가 늘어나는 효과가 생길 수 있다. "보험금으로 상속세를 낸다"는 설명이 실제로 성립하려면 보험금이 누구에게 어떤 형태로 흘러가는지 설계해야 한다.

잠깐만요 개인 계약 종신보험과는 무엇이 다를까?

개인 계약

자녀가 계약자·수익자이고 실제로 자녀 소득으로 보험료를 냈다면 부모 사망 시 보험금은 상속재산이 아니다. 법인을 거치지 않으므로 법인세도 없다.

법인 계약

보험료를 법인 이익으로 내는 대신 보험금도 법인에 귀속된다. 개인의 상속세 재원으로 쓰려면 퇴직금·배당 등 별도의 이전 단계가 필요하고, 그때마다 세금이 생긴다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "보장이 필요한 기간이 퇴직 전까지인가요, 평생인가요?"
- "지금 가입하신 법인 보험의 연도별 해약환급금 표를 받아 보셨어요? 몇 년 차에 가장 높은지 보셨나요?"
- "대표님 유고 시 회사가 받은 보험금을 유족에게 어떻게 넘길지 정해 두셨나요?"
- "이미 법인으로 들고 계신 보험이 몇 건인지, 매년 보험료가 얼마 나가는지 정리해 보신 적 있으세요?"

알아두세요

- **체증형** 가입 후 일정 시점부터 사망보험금이 매년 일정 비율로 늘어나는 구조.
- **환급률** 해약환급금 ÷ 납입보험료 누계. 100%보다 낮으면 원금 손실이다.

Q 053 퇴직금 재원이 준비되지 않았을 때의 문제점은?

퇴직금은 '규정'보다 '현금'이 문제다

많은 중소기업이 임원 퇴직금 규정은 정관에 잘 만들어 두지만, 정작 그 돈을 지급할 **현금은 준비하지 않는다**. 규정상 퇴직금은 대표 급여와 근속연수에 비례해 커지므로, 오래 경영한 대표일수록 퇴직 시점에 한꺼번에 큰돈이 필요하다. 예를 들어 연 급여 1억 2천만 원, 근속 20년, 지급배수 2배 규정이라면 정관상 퇴직금은 4억 8천만 원이다. 회사 통장에 그만한 여유 현금이 없다면 규정은 종이에 불과하다.

[표 9-4] 퇴직금 재원이 없을 때 생기는 문제

문제	내용	영향
지급 지연	퇴직금을 미지급금으로 남김	대표 노후자금 공백, 채무 분쟁
운영자금 고갈	퇴직금 지급으로 현금 소진	차입 증가, 신용도 하락
현물 지급	부동산·차량 등으로 대신 지급	평가·양도 관련 세금 발생
승계 차질	지분 정리·인수 자금 부족	승계 일정 지연
퇴직금 포기	받을 금액을 포기하고 퇴임	대표 은퇴 소득 감소

미지급 퇴직금이 남기는 세금 문제

퇴직금을 확정해 놓고 지급하지 못하면, 법인은 퇴직금을 비용으로 처리했지만 대표는 아직 현금을 받지 못한 상태가 된다. 소득 귀속 시기, 원천징수 시점, 지급 지연에 따른 부당행위 여부 등이 얽혀 세무 처리가 복잡해진다. 퇴직금 일부를 대표의 가지급금과 상계하는 경우도 많은데, 상계 자체는 가능하더라도 **가지급금이 생긴 원인과 금액이 함께 검증**된다(3장 참고). 부동산이나 보험계약 같은 현물로 지급하면 평가액을 둘러싼 다툼과 부가가치세·양도 관련 세금이 따라올 수 있다.

재원 마련 방법은 하나가 아니다

퇴직금 재원은 보험만으로 만드는 것이 아니다. 회사의 이익 규모, 현금 흐름, 퇴직 예정 시점에 따라 여러 방법을 섞는다.

[표 9-5] 임원 퇴직금 재원 마련 방법 비교

방법	손금 시점	장점	유의점
퇴직연금(DC형)	납입 시	외부 적립, 법인 채권자로부터 분리	중도 인출 제한
퇴직연금(DB형)	납입 시(한도 내)	지급 시점 유연	적립·운용 관리 필요
법인 예금·투자	지급 시	유동성 높음	다른 용도로 쓰이기 쉬움
법인 보험	상품별 상이	유고 보장 병행	해지 시점·환급률 위험

임원도 퇴직연금에 가입할 수 있다. 다만 임원은 근로자퇴직급여 보장법상 근로자가 아닌 경우가 많아 가입 가능 여부와 납입 한도를 퇴직연금사업자와 세무사에게 확인해야 한다. 어떤 방법이든 핵심은 **퇴직 예정 시점에서 거꾸로 계산해 매년 얼마를 따로 떼어 둘지** 정하는 것이다.

현장에서 써먹기 **"퇴직금 5억 원, 통장에는 1억 원"**

대표 3년 뒤 아들한테 대표 자리를 넘기고 물러나려고요. 정관대로면 퇴직금이 5억 원쯤 된다던데요.

컨설턴트 지금 회사 여유 현금이 1억 원 정도이고 연간 세후 이익이 1억 5천만 원이니, 3년 동안 매년 1억 3,400만 원가량을 따로 쌓아야 맞출 수 있어요. 퇴직연금, 법인 예금, 기존 보험 해약환급금을 합쳐 연도별 표로 만들어 보죠. 퇴직하는 해에 퇴직금이 비용으로 잡히면 결손이 날 수 있는데, 그 해에 보험 해약환급금을 맞추면 세금 부담도 고를 수 있습니다.

퇴직금 상담은 '규정 금액'을 계산하는 데서 끝나지 않는다. 지급 시점의 현금, 그해의 법인 손익, 후계자의 경영 자금까지 한 장의 표로 보여 줄 때 대표가 실행을 결심한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “정관 규정대로 계산하면 퇴직금이 얼마인지 알고 계세요?”
- “퇴직하시는 해에 그 돈을 회사가 현금으로 줄 수 있을까요? 지금 따로 모아 둔 곳이 있나요?”
- “퇴직 후 회사를 이끌 분이 그 해 운영자금까지 감당할 수 있을까요?”
- “지금 법인 명의 보험과 퇴직연금이 각각 얼마나 쌓여 있는지 확인해 보셨어요?”

알아두세요

- **DC형·DB형** 확정기여형(DC)은 회사가 정해진 금액을 납입하면 책임이 끝나고, 확정급여형(DB)은 퇴직 시 지급할 금액이 정해져 있어 회사가 적립 부족분을 책임진다.
- **결손금** 손금이 익금보다 많아 생긴 손실. 이후 15년간 이월해 과세소득에서 공제할 수 있다(공제 한도는 법인 규모에 따라 다름).

핵심 정리 CEO를 위한 절세보험 설계 가이드, CEO 플랜 요약

- CEO 플랜은 법인이 계약자·수익자, 대표가 피보험자인 보험 설계로, 유고 대비·퇴직금·상속세·승계 재원을 마련하는 도구다.
- 보험료 손금 처리는 환급금 유무에 따라 다르고, 해지하면 환급금이 익금이 되므로 절세보다 과세 이연에 가깝다.
- 2024년 금융당국 지도로 경영인 정기보험은 법인만 가입할 수 있고 전 기간 환급률이 100% 이내로 제한되었다. “원금보다 더 돌려받는 절세 저축”이라는 설명은 경계해야 한다.
- 정기보험은 일정 기간 보장·퇴직 시점 재원에, 종신보험은 평생 보장·상속세 재원에 상대적으로 맞다. 계약자 변경 방식의 퇴직금 지급은 평가액 쟁점이 있다.
- 퇴직금은 규정보다 현금이 문제다. 퇴직연금·예금·보험을 섞어 퇴직 시점에서 거꾸로 계산한 적립 계획을 세운다.

전문가 연결 포인트 보험료 손금·자산 계상 비율과 계약자 변경 시 평가액은 세무사에게 서면 검토를, 정관 퇴직금 규정 정비는 세무사·법무사에게, 퇴직연금 가입 가능 여부와 한도는 퇴직연금사업자와 세무사에게 확인을 의뢰한다. 기존 보험의 불완전판매가 의심되면 금융감독원 민원·분쟁조정 절차를 안내한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 법인세법 제19조·제40조·제52조, 법인세법 시행령 제44조, 소득세법 제22조, 국세청 해석(법규법인2013-397, 서면법인2018-1779, 소득세과-3449 등), 금융소비자보호법, 금융감독원 경영인 정기보험 상품구조 개선 감독행정(2024. 12. 23.) 및 관련 보

도. 보험 세무 처리는 상품 약관과 개별 사실관계에 따라 달라질 수 있다.

• 들어가기 전에 •

법인 세금과 대표 세금은 한 장부로 봐야 합니다

"올해 이익이 많이 났는데, 제 연봉을 확 올리면 되지 않나요?"

결산을 앞둔 12월이면 대표들이 자주 묻는 질문이다. 법인세를 줄이려면 비용을 늘려야 하고, 가장 손쉬운 비용이 대표 급여라는 생각이다. 틀린 말은 아니다. 대표 급여는 법인의 손금이므로 급여를 올리면 법인세가 준다. 그러나 그 돈은 대표 개인의 근로소득이 되어 최고 45%(지방세 포함 49.5%)의 소득세와 건강보험료가 붙는다. **법인세를 줄인 만큼 대표 세금이 늘어나는 구조**다.

2026년부터 법인세율이 구간별로 1%p씩 올라 10%·20%·22%·25%가 되었고, 지배주주 지분이 50%를 넘는 임대업 중심의 소규모 법인 등은 첫 구간부터 20%를 적용받는다. 법인세 부담이 커진 만큼 "법인에 남길지, 개인으로 가져갈지"의 판단이 더 중요해졌다. 그러나 정답은 회사마다 다르다. 대표의 다른 소득, 가족 구성, 회사의 투자 계획, 승계 일정에 따라 최적의 조합이 달라진다.

또 하나 기억해야 할 것은 세법이 대표의 보수를 **다른 직원과 다르게 본다**는 점이다. 대표는 자기 보수를 스스로 정할 수 있는 위치에 있으므로, 세법은 임원 상여금, 지배주주 임원의 보수, 임원 퇴직금에 별도의 손금 요건과 한도를 두고 있다. 요건을 갖추지 못하면 법인은 비용을 인정받지 못하고 대표는 소득세를 그대로 내는, 양쪽 모두 손해 보는 결과가 된다.

이 장에서는 CEO와 법인을 하나의 경제 단위로 보고 세금을 설계하는 원칙을 먼저 정리한 뒤, 급여 대폭 인상, 퇴직 직전 급여 인상, 특별 상여금이라는 세 가지 흔한 시도를 세법의 시각에서 점검한다.

알아두세요

- **지배주주 등** 법인의 발행주식 1% 이상을 소유한 주주로서 그와 특수관계인의 지분 합계가 가장 많은 경우의 주주와 그 특수관계인(법인세법 시행령 제43조 제7항). 중소기업 대표와 가족은 대부분 여기에 해당한다.

Q 054 CEO와 법인의 절세 전략이란?

두 개의 지갑, 하나의 가계부

법인과 대표는 법적으로 다른 사람이지만, 중소기업에서 대표 가족의 부(富)는 결국 **법인 지분 가치와 개인 자산의 합**이다. 법인세만 보거나 소득세만 보면 한쪽을 줄이는 대신 다른 쪽을 늘리는 결정을 하기 쉽다. CEO와 법인의 절세 전략이란 두 지갑의 세금을 합쳐 놓고, 법인에서 개인으로 돈이 이동하는 **경로·시점·금액**을 조절하는 일이다.

[표 10-1] 법인 이익을 대표에게 옮기는 경로별 세금

경로	법인 손금	대표 과세	특징
급여·상여	인정(요건 충족 시)	근로소득 6~45% + 4대보험	매년 꾸준히, 누진 부담
배당	불인정	배당소득(2천만 원 초과 시 종합과세)	법인세 낸 뒤 지급, 이중과세 조정
퇴직금	인정(한도 내)	퇴직소득(분류과세)	장기 근속 시 세 부담 낮음
법인 유보	해당 없음	당장은 없음	주식가치 상승 → 상속·증여세 증가

[표 10-2] 2026년 법인세율(각 사업연도 소득)

과세표준	일반 법인	소규모 성실신고확인 대상 법인
2억 원 이하	10%	20%
2억 원 초과 ~ 200억 원 이하	20%	20%
200억 원 초과 ~ 3,000억 원 이하	22%	22%
3,000억 원 초과	25%	25%

※ 지방소득세(법인세의 10%)가 별도로 붙는다.

균형점은 '한계세율'로 찾는다

판단의 출발점은 **한계세율 비교**다. 법인 과세표준이 2억 원을 넘어 지방세 포함 22% 구간에 있고 대표의 과세표준이 8,800만 원 이하(지방세 포함 26.4%)라면 급여를 조금 더 받아도 부담 차이는 크지 않다. 반대로 대표가 이미 1억 5천만 원을 넘어 38% 이상 구간에 있다면 추가 급여 1원당 개인세금이 법인세 절감액보다 훨씬 크다. 이때는 배당이나 퇴직금으로 나누어 받거나, 법인에 유보해 설비 투자·차입금 상환에 쓰는 편이 나을 수 있다.

한눈에 보기 **CEO·법인 절세 전략의 세 축**

분산	시점	요건
급여·배당·퇴직금으로 나누어 누진 구간을 낮춘다	소득이 낮은 해, 결손이 나는 해에 이전을 맞춘다	정관·주총·이사회 규정으로 손금 요건을 미리 갖춘다

→ 세 축 모두 '미리' 준비해야 효과가 있다. 결산 직전의 조치는 대부분 요건 문제에 걸린다.

다만 법인에 이익을 무작정 쌓아 두는 것도 답이 아니다. 유보 이익이 쌓이면 비상장주식 평가액이 오르고, 이는 나중에 자녀에게 지분을 넘길 때 증여세·상속세로 돌아온다. 가지급금이 있는 회사라면 유보보다 상환이 먼저다(3장 참고). 결국 전략은 **매년 대표 보수 수준을 정하고, 남는 이익의 쓰임새를 정하는 연간 계획**으로 구체화된다.

현장에서 써먹기 **법인 이익 5억 원, 대표 연봉 6천만 원**

대표 세무사님이 매년 법인세만 1억 가까이 낸다고 하시더라고요. 제 월급은 몇 년째 그대로고요.

컨설턴트 대표님 과세표준이 아직 24% 구간이라, 연봉을 일정 수준까지 올리면 법인세 절감분과 소득세 증가분이 비슷해지는 지점이 있어요. 그 지점까지는 급여로, 그 이상은 배당과 퇴직금 적립으로 나누는 안을 세무사님께 계산해 달라고 하시죠. 내년부터 적용하려면 주주총회에서 이사 보수 한도부터 정해 두셔야 합니다.

보수 인상 자체보다 '어디까지 올리고 나머지를 어떻게 쓸지'를 정하는 것이 핵심이다. 세부 계산은 세무사에게 맡기되, 컨설턴트는 대표의 다른 소득과 향후 계획을 먼저 파악해 전달한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “대표님 연봉은 언제, 어떤 기준으로 정하셨어요? 최근 몇 년간 바뀐 적이 있나요?”
- “근로소득 말고 임대소득이나 금융소득이 따로 있으신가요?”
- “회사에 쌓인 이익을 앞으로 어디에 쓰실 계획이세요? 투자, 차입금 상환, 승계 중 무엇이 먼저인가요?”
- “정관과 주주총회 의사록에 이사 보수 한도나 상여·퇴직금 규정이 들어 있는지 보신 적 있으세요?”

알아두세요

- **한계세율** 소득이 1원 늘 때 추가로 내는 세금의 비율. 누진세에서는 평균세율보다 높다.
- **배당 이중과세 조정** 종합과세되는 배당소득에 일정 비율(2026년 지급분 10%)을 더해 과세한 뒤 그만큼 세액공제하는 제도(Gross-up).

Q 055 급여를 대폭 인상하면 어떤 문제가 있는가?

개인 세금과 보험료가 먼저 늘어난다

급여를 크게 올리면 법인세는 줄지만, 대표 개인에게는 누진 소득세와 4대보험료가 동시에 늘어난다. 대표이사는 대부분 고용보험·산재보험 적용 대상이 아니므로 주로 국민연금과 건강보험(장기요양 포함)이 문제인데, 국민연금은 기준소득월액 상한이 있어 고소득 대표는 이미 상한에 걸려 있는 경우가 많다. 반면 건강보험료는 상한이 높아 급여에 비례해 계속 늘어난다.

[표 10-3] 대표 급여 1억 원 → 3억 원 인상 시 부담 비교(근사치)

항목	금액	부담 주체
소득세·지방소득세 증가	약 7,460만 원	대표
건강·장기요양보험료 증가	약 810만 원	대표
건강·장기요양보험료 증가	약 810만 원	법인
법인세(지방세 포함 22%) 감소	약 4,580만 원	법인

※ 근로소득공제·건강보험료·국민연금(상한 가정)·기본공제만 반영한 단순 계산. 2026년 건강보험료율 7.19%, 장기요양 13.14%(건강보험료 대비) 적용. 실제 금액은 다른 공제·감면에 따라 달라진다.

계산해 보면 2억 원을 더 받는 순간 대표와 법인을 합친 세금·보험료가 약 4,500만 원 늘어난다. 대표의 한계 부담률이 40%를 넘는 반면 법인의 절감률은 22%이기 때문이다. **급여 인상은 대표의 한계세율이 법인보다 낮은 범위 안에서만** 전체 세 부담을 줄인다.

그렇다면 법인에 남긴 이익을 나중에 배당으로 받는 편이 나을까? 배당은 법인세를 낸 뒤의 돈에서 지급되지만, 연 2,000만 원 이하 금융소득은 15.4%로 분리과세되고, 종합과세되더라도 이중과세 조정(Gross-up)으로 일부를 공제받는다. 대표가 이미 높은 구간에 있다면 급여 추가 인상보다 배당을 섞는 편이 합계 세 부담이 낮아지는 경우가 많다. 다만 배당은 지분율대로 나가므로 주주 구성을 함께 봐야 한다.

과다 보수는 손금 자체가 부정될 수 있다

세 부담 계산보다 더 큰 위험은 손금 부인이다. 법인세법 시행령 제43조 제3항은 **지배주주 등인 임원에게 정당한 사유 없이 같은 직위에 있는 지배주주 등 외의 임원보다 많은 보수를 지급하면 그 초과분을 손금에 산입하지 않는다**고 정한다. 다른 임원이 없는 1인 대표 법인이라도 안심할 수 없다. 대법원은 임원 보수가 직무 집행의 대가가 아니라 법인 이익을 지배주주에게 분여하려는 목적으로 지급되었다면 손금에 산입할 수 없다고 보았다(대법원 2017. 9. 21. 선고 2015두60884 판결). 판단 요소로는 회사의 영업 규모·이익 대비 보수 수준, 동종업계 대표 보수, 인상 시점과 폭, 배당 정책 등이 거론된다.

손금이 부인되면 법인은 법인세를 추가로 내지만, 대표가 이미 받은 급여는 상여로 처분되어 소득세가 그대로 과세된다. **양쪽에서 세금을 내는 최악의 결과**다.

한눈에 보기 **급여 인상 전 점검할 것**

인정받기 쉬운 인상		문제 되기 쉬운 인상
• 매출·이익 성장에 비례한 단계적 인상 • 주총 보수 한도 안에서 이사회 결의 • 동종업계·회사 규모와 비슷한 수준	VS	• 결산 직전 일시적 대폭 인상 • 이익이 그대로 보수로 빠져나감 • 배당은 전혀 없이 보수만 과다

→ “얼마나 올렸나”보다 “왜, 어떤 절차로 올렸나”를 설명할 수 있어야 한다.

잠깐만요 급여를 올리면 회사 신용에는 영향이 없을까?

재무제표의 이익이 줄어든다

대표 급여가 늘면 영업이익과 당기순이익이 줄어 금융기관 신용평가, 정책자금 심사, 공공 입찰 평가에서 불리해질 수 있다. 반대로 비상장주식 평가액이 낮아져 승계 시 증여세가 줄어드는 측면도 있다.

현금 흐름도 따져야 한다

세금은 비용으로 줄어도 현금은 실제로 빠져나간다. 운영자금이 빠듯한 회사에서 무리한 급여 인상은 가지급금이나 차입을 부르는 원인이 된다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "올리시려는 금액은 회사 이익이 줄어도 계속 받을 수 있는 수준인가요?"
- "같은 업종, 비슷한 규모 회사 대표님들 보수는 어느 정도인지 알아보신 적 있으세요?"
- "다른 임원분들 보수와 비교했을 때 차이를 설명할 근거가 있으세요?"
- "주주총회에서 정한 이사 보수 한도가 얼마인지 기억나세요?"

알아두세요

- **손금불산입** 회계상 비용이지만 세법상 비용으로 인정하지 않는 것. 그만큼 법인 과세소득이 늘어난다.
- **상여 처분** 손금불산입된 금액이 임원에게 귀속된 경우 그 임원의 근로소득으로 보아 소득세를 과세하는 것.

Q 056 퇴직 직전에 급여를 대폭 인상하면 어떤 문제가 있는가?

퇴직금은 두 개의 한도를 통과해야 한다

임원 퇴직금은 법인세법과 소득세법이 각각 다른 한도를 둔다. 법인세법은 **정관(또는 정관이 위임한 퇴직급여 지급규정)에 정한 금액**까지 손금으로 인정하고, 규정이 없으면 퇴직 직전 1년 총급여의 10분의 1에 근속연수를 곱한 금액까지만 인정한다(법인세법 시행령 제44조). 소득세법은 법인이 준 퇴직금 중 일정 한도까지만 퇴직소득으로 보고, 넘는 부분은 근로소득으로 과세한다(소득세법 제22조 제3항).

[표 10-4] 소득세법상 임원 퇴직소득 한도(근무 기간별)

근무 기간	한도 산식	평균급여 기준
2011년 12월 31일 이전	한도 없음	-
2012년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일	평균급여 × 10% × 근속연수 × 3배	2019년 이전 3년 평균
2020년 1월 1일 이후	평균급여 × 10% × 근속연수 × 2배	퇴직 전 3년 평균

3년 평균이 인상 효과를 희석한다

정관 퇴직금 규정이 '퇴직 직전 1년 급여'를 기준으로 하면, 퇴직 직전에 급여를 올리는 것만으로 법인 기준 퇴직금이 크게 늘어난다. 그러나 소득세법 한도는 **퇴직 전 3년 평균급여**로 계산하므로 한 해만 급여를 올려서는 한도가 그만큼 늘지 않는다. 한도를 넘는 퇴직금은 근로소득이 되어 최고세율 구간으로 과세된다.

퇴직소득이 유리한 이유는 과세 방식에 있다. 퇴직소득은 다른 소득과 합산하지 않고 따로 과세하며, 근속연수공제를 뺀 뒤 금액을 근속연수로 나눠 연 단위로 환산하고 환산급여공제를 적용해 세율을 매긴다. 오래 근무할수록 같은 금액이라도 실효세율이 크게 낮아진다. 그래서 같은 돈이라도 퇴직소득 한도 안에 들어오느냐, 근로소득으로 넘어가느냐에 따라 **세 부담이 몇 배씩 차이 날 수 있다**.

한눈에 보기 **2020년 취임, 근속 10년, 지급배수 2배 규정 대표**

급여 유지(연 1억)
정관 퇴직금 2억 원 / 소득세법 한도 2억 원
초과 0

마지막 해만 3억
정관 퇴직금 6억 원 / 3년 평균 1억 6,667만 원 기준 한도 3억 3,333만 원

한도 초과액
2억 6,667만 원이 근로소득으로 과세
고율 과세

→ 퇴직 직전 1년 인상은 법인 비용만 키우고, 대표에게는 높은 근로소득세를 남긴다.

법인 단계에서도 손금이 부인될 수 있다

더 큰 위험은 법인세다. 퇴직 직전에 급여를 급격히 올리거나 퇴직금 지급배수를 갑자기 높이는 규정 개정은 **퇴직금 명목으로 이익을 나눠 주는 것**으로 볼 여지가 있다. 대법원은 임원 퇴직금 규정이 특정 임원의 퇴직 직전에 근속 기간이나 공헌도와 무관하게 보수를 크게 늘리는 방향으로 바뀌었다면, 그 규정에 따른 금액이라도 퇴직급여가 아닌 이익처분으로 보아 손금불산입할 수 있다는 취지로 판단해 왔다. 이 경우 법인은 손금을 잃고 대표는 근로소득세를 낸다.

잠깐만요 그럼 퇴직 전 급여 조정은 아예 하지 말아야 할까?

시간을 두고 단계적으로
업무 범위와 회사 실적이 실제로 커졌다면 급여를 현실화하는 것은 정당하다. 퇴직 예정 3~5년 전부터 실적에 맞춰 단계적으로 조정하면 3년 평균에도 자연스럽게 반영되고, 이익분여 논란도 줄어든다.

규정 정비는 미리
정관 퇴직금 규정과 지급배수는 퇴직 직전이 아니라 평소에, 주주총회 결의로 정비해 두어야 한다. 규정 개정 이후 실제로 여러 임원에게 같은 기준이 적용된 기록이 있으면 더 설득력이 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “퇴직하실 시점이 언제쯤으로 생각하세요? 그 전 3년 급여 계획을 지금 세워 두셔야 해요.”
- “정관 퇴직금 규정이 언제 만들어졌고, 마지막으로 바뀐 게 언제인가요?”
- “퇴직금 지급배수를 다른 임원분들에게도 똑같이 적용하고 계신가요?”
- “2019년 이전부터 근무하셨다면 그 기간 급여 자료도 남아 있나요? 한도 계산이 기간별로 달라요.”

알아두세요

- **평균급여** 퇴직 전 3년간(근무 기간이 3년 미만이면 그 기간) 총급여의 연평균. 비과세 소득과 인정상여 등은 제외된다.
- **근속연수** 1년 미만 기간은 개월 수로 계산하며 1개월 미만은 1개월로 본다.

Q 057 특별 상여금을 비용으로 인정받으려면?

임원 상여금은 '사전 기준'이 생명이다

직원에게 주는 상여금은 원칙적으로 손금이 된다. 그러나 **임원 상여금은 정관·주주총회·사원총회 또는 이사회 결의로 정한 급여지급기준을 초과하면 그 초과분을 손금에 산입하지 않는다**(법인세법 시행령 제43조 제2항). 또 법인이 이익처분으로 지급하는 상여금은 임원이든 직원이든 손금이 아니다(같은 조 제1항). 결산을 보고 "이익이 많이 났으니 대표에게 특별 상여를 주자"고 결정하면 이익처분 성격이 강해져 손금이 부인될 위험이 크다.

[표 10-5] 임원 특별 상여금 손금 인정을 위한 체크리스트

요건	내용	확인 자료
사전 기준	지급 사유가 생기기 전에 기준 마련	정관, 주총·이사회 의사록
구체성	지급 대상·산식·지표가 명확	임원 보수 규정
상법 절차	이사 보수 총액은 정관 또는 주총 결의	주총 의사록(보수 한도)
실제 집행	기준대로 계산·지급하고 원천징수	지급 내역, 원천징수 신고
형평성	지배주주 임원만 우대하지 않음	임원별 지급 내역 비교

기준이 있어도 '형식'만으로는 부족하다

조세심판 사례를 보면, 이사회가 성과급 지급을 결의하면서 금액과 시기를 대표이사에게 일임했거나, 지급 기준이 "회사 실적에 따라 대표가 정함"처럼 추상적이면 이익처분으로 다툼이 생겼다. 반대로 매출·영업이익 등 객관적 지표와 지급률이 미리 정해져 있고, 해마다 그 기준대로 지급해 온 기록이 있으면 손금으로 인정받기 쉽다. 또 상법 제388조에 따라 이사의 보수는 정관에 정하지 않았으면 주주총회 결의로 정해야 하므로, **이사회 결의만으로 주총 보수 한도를 넘는 상여를 줄 수는 없다**.

한눈에 보기 **특별 상여금 준비 순서**

1	▶	2	▶	3	▶	4
정관에 임원 보수·상여는 주총 또는 주총이 정한 규정에 따른다고 명시		주주총회에서 이사 보수 한도와 임원 보수 규정 승인		사업연도 시작 전후 이사회에서 성과 지표·지급률 결의		결산 후 기준대로 계산, 지급·원천징수, 기록 보관

→ 순서를 거꾸로(이익 확인 → 금액 결정 → 사후 결의) 하면 이익처분으로 볼 위험이 커진다.

현장에서 써먹기 **12월에 '특별 상여 2억 원'을 주려는 대표**

대표 올해 큰 계약이 들어와서 이익이 많이 났어요. 이번 달에 제 앞으로 특별 상여 2억을 처리하면 법인세가 줄잖아요.

컨설턴트 지금 회사 임원 보수 규정에 그런 상여 기준이 있나요? 기준 없이 연말에 금액을 정하면 이익처분으로 보아 비용이 인정되지 않을 수 있어요. 그러면 법인세는 그대로 내고 대표님 소득세만 늘어납니다. 올해는 규정 범위 안에서만 처리하고, 내년부터 적용할 성과 상여 기준을 주총과 이사회에서 미리 만들어 두시죠.

성과 상여는 '결과를 보고 정하는 돈'이 아니라 '기준을 먼저 정하고 결과에 따라 계산하는 돈'이어야 한다. 이 원칙 하나만 지켜도 대부분의 분쟁을 피할 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "임원 상여금 기준이 정관이나 별도 규정에 글로 남아 있나요? 마지막으로 결의한 날짜가 언제죠?"
- "상여 금액이 어떤 지표로 계산되는지 다른 사람이 봐도 똑같이 계산할 수 있을까요?"
- "지난 몇 년 동안 그 기준대로 실제 지급하신 기록이 있나요?"
- "주주총회에서 정한 이사 보수 총액 한도 안에 이번 상여까지 들어가나요?"

알아두세요

- **이익처분** 결산 후 확정된 이익(잉여금)을 배당·상여 등으로 나누는 것. 이익처분에 의한 상여는 비용이 아니다.
- **급여지급기준** 임원에게 지급할 급여·상여의 산정 기준. 정관, 주주총회, 이사회 결의로 정한다.

핵심 정리 CEO와 법인의 절세 요약

- CEO와 법인의 절세는 법인세와 대표 소득세를 합쳐 보고, 급여·배당·퇴직금·유보의 경로와 시점을 조절하는 일이다.
- 2026년 법인세율은 10/20/22/25%(소규모 성실신고확인 대상 법인은 2억 원 이하도 20%)이며, 대표의 한계세율이 법인보다 낮은 범위까지만 급여 인상이 전체 세 부담을 줄인다.
- 지배주주 임원의 과다 보수, 이익분여 목적의 보수는 손금불산입되고 대표 소득세는 그대로 남는다.
- 임원 퇴직소득 한도는 퇴직 전 3년 평균급여 기준이므로 퇴직 직전 급여 인상은 효과가 작고, 한도 초과분은 근로소득이 된다. 직전 규정 개정은 이익처분으로 볼 위험이 있다.
- 임원 특별 상여금은 정관·주총·이사회로 사전에 정한 구체적 기준이 있어야 손금이 된다.

전문가 연결 포인트 급여·배당·퇴직금 조합의 세 부담 시뮬레이션과 과다 보수 판단은 세무사에게, 정관·임원 보수 규정·퇴직금 규정 개정과 주총·이사회 의사록 정비는 법무사·변호사에게, 4대보험 부과 기준 확인은 노무사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 법인세법 제55조, 법인세법 시행령 제43조·제44조, 소득세법 제22조·제55조, 상법 제388조, 대법원 2017. 9. 21. 선고 2015두60884 판결, 보건복지부 2026년 건강보험료율 고시. 계산 예시는 단순화한 근사치다.

다섯째마당

부를 지키며 넘겨주기

: 상속·증여·가업승계

11장 아는 만큼 지킬 수 있는 상속, 자산이전플랜

12장 아는 만큼 줄일 수 있는 증여, 자산이전플랜

13장 가업승계

• 들어가기 전에 •

세금보다 무서운 건 준비 없는 상속입니다

대표님 재산, 지금 돌아가시면 누가 얼마를 받게 될까요?

법인 대표와 상속 이야기를 꺼내면 반응은 대개 둘 중 하나다. "아직 그럴 나이 아닙니다"라며 손사래를 치거나, "세무사가 알아서 해 주겠죠"라고 넘긴다. 그런데 상속은 나이 순서대로 오지 않고, 상속이 개시된 뒤 세무사가 할 수 있는 일은 **이미 정해진 숫자를 신고하는 것**에 가깝다. 공제를 얼마나 쓸지, 누구에게 무엇을 줄지, 세금을 어떤 돈으로 낼지는 대부분 살아 있을 때 결정된다.

법인 대표의 상속은 일반 가정보다 훨씬 복잡하다. 재산의 상당 부분이 **비상장주식**이라 현금화가 어렵고, 평가액은 대표가 생각하는 것보다 높게 나오는 일이 많다. 가지급금·대여금, 법인 명의 부동산, 법인이 든 보험, 차명주식 같은 문제도 상속 시점에 한꺼번에 드러난다. 상속세는 6개월 안에 현금으로 내야 하는데, 정작 유족의 손에 있는 것은 팔기 어려운 주식과 건물뿐인 경우가 흔하다.

흔한 오해도 많다. "배우자가 있으면 상속세가 거의 안 나온다", "사망 직전에 예금을 찾아 두면 상속재산에서 빠진다", "보험금은 상속재산이 아니다", "손자에게 바로 주면 한 번만 세금 내니 이득이다" 같은 말은 반은 맞고 반은 틀리다. 이 장에서는 민법상 상속의 기본 구조부터 상속세와 증여세의 차이, 재산 평가, 보험금 과세, 2차 상속, 세대생략 할증, 상속 추정, 그리고 상속세를 줄이는 실무 전략까지 여덟 개의 질문으로 정리한다.

컨설턴트의 역할은 세금을 계산해 주는 것이 아니다. 대표의 가족 관계와 재산 구성, 회사의 미래를 **질문으로 그려 내고**, 그 그림 위에서 어떤 순서로 무엇을 준비해야 하는지 세무사·변호사와 함께 설계

하도록 돕는 것이다.

알아두세요

- **자산이전플랜** 재산을 다음 세대로 넘기는 시기·방법(증여·상속·매매·가업승계 등)·대상·재원을 미리 설계하는 계획. 상속세만이 아니라 가족 간 분쟁과 회사 경영권까지 함께 고려한다.

Q 058 상속이란?

사망과 동시에 시작되는 권리의 이전

상속은 사람이 사망하면 그 사람(피상속인)의 재산상 권리와 의무가 법이 정한 사람(상속인)에게 한꺼번에 넘어가는 것이다. 상속은 사망하는 순간 자동으로 개시되며, 상속인이 이를 알았는지와 관계없다. 넘어가는 것은 예금·부동산·주식 같은 적극재산만이 아니다. 대출금, 보증채무, 미납 세금 같은 **소극재산(빚)**도 함께 넘어간다. 법인 대표라면 회사 대출에 선 연대보증이 대표적인 예다.

재산이 누구에게 가는지는 유언이 있으면 유언에 따르고, 없으면 민법이 정한 순위와 비율(법정상속분)에 따른다. 민법은 상속인의 순위를 네 단계로 정해 두었고, 앞 순위가 있으면 뒤 순위는 상속받지 못한다. 배우자는 독자적 순위가 아니라 1순위 또는 2순위와 **공동상속인**이 되고, 둘 다 없으면 단독 상속인이 된다.

[표 11-1] 민법상 상속순위와 법정상속분

순위	상속인	배우자와의 관계	법정상속분
1순위	직계비속(자녀·손자녀)	배우자와 공동상속	배우자 1.5 : 자녀 각 1
2순위	직계존속(부모·조부모)	배우자와 공동상속	배우자 1.5 : 부모 각 1
3순위	형제자매	배우자 있으면 배우자 단독	균등
4순위	4촌 이내 방계혈족	배우자 있으면 배우자 단독	균등

예를 들어 배우자와 자녀 둘이 상속인이고 상속재산이 21억 원이라면 비율은 1.5 : 1 : 1, 즉 배우자 9억 원, 자녀 각 6억 원이 법정상속분이다. 다만 법정상속분은 '분할 협의가 안 될 때의 기준'일 뿐, 상속인 전원이 합의하면 얼마든지 다르게 나눌 수 있다. 이 분할 방식은 다음에 볼 배우자 상속공제와 2차 상속세에 큰 영향을 준다.

유류분, 2024년 헌재 결정 뒤 무엇이 달라졌나

유류분은 유언이나 생전 증여로 재산이 한쪽에 몰렸을 때 일정한 상속인에게 최소한의 몫을 보장하는 제도다. 직계비속과 배우자는 법정상속분의 2분의 1, 직계존속은 3분의 1이다. 장남에게 회사 주식을 모두 증여한 대표가 사망하면, 다른 자녀가 유류분 반환을 청구해 경영권 지분이 흔들리는 일이 실제로 생긴다.

헌법재판소는 2024년 4월 25일 **형제자매의 유류분 규정을 위헌**으로 결정해 즉시 효력을 잃게 했고, 패륜 상속인의 유류분을 제한하지 못하는 점과 기여분을 유류분에 반영하지 못하는 점은 헌법불합치로 판단했다. 이후 2026년 2월 12일 국회를 통과한 개정 민법이 2026년 3월 17일 공포·시행되면서, 2026년 1월부터 시행된 **상속권 상실** 제도(직계존속 대상)가 직계비속·배우자까지 넓어져 부양의무를 중대하게 저버리거나 피상속인에게 중대한 범죄를 저지른 상속인에 대해 가정법원이 상속권 상실을 선고할 수 있게 되었고, 기여분을 유류분 산정에 반영하는 규정과 유류분 반환을 원물이 아닌 **가액(금전) 반환 원칙**으로 바꾸는 내용 등이 반영된 것으로 알려져 있다. 조항별 적용 시기와 개정 전 개시된 상속에 대한 적용 범위(부칙)는 구체적 사건마다 변호사 확인이 필요하다.

잠깐만요 빚이 더 많으면 어떻게 하나요?

상속포기와 한정승인

상속인은 상속개시를 안 날부터 3개월 안에 가정법원에 상속포기나 한정승인을 신고할 수 있다. 상속포기는 처음부터 상속인이 아니었던 것으로 보고, 한정승인은 받은 재산 한도에서만 빚을 갚는다. 대표가 회사 채무에 거액의 연대보증을 서 있다면 유족에게 이 기한을 반드시 알려야 한다.

포기해도 세금은 남을 수 있다

상속을 포기해도 사망보험금(수익자 지정)은 받을 수 있지만, 세법상으로는 간주상속재산으로 상속세가 과세될 수 있다. 또 포기한 사람이 사망 전 10년 이내에 받은 증여재산도 상속세 계산에 합산된다.

컨설턴트가 그려야 할 '가족 지도'

상속 상담은 가족관계증명서 한 장을 함께 그려 보는 데서 시작한다. 재혼 가정, 먼저 사망한 자녀(대습상속), 해외 거주 자녀, 경영에 참여하는 자녀와 그렇지 않은 자녀가 섞여 있으면 법정상속분과 대표의 바람이 크게 어긋난다. 이 차이를 메우는 도구가 유언, 생전 증여, 보험, 가업승계 설계다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지금 상속이 개시되면 법적으로 상속인이 누가 되는지 한번 같이 그려 볼까요?”
- “회사 주식은 어느 자녀에게 주고 싶으세요? 다른 자녀들도 그 생각을 알고 있나요?”
- “회사 대출에 대표님 개인 연대보증이 얼마나 걸려 있나요?”
- “유언장을 써 두셨나요? 공증이나 자필 요건을 갖췄는지 확인해 보셨어요?”

알아두세요

- **대습상속** 상속인이 될 자녀가 피상속인보다 먼저 사망한 경우 그 자녀의 배우자와 자녀(손자녀)가 대신 상속인이 되는 것.
- **기여분** 피상속인을 특별히 부양하거나 재산 형성에 특별히 기여한 상속인에게 상속분을 더 인정하는 제도.

Q 059 상속세와 증여세의 차이점은?

같은 세율, 다른 계산 방식

상속세와 증여세는 모두 **무상으로 재산이 넘어갈 때** 내는 세금이고, 세율도 10~50%의 5단계 누진세율로 같다. 그래서 대표들은 "어차피 같은 세금이니 나중에 상속으로 넘기면 된다"고 생각하기 쉽다. 그러나 두 세금은 **누구를 기준으로 계산하느냐**가 완전히 다르다.

현행 상속세는 **유산세 방식**이다. 사망한 사람이 남긴 재산 전체를 하나로 묶어 세금을 계산한 뒤 상속인들이 받은 비율대로 나눠 낸다. 자녀가 셋이든 하나든 전체 재산이 같으면 상속세 총액은 같다. 반면 증여세는 **취득자(수증자) 방식**이다. 받는 사람 각자가 받은 금액에 세율을 적용한다. 같은 20억 원을 자녀 한 명에게 주면 20억 원에 세율이 걸리지만, 네 명에게 5억 원씩 나눠 주면 각자 5억 원에 낮은 세율이 걸린다.

[표 11-2] 상속세·증여세 세율(과세표준 기준)

과세표준	세율	누진공제
1억 원 이하	10%	-
1억 원 초과 5억 원 이하	20%	1,000만 원
5억 원 초과 10억 원 이하	30%	6,000만 원
10억 원 초과 30억 원 이하	40%	1억 6,000만 원
30억 원 초과	50%	4억 6,000만 원

[표 11-3] 상속세와 증여세 비교

구분	상속세	증여세
과세 방식	유산세(피상속인 재산 전체)	수증자별 과세
납세의무자	상속인·수유자(받은 비율로 연대납세)	수증자
주요 공제	일괄 5억, 배우자 5억~30억 등	증여재산공제(10년 합산)

구분	상속세	증여세
신고기한	사망한 달 말일부터 6개월	증여받은 달 말일부터 3개월
신고세액공제	3%	3%

공제의 크기와 '시간'의 차이

상속세는 공제가 크다. 기초공제 2억 원에 자녀 수 등을 더한 인적공제와 **일괄공제 5억 원** 중 큰 금액을 쓰고, 배우자가 있으면 **배우자 상속공제(최소 5억 원, 최대 30억 원)**가 추가된다. 그래서 배우자와 자녀가 있는 가정은 상속재산이 10억 원 정도까지는 상속세가 거의 나오지 않는다. 반면 증여세는 성년 자녀 기준 10년간 5천만 원만 공제된다.

하지만 증여에는 상속세에 없는 무기가 있다. 바로 **시간과 분산**이다. 10년 단위로 공제가 다시 생기고, 여러 사람에게 나눠 주면 각자 낮은 세율 구간을 쓸 수 있다. 무엇보다 증여한 뒤 늘어난 가치(주가 상승, 개발 이익, 배당 누적)는 수증자의 몫이 되어 상속재산에서 빠진다. 다만 상속인에게 사망 전 10년(상속인 아닌 사람은 5년) 이내에 증여한 재산은 상속재산에 다시 더해지므로, 증여는 **일찍 시작할수록** 효과가 크다.

한눈에 보기 **20억 원을 자녀 1명에게 넘길 때(배우자 없음, 신고세액공제 반영)**

상속	VS	한 번에 증여
• 20억 - 일괄공제 5억 = 과세표준 15억 • 산출세액 4억 4,000만 원 • 납부세액 약 4억 2,680만 원		• 20억 - 공제 5천만 = 과세표준 19.5억 • 산출세액 6억 2,000만 원 • 납부세액 약 6억 140만 원

→ 한꺼번에 증여하면 오히려 불리하다. 증여는 '나눠서, 일찍, 오를 자산부터'가 원칙이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지난 10년 동안 자녀분이나 사모님께 재산을 넘겨주신 적이 있으세요? 금액과 시기를 정리해 두셨나요?”
- “앞으로 가치가 크게 오를 것 같은 자산은 무엇이라고 보세요? 회사 주식인가요, 부동산인가요?”
- “상속인 말고 며느리·사위·손주에게도 나눠 줄 생각이 있으세요?”

잠깐만요 유산취득세로 바뀌면 이 비교도 달라지나요?

정부안은 국회 계류 중

정부는 2025년 3월 상속세를 상속인별로 과세하는 유산취득세 방식으로 바꾸는 법안을 입법예고하고 같은 해 국회에 제출했다. 자녀 1인당 5억 원 공제 등 인적공제 중심으로 재편하는 내용이다. 그러나 2026년 10월 현재 국회에서 처리되지 않았으며(심의 중), 현행 상속세는 여전히 유산세 방식이다. 2024년 말에는 최고세율 40% 인하와 자녀공제 5억 원 확대를 담은 개정안이 국회 본회의에서 부결된 바 있다.

상담할 때의 원칙

개편안을 전제로 증여·상속 계획을 미루는 것은 위험하다. 현행법 기준으로 설계하고, 개편이 확정되면 그때 조정한다는 원칙을 대표에게 분명히 전달하자.

Q 060 상속재산의 평가원칙은?

원칙은 '시가', 시가가 없으면 '보충적 평가'

상속세는 재산의 **평가액**에 세율을 곱한다. 그래서 같은 건물이라도 얼마로 평가하느냐에 따라 세금이 수억 원씩 달라진다. 상증법은 상속개시일(증여일) 현재의 **시가**로 평가하는 것을 원칙으로 한다. 시가란 불특정 다수 사이에 자유롭게 거래될 때 통상 성립하는 가액이며, 평가기간 안에 있었던 매매가액·감정가액·수용가액·경매·공매가액도 시가로 인정된다.

평가기간은 상속이면 **상속개시일 전후 6개월**, 증여이면 **증여일 전 6개월부터 후 3개월**까지다. 해당 재산 자체의 거래가 없으면 면적·위치·용도가 비슷한 재산의 거래가액(유사매매사례가액)도 시가로 쓸 수 있다. 아파트 상속에서 같은 단지·같은 평형의 거래가가 시가로 적용되는 이유다.

시가를 찾기 어려운 재산은 세법이 정한 방법으로 평가하는데, 이를 **보충적 평가방법**이라 한다. 토지는 개별공시지가, 주택은 공시가격, 상가·오피스텔은 국세청 기준시가가 대표적이다.

[표 11-4] 주요 재산별 평가방법

재산	시가 예시	보충적 평가
아파트	매매가, 유사매매사례가액	공동주택 공시가격
토지·꼬마빌딩	감정가액, 매매가	개별공시지가·기준시가
상장주식	-	평가기준일 전후 2개월 종가 평균
비상장주식	정상적 매매가액	순손익가치와 순자산가치 가중평균
예금·보험	-	잔액·해약환급금 등

비상장주식과 꼬마빌딩, 평가가 갈리는 곳

법인 대표의 상속에서 가장 큰 쟁점은 **비상장주식**이다. 거래 사례가 없으니 대부분 보충적 평가를 쓰는데, 1주당 순손익가치(최근 3년 가중평균 이익 기준)와 순자산가치를 3 : 2로 가중평균한다. 부동

산 비중이 50% 이상인 회사는 2 : 3으로 가중평균하고, 80% 이상이면 2026년 2월 시행령 개정 이후 순자산가치와 가중평균액 중 큰 금액으로 평가하며(종전에는 순자산가치만으로 평가), 가중평균 결과가 순자산가치의 80%보다 낮으면 80%를 하한으로 한다. 최대주주 주식은 20% 할증되지만 중소기업 등은 할증에서 제외된다. 이익을 많이 쌓아 둔 회사일수록 주식 평가액이 높아지고, 이것이 상속세를 키운다.

또 하나는 **꼬마빌딩·나대지** 같은 비주거용 부동산이다. 기준시가가 시세의 절반 수준인 경우가 많아, 과거에는 기준시가로 신고해 세금을 크게 줄이는 일이 흔했다. 그러나 국세청은 2020년부터 이런 부동산을 상속세 결정기한 안에 **직접 감정평가**해 시가로 과세하고 있다. 평가기간이 지난 뒤의 감정가액이라도 평가심의위원회를 거쳐 시가로 인정할 수 있기 때문에, 기준시가 신고가 반드시 안전하지는 않다.

담보가 설정되었거나 임대 중인 부동산은 별도 규정이 있다. 저당권 등이 설정된 재산은 시가(보충적 평가액)와 **그 재산이 담보하는 채권액** 중 큰 금액으로, 임대 중인 부동산은 기준시가와 **임대료 환산가액**(1년 임대료 ÷ 12% + 임대보증금) 중 큰 금액으로 평가한다. 상속세 신고를 위해 감정평가를 받으면 감정수수료(부동산은 500만 원 한도)를 상속세 과세가액에서 공제받을 수 있다.

현장에서 써먹기 **기준시가 25억, 시세 50억짜리 상가 건물**

대표 아버님 건물을 기준시가 25억으로 신고하면 되는 거 아닌가요?

컨설턴트 이 정도 차이면 국세청 감정평가 대상이 될 가능성이 높아요. 나중에 50억으로 결정되면 과세표준이 25억 늘어나 상속세가 40~50% 구간에서 크게 늘어납니다. 차라리 상속인 쪽에서 감정평가를 2곳 받아 신고하는 방안을 세무사님과 비교해 보시죠. 감정가액으로 신고하면 나중에 팔 때 취득가액도 높아져 양도세 부담이 줄어드는 효과도 있습니다.

감정평가는 상속세를 늘리는 것처럼 보이지만, 사후 추징과 가산세 위험을 줄이고 향후 양도세까지 고려하면 유리할 수 있다. 판단은 세무사의 시뮬레이션으로 해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “회사 주식을 상증법 방식으로 평가해 본 적이 있으세요? 최근 3년 이익이 꽤 늘었는데요.”
- “보유하신 상가나 토지의 공시가격과 실제 시세가 얼마나 차이 나나요?”
- “회사 자산 중 부동산 비중이 어느 정도인지 아세요? 평가 방식이 달라집니다.”

알아두세요

- **평가심의위원회** 평가기간 밖의 매매·감정가액을 시가로 인정할지, 비상장주식 평가를 다른 방법으로 할지 등을 심의하는 국세청 위원회.
- **순손익가치** 최근 3년 순손익을 3 : 2 : 1로 가중평균한 1주당 이익을 순손익가치환원율(10%)로 나눈 값.

Q 061 보험금을 수령하는 경우 상속세 과세는?

보험금은 '간주상속재산'이다

민법에서 사망보험금은 수익자의 **고유재산**이다. 그래서 상속을 포기한 자녀도 수익자로 지정되어 있으면 보험금을 받을 수 있다. 그러나 세법은 다르게 본다. 상증법은 피상속인의 사망으로 받는 생명보험·손해보험의 보험금 가운데 **피상속인이 실질적으로 보험료를 낸 부분**을 상속재산으로 본다. 이를 **간주상속재산**이라 한다.

핵심은 계약서상 이름이 아니라 **누가 실제로 보험료를 냈느냐**다. 계약자가 자녀로 되어 있어도 보험료를 아버지가 냈다면 아버지가 낸 것으로 보고, 보험료의 일부만 냈다면 '피상속인이 낸 보험료 ÷ 총 보험료' 비율만큼만 상속재산이 된다. 반대로 소득이 있는 자녀가 자기 돈으로 보험료를 냈다면 그 보험금은 상속세도 증여세도 과세되지 않는다. 예를 들어 총 보험료 1억 원 중 6,000만 원을 아버지가 내고 4,000만 원을 소득 있는 자녀가 냈다면, 사망보험금 5억 원 가운데 60%인 3억 원만 상속재산에 들어간다.

[표 11-5] 계약 구조별 사망보험금 과세

계약자(실제 납부자)	피보험자	수익자	과세
아버지	아버지	자녀	아버지 사망 시 상속세
자녀(소득 있음)	아버지	자녀	과세 없음
아버지	어머니	자녀	어머니 사망 시 아버지→자녀 증여세
법인	대표	법인	법인 수익(법인세), 주식가치 증가

한눈에 보기 **보험금 과세를 가르는 세 가지 질문**

1	▶	2	▶	3
누가 실제로 보험료를 냈나?		누가 사망(피보험자)했나?		누가 보험금을 받나?

→ 납부자와 피보험자가 같으면 상속세, 납부자와 수익자가 다르면 증여세, 납부자와 수익자가 같으면 원칙적으로 과세 없음.

납부 재원으로서의 보험, 그리고 법인 계약

보험이 상속 설계에서 주목받는 이유는 세금을 없애 주기 때문이 아니라 **상속세를 낼 현금을 만들어 주기 때문**이다. 대표의 재산이 비상장주식과 부동산에 묶여 있으면, 유족은 상속세를 내려고 주식을 헐값에 팔거나 건물을 급매해야 한다. 소득이 있는 자녀가 계약자·수익자가 되어 부모를 피보험자로 하는 보험에 가입하면, 보험금이 상속재산에 포함되지 않으면서 납부 재원이 된다. 다만 자녀의 보험료가 사실상 부모에게서 나온 돈이라면 그 자체가 증여 문제가 되므로, 자녀 소득과 보험료 수준이 맞는지 점검해야 한다.

보험금은 금융재산에 해당해 **금융재산상속공제**(순금융재산의 20%, 최대 2억 원)를 받을 수 있다. 피상속인이 계약자·수익자인 저축성 보험이 사망 전 해지되지 않고 남아 있다면 그 해약환급금 상당액도 상속재산이 된다.

법인이 계약자·수익자인 경영인정기보험 등은 사정이 다르다. 대표가 사망하면 보험금은 법인에 들어가 **법인세 과세 대상 수익**이 되고, 법인의 순자산이 늘어나 비상장주식 평가액을 올린다. 이 보험금을 유족에게 퇴직금·유족보상금으로 지급하면 손금이 되지만, 정관과 퇴직금 지급규정의 한도 안이어야 한다. "법인 보험으로 상속세를 해결한다"는 판매 문구는 이런 구조를 생략한 경우가 많으므로 균형 있게 설명해야 한다.

현장에서 써먹기 **아버지가 낸 보험료, 계약자는 아들**

대표 보험 계약자를 아들로 해 놨으니 상속세랑은 상관없죠?

컨설턴트 보험료를 누가 냈는지가 중요해요. 아드님 통장에서 나갔더라도 그 돈이 대표님이 보내 준 돈이라면 세법상 대표님이 낸 보험료로 봐요. 아드님 급여로 충분히 낼 수 있는 수준인지, 이체 내역이 어떻게 되어 있는지부터 확인해 보시죠.

보험금 상속세 쟁점은 대부분 보험료 출처에서 생긴다. 계약 시점부터 자녀 소득 증빙과 납부 계좌를 관리하는 것이 사후 분쟁을 막는 길이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "가입하신 보험마다 계약자·피보험자·수익자가 누구로 되어 있는지 정리해 보셨어요?"
- "자녀분 명의 보험의 보험료는 실제로 누구 돈으로 내고 있나요?"
- "상속세가 나온다면 6개월 안에 어떤 돈으로 내실 계획이세요?"
- "법인이 든 보험의 보험금을 유족에게 지급할 수 있는 퇴직금 규정이 있나요?"

Q 062 2차 상속세를 줄이려면?

1차 상속에서 아낀 세금이 2차에서 돌아온다

부부 중 한 사람이 먼저 사망하는 것을 **1차 상속**, 남은 배우자가 사망해 자녀에게 재산이 넘어가는 것을 **2차 상속**이라 한다. 1차 상속에서는 배우자 상속공제 덕분에 세금이 크게 줄어든다. 배우자 상속공제는 배우자가 **실제로 상속받은 금액**만큼(법정상속분 한도, 최대 30억 원) 공제되고, 적게 받거나 받지 않아도 최소 5억 원은 공제된다.

그래서 "세금 줄이려면 어머니께 최대한 몰아 드리자"는 결정을 하기 쉽다. 그러나 배우자가 받은 재산은 배우자 자신의 고유재산과 합쳐져 2차 상속 때 다시 과세된다. 2차 상속에서는 배우자 공제가 없으니 일괄공제 5억 원 정도만 남는다. 1차에서 너무 적게 주면 1차 세금이 크고, 너무 많이 주면 2차 세금이 커진다. 두 번의 상속세를 **합쳐서** 봐야 하는 이유다.

[표 11-6] 배우자 상속분에 따른 1·2차 상속세 합계(단순 비교)

배우자 상속분	1차 상속세	2차 상속세	합계
0원(최소 5억 공제)	20억 4,000만 원	0원	20억 4,000만 원
15억 원	15억 4,000만 원	3억 2,000만 원	18억 6,000만 원
법정상속분(약 25.7억 원)	10억 1,143만 원	7억 4,857만 원	17억 6,000만 원

※ 전제: 남편 상속재산 60억 원, 아내 고유재산 2억 원, 자녀 2명, 일괄공제 5억 원만 적용, 2차 상속 시 재산 변동 없음, 신고세액공제·금융재산공제 등 미반영. 산출세액 기준.

이 사례에서는 배우자에게 법정상속분까지 주는 쪽이 합계 세금이 가장 적다. 고액 자산가는 1차에서 50% 구간에 걸리는 금액을 배우자 쪽으로 옮겨 두 번의 과세를 **낮은 세율 구간으로 나누는 효과**가 크기 때문이다. 반대로 재산 규모가 작거나 배우자 고유재산이 이미 많으면 결론이 뒤집힐 수 있다. 배우자의 기대여명, 생활비, 그 사이 자산 가치 상승, 배우자가 생전에 자녀에게 증여할 여력까지 넣어 계산해야 한다.

단기재상속 세액공제와 배우자 분할기한

1차 상속 후 **10년 안에** 2차 상속이 일어나면, 같은 재산에 두 번 과세되는 부담을 덜기 위해 **단기재상속 세액공제**가 적용된다. 1차 때 낸 상속세 중 재상속된 재산에 해당하는 부분을, 재상속 기간이 1년 이내면 100%, 이후 1년마다 10%포인트씩 줄여 10년 이내면 10%를 2차 상속세에서 공제한다. 부모가 비슷한 시기에 연달아 사망하는 경우 반드시 챙겨야 할 항목이다.

배우자 상속공제를 크게 받으려면 **배우자상속재산 분할기한**(상속세 신고기한 다음 날부터 9개월) 안에 재산을 분할하고 등기·명의이전 등을 마쳐야 한다. 분할이 늦어지면 실제 상속분을 인정받지 못해 최소 5억 원만 공제될 수 있다. 또 배우자 상속공제 한도는 '배우자 법정상속분 상당액에서 배우자가 사망 전 10년 안에 받은 증여재산의 과세표준을 뺀 금액'이므로, 생전에 배우자에게 크게 증여했다면 그만큼 1차 상속 때 배우자공제 여유가 줄어든다는 점도 함께 계산해야 한다.

잠깐만요 어머니가 받은 재산을 다시 자녀에게 증여하면?

분할 후 재분배는 증여

상속재산을 배우자 명의로 분할해 공제를 받은 뒤 곧바로 자녀에게 넘기면 증여세가 과세된다. 신고기한 안에 상속인 간 최초 분할을 다시 하는 경우 등 예외가 있지만, 원칙적으로 확정된 분할을 바꾸는 것은 증여로 본다.

배우자의 생전 증여는 2차 설계의 일부

배우자가 상속받은 재산 중 일부를 장기에 걸쳐 자녀·손주에게 증여해 2차 상속재산을 줄이는 방법은 정상적인 계획이다. 다만 2차 상속 전 10년(손주 등 비상속인은 5년) 이내 증여분은 다시 합산된다는 점을 계산에 넣어야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "사모님 명의 재산은 어느 정도 되시나요? 2차 상속까지 함께 계산해야 해서요."
- "사모님 노후 생활비로 얼마 정도의 재산이 필요하다고 보세요?"
- "회사 주식은 사모님을 거쳐 가는 게 좋을까요, 자녀에게 바로 가는 게 좋을까요?"
- "상속재산 분할에 대해 가족들과 미리 이야기해 보신 적 있으세요?"

알아두세요

- **배우자상속재산 분할기한** 상속세 과세표준 신고기한의 다음 날부터 9개월. 부득이한 사유(소송 등)가 있으면 신고로 연장할 수 있다.

Q 063 세대할증 상속이란?

한 세대를 건너뛰면 세금을 더 붙인다

할아버지 재산이 아버지를 거쳐 손자에게 가면 상속세(또는 증여세)를 두 번 낸다. 반면 할아버지가 손자에게 바로 넘기면 한 번만 낸다. 세법은 이 차이를 일부 메우기 위해 **세대를 건너뛴 상속·증여**에 산출세액의 **30%를 더해** 과세한다. 상속인이나 수유자가 피상속인의 자녀가 아닌 직계비속(손자녀 등)인 경우이며, 미성년자가 받는 재산가액이 **20억 원을 넘으면 40%**를 할증한다. 이를 세대생략 할증과세라 한다.

다만 자녀가 먼저 사망해 손자녀가 **대습상속**을 받는 경우에는 할증하지 않는다. 손자녀가 자녀의 자리를 대신하는 것이지, 일부러 세대를 건너뛴 것이 아니기 때문이다. 증여에서도 같은 원리로, 부모가 이미 사망한 손자녀에게 조부모가 증여하면 할증이 적용되지 않는다.

[표 11-7] 세대생략 할증 요약

구분	할증률	비고
일반 세대생략	산출세액의 30%	손자녀 등 직계비속
미성년자 20억 원 초과 수령	산출세액의 40%	상속·증여 모두
대습상속·부모 사망 후 증여	할증 없음	세대를 건너뛴 것이 아님

30% 더 내도 유리한 경우가 있다

할증이 있어도 세대생략이 유리한 경우가 많다. 할증은 30%지만 아버지 세대를 한 번 거치면 세금을 한 번 더 내야 하기 때문이다. 성년 손자에게 5억 원을 넘기는 경우를 비교해 보자.

한눈에 보기 **5억 원을 손자에게(각각 공제 5천만 원, 산출세액 기준)**

할아버지→아버지→손자		할아버지→손자 직접
• 1단계 증여세 8,000만 원 • 2단계 증여세 8,000만 원 • 합계 1억 6,000만 원	VS	• 산출세액 8,000만 원 • 할증 30% 2,400만 원 • 합계 1억 400만 원

→ 할증을 내더라도 한 번의 과세로 끝나 5,600만 원이 적다. 다만 손자 기준 증여재산공제는 직계존속 10년 합산이라 아버지에게서 받은 증여와 함께 계산된다.

상속 설계에서는 손자녀를 활용할 때 장점이 하나 더 있다. 상속인이 아닌 손자녀에게 준 사전증여는 상속재산 합산 기간이 **5년**으로 상속인(10년)보다 짧다. 그러나 손자녀가 유언으로 재산을 받으면(수유자) 할증이 붙고 상속세 납부의무도 지며, 이 경우 사전증여 합산 기간(5년·10년) 적용은 사실관계에 따라 달라질 수 있어 세무사 확인이 필요하다. 또 손자녀 등 상속인 아닌 사람이 받은 유증·사전증여재산은 **상속공제 종합한도**를 줄여 다른 상속인의 공제를 깎을 수 있다.

상속에서 할증세액은 손자녀가 받은 몫에만 붙는다. 전체 상속세 산출세액에 **'손자녀가 받은 재산 ÷ 전체 상속재산'** 비율을 곱해 손자녀 몫의 세액을 구하고, 여기에 30%(또는 40%)를 더한다. 예를 들어 상속세 산출세액이 10억 원이고 손자가 전체 상속재산의 20%를 유증받았다면, 손자 몫 세액 2억 원의 30%인 6,000만 원이 추가된다.

잠깐만요 손자에게 몰아주면 무조건 이득일까?

상속공제 종합한도를 확인하자

상속공제는 상속세 과세가액에서 상속인 아닌 사람에게 유증한 재산, 상속포기로 후순위가 받은 재산, 합산된 사전증여재산 과세표준 등을 뺀 금액까지만 받을 수 있다. 손자녀에게 많이 줄수록 일괄공제·배우자공제를 다 쓰지 못할 수 있다.

미성년 손자녀의 자금출처

미성년 손자녀가 받은 증여세를 조부모가 대신 내 주면 그 금액도 증여다. 증여세 납부 재원까지 함께 증여해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “자녀분들이 이미 충분한 재산을 갖고 있나요? 그렇다면 손주에게 바로 가는 것도 검토해 볼 만해요.”
- “손주 중 미성년자가 있나요? 20억 원 넘게 받으면 할증률이 40%로 올라갑니다.”
- “손주에게 줄 재산은 생전 증여와 유언 중 어떤 방식을 생각하세요?”

Q 064 상속의 추정이란?

사망 직전에 찾은 돈, 어디로 갔나요?

상속세 조사에서 국세청이 가장 먼저 보는 것은 **사망 전 몇 년간의 계좌 흐름**이다. 사망 직전에 예금을 현금으로 찾거나 부동산을 팔아 현금으로 바꿔 두면 상속재산이 줄어 보이기 때문이다. 상증법은 이를 막기 위해 일정 금액 이상을 처분·인출했거나 빚을 졌는데 **그 돈을 어디에 썼는지 상속인이 입증하지 못하면**, 그 금액을 상속인이 받은 것으로 추정해 상속세 과세가액에 넣는다. 이를 **추정상속재산**이라 한다.

[표 11-8] 상속개시 전 처분·인출·채무의 추정 기준

기간(상속개시일 전)	기준 금액	판단 단위
1년 이내	2억 원 이상	재산 종류별
2년 이내	5억 원 이상	재산 종류별
채무 부담	1년 2억·2년 5억 이상	채무 합계

※ 재산 종류는 ① 현금·예금·유가증권, ② 부동산·부동산 권리, ③ 그 밖의 재산으로 구분한다.

기준 금액에 못 미쳐도 안심할 수는 없다. 추정 규정이 적용되지 않을 뿐, 국세청이 자녀 계좌로 들어간 사실을 확인하면 사전증여재산이나 상속재산으로 과세할 수 있다. 추정은 '입증 책임을 상속인에게 넘기는 규정'이라고 이해하면 된다. 실제 상속세 조사에서는 피상속인뿐 아니라 상속인 계좌까지 **최근 10년** 정도의 금융거래를 살펴보는 경우가 많다. 사망 직전에 찾은 현금을 집에 보관하다 자녀에게 나눠 주는 방식은 추정 규정을 피하더라도 사전증여로 과세되고, 신고하지 않은 데 따른 가산세까지 붙을 수 있다.

계산 방법과 입증 요령

용도를 입증하지 못한 금액 전부가 추정되는 것은 아니다. 사람이 쓴 돈을 모두 증명할 수는 없으므로, **미입증 금액에서 '처분·인출 금액의 20%와 2억 원 중 적은 금액'을 뺀 나머지**만 상속재산으로 본다.

현장에서 써먹기 **사망 10개월 전 예금 3억 원 인출**

상속인 아버님이 돌아가시기 10개월 전에 예금에서 3억을 찾으셨는데, 병원비랑 생활비로 1억 정도 쓴 영수증만 있어요.

컨설턴트 1년 이내 2억 원 이상이라 추정 대상이에요. 미입증 2억 원에서 인출액 3억의 20%인 6,000만 원을 빼면 1억 4,000만 원이 상속재산에 더해질 수 있습니다. 남은 2억이 어디에 쓰였는지 계좌 기록과 영수증을 최대한 찾아보시죠.

병원비·간병비·생활비, 채무 상환, 세금 납부, 정상적인 거래 대가 등은 객관적 증빙으로 입증할 수 있다. 상속개시 전 2년간의 주요 계좌 거래를 미리 정리해 두는 것만으로도 조사 부담이 크게 줄어든다.

한눈에 보기 **추정상속재산 계산 흐름**

1	▶	2	▶	3	▶	4
1년 2억·2년 5억 이상 처분·인출·채무 확인		사용처 입증 금액 차감		미입증액 - min(처분액×20%, 2억)		남은 금액을 상속세 과세가액에 산입

→ 대표의 법인 가수금 회수, 개인 부동산 매각 대금도 같은 잣대로 본다.

법인 대표는 특히 **법인에서 받은 돈의 흐름**을 정리해 두어야 한다. 대표가 법인에 빌려준 가수금을 사망 직전에 회수했거나, 법인 주식을 팔았거나, 퇴직금을 받았다면 그 돈이 어디로 갔는지가 쟁점이 된다. 반대로 사망 전 대표가 법인에서 빌린 가지급금은 상속인이 갚아야 할 채무가 아니라 법인의 채권이므로, 대표 개인의 채무로 공제되는지 여부를 세무사와 따로 따져야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “최근 1~2년 사이에 큰돈을 찾거나 부동산을 파신 적이 있으세요? 그 돈이 지금 어디 있는지 정리돼 있나요?”
- “현금으로 보관하시는 돈이나 자녀 명의 계좌에 넣어 두신 돈이 있나요?”
- “대표님이 회사에 빌려준 돈(가수금)이나 회사에서 빌린 돈(가지급금)은 얼마인가요?”

알아두세요

- **추정** 반대 사실을 입증하면 뒤집을 수 있는 법적 가정. ‘의제(간주)’는 반대 사실을 입증해도 뒤집을 수 없다는 점에서 다르다.

Q 065 상속세를 줄이기 위한 방법은?

줄이는 순서: 평가액 → 과세가액 → 공제 → 납부

상속세를 줄이는 방법은 크게 네 단계로 나눠 생각하면 정리가 쉽다. 첫째, **재산 평가액**을 합리적으로 관리한다. 둘째, **과세가액**에 들어갈 재산을 미리 줄인다(사전증여). 셋째, 받을 수 있는 **공제**를 빠짐없이 챙긴다. 넷째, 남은 세금을 **어떤 재원으로 언제 낼지** 준비한다. 어느 하나만으로는 부족하고, 대표의 나이·건강·재산 구성에 맞게 조합해야 한다.

사전증여는 가장 기본적인 수단이다. 상속인에게 10년, 상속인 아닌 사람에게 5년이 지나면 상속재산에서 빠지고, 합산되더라도 **증여 당시 가액**으로 합산되므로 그 뒤 오른 가치는 과세되지 않는다. 회사 주식처럼 앞으로 가치가 오를 자산일수록 일찍 넘기는 것이 유리하다. 법인 주식은 가업승계 증여세 과세특례(한도 600억 원, 10억 원 공제 후 10%, 120억 원 초과분 20%)를 함께 검토한다.

[표 11-9] 주요 상속공제(2026년 10월 현행)

공제	금액·요건	실무 포인트
일괄공제	5억 원(기초+인적공제와 중 큰 금액)	배우자 단독 상속 시 미적용
배우자 상속공제	실제 상속분, 최소 5억~최대 30억 원	분할기한 내 분할·등기
금융재산상속공제	순금융재산 20%(최대 2억 원)	2천만 원 이하 전액
동거주택상속공제	주택가액의 100%, 최대 6억 원	10년 이상 동거, 1세대 1주택
가업상속공제	최대 300·400·600억 원	사후관리 5년

※ 금융재산상속공제는 순금융재산 2천만 원 이하는 전액, 2천만 원 초과~1억 원 이하는 2천만 원, 1억 원 초과는 20%(2억 원 한도). 동거주택은 상속인이 직계비속(그 배우자 포함)이어야 한다.

납부 재원과 납부 방법까지 설계해야 끝난다

상속세가 크면 한 번에 내기 어렵다. 납부세액이 2천만 원을 넘으면 담보를 제공하고 **연부연납**을 신청해 최대 **10년**(가업상속공제 등은 최대 20년 또는 10년 거치 후 10년)에 걸쳐 나눠 낼 수 있다. 연부연납 기간에는 국세환급가산금 이자율로 가산금이 붙는다. 부동산·유가증권 비중이 상속재산의 절반을 넘고 금융재산으로 세금을 낼 수 없으면 **물납**도 가능하지만, 비상장주식은 다른 재산이 없을 때만 예외적으로 허용되는 등 제약이 많다. 결국 가장 확실한 재원은 미리 준비한 현금, 자녀가 계약자인 보험, 법인에서 받는 퇴직금·배당 같은 계획된 현금흐름이다.

현장에서 써먹기 **주식 40억, 공장 부지 15억, 예금 3억인 대표**

대표 상속세가 십몇억 나온다는데, 회사를 팔아야 하나요?

컨설턴트 그 전에 할 수 있는 게 많아요. 주식 일부를 가업승계 과세특례로 지금 아드님께 넘기고, 공장 부지는 법인으로 옮길지 따져 보고, 사모님 몫은 2차 상속까지 계산해서 정하시죠. 남는 세금은 연부연납 10년과 아드님 명의 보험, 대표님 퇴직금으로 재원을 맞추는 방향으로 세무사님과 시뮬레이션해 보겠습니다.

상속세 설계는 '얼마나 줄이느냐'와 '어떻게 낼 것이냐'를 동시에 풀어야 한다. 세금을 줄이는 데만 집중하다 경영권이나 유동성을 잃는 일이 없도록 해야 한다.

잠깐만요 상속세 개편, 지금 어디까지 왔나?

국회 처리 상태(2026년 10월 기준)

2024년 정부안(최고세율 40%, 자녀공제 5억 원)은 2024년 12월 본회의에서 부결되었다. 2025년 정부가 제출한 유산취득세 전환 법안과 의원들이 발의한 일괄공제·배우자공제 상향안은 국회에서 심의 중이며 처리되지 않았다. 2026년 8월 발표된 세제개편안은 가업상속공제를 경영기간 요건 강화와 함께 장수기업 한도를 최대 1,000억 원까지 늘리는 방향으로 손보는 내용을 담고 있으나 역시 국회 심의 중이다.

상담 원칙

현행법(유산세, 일괄공제 5억 원, 세율 10~50%)으로 설계하고, 개정이 확정되면 시행일과 경과규정을 확인해 조정한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지금 상속이 개시된다고 가정하고 상속세를 한번 계산해 본 적 있으세요?”
- “그 세금을 6개월 안에 어떤 돈으로 내실 수 있을까요?”
- “회사 주식을 자녀에게 넘기는 시기를 언제쯤으로 생각하세요? 주가가 오르기 전이 유리합니다.”
- “자녀 중 누가 사모님과 함께 살고 있나요? 동거주택공제 요건을 확인해 볼게요.”

핵심 정리 아는 만큼 지킬 수 있는 상속, 자산이전플랜 요약

- 상속은 사망과 동시에 빚까지 포함해 넘어간다. 상속순위·법정상속분·유류분(형제자매 유류분 폐지, 2026년 개정 민법의 상속권 상실 제도)을 먼저 그린다.
- 상속세는 유산 전체, 증여세는 받는 사람별로 과세한다. 세율은 같아도 공제와 시간 활용이 다르다.
- 재산은 시가가 원칙이며, 비상장주식·꼬마빌딩은 평가 방식에 따라 세금이 크게 달라진다.
- 보험금은 실제 보험료 납부자 기준으로 과세된다. 보험은 세금을 없애는 수단이 아니라 납부 재원이다.
- 배우자 상속분은 1·2차 상속세 합계로 판단하고, 10년 내 재상속은 단기재상속 세액공제를 챙긴다.
- 세대생략은 30%(미성년 20억 초과 40%) 할증이 있어도 유리할 수 있지만, 상속공제 종합한도를 확인한다.
- 사망 전 1년 2억·2년 5억 이상 인출·처분은 사용처를 입증하지 못하면 상속재산으로 추정된다.
- 평가→사전증여→공제→납부 재원(연부연납 10년, 물납, 보험) 순서로 설계하고, 개편안은 확정 전까지 현행법으로 판단한다.

전문가 연결 포인트 상속세 시뮬레이션·비상장주식 평가·공제 요건 검토는 세무사, 꼬마빌딩 등 부동산 시가 판단은 감정평가사, 유언·유류분·상속권 상실·상속포기는 변호사, 상속 등기는 법무사, 법인 보험금과 퇴직금 지급규정은 세무사·회계사와 함께 검토한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 민법 제1000조·제1003조·제1004조의2·제1009조·제1019조·제1112조, 헌법재판소 2024. 4. 25. 2020헌가4 등 결정; 상속세 및 증여세법 제8조·제13조·제15조·제18조제24조·제26조·제27조·제30조·제57조·제60조제63조·제69조·제71조·제73조, 같은 법 시행령 제11조·제19조·제54조. 유산취득세 정부안·2026년 세제개편안은 국회 심의 중(미확정).

• 들어가기 전에 •

증여는 순서와 시간이 세금을 정합니다

"아들 통장에 넣어 준 돈, 그것도 증여예요?"

상속은 언제 올지 모르지만 증여는 **대표가 날짜를 고를 수 있다.** 누구에게, 무엇을, 얼마씩, 어떤 순서로 줄지 직접 설계할 수 있다는 점에서 증여는 자산이전플랜의 가장 강력한 도구다. 10년마다 다시 생기는 공제, 받는 사람별로 따로 계산하는 세율, 증여 뒤 오른 가치가 상속재산에서 빠지는 효과를 잘 쓰면 가족 전체의 세금을 크게 줄일 수 있다.

그런데 현장에서 만나는 대표들의 증여는 대부분 '계획 없이' 이루어진다. 자녀 결혼 자금을 보태 주고, 아파트 잔금을 대 주고, 손주 통장에 용돈을 모아 주고, 회사 주식을 배우자 이름으로 잠시 올려 둔다. 신고는 하지 않는다. 그러다 자녀가 집을 사면서 자금조달계획서를 내거나, 상속세 조사에서 10년 치 계좌가 열리면 **증여 추정·증여 의제**라는 낯선 이름의 세금 고지서가 날아온다.

세법은 '증여'라는 이름을 붙이지 않은 거래도 실질이 무상 이전이면 증여로 본다. 출처를 설명하지 못하는 재산 취득은 증여로 추정하고, 남의 이름으로 주식을 올려 두거나 가족 회사에 일감을 몰아주는 거래는 아예 증여로 간주한다. 증여 후 곧바로 팔아 양도세를 줄이는 '우회양도'도 일정 기간 안이면 소득세법이 되돌려 과세한다.

이 장에서는 증여세의 기본 구조, 증여의 추정, 증여의 의제, 우회양도라는 네 가지 질문으로 **'줄일 수 있는 증여'와 '걸리는 증여'의 경계**를 정리한다. 컨설턴트는 대표가 이미 해 온 증여를 먼저 확인하고, 앞으로의 증여를 순서와 시간표로 바꾸어 주어야 한다.

Q 066 증여란?

세법상 증여는 '이름'이 아니라 '결과'로 판단한다

민법에서 증여는 한쪽이 재산을 무상으로 주겠다고 하고 상대방이 받아들이는 계약이다. 그러나 세법상 증여는 훨씬 넓다. 상증법은 그 행위의 명칭이나 형식, 목적과 관계없이 **직접 또는 간접적인 방법으로 타인에게 무상으로 재산이나 이익을 이전하거나 타인의 재산가치를 늘리는 것**을 모두 증여로 본다. 이를 **완전포괄주의**라 한다. 시가보다 싸게 넘기는 저가양도, 무이자 대여, 부모 부동산의 무상 사용, 불균등 증자·감자로 지분 가치가 옮겨 가는 것도 모두 증여가 될 수 있다.

증여세는 **받은 사람(수증자)**이 낸다. 수증자는 증여받은 날이 속하는 달의 말일부터 3개월 안에 신고·납부해야 하고, 기한 안에 신고하면 산출세액의 **3%를 신고세액공제**로 깎아 준다. 신고하지 않으면 무신고가산세(일반 20%)와 납부지연가산세가 붙는다. 세율은 상속세와 같은 10~50%이다.

[표 12-1] 증여재산공제(수증자 기준, 10년 합산 한도)

증여자	공제 한도	비고
배우자	6억 원	법률혼 배우자
직계존속(부모·조부모)	5천만 원(미성년자 2천만 원)	부모·조부모 합산
직계비속(자녀·손자녀)	5천만 원	자녀가 부모에게 줄 때
기타 친족	1천만 원	6촌 이내 혈족·4촌 이내 인척
혼인·출산	1억 원(추가)	직계존속이 증여, 통합 한도 1억 원

※ 혼인공제는 혼인신고일 전후 2년, 출산공제는 자녀 출생일(입양신고일)부터 2년 이내 증여분에 적용된다.

10년 합산과 계산 구조

증여세는 **10년 합산 과세**가 핵심이다. 같은 사람에게서 10년 안에 받은 증여가 합계 1천만 원 이상이면 앞의 증여와 합쳐 세율을 적용하고, 앞서 낸 세금은 빼 준다. 이때 직계존속과 그 배우자(아버지와 어머니)는 **같은 사람**으로 본다. 공제 역시 증여자별이 아니라 수증자 기준으로 10년간 한 번 쓴다. 아버지에게 5천만 원, 어머니에게 5천만 원을 받았다고 공제가 1억 원이 되지 않는다.

한눈에 보기 **성년 자녀에게 3억 원을 증여하면(10년 내 증여 없음)**

1	▶	2	▶	3	▶	4
증여재산 3억 원		공제 5천만 원 → 과세표준 2억 5천만 원		산출세액 4,000만 원 (20% - 누진공제 1,000만)		신고세액공제 3% → 납부 3,880만 원

→ 같은 3억 원을 10년 이상 간격으로 나눠 주면 매번 공제를 다시 쓰고 낮은 세율 구간에 머문다.

잠깐만요 증여했다가 돌려받으면 세금도 없어지나요?

반환 시점이 관건

금전이 아닌 재산은 증여세 신고기한(3개월) 안에 돌려받으면 처음부터 증여가 없었던 것으로 본다. 신고기한이 지난 뒤 3개월 안에 반환하면 처음 증여에만 과세하고 반환은 과세하지 않는다. 그 뒤에 돌려받으면 처음 증여와 반환 모두 증여세가 과세된다.

현금은 예외

현금은 받는 즉시 섞여 버리므로 기한 안에 돌려주더라도 증여와 반환 각각을 증여로 볼 수 있다. 현금 증여는 신중하게 결정해야 한다.

증여에는 순서도 중요하다. **가치가 오를 자산을 먼저**, 수증자 수를 늘려 **나눠서**, 상속 개시 전 10년(상속인 아닌 사람은 5년)이 지나도록 **일찍** 주는 것이 원칙이다. 대출이 낀 부동산을 채무와 함께 넘기는 **부담부증여**는 채무 부분이 증여자의 양도로 보아 양도소득세가 과세되므로, 증여세와 양도세를 함께 계산해 비교해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “최근 10년간 자녀분께 주신 돈이나 재산을 연도별로 정리해 보신 적 있으세요? 신고는 하셨나요?”
- “자녀분 결혼이나 출산 계획이 있나요? 그 시기에 1억 원 추가 공제를 쓸 수 있어요.”
- “앞으로 값이 오를 것 같은 자산이 무엇인지 같이 골라 볼까요? 그것부터 넘기는 게 유리합니다.”
- “사모님 명의 재산과 자녀분 명의 재산이 각각 어떻게 형성됐는지 설명하실 수 있나요?”

알아두세요

- **부담부증여** 전세보증금·대출 등 채무를 함께 넘기는 증여. 채무 부분은 양도, 나머지는 증여로 나눠 과세한다.
- **완전포괄주의** 법에 열거되지 않은 방식이라도 경제적 실질이 무상 이전이면 증여세를 과세하는 원칙.

Q 067 증여의 추정이란?

'증여가 아니라는 증거'를 납세자가 내야 한다

증여세는 원래 국세청이 증여 사실을 입증해야 과세할 수 있다. 그러나 가족 사이의 거래는 외부에서 확인하기 어렵다. 그래서 상증법은 일정한 상황에서는 **일단 증여로 보고, 증여가 아니라는 사실을 납세자가 입증**하도록 했다. 이것이 **증여의 추정**이다. 반대 사실을 입증하면 과세되지 않는다는 점에서, 뒤에서 볼 '의제'와 다르다.

대표적인 추정 규정은 두 가지다. 첫째, **배우자나 직계존비속에게 재산을 양도한 경우**(상증법 제44조)다. 가족에게 '팔았다'고 해도 일단 증여로 추정한다. 실제로 대가를 주고받았다는 사실(매매대금이 수증자 소득·대출 등에서 나와 실제로 지급됨)을 입증하면 증여로 보지 않는다. 또 특수관계인에게 판 재산을 그 사람이 3년 안에 원래 양도자의 배우자나 직계존비속에게 다시 넘기면, 처음 양도자가 바로 증여한 것으로 추정한다.

둘째, **재산 취득자금이나 채무 상환자금의 출처를 설명하지 못하는 경우**(상증법 제45조)다. 직업·연령·소득과 재산 상태로 보아 스스로 재산을 취득하거나 빚을 갚았다고 보기 어려우면, 출처를 입증하지 못한 금액을 증여받은 것으로 추정한다.

[표 12-2] 재산취득자금 등 증여추정 배제기준(10년 누적, 국세청 사무처리규정)

연령	주택 취득	기타 재산 취득	총액 한도
30세 미만	5천만 원	5천만 원	1억 원
30세 이상	1억 5천만 원	5천만 원	2억 원
40세 이상	3억 원	1억 원	4억 원

※ 채무 상환자금은 연령과 관계없이 5천만 원. 항목별 기준과 총액 한도에 모두 미달해야 추정하지 않으며, 기준 이하라도 다른 사람에게 받은 사실이 확인되면 증여세가 과세된다.

얼마까지 입증해야 하나

취득자금을 전부 입증할 필요는 없다. 입증하지 못한 금액이 **취득가액의 20%와 2억 원 중 적은 금액**에 못 미치면 추정하지 않는다. 그러나 이 기준을 넘으면 넘은 부분만이 아니라 **미입증 금액 전체**가 증여재산이 된다. 입증 자료로는 근로·사업소득, 상속·증여받은 재산(신고분), 대출금, 기존 재산 처분대금, 전세보증금 등이 인정된다.

현장에서 써먹기 **35세 아들의 10억 원 아파트 구입**

대표 아들이 아파트를 10억에 샀어요. 본인 저축하고 대출로 샀다고 하던데요.

컨설턴트 자금조달계획서 기준으로 저축·대출이 7억이면 3억이 비어요. 취득가액의 20%인 2억과 2억 중 적은 2억보다 많으니, 3억 전체가 증여로 추정될 수 있습니다. 대표님이 보태 주신 돈이라면 지금이라도 증여 신고를 하는 게 낫고, 빌려준 돈이라면 차용증·이자 지급·상환 기록을 갖춰야 해요.

부모에게 받은 3억 원으로 보면 10년 내 다른 증여가 없을 때 증여세 산출세액은 4,000만 원이다. 기한 후 신고라도 하면 무신고가산세를 줄일 수 있다. 가족 간 차입은 적정 이자(연 4.6%)와 실제 상환이 없으면 증여로 볼 위험이 크다.

금융계좌도 추정 대상이다. 금융실명법에 따라 실명 확인된 계좌의 재산은 **명의자가 실제 소유자인 것으로 추정**한다. 대표가 자녀 명의 계좌에 돈을 넣어 두었다면, 그 돈이 자녀에게 증여된 것으로 볼 수 있다. 반대로 대표 돈이라고 주장하려면 대표가 관리·사용해 왔다는 사실을 입증해야 한다.

국세청은 신고 소득과 재산 증가, 소비 지출을 비교하는 **소득-지출 분석시스템(PCI)**과 부동산 취득 자료, 자금조달계획서 등을 연계해 자금출처 조사 대상을 고른다. 소득이 적은 20~30대가 고가 주택을 사거나, 대표 가족이 법인 자금으로 보이는 돈으로 자산을 늘린 경우가 주요 대상이다. 증여 사실이 있다면 숨기기보다 **처음부터 신고하고 공제를 쓰는 것**이 가장 싼 방법이라는 점을 대표에게 분명히 말해 주어야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “자녀분이 최근 집이나 차를 사셨나요? 자금이 어디서 나왔는지 설명할 자료가 있나요?”
- “가족 간에 부동산이나 주식을 사고판 적이 있으세요? 대금은 실제로 오갔나요?”
- “자녀나 사모님 명의 계좌에 대표님 돈을 넣어 두신 적이 있나요?”
- “자녀에게 빌려준 돈이 있다면 차용증과 이자 지급 기록이 있나요?”

알아두세요

- **자금조달계획서** 규제지역 주택이나 일정 금액 이상 주택을 살 때 자금 출처를 신고하는 서류. 국세청 자금출처 검증의 출발점이 되는 경우가 많다.

Q 068 증여의 의제란?

추정과 의제, 무엇이 다를까

증여의 의제(간주)는 실제로는 증여가 아니거나 증여인지 불분명한 거래를 **법률로 증여로 정해 버리는 것**이다. 추정은 반대 사실을 입증하면 과세를 피할 수 있지만, 의제는 법에서 정한 요건에 해당하면 '사실은 증여가 아니었다'고 다툴 수 없다. 요건 자체에 해당하지 않음을 다투거나 법에서 정한 예외를 주장할 수 있을 뿐이다. 세법이 의제 규정을 둔 거래는 그만큼 **조세 회피에 자주 쓰여 온 유형**이라는 뜻이다.

[표 12-3] 상증법상 주요 증여의제 유형

유형(조문)	내용	과세 대상자
명의신탁(제45조의2)	주식 등 명의를 타인으로 등록	실제 소유자
일감 몰아주기(제45조의3)	특수관계법인 거래 비율이 높은 수혜법인	수혜법인 지배주주·친족
일감 떼어주기(제45조의4)	특수관계법인에서 사업기회를 제공받음	수혜법인 지배주주·친족
특정법인 거래(제45조의5)	지배주주 30% 이상 법인에 이익 제공	특정법인 지배주주·친족

명의신탁: 중소기업에 가장 흔한 함정

과거 상법상 발기인 요건 때문에 친척이나 직원 이름으로 주식을 올려 둔 중소기업이 많다. 이렇게 **권리 이전에 등기·명의개서가 필요한 재산(주식 등)을 실제 소유자와 다른 명의로 등록**하면, 그 재산가액을 명의자 쪽으로 증여한 것으로 의제한다. 2019년 이후에는 **실제 소유자**가 증여세를 내도록 바뀌었다. 조세 회피 목적이 없었다는 점을 입증하면 과세되지 않지만, 실무에서 인정받기는 쉽지 않다. 명의신탁 주식은 국세청의 '실명전환 간소화' 절차(요건 충족 시)나 실명전환 신고, 소송 등으로 정리할 수 있으며, 방법마다 세금 결과가 달라 세무사·변호사 검토가 필요하다.

일감 몰아주기·떼어주기·특정법인 거래

일감 몰아주기는 대표 가족이 지분을 가진 회사(수혜법인)가 특수관계법인과의 거래로 매출 대부분을 올리는 경우, 그 회사의 세후영업이익 중 일부를 지배주주와 친족이 증여받은 것으로 본다. 수혜법인이 중소기업이면 특수관계법인 거래비율이 **50%를 넘고** 지배주주·친족의 지분율이 **10%를 넘을 때** 과세된다(중견기업은 40%·10%, 일반기업은 30%·3%). 중소기업 간 거래 등 일정 거래는 제외된다.

일감 떼어주기는 특수관계법인이 하던 사업이나 사업기회를 가족 지분 30% 이상인 수혜법인에 넘겨준 경우, **특정법인 거래**는 지배주주와 친족 지분이 30% 이상인 법인에 재산을 무상·저가로 넘기거나 채무를 면제해 주는 등의 거래로 주주가 얻은 이익이 **1억 원 이상**인 경우 과세한다. 자녀 법인에 부동산을 증여하거나 대표 회사가 자녀 회사에 싸게 물건을 대 주는 구조가 여기에 걸린다.

이 세 가지 증여의제는 거래가 끝난 뒤가 아니라 **사업연도 단위**로 계산한다. 일감 몰아주기·떼어주기는 수혜법인의 법인세 신고기한이 속하는 달의 말일부터 3개월 안에 지배주주 등이 증여세를 신고해야 하므로, 12월 결산법인이라면 다음 해 6월 말이 기한이다. 법인세와의 이중과세를 줄이기 위해 수혜법인이 낸 법인세 상당액 등을 빼 주는 조정 장치가 있지만 계산이 복잡하다. 가족 회사가 둘 이상인 대표라면 매년 결산 때 세무사에게 해당 여부를 점검받도록 안내하자.

현장에서 써먹기 **아들 회사에 물류를 맡기려는 대표**

대표 아들이 물류 회사를 차렸는데, 우리 회사 물류를 전부 맡기면 아들 회사가 금방 크겠죠?

컨설턴트 아드님 회사 매출의 절반 넘게가 대표님 회사에서 나오면 일감 몰아주기 증여세 대상이 될 수 있어요. 거래 가격도 시가여야 하고요. 아드님 회사가 다른 거래처를 얼마나 확보할 수 있는지, 거래 비율을 어떻게 관리할지부터 계획을 세워 보시죠.

가족 회사와의 거래는 그 자체로 금지되지 않는다. 그러나 거래비율·가격·지분 구조를 미리 설계하지 않으면 매년 증여세 신고 의무가 생긴다. 법인세법상 부당행위계산 부인 문제도 함께 따진다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “설립 때나 증자 때 다른 사람 이름으로 올린 주식이 남아 있나요?”
- “가족이 지분을 가진 다른 회사와 거래하고 계세요? 그 회사 매출에서 비중이 얼마나 되나요?”
- “자녀분 법인에 부동산이나 자금을 넘겨줄 계획이 있으세요?”

알아두세요

- **지배주주** 해당 법인의 최대주주 등 가운데 지분율이 가장 높은 개인. 일감 몰아주기 등 증여의제의 과세 기준이 된다.
- **명의개서** 주주명부에 주주의 이름을 바꿔 적는 것.

Q 069 우회양도란?

가족을 '경유'해 양도세를 줄이려는 거래

우회양도는 자산을 바로 팔지 않고 가족 등 특수관계인에게 먼저 증여한 뒤, 증여받은 사람이 곧바로 제3자에게 파는 방식이다. 증여받은 사람의 취득가액은 증여 당시 시가가 되므로, 오랫동안 보유해 시세 차익이 큰 부동산이나 주식이라도 증여 후 바로 팔면 **양도차익이 거의 없어진다.** 특히 배우자에게는 10년간 6억 원까지 증여세 없이 줄 수 있어, 과거에는 '배우자 증여 후 양도'가 대표적인 절세 방법으로 소개되곤 했다.

소득세법은 이 거래를 두 가지 규정으로 막는다. 첫째, **배우자·직계존비속**에게 증여받은 자산을 일정 기간 안에 양도하면 취득가액을 **증여자의 취득가액**으로 바꿔 계산하는 **이월과세**(제97조의2)다. 둘째, 그 밖의 **특수관계인**에게 증여한 뒤 증여일부터 **10년 이내**에 양도한 경우, 수증자의 증여세와 양도세를 합친 금액이 증여자가 직접 양도했을 때의 양도세보다 적으면 **증여자가 직접 양도한 것으로 보는** 부당행위계산 부인(제101조 제2항)이다. 두 규정 모두 2023년 1월 1일 이후 증여분부터 기간이 5년에서 10년으로 늘어났다.

[표 12-4] 우회양도 방지 규정 비교

구분	이월과세(소득세법 제97조의2)	부당행위계산 부인(제101조 제2항)
대상 관계	배우자·직계존비속	그 밖의 특수관계인(이월과세 미적용 시 포함)
기간	부동산 등 10년, 주식 등 1년	증여일부터 10년
과세 방식	수증자가 납세, 취득가액만 증여자 기준	증여자가 양도한 것으로 보고 증여자 과세
증여세 처리	증여세는 양도 필요경비로 공제	당초 증여세 부과 취소

※ 주식 등의 1년 이월과세는 2025년 1월 1일 이후 증여분부터 적용. 2022년 이전 증여분은 종전 5년 기준.

숫자로 보는 우회양도

현장에서 써먹기 **취득가 2억 원, 시가 8억 원 토지를 아내에게 증여 후 매각**

대표 땅을 아내에게 증여하면 6억까지 공제되니까 증여세는 3천만 원 정도고, 아내가 8억에 팔면 양도세가 거의 없다던데요?

컨설턴트 증여세 계산은 맞아요. 8억에서 6억을 빼면 과세표준 2억, 산출세액 3,000만 원이죠. 그런데 사모님이 10년 안에 팔면 이월과세가 적용돼 취득가액이 대표님이 산 2억으로 돌아가요. 양도차익이 6억 가까이 되살아나고, 낸 증여세 3,000만 원은 필요경비로 빼 주는 정도예요. 게다가 증여받은 사람이 취득세도 따로 냅니다.

결국 10년 안에 팔 계획이라면 증여를 거치는 것이 오히려 비용만 늘릴 수 있다. 반대로 10년 이상 보유할 자산이라면 배우자 증여로 취득가액을 높여 두는 전략은 여전히 유효하다. 다만 1세대 1주택 비과세 등 이월과세가 배제되는 경우와, 증여자 과세 시 연대납세의무 등 세부 쟁점은 세무사 검토가 필요하다.

한눈에 보기 **우회양도 판단 순서**

1	▶	2	▶	3	▶	4
누구에게 증여했나? 배우자·직계존비속 / 기타 특수관계인		무엇을? 부동산 등 10년, 주식 등 1년		기간 안에 양도했나?		세 부담 비교 후 이월과세·부당행위 적용

→ 증여는 '팔기 위한 단계'가 아니라 '보유하기 위한 이전'일 때 효과가 있다.

잠깐만요 상증법에도 우회양도 규정이 있나요?

3년 내 재양도는 증여 추정

앞에서 본 상증법 제44조 제2항은 특수관계인에게 양도한 재산을 그 사람이 3년 안에 원래 양도자의 배우자나 직계존비속에게 다시 양도하면, 처음부터 배우자 등에게 증여한 것으로 추정한다. 소득세법의 우회양도 규정이 '증여 후 양도'를 막는다면, 이 규정은 '양도를 가장한 증여'를 막는다.

주식 증여 후 소각·매각

배우자에게 비상장주식을 증여한 뒤 법인이 그 주식을 사들여 소각하는 방식도 실질과세 원칙에 따라 배우자가 받은 대금이 대표에게 귀속됐다고 보아 과세된 판례가 있다. 2025년 이후 증여분은 주식 이월과세(1년)도 적용되므로 더욱 주의해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "증여하려는 자산을 언제쯤 팔 계획이세요? 10년(주식은 1년) 안이라면 다시 계산해야 합니다."
- "그 자산을 처음 얼마에, 언제 취득하셨나요?"
- "매각 대금은 결국 누가 쓰게 되나요? 다시 대표님께 돌아오는 구조라면 위험합니다."
- "증여받을 분이 그 자산을 오래 보유할 여력과 이유가 있나요?"

핵심 정리 아는 만큼 줄일 수 있는 증여, 자산이전플랜 요약

- 세법상 증여는 완전포괄주의다. 저가양도·무상사용·무이자 대여 등도 증여가 될 수 있다.
- 증여재산공제(배우자 6억, 성년 자녀 5천만, 미성년 2천만, 혼인·출산 1억)는 수증자 기준 10년 합산이며, 3개월 내 신고하면 3% 세액공제를 받는다.
- 배우자·직계존비속 간 양도, 출처를 설명하지 못하는 재산 취득은 증여로 추정된다. 미입증액이 취득가액 20%와 2억 원 중 적은 금액 이상이면 미입증액 전체가 과세된다.
- 명의신탁, 일감 몰아주기·떼어주기, 특정법인 거래는 증여로 의제되어 반증으로 다툴 수 없다.
- 배우자 등에게 증여한 자산을 부동산 10년·주식 1년 안에 팔면 이월과세, 기타 특수관계인은 10년 내 양도 시 부당행위계산 부인이 적용된다.
- 증여는 오를 자산부터, 나눠서, 일찍, 오래 보유할 사람에게 주는 것이 원칙이다.

전문가 연결 포인트 증여세 신고·10년 합산 관리·자금출처 소명은 세무사, 명의신탁 주식 실명전환과 가족 법인 거래 구조는 세무사·변호사, 부동산 감정과 증여 등기는 감정평가사·법무사, 가족 회사 간 거래가격과 일감 몰아주기 신고는 회계사·세무사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상속세 및 증여세법 제2조·제4조·제4조의2·제44조·제45조·제45조의2~제45조의5·제47조·제53조·제53조의2·제56조·제68조·제69조, 같은 법 시행령 제34조의2~제34조의5, 상속세 및 증여세 사무처리규정(재산취득자금 증여추정 배제기준); 소득세법 제97조의2·제101조. 이월과세·부당행위 10년은 2023. 1. 1. 이후 증여분, 주식 이월과세 1년은 2025. 1. 1. 이후 증여분부터 적용.

• 들어가기 전에 •

회사를 물려주는 일은 10년짜리 프로젝트입니다

“때가 되면 아들이 알아서 하겠죠”라는 착각

창업 1세대 대표들이 60대, 70대에 접어들면서 가업승계는 더 이상 먼 이야기가 아니다. 그런데 상담 현장에서 승계 이야기를 꺼내면 대표의 반응은 대개 둘 중 하나다. “아직 건강한데 무슨 상속 이야기냐”며 손사래를 치거나, “가업상속공제라는 게 있다던데 그거 받으면 되는 것 아니냐”며 낙관한다. 두 반응 모두 위험하다.

비상장 중소기업 주식은 회사가 이익을 꾸준히 낸 만큼 평가액이 커져 있고, 상속세율은 과세표준 30억 원을 넘으면 50%다. 수백억 원 가치의 회사를 물려받은 자녀가 상속세를 낼 현금이 없어 지분을 팔거나 회사 자산을 처분해야 하는 일은 드물지 않다. 그래서 세법은 **가업상속공제, 가업승계 증여세 과세특례, 창업자금 증여세 과세특례** 같은 제도를 마련해 두었다. 문제는 이 제도들이 모두 **사전 요건과 사후관리**라는 두 개의 문을 통과해야만 혜택을 준다는 점이다. 상속이 일어난 뒤에 요건을 맞추려 하면 이미 늦다.

더구나 2026년 8월 정부는 가업상속공제와 가업승계 증여세 과세특례를 전면 재설계하는 세제개편안을 내놓았고, 이 안은 2026년 10월 현재 국회 심의 중이다. 한도는 늘리되 경영기간과 사후관리 요건은 크게 강화하는 방향이어서, **지금의 제도로 승계를 준비할지, 바뀐 제도에 맞출지** 판단해야 하는 시점이다.

이 장은 세 부분으로 나뉜다. 먼저 상속 단계의 가업상속공제와 연부연납·납부유예, 그리고 공제액을 깎아 먹는 사업무관자산을 다룬다. 다음으로 생전에 주식을 미리 넘기는 가업승계 증여세 과세특례를, 마지막으로 자녀의 창업을 돕는 창업자금 증여세 과세특례를 살핀다. 컨설턴트의 역할은 제도를 외워 설명하는 것이 아니라, **"이 회사가 지금 요건을 갖추고 있는가, 앞으로 5~10년 동안 지킬 수 있는가"를 질문으로 확인하는 일**이다.

알아두세요

- **가업** 세법상 피상속인(또는 증여자)이 10년 이상 계속 경영한 중소기업 또는 일정 규모 이하의 중견기업. 2026년 세제개편안은 이 정의 자체를 바꾸려 하고 있다.
- **사후관리** 공제·특례를 받은 뒤 일정 기간 동안 가업 종사, 지분·자산·고용 유지 등의 의무를 지키는 것. 어기면 감면받은 세금에 이자상당액을 더해 추징한다.

01 아느냐 모르느냐? 최대 600억 원 지키기, 가업상속공제

Q 070 가업상속공제란?

상속재산에서 최대 600억 원을 빼 주는 제도

가업상속공제(상속세 및 증여세법 제18조의2)는 피상속인이 10년 이상 경영한 중소기업·중견기업을 상속인이 물려받을 때 그 가업상속재산 가액을 상속세 과세가액에서 공제해 주는 제도다. 공제 한도는 피상속인이 가업을 경영한 기간에 따라 달라진다.

[표 13-1] 가업상속공제 한도(2026년 10월 현행)

피상속인 경영기간	공제 한도	비고
10년 이상 20년 미만	300억 원	10년 미만이면 공제 불가
20년 이상 30년 미만	400억 원	
30년 이상	600억 원	가업상속재산 가액이 한도보다 작으면 그 가액까지

공제 대상은 개인사업이면 사업용 자산에서 부채를 뺀 금액, 법인이면 상속받은 주식 평가액 중 **사업무관자산 비율을 뺀 부분**이다. 즉 회사 주식이 200억 원으로 평가되더라도 회사 자산 중 20%가 사업과 무관한 자산이면 160억 원만 공제 대상이 된다(사업무관자산은 4번째 질문에서 다룬다).

누가, 어떤 회사가 받을 수 있나

요건은 회사, 피상속인, 상속인 세 축으로 나눠 확인한다. 하나라도 빠지면 공제는 0원이다.

[표 13-2] 가업상속공제 주요 요건

구분	요건
회사	중소기업, 또는 직전 3개 사업연도 평균 매출액 5,000억 원 미만 중견기업. 대상 업종에 해당할 것

구분	요건
피상속인	10년 이상 계속 경영, 최대주주로서 지분 40%(상장 20%) 이상을 10년 이상 보유, 일정 기간 대표이사 재직
상속인	18세 이상, 상속개시 전 2년 이상 가업 종사(예외 있음), 신고기한까지 임원 취임, 신고기한부터 2년 내 대표이사 취임
중견기업 추가	상속인이 받는 가업 외 상속재산이 그 상속인 상속세액의 2배를 넘으면 공제 배제

피상속인 대표이사 재직 요건은 ① 가업 영위기간의 50% 이상, ② 10년 이상(상속인이 그 기간 중 대표이사직을 승계한 경우), ③ 상속개시일부터 소급해 10년 중 5년 이상 가운데 하나를 충족하면 된다. 또 피상속인이나 상속인이 가업과 관련해 조세포탈·회계부정으로 처벌받은 경우에는 공제가 배제되거나 추징된다.

5년간 지켜야 하는 사후관리

공제를 받은 상속인은 **상속개시일부터 5년간** 다음 의무를 지켜야 한다. 2023년 상속분부터 사후관리 기간이 7년에서 5년으로 줄고 요건도 완화되었다.

한눈에 보기 **가업상속공제 사후관리 5년, 다섯 가지 의무**

가업 종사
상속인이 대표이사로 가업에 종사, 1년 이상 휴업·폐업 금지

업종 유지
주된 업종 변경 금지. 표준산업분류 대분류 내 변경은 허용

자산 유지
가업용 자산 40% 이상 처분 금지

지분 유지
상속인 지분 감소 금지(유상증자 시 실권 등 포함)

고용 유지
5년 통산 정규직 근로자 수 평균 또는 총급여액 평균이 기준의 90% 이상

위반 시
공제액(자산 처분은 처분 비율만큼)을 상속세 과세가액에 산입 + 이자상당액

→ 고용 기준은 상속개시 직전 2개 사업연도 평균이다. 경기가 나빠 인력을 줄여야 하는 업종이라면 이 요건이 가장 큰 부담이다.

업종 변경은 대분류 안에서는 자유롭고, 대분류를 벗어나더라도 평가심의위원회 심의를 거쳐 인정받는 길이 있다. 다만 회사가 실제로 사업 전환을 계획하고 있다면 상속 전에 세무사와 해당 여부를 미리 따져 보아야 한다.

현장에서 써먹기 **주식 200억 원, 공제 여부에 따라 상속세 80억 원 차이**

대표 30년 넘게 회사를 키웠어요. 세무사님 말로는 주식이 200억쯤 된답니다. 다른 재산은 30억 정도고요.

컨설턴트 회사 자산 중 사업과 무관한 자산이 20% 정도라고 가정하면 공제 대상은 160억 원입니다. 배우자가 없고 일괄공제 5억 원만 받는다고 단순하게 계산하면, 공제가 없을 때 상속세는 약 107억 9,000만 원, 공제를 받으면 약 27억 9,000만 원이에요. 차이가 80억 원입니다.

대표 그럼 무조건 받아야겠네요.

컨설턴트 받을 수 있게 지금부터 준비해야 합니다. 아드님이 회사에서 일한 지 2년이 넘었는지, 대표님 지분이 40% 이상 유지되고 있는지, 그리고 상속 뒤 5년 동안 고용을 90% 이상 지킬 수 있는지부터 확인해 보시죠.

계산: 과세표준 225억 원×50%−4억 6,000만 원=107억 9,000만 원, 공제 후 65억 원×50%−4억 6,000만 원=27억 9,000만 원(신고세액공제·기타 공제 미반영). 공제 효과가 큰 만큼 요건 하나를 놓쳤을 때의 손실도 크다.

잠깐만요 공제받은 주식, 나중에 팔면 세금이 없을까?

양도소득세에서 다시 계산된다

가업상속공제를 받은 자산을 상속인이 나중에 양도하면, 공제받은 부분은 상속개시일 평가액이 아니라 피상속인의 당초 취득가액을 기준으로 양도차익을 계산한다(소득세법상 이월과세). 상속세를 줄인 만큼 양도소득세로 일부가 돌아오는 구조다.

그래서 '팔 회사'에는 맞지 않는다

가업상속공제는 자녀가 회사를 오래 경영할 때 가장 효과가 크다. 상속 후 매각을 생각하는 가족이라면 공제보다 연부연납이나 다른 방법이 나을 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "회사를 직접 경영하신 지 몇 년째세요? 그동안 대표님 지분이 40% 아래로 내려간 적이 있었나요?"
- "회사를 물려받을 자녀분이 지금 회사에서 일하고 있나요? 언제부터, 어떤 직책으로요?"
- "최근 2년 정규직 직원 수와 총급여가 어느 정도인가요? 앞으로 5년간 그 수준을 유지할 수 있을까요?"
- "상속 뒤 업종을 바꾸거나 공장·설비를 대규모로 팔 계획이 있으세요?"

알아두세요

- **중견기업** 중소기업 기준을 넘지만 상호출자제한기업집단 등에 속하지 않는 기업. 가업상속공제는 직전 3개 사업연도 평균 매출 5,000억 원 미만인 중견기업만 대상이다.
- **이자상당액** 감면받은 세금을 늦게 낸 기간에 대해 붙는 이자 성격의 금액. 적용 이자율은 제도별 법령(국세환급가산금 이자율 기준 또는 1일 10만분의 22 등)에서 정하므로 추징 시점에 세무사와 확인한다.

Q 071 가업상속 상속세 연부연납제도란?

상속세를 나눠 내는 제도, 가업은 최장 20년

가업상속공제를 받아도 상속세가 0이 되는 경우는 드물다. 공제 한도를 넘는 주식, 사업무관자산 부분, 부동산·금융재산 등 다른 상속재산에는 그대로 세금이 붙기 때문이다. 이때 쓰는 것이 **연부연납**(상증법 제71조)이다. 상속세 납부세액이 2,000만 원을 넘으면 납세담보를 제공하고 세무서의 허가를 받아 여러 해에 걸쳐 나눠 낼 수 있다.

[표 13-3] 상속세 연부연납 기간

구분	연부연납 기간
가업상속공제를 받았거나 일정 요건의 중소·중견기업을 상속받은 경우(가업상속재산 해당 세액)	허가일부터 20년, 또는 허가 후 10년 거치 후 10년
그 밖의 상속재산	허가일부터 10년
증여세(일반)	5년
가업승계 증여세 과세특례 적용분	15년

여기서 중요한 점은 **가업상속공제를 받지 않았더라도** 대통령령으로 정한 요건을 갖춘 중소·중견기업을 상속받았다면 20년 연부연납을 신청할 수 있다는 것이다. 사후관리 부담 때문에 공제를 포기한 가족도 납부 기간만큼은 길게 가져갈 수 있다.

나눠 내는 대가, 연부연납 가산금

연부연납은 공짜가 아니다. 나중에 내는 금액에는 **연부연납 가산금**이 붙는다. 가산율은 국세환급가산금 이자율을 따르는데 2025년 3월 21일부터 연 3.1%로 정해져 있다. 이 이자율은 시중 예금금리를 반영해 기획재정부(현 재정경제부) 시행규칙으로 수시로 바뀌므로 신청·분할납부 시점의 현행 이자율을 확인해야 한다.

한눈에 보기 **연부연납 20년 vs 10년 거치 후 10년**

20년 균등 분할		10년 거치 후 10년
• 신고 때 1회분 납부 후 20년간 매년 1회분 • 매년 부담이 가장 작음 • 가산금 총액은 기간이 길수록 커짐	VS	• 처음 10년은 원금 없이 가산금 위주 • 승계 초기 회사·상속인 현금 부담 최소화 • 뒤 10년 매년 부담이 커짐

→ 상속인의 소득 흐름(급여·배당)이 언제 커지는지에 맞춰 고른다.

현장에서 써먹기 **상속세 40억 원, 20년으로 나누면**

상속인 공제를 받고도 상속세가 40억 원 남았어요. 회사에서 받는 연봉으로는 도저히 못 냅니다.

컨설턴트 가업상속재산에 해당하는 세액이라면 20년 연부연납이 가능합니다. 신고할 때 1회분을 내고 이후 20년간 나누면 원금 기준으로 한 해 약 1억 9,000만 원이에요. 여기에 남은 세액에 대한 가산금이 붙습니다. 급여와 배당을 어떻게 설계해야 매년 이 금액을 마련할 수 있을지 같이 보시죠.

계산: 40억 원÷21회≈1억 9,048만 원(분할납부세액은 연부연납 대상 세액을 '기간+1'로 나눈 금액).
연부연납은 상속인 개인의 납부 계획이므로 법인의 배당 정책, 임원 보수 설계(2장·4장 참고)와 함께 짜야 한다.

잠깐만요 연부연납 허가가 취소될 수도 있을까?

분납을 거르면 남은 세액을 한 번에

정해진 기한에 분할세액을 내지 않거나, 담보 변경 명령에 따르지 않거나, 가업상속공제 사후관리를 위반해 추징 사유가 생기면 세무서는 연부연납 허가를 취소하고 남은 세액을 일시에 징수할 수 있다.

담보는 미리 준비

납세담보로는 비상장주식보다 부동산, 보험증권, 금융기관 보증 등이 실무상 수월하다. 비상장주식을 담보로 쓰는 것은 요건이 까다롭다는 점을 대표에게 미리 알려 두자.

물납과 보험, 다른 재원도 함께 본다

상속세를 현금 대신 부동산이나 유가증권으로 내는 **물납**도 있지만, 비상장주식은 다른 상속재산으로 세금을 낼 수 없는 경우에만 예외적으로 물납이 허용된다. 물납된 비상장주식은 국가가 공매하므로 경영권 지분이 외부로 흘러갈 위험도 있다. 결국 가업 상속세의 재원은 연부연납으로 시간을 벌면서 상속인의 급여·배당, 대표 생전에 준비한 금융자산, 피보험자를 대표로 한 개인 보험금 등을 조합해 마련하는 것이 현실적이다. 컨설턴트는 "얼마를 언제까지 마련해야 하는가"를 표로 정리해 대표와 상속인이 함께 보도록 돕는다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "공제를 받더라도 남는 상속세를 자녀분이 어떤 돈으로 내실 계획인가요?"
- "자녀분이 회사에서 받는 급여와 배당으로 매년 얼마까지 세금을 낼 수 있을까요?"
- "담보로 제공할 수 있는 부동산이나 금융자산이 개인 명의로 있으세요?"

Q 072 가업상속 상속세 납부유예제도란?

공제 대신 '나중에 내는' 선택지

납부유예(상증법 제72조의2)는 2023년 상속분부터 도입된 제도로, 가업상속공제 요건을 갖춘 **중소기업**의 상속인이 공제를 받는 대신 가업상속재산에 해당하는 상속세 납부를 미룰 수 있게 한다. 유예된 세금은 상속인이 **가업상속받은 재산을 양도·상속·증여하는 시점**까지 내지 않아도 된다. 상속인이 회사를 계속 경영하다가 다시 자녀에게 상속하면서 그 자녀도 가업상속공제나 납부유예를 받으면, 이전 세대의 유예세액도 계속 미뤄질 수 있다.

[표 13-4] 가업상속공제와 납부유예 비교

구분	가업상속공제	납부유예
대상	중소기업, 매출 5,000억 원 미만 중견기업	중소기업만
효과	세액 자체가 줄어듦	세액은 그대로, 납부 시기만 미룸
고용 요건	5년 통산 90%	5년 통산 70%
업종 요건	주된 업종 유지(대분류 내 허용)	업종 변경 제한 없음
양도 시	이월과세로 양도세 증가	양도 시점에 유예세액(+이자) 납부

왜 납부유예를 고르나

납부유예는 공제보다 혜택이 작아 보이지만 **사후관리가 훨씬 느슨하다**. 업종 변경 요건이 없고 고용 기준도 70%로 낮다. 사업 전환이 잦은 업종이나 자동화로 인력을 줄여야 하는 제조업, 장기적으로 매각 가능성도 열어 두고 싶은 가족에게 맞을 수 있다. 다만 유예 기간 동안 납세담보를 유지해야 하고, 사유가 생겨 납부할 때에는 이자상당액이 함께 붙는다. 가업상속공제와 납부유예는 **둘 중 하나만** 선택할 수 있다.

납부유예 대상 세액은 상속세 납부세액에 '가업상속재산 가액÷총 상속재산 가액' 비율을 곱해 계산한다. 사후관리 기간(5년) 안에 상속인이 가업에 종사하지 않거나 지분을 줄이거나 고용 기준을 어기면 유예세액 전액을, 가업용 자산을 40% 이상 처분하면 처분 비율만큼을 이자상당액과 함께 내야 한다.

납부유예는 상속세 신고기한까지 신청서를 내고 세무서장의 허가를 받아야 하며, 유예세액에 상당하는 납세담보를 제공해야 한다. 상속인이 사후관리 5년이 지난 뒤 지분을 팔면 그때 유예세액과 이자상당액을 함께 낸다. '언젠가 내야 할 세금'이 장부 밖에 남아 있다는 점을 상속인이 정확히 이해하도록 설명해야 한다.

한눈에 보기 **공제냐 유예냐, 판단 흐름**

1	▶	2	▶	3	▶	4
가업상속공제 요건 충족 여부 확인		중소기업인가? (중견기업은 납부유예 불가)		5년간 업종·고용 90% 유지 가능성 점검		매각·업종 전환 계획이 있으면 납부유예 검토

→ 어느 쪽이 유리한지는 세무사가 세액을 모의 계산해 본 뒤 결정해야 한다.

잠깐만요 유예된 세금은 언제 사라질까?

사라지지 않고 '다음 사건'까지 미뤄진다

상속인이 회사를 팔지 않고 계속 경영하다가 다시 자녀에게 상속하거나 증여하면 원칙적으로 그 시점에 유예세액을 내야 한다. 다만 다음 세대가 가업상속공제·증여특례·납부유예 요건을 갖춰 이어받으면 이전 유예세액도 계속 미룰 수 있도록 되어 있다. 세대를 넘는 장기 계획이 필요한 이유다.

현장에서 써먹기 **플라스틱 사출 공장, 10년 안에 업종 전환 예정**

상속인 아버지 회사를 물려받았는데, 사출 사업은 줄이고 2차전지 부품으로 넘어갈 생각이에요. 직원도 자동화 때문에 지금보다 줄어들 것 같고요.

컨설턴트 그렇다면 가업상속공제의 고용 90%와 업종 유지 요건이 부담이 될 수 있어요. 납부유예는 업종 요건이 없고 고용도 70%만 지키면 됩니다. 대신 세금이 없어지는 게 아니라 나중에 회사를 팔거나 물려줄 때 내야 한다는 점은 알고 계셔야 합니다.

업종 전환이 같은 대분류(예: 제조업 안) 안에서 이루어진다면 공제도 가능하므로, 전환 후 업종 코드를 미리 확인하는 것이 먼저다.

알아두세요

- **납세담보** 세금 납부를 보장하기 위해 제공하는 금전, 국채·유가증권, 납세보증보험증권, 은행 지급보증서, 토지·건물 등. 연부연납·납부유예 허가의 전제 조건이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "회사가 세법상 중소기업에 해당하나요, 중견기업으로 넘어갔나요?"
- "앞으로 5년 안에 주력 업종을 바꾸거나 인력을 크게 줄일 가능성이 있나요?"
- "자녀분이 언젠가 회사를 매각할 가능성도 염두에 두고 계세요?"
- "세금을 줄이는 것과 미루는 것 중 어느 쪽이 가족에게 더 중요할까요?"

Q 073 사업무관자산이란?

공제를 갉아먹는 '사업과 무관한 자산'

법인 주식을 가업상속공제 받을 때 공제 대상 금액은 다음과 같이 계산한다.

가업상속재산 = 주식 평가액 × (1 − 사업무관자산 가액 ÷ 총자산 가액)

회사가 사업과 관계없는 부동산이나 금융상품을 많이 쌓아 두었다면 그 비율만큼 공제가 줄어든다. 세법은 회사를 '절세용 금고'로 쓰는 것을 막기 위해 이 장치를 두었다. 가업승계 증여세 과세특례(5번째 질문)에도 같은 방식이 적용된다.

[표 13-5] 사업무관자산의 범위(상증법 시행령 제15조)

구분	예시
비사업용 토지 등	법인세법상 비사업용 토지, 나대지, 업무와 관련 없는 부동산
업무무관 자산·임대용 부동산	대표 가족이 쓰는 별장, 임대 중인 상가·오피스텔(임대업 법인 포함)
업무무관 대여금	대표·특수관계인 가지급금 등 법인세법상 업무무관 대여금
과다보유현금	상속개시 직전 5개 사업연도 말 평균 현금보유액의 200% 초과분(2025년 시행령 개정 전 150%)
영업과 무관한 주식·채권·금융상품	투자 목적 상장주식, 펀드, 자회사 주식(예규상 사업무관자산 해석 다수)

2025년 2월 시행령 개정으로 **임직원에게 제공하는 임대주택, 임직원 주택자금·학자금 대여금**은 사업무관자산에서 빠졌고, 과다보유현금 기준도 150%에서 200%로 완화되었다. 반대로 가지급금은 사업무관자산으로 분류되므로, 3장에서 다룬 가지급금 정리는 승계 준비와도 직결된다.

상속 '시점'의 자산 구성이 결정한다

사업무관자산 비율은 상속개시일(증여 특례는 증여일) 현재 재무상태를 기준으로 판단한다. 생전에 주식을 증여특례로 넘겼더라도, 나중에 상속이 일어나 가업상속공제를 받을 때는 **상속 시점의 자산 비율로 다시 따진다**. 결국 승계 준비 기간 내내 회사 재무상태를 '사업 중심'으로 관리해야 한다.

현장에서 써먹기 **현금 80억 원을 쌓아 둔 알짜 회사**

대표 우리 회사는 빚도 없고 현금이 80억이나 있어요. 그만큼 탄탄하다는 거 아닌가요?

컨설턴트 재무적으로는 좋은 회사죠. 그런데 최근 5년 연말 평균 현금이 30억 원이었다면 그 200%인 60억 원을 넘는 20억 원은 과다보유현금으로 사업무관자산이 됩니다. 사옥 옆에 사 둔 임대 상가, 대표님 가지급금도 같이 들어가고요. 자산 구성을 보고 설비 투자, 차입금 상환, 배당, 임대 부동산 처분 같은 방법으로 비율을 낮추는 계획을 세워 보시죠.

사업무관자산을 줄이는 방법마다 법인세·배당소득세 등 다른 세금이 따라온다. 비율 개선 효과와 그 비용을 세무사와 함께 비교해야 한다.

잠깐만요 자회사 주식도 사업무관자산일까?

예규는 대체로 '그렇다'

국세청은 가업 법인이 보유한 자회사 주식을 사업무관자산으로 보는 해석을 여러 차례 내놓았다. 같은 업종의 100% 자회사라도 별개 법인이라는 이유에서다. 지주회사 구조로 바꾸려는 회사는 이 점을 반드시 고려해야 한다.

개별 판단이 필요한 항목

회원권, 고가 차량, 미술품 등은 사적 사용 여부에 따라 업무무관 자산으로 볼 여지가 있다. 항목별 판단은 실무상 해석이 갈리므로 세무사 검토를 받는다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "회사 명의로 된 부동산 중 실제 공장·사무실로 쓰지 않는 것이 있나요?"
- "최근 몇 년 사이 회사 통장의 현금이 크게 늘었나요? 쓰임새 계획은 있으세요?"
- "회사 돈으로 투자한 주식, 펀드, 자회사 지분이 있나요?"
- "재무제표에 대표님 가지급금이 남아 있나요?"

잠깐만요 [국회 심의 중] 2026년 세제개편안의 가업상속공제 개편

한도는 늘리고 문턱은 높인다

재정경제부가 2026년 8월 발표한 세제개편안은 가업상속공제를 전면 재설계한다. 공제 한도를 '경영연수×20억 원'(최대 1,000억 원)으로 바꾸고, 피상속인 경영기간 요건을 10년에서 30년으로, 사후관리 기간을 5년에서 10년으로 늘린다. 20년 이상 30년 미만 경영한 경우에는 부족한 기간만큼 사후관리 기간을 늘려 적용하는 보완책이 있다. 상속인 사전 가업 종사 기간도 2년에서 5년으로 늘리는 방향이 보도되었다.

가업의 정의와 업종, 심사 절차

가업을 전문 기술이나 경영 노하우를 가진 기업으로 정의하고, 대상 업종을 표준산업분류 세세분류 기준 727개로 좁힌다(마트, 병원, 약국, 주차장업 등 제외, 프랜차이즈·부동산 임대 수입 위주 기업 제외). 업종 변경은 원칙적으로 막고, 민관 심사위원회의 승인을 받아야 공제를 적용한다. 가업용 토지 공제 범위 축소, 제3자 사업승계 과세특례 신설도 포함되었다.

적용 시기와 대응

정부안은 2027년 7월 1일 이후 상속·증여분부터 적용하는 것으로 알려져 있으나, 2026년 10월 현재 국회 심의 중이므로 내용이 달라질 수 있다. 경영기간 10~30년 구간의 회사는 현행 제도 아래에서의 증여특례 활용을 서둘러 검토하는 움직임이 있다. 확정 법령을 반드시 확인하자.

알아두세요

- **과다보유현금** 현금, 요구불예금, 만기 3개월 이내 금융상품 등이 상속개시 직전 5개 사업연도 말 평균의 200%를 넘는 부분.
- **평가심의위원회** 국세청에 설치된 위원회로, 비상장주식 평가와 가업 업종 변경 인정 등을 심의한다.

02 미리 주고, 나중에 또 혜택받는 가업승계 증여세 과세특례

Q 074 가업승계 증여세 과세특례란?

살아 있을 때 주식을 넘기는 저율 증여

가업승계 증여세 과세특례(조세특례제한법 제30조의6)는 10년 이상 가업을 경영한 60세 이상 부모가 18세 이상 자녀에게 가업 주식을 증여할 때, 일반 증여세율(10~50%) 대신 **10억 원을 공제하고 10%(과세표준 120억 원 초과분은 20%)**의 낮은 세율을 적용하는 제도다. 특례 한도는 가업상속공제와 같이 부모의 경영기간에 따라 300억·400억·600억 원이다.

가업상속공제가 '상속 시점'의 제도라면, 증여특례는 **부모가 건강할 때 지분을 미리 넘겨 자녀가 경영 수업을 받게 하는** 제도다. 주식 가치가 계속 오를 회사라면 낮은 가치일 때 넘기는 것만으로도 상속세 부담을 크게 줄일 수 있다.

[표 13-6] 일반 증여와 가업승계 증여특례 비교(주식 100억 원 증여 시)

구분	일반 증여	가업승계 증여특례
공제	성년 자녀 5,000만 원(10년 합산)	10억 원
세율	10~50% 누진	10%(과세표준 120억 원 초과분 20%)
증여세	약 45억 1,500만 원	9억 원
상속 시 합산	10년 이내 증여분만	기간 관계없이 합산

계산: 일반 증여는 (100억−5,000만)×50%−4억 6,000만 원=45억 1,500만 원, 특례는 (100억−10억)×10%=9억 원(신고세액공제 미반영, 중소기업은 최대주주 할증 없음). 증여특례분에는 신고세액공제가 적용되지 않는다.

혜택은 '이연'과 '가치 고정'

증여특례는 세금을 영구히 깎아 주는 제도가 아니다. 부모가 사망하면 특례로 증여한 주식은 **증여 시기와 관계없이** 상속세 과세가액에 합산되고, 이미 낸 증여세는 상속세에서 공제된다. 그렇다면 혜

택은 무엇인가? 첫째, 합산되는 가액이 **증여 당시 평가액**이라 이후 주가 상승분은 상속세에서 빠진다. 둘째, 상속 시점에 가업상속공제 요건을 갖추면 증여특례 주식도 가업상속공제 대상이 될 수 있다. 셋째, 자녀가 일찍 대주주가 되어 경영권 안정과 승계 준비를 앞당길 수 있다.

한눈에 보기 **가업승계 증여특례의 세 가지 효과**

저율 과세
10억 공제 후 10%
10%

가치 고정
상속 때 증여 당시 가액으로 합산, 이후 성장분은 자녀 몫

공제 연계
상속 시 요건 충족하면 가업상속공제도 가능

→ 주가가 오를 회사일수록, 승계가 빠를수록 효과가 커진다.

증여 시점의 주식 평가가 출발점

비상장주식은 시가가 없으므로 대부분 상증법상 보충적 평가방법(1주당 순손익가치와 순자산가치를 3:2로 가중평균, 부동산 과다 법인은 2:3)으로 평가한다. 최근 3년 이익이 일시적으로 줄었거나 대규모 투자로 순자산이 낮아진 해는 주식 가치가 낮게 평가될 수 있어, 증여특례 실행 시점을 고르는 기준이 된다. 반대로 평가액을 인위적으로 낮추려는 거래는 세무조사 대상이 되므로, 평가는 반드시 세무사·회계사에게 맡기고 근거를 남긴다.

현장에서 써먹기 **"지금 주면 9억, 10년 뒤 상속하면?"**

대표 회사 주식이 100억 원이래요. 지금 아들한테 증여특례로 넘기면 증여세가 9억이라고 들었어요.

컨설턴트 맞습니다. 그리고 회사가 앞으로 10년 동안 커서 주식이 250억이 되더라도, 나중에 상속세 계산할 때는 지금 가액인 100억으로 합산돼요. 150억 원의 성장분이 상속세 과세 대상에서 빠지는 겁니다. 대신 아드님이 3년 안에 대표이사가 되고, 5년 동안 회사와 지분을 지켜야 해요.

증여특례의 진짜 가치는 세율 차이보다 '시간'에 있다. 회사의 성장 전망과 자녀의 준비 상태를 함께 확인해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “회사 주식 가치가 앞으로 5~10년 동안 더 오를 것 같으세요, 아니면 지금이 정점일까요?”
- “자녀분에게 지분을 언제쯤 넘기고, 경영은 언제부터 맡기실 생각이세요?”
- “지분을 넘긴 뒤에도 대표님이 회사에 관여하고 싶은 부분이 있으세요?”
- “증여세 9억 원을 자녀분이 어떤 돈으로 내실 수 있을까요?”

알아두세요

- **최대주주 할증** 최대주주 주식을 평가할 때 20%를 더하는 제도. 중소기업과 직전 3개 사업연도 평균 매출 5,000억 원 미만 중견기업은 할증이 적용되지 않는다.

Q 075 증여세 과세특례 요건은?

부모, 자녀, 회사, 재산 네 가지를 점검

[표 13-7] 가업승계 증여세 과세특례 요건

구분	요건
증여자	60세 이상 부모(부모가 사망했으면 그 부모인 조부모 포함), 10년 이상 계속 경영, 최대주주로서 지분 40%(상장 20%) 이상 10년 이상 보유
수증자	18세 이상 거주자 자녀, 신고기한까지 가업 종사, 증여일부터 3년 이내 대표이사 취임
회사	가업상속공제 대상과 같은 중소기업·중견기업(매출 5,000억 원 미만)
재산	가업 법인의 주식·출자지분(개인사업 자산은 대상 아님), 사업무관자산 비율만큼은 특례 제외
신청	증여세 신고기한까지 특례 적용 신청서 제출

수증자는 여러 명일 수 있다. 2020년 이후 자녀 2명 이상이 함께 주식을 받아도 특례를 적용받을 수 있고, 공동대표 형태로 대표이사 요건을 갖추는 방법도 쓰인다. 이때 증여세는 1명이 모두 받은 것으로 보고 계산한 뒤 받은 주식 비율로 나눈다. 수증자별 가업 종사·대표이사 요건을 어떻게 갖출지는 증여 전에 세무사와 확인해야 한다.

특례 주식만 빼서 생각하는 계산법

증여특례로 받은 주식은 다른 일반 증여재산과 합산하지 않고 따로 계산한다. 예를 들어 자녀가 5년 전 부모에게 현금 3억 원을 받았더라도, 이번 주식 특례분과는 별도로 세액을 구한다. 반대로 특례 이후 같은 부모에게서 받는 일반 증여는 특례분과 합산하지 않는다.

특례 한도 안에서는 여러 번에 나눠 증여해도 된다. 다만 **창업자금 증여세 과세특례(8번째 질문)를 받은 자녀는 가업승계 증여특례를 함께 받을 수 없다.**

한도 판단에서는 '부모의 경영기간'이 기준이다. 증여일 현재 경영기간이 18년이면 한도는 300억 원이지만, 2년을 더 경영한 뒤 증여하면 400억 원이 된다. 회사 가치가 한도 근처라면 이 차이가 실행 시기를 좌우한다.

또 부모의 지분 요건(최대주주 등으로서 40% 이상, 10년 이상 보유)은 특수관계인 지분을 합산해 판단한다. 대표 본인 지분이 30%라도 배우자와 합쳐 40% 이상이면 충족할 수 있으므로, 주주명부의 역사를 거슬러 확인하는 작업이 필요하다. 과거 명의신탁 주식이 있었다면 그 정리 여부도 함께 점검한다.

한눈에 보기 **증여특례 신청까지의 흐름**

1	▶	2	▶	3	▶	4	▶	5
부모 경영기간·지분율·나이 확인		주식 평가, 사업무관자산 비율 산정		증여계약·주주명부 변경		3개월 내 신고·특례 신청		3년 내 대표이사 취임

→ 신고기한 안에 특례 신청을 하지 않으면 일반 증여세율로 과세된다.

잠깐만요 증여세를 나눠 내거나 미룰 수도 있을까?

연부연납 15년

가업승계 증여특례를 받은 증여세는 최장 15년까지 연부연납할 수 있다(일반 증여세는 5년). 승계 초기 자녀의 자금 부담을 덜어 준다.

증여세 납부유예

중소기업 주식을 증여받은 자녀는 특례 대신 증여세 납부유예(조세특례제한법 제30조의7)를 선택할 수도 있다. 상속의 납부유예처럼 주식을 양도·상속·증여할 때까지 증여세를 미루는 방식이다. 특례와 납부유예는 둘 중 하나만 고를 수 있다.

현장에서 써먹기 **대표 나이 58세, 2년만 기다려야 할까?**

대표 저는 올해 58세예요. 주가가 오를 것 같아서 빨리 넘기고 싶은데요.

컨설턴트 증여특례는 증여일 현재 부모가 60세 이상이어야 해서 지금 바로는 어렵습니다. 2년 동안 자녀분을 회사에 입사시켜 실무를 익히게 하고, 사업무관자산을 정리해 특례 대상 비율을 높여 두시면 60세가 되는 시점에 바로 실행할 수 있어요. 그 사이 2026년 세제개편안이 확정되면 경영기간 요건이 바뀔 수 있으니 국회 결과도 함께 보시죠.

나이 요건은 줄일 방법이 없지만, 기다리는 시간을 준비 기간으로 쓰면 특례 효과를 높일 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "대표님은 올해 만 몇 세세요? 회사를 직접 경영하신 기간과 지분 보유 기간은요?"
- "주식을 받을 자녀분이 증여 후 3년 안에 대표이사를 맡을 수 있을까요?"
- "자녀 여러 명에게 나눠 주실 생각인가요, 한 명에게 몰아주실 생각인가요?"
- "혹시 자녀분이 예전에 창업자금 증여특례를 받은 적이 있나요?"

Q 076 증여세 과세특례 사후 관리는?

증여일부터 5년, 지켜야 할 네 가지

증여특례를 받은 자녀는 **증여일부터 5년간** 아래 요건을 지켜야 한다. 2023년 개정으로 사후관리 기간이 7년에서 5년으로, 대표이사 취임 기한이 5년에서 3년으로 바뀌었다.

[표 13-8] 가업승계 증여특례 사후관리(증여일부터 5년)

구분	위반 사유
가업 종사	3년 내 대표이사 미취임, 5년까지 대표이사직 미유지
휴·폐업	가업을 1년 이상 휴업하거나 폐업
업종	주된 업종 변경(표준산업분류 대분류 내 변경은 허용, 평가심의위원회 승인 시 예외)
지분	수증자 지분 감소(증여받은 주식 처분, 유상증자 실권 등)

위반하면 특례를 받은 주식 가액에 **일반 증여세율(10~50%)로 다시 계산한 증여세**를 부과하고, 그 기간에 대한 이자상당액을 더한다. 위반 사유가 생긴 날이 속하는 달의 말일부터 3개월 안에 스스로 신고·납부해야 한다. 가업상속공제와 달리 증여특례 사후관리에는 고용 유지 요건이 없다.

5년이 지나도 끝나지 않는 이야기, 상속

사후관리 5년을 무사히 넘겨도 증여특례 주식은 부모 사망 시 **기간과 관계없이** 상속세 과세가액에 합산된다. 이때 다음 요건을 갖추면 특례 주식에도 가업상속공제를 적용할 수 있다.

한눈에 보기 **증여특례 이후 상속이 일어나면**

상속 시 요건 충족	VS	요건 미충족
• 특례 주식을 가업상속공제 대상에 포함 • 상속개시일 현재 수증자가 가업에 종사 또는 대표이사 재직 • 상속 시점 사업무관자산 비율로 재계산		• 증여 당시 가액으로 상속재산에 합산 • 낸 증여세는 상속세에서 공제(초과분 환급 없음) • 성장분은 여전히 과세 제외

→ 증여특례와 가업상속공제를 연결하면 '저율 증여+상속 공제'라는 이중 혜택이 가능하다.

현장에서 써먹기 **4년 차에 찾아온 매각 제안**

자녀 대표 3년 전에 아버지께 증여특례로 주식을 받았어요. 그런데 대기업에서 지분 30%를 사고 싶다고 하네요.

컨설턴트 증여일부터 5년이 지나지 않았기 때문에 지금 지분을 팔면 지분 감소로 사후관리 위반이 됩니다. 특례 주식 전체에 일반세율로 증여세를 다시 계산하고 이자상당액까지 붙어요. 투자 유치가 꼭 필요하다면 2년을 기다리거나, 지분율을 유지하는 다른 구조가 가능한지 세무사·변호사와 함께 검토해 보시죠.

사후관리 기간 중 투자 유치·M&A·지분 정리는 반드시 사전에 전문가 확인을 거쳐야 한다. 추징은 매각 대금으로 감당하기 어려운 규모가 되기 쉽다.

잠깐만요 [국회 심의 중] 증여특례도 함께 바뀐다

개편안의 방향

2026년 세제개편안은 가업승계 증여특례의 가업 정의, 대상 업종, 증여자 경영기간, 사후관리 기간을 가업상속공제 개편에 맞춰 조정한다. 보도에 따르면 증여자 경영기간은 10년에서 20년으로, 사후관리 기간은 5년에서 10년으로 늘어나는 방향이며, 한도도 경영연수에 비례하는 방식으로 바뀐다.

현행 제도의 활용 시한

정부안대로라면 2027년 7월 1일 이후 증여분부터 적용되므로, 경영기간 10~20년인 회사는 그 전에 현행 요건으로 증여하는 방안을 검토할 수 있다. 다만 이미 특례를 받은 주식에 대한 경과 규정은 확정 법령을 확인해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “증여 후 5년 안에 투자 유치, 지분 매각, 유상증자 계획이 있으세요?”
- “자녀분이 3년 안에 대표이사를 맡고 5년 동안 유지할 수 있을까요? 공동대표도 괜찮습니다.”
- “주력 사업을 바꾸거나 일부 사업을 접을 가능성은 없나요?”
- “나중에 상속 때 가업상속공제까지 받으려면 자녀분이 계속 경영해야 하는데, 그 계획도 함께 세워 두셨나요?”

알아두세요

- **유상증자 실권** 회사가 새로 주식을 발행할 때 기존 주주가 인수하지 않아 지분율이 낮아지는 것. 사후관리상 지분 감소로 본다.

03 창업기회와 절세혜택을 함께 얻는 창업자금 증여세 과세특례

Q 077 창업자금에 대한 증여세 과세특례란?

자녀의 창업 자금을 5억 원까지 비과세로

창업자금 증여세 과세특례(조세특례제한법 제30조의5)는 60세 이상 부모가 18세 이상 자녀에게 중소기업 창업 자금을 증여할 때 **5억 원을 공제하고 나머지에 10% 단일세율**을 적용하는 제도다. 가업승계 특례가 '이미 있는 회사'를 넘기는 제도라면, 창업자금 특례는 부모의 자산을 자녀의 '새 회사'로 옮기는 제도다.

[표 13-9] 창업자금 증여세 과세특례 주요 내용

구분	내용
증여자	60세 이상 부모(부모 사망 시 그 부모인 조부모 포함)
수증자	18세 이상 거주자 자녀
대상 재산	현금·예금 등(토지·건물·주식 등 양도소득세 과세 대상 자산 제외)
한도	50억 원(창업으로 10명 이상 신규 고용 시 100억 원)
세율	5억 원 공제 후 10%
업종	조세특례제한법상 창업중소기업 업종(제조, 건설, 정보통신, 음식점 등)

왜 부동산은 안 되나

창업자금 특례는 양도소득세 과세 대상 자산을 증여하는 경우에는 적용되지 않는다. 부모가 보유한 부동산이나 주식을 넘기면서 특례를 받으면, 자녀가 이를 팔 때 양도세를 피하는 통로가 될 수 있기 때문이다. 부동산을 활용하고 싶다면 부모가 먼저 매각해 현금화한 뒤 증여해야 한다. 이 경우 부모의 양도소득세가 먼저 발생한다.

특례 신청 절차

창업자금을 받은 자녀는 증여세 신고기한까지 증여세 과세표준 신고서와 함께 창업자금 특례 신청서를 제출해야 한다. 증여계약서에 '창업자금'임을 분명히 하고, 받은 돈은 자녀 명의의 별도 계좌로 관리하면서 사업자등록·법인설립 일정을 미리 잡아 두는 것이 좋다. 특례 금액은 증여할 때마다 누적되므로 이미 받은 창업자금이 있다면 한도 잔액부터 확인한다.

한도 100억 원은 창업을 통해 10명 이상을 새로 고용하는 경우에 적용된다. 처음부터 대규모 고용 계획이 있다면 한도를 크게 쓸 수 있지만, 고용 요건을 지키지 못하면 50억 원 초과분이 추징되므로 인력 계획이 현실적인지부터 따져 본다.

한눈에 보기 **창업자금 30억 원 증여, 세금 비교**

일반 증여	창업자금 특례
(30억−5,000만)×40%−1억 6,000만	(30억−5억)×10%
10.2억	**2.5억**

→ 증여세가 약 7억 7,000만 원 줄어든다(신고세액공제 미반영). 단, 상속 때 다시 합산된다는 점은 다음 질문에서 본다.

잠깐만요 '창업'으로 인정되지 않는 경우

형식만 새 사업은 안 된다

합병·분할·현물출자 등으로 기존 사업을 이어받는 경우, 기존 사업장을 넘겨받아 같은 종류의 사업을 하는 경우, 개인사업을 법인으로 바꾸기만 한 경우, 폐업 후 다시 같은 사업을 시작하는 경우 등은 창업으로 보지 않는다.

업종 확인은 필수

부동산 임대업, 일반 유흥주점, 커피전문점 등 일부 서비스업은 대상 업종이 아니다. 이미 창업한 자녀가 사업을 확장하는 데 쓰는 자금은 일정 요건을 갖추면 특례가 가능하므로 세무사에게 확인한다.

현장에서 써먹기 **"딸이 카페를 하겠다는데요"**

대표 딸이 디저트 카페를 차리겠다고 해서 10억을 보태 주려고요. 창업자금 특례 받을 수 있나요?

컨설턴트 업종부터 확인해야 해요. 커피전문점은 특례 대상 업종에서 빠져 있어서, 사업 형태에 따라 적용이 안 될 수 있습니다. 디저트를 직접 생산하는 제과점업이나 음식점업으로 구성할 수 있는지 세무사와 함께 사업 계획을 먼저 보시죠.

업종 판단은 사업자등록 업종 코드와 실제 매출 구성으로 한다. 사업 계획 단계에서 확인하지 않으면 특례 자체를 놓친다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "자녀분이 창업하려는 사업이 정확히 어떤 업종인가요?"
- "증여하실 재산이 현금인가요, 부동산이나 주식인가요?"
- "창업하면 직원을 몇 명 정도 고용할 계획인가요? 10명 이상이면 한도가 100억 원까지 늘어납니다."

알아두세요

- **창업중소기업 업종** 조세특례제한법 제6조 제3항에 열거된 업종. 제조업, 건설업, 정보통신업, 음식점업, 전문·과학·기술서비스업 등이 포함된다.

Q 078 창업자금 증여세 과세특례를 받은 경우 증여세 및 상속세는?

증여 시점: 5억 원 공제 후 10%

창업자금 특례는 다른 증여재산과 합산하지 않고 따로 계산한다. 여러 차례 나눠 받거나 아버지와 어머니에게 각각 받아도 **같은 자녀가 받은 창업자금 전체를 합해** 한도(50억/100억 원)와 5억 원 공제를 한 번만 적용한다. 신고세액공제는 적용되지 않는다.

[표 13-10] 창업자금 증여 규모별 증여세(일반 증여 vs 특례)

증여액	일반 증여세	특례 증여세	차이
10억 원	2억 2,500만 원	5,000만 원	1억 7,500만 원
30억 원	10억 2,000만 원	2억 5,000만 원	7억 7,000만 원
50억 원	20억 1,500만 원	4억 5,000만 원	15억 6,500만 원

(일반 증여는 성년 자녀 공제 5,000만 원만 반영, 신고세액공제 미반영. 10억 원: 9억 5,000만 ×30%−6,000만, 50억 원: 49억 5,000만×50%−4억 6,000만)

상속 시점: 기간 관계없이 다시 합산

여기가 가장 많이 오해하는 부분이다. 일반 증여재산은 상속개시 전 10년 이내 증여분만 상속재산에 합산하지만, 창업자금 특례분은 **증여 시기와 관계없이** 상속세 과세가액에 합산된다. 대신 이미 낸 증여세는 상속세에서 공제한다(상속세를 초과하는 증여세는 환급하지 않는다). 즉 창업자금 특례는 기본적으로 **세금을 줄이는 제도라기보다 미루는 제도**다.

그럼에도 이점이 있다. 합산 가액은 **증여 당시 금액**이다. 자녀가 30억 원으로 창업한 회사가 상속 시점에 300억 원 가치가 되어 있어도 상속재산에 더하는 것은 30억 원이다. 또한 창업자금은 상속공

제 종합한도를 계산할 때 차감하는 '사전증여재산'으로 보지 않도록 규정되어 있어, 일반 사전증여보다 상속공제 측면에서도 불리하지 않다.

현장에서 써먹기 **15년 전 창업자금 30억 원, 상속 때 다시 나타나다**

상속인 15년 전에 아버지께 창업자금 30억을 받고 증여세 2억 5,000만 원을 냈어요. 10년이 지났으니 이번 상속과는 상관없죠?

컨설턴트 창업자금 특례분은 10년이 지나도 합산됩니다. 아버님 상속재산이 20억이면 30억을 더해 50억 원 기준으로 계산하고요. 일괄공제 5억 원만 반영하면 상속세 산출세액이 17억 9,000만 원, 여기서 이미 낸 증여세 2억 5,000만 원을 빼서 15억 4,000만 원이 됩니다. 대신 지금 회사 가치가 200억 원이라도 합산은 30억 원으로만 되니 그 성장분이 절세 효과예요.

계산: (20억+30억−5억)=45억 원×50%−4억 6,000만 원=17억 9,000만 원, 증여세액공제 후 15억 4,000만 원(배우자·금융재산공제 등 미반영). 상속인 간 형평 문제도 생길 수 있으므로 다른 자녀와의 관계까지 함께 설계해야 한다.

결국 창업자금 특례의 성패는 '증여 후 자녀 사업이 얼마나 성장하느냐'에 달려 있다. 사업이 제자리걸음이라면 상속세는 특례가 없었을 때와 거의 같고, 사업이 실패해 돈이 사라졌더라도 상속재산 합산은 그대로 이루어진다. 실패하면 오히려 존재하지 않는 재산에 상속세를 내는 셈이 된다는 점까지 설명해야 균형 잡힌 상담이다.

또 하나, 상속세 계산 시 공제되는 증여세액은 상속세 산출세액을 한도로 한다. 다른 상속재산이 거의 없어 상속세가 적게 나오면 이미 낸 증여세 일부는 돌려받지 못한다.

한눈에 보기 **일반 증여 vs 창업자금 특례, 상속 때 차이**

일반 증여	VS	창업자금 특례
• 10년 지나면 상속 합산 제외 • 세율 10~50% • 상속공제 한도 계산 시 차감		• 기간 관계없이 증여 당시 가액으로 합산 • 세율 10%(5억 공제) • 상속공제 한도 차감 대상 아님

→ 부모가 오래 생존할 것으로 예상되고 금액이 작다면 일반 증여 10년 분산이 유리할 수도 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “이 돈은 언젠가 상속세 계산에 다시 들어온다는 점, 알고 계셨어요?”
- “자녀분 사업이 앞으로 크게 성장할 가능성이 있다고 보세요?”
- “다른 자녀분들과 재산 배분은 어떻게 생각하고 계세요? 나중에 유류분 문제가 생기지 않을까요?”
- “전체 재산 규모로 보면 상속세 최고세율 구간에 해당하시나요?”

Q 079 어떤 경우에 활용하면 좋은가?

창업자금 특례가 빛나는 다섯 가지 상황

창업자금 특례는 혜택의 본질이 '이연+가치 고정'이므로, 증여받은 돈이 **빠르게 불어날 수 있는 사업**에 들어갈 때 가장 효과가 크다. 상담 현장에서 자주 만나는 활용 상황은 다음과 같다.

한눈에 보기 **이럴 때 창업자금 특례를 검토하세요**

① 성장형 창업
기술 기반 제조·IT 창업처럼 기업가치 상승이 기대될 때

② 2세의 분가
가업은 장남이, 차남은 별도 사업으로 독립시키고 싶을 때

③ 협력사 설립
부모 회사와 관련된 부품·물류 등 신규 법인을 자녀가 창업

④ 고액 자산가 상속세 분산
상속세 최고세율 구간 자산가의 현금을 미리 성장 자산으로 이동

⑤ 고용 창출 사업
10명 이상 신규 고용으로 한도 100억 원까지 확대

→ 반대로 수익성이 낮고 성장 가능성이 작은 사업이라면 일반 증여와 비교해 신중히 판단한다.

가업승계와 조합하는 법

한 자녀에게는 가업승계 증여특례를, 다른 자녀에게는 창업자금 특례를 주는 방식이 자주 쓰인다. 같은 자녀가 두 특례를 함께 받을 수는 없지만, **자녀별로 다른 특례**를 쓰는 것은 가능하다. 형제간 경영권 분쟁을 예방하면서 재산을 균형 있게 나누는 수단이 된다.

이런 경우에는 맞지 않는다

반대로 부모 나이가 60세에 막 이른 정도로 오래 생존할 가능성이 크고 증여 금액이 크지 않다면, 10년마다 일반 증여를 나누어 하는 방식이 더 나을 수 있다. 일반 증여는 10년이 지나면 상속 합산에서 빠지기 때문이다. 자녀가 사업 경험이 전혀 없거나 사업 계획이 막연한 경우, 4년 안에 쓸 곳이 분명하지 않은 큰돈을 한꺼번에 주는 경우에도 추징 위험이 크다. 특례는 '자녀가 정말 창업할 사람인가'라는 질문에 확신이 있을 때 쓰는 도구다.

현장에서 써먹기 **두 아들, 하나는 공장을 하나는 소프트웨어를**

대표 큰아들은 회사에서 10년째 일하고 있고, 작은아들은 개발자예요. 둘 다 서운하지 않게 하고 싶은데요.

컨설턴트 큰아드님에게는 회사 주식을 가업승계 증여특례로 넘기고, 작은아드님에게는 창업자금 특례로 소프트웨어 회사를 차릴 자금을 주는 방법이 있습니다. 작은아드님이 회사 지분을 갖지 않으니 경영권 다툼 여지도 줄고요. 다만 두 특례 모두 나중에 상속재산에 합산되니 유류분까지 고려해서 금액을 맞추는 게 좋습니다.

창업자금은 소프트웨어 개발업처럼 대상 업종에 해당해야 하므로 사업 계획을 먼저 확인한다.

상담에서는 숫자보다 자녀의 의지를 먼저 확인한다. 부모가 원해서 시작한 창업은 10년 사후관리를 버티지 못하는 경우가 많다. 실행 순서도 중요하다. 먼저 자녀의 사업 계획서와 업종 코드를 확정하고, 증여 금액과 시기를 정한 뒤, 창업자금 전용 계좌로 이체하고 신고기한 안에 특례를 신청한다. 상담 기록에는 대표가 왜 이 자녀에게 이 금액을 주는지, 다른 자녀와의 균형을 어떻게 맞출지까지 남겨 두면 나중에 상속 분쟁을 줄이는 근거가 된다.

잠깐만요 법인 설립 자본금으로 써도 될까?

개인 창업과 법인 창업 모두 가능

창업자금은 자녀가 개인사업자로 창업하든 법인을 설립해 대표가 되든 사용할 수 있다. 법인을 설립할 때는 자녀가 받은 창업자금으로 자본금을 납입하는 구조가 일반적이다.

사용처 증빙이 핵심

사업용 자산 취득, 사업장 임차보증금·임차료 등 창업과 관련된 지출이어야 한다. 자녀의 생활비나 개인 부동산 구입에 쓰이면 추징 사유가 된다. 창업 후 사용내역서를 제출해야 하므로 통장과 증빙을 처음부터 분리해 관리하도록 안내한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "자녀분 중 회사를 이어받지 않을 분이 하고 싶어 하는 일이 있나요?"
- "그 사업이 10년 뒤 어느 정도 규모가 될 것 같으세요?"
- "대표님 회사와 거래할 수 있는 사업이라면 일감 몰아주기 과세도 함께 봐야 하는데, 그런 계획이 있으세요?"

알아두세요

- **유류분** 상속인이 법적으로 보장받는 최소한의 상속 몫. 생전 증여도 산정에 포함되므로 특정 자녀에게 몰아준 증여는 분쟁 원인이 될 수 있다.

Q 080 창업자금 증여세 과세특례를 활용할 경우의 유의사항은?

2년, 4년, 10년을 기억하라

창업자금 특례는 받은 뒤가 더 중요하다. 사후관리 기간이 **창업 후 10년**으로 가업승계 특례(5년)보다 훨씬 길다.

[표 13-11] 창업자금 특례 사후관리와 추징 사유

시기	의무	위반 시
증여일부터 2년 이내	창업	창업자금 전체 추징
증여일부터 4년이 되는 날까지	창업자금 전액을 해당 사업에 사용	미사용 금액 추징
창업 후 10년 이내	창업자금(증가분 포함)을 사업 용도 외로 쓰지 않을 것, 휴·폐업 금지	해당 금액 추징
100억 원 한도 적용 시	신규 고용 10명 이상 유지 등	50억 원 초과분 추징

추징 시에는 특례를 받은 금액에 일반 증여세율을 적용한 세액에서 이미 낸 특례 세액을 뺀 금액을 내고, 이자상당액이 더해진다. 수증자가 사망한 경우 등 부득이한 사유는 예외로 인정된다.

신고 단계의 실수가 가장 치명적

창업자금 특례는 **증여세 신고기한(증여일이 속하는 달의 말일부터 3개월)까지 특례 신청**을 해야 한다. 신청하지 않으면 일반 증여로 과세되고, 나중에 바로잡기 어렵다. 창업한 뒤에는 창업일이 속하는 달의 다음 달 말일까지, 그리고 창업자금을 다 쓸 때까지 매년 사용 내역을 세무서에 제출해야 한다.

한눈에 보기 **창업자금 특례 타임라인**

증여	▶	2년	▶	4년	▶	10년	▶	상속
신고기한까지 특례 신청		창업 완료, 사용내역 제출		창업자금 전액 사용		사업 유지·용도 외 사용 금지		기간 무관 상속재산 합산

→ 사후관리 중 하나라도 놓치면 일반 증여세에 이자까지 내야 한다.

현장에서 써먹기 **창업 7년 차, 사업이 기울었을 때**

자녀 아버지께 20억을 받아 창업했는데, 7년째 적자라 폐업을 고민하고 있어요.

컨설턴트 창업 후 10년 안에 폐업하면 창업자금 특례가 추징 대상이 됩니다. 일반 증여세율로 다시 계산한 세액에서 이미 낸 1억 5,000만 원을 빼고, 이자상당액까지 더해 내야 해요. 폐업 대신 업종을 조정하거나 규모를 줄여 사업을 유지하는 방안, 그리고 폐업할 경우의 세 부담을 세무사와 함께 비교해 보시죠.

창업자금 특례는 사업이 실패했을 때의 비용도 크다. 실행 전에 "사업이 잘 안 되면 어떻게 할 것인가"를 반드시 함께 물어야 한다.

잠깐만요 그 밖에 놓치기 쉬운 함정

가업승계 특례와 중복 불가

창업자금 특례를 받은 자녀는 나중에 부모 회사 주식을 가업승계 증여특례로 받을 수 없다. 장기적으로 부모 회사를 이어받을 가능성이 있는 자녀라면 신중해야 한다.

부모 회사와의 거래

자녀 회사가 부모 회사와 거래하며 이익을 얻으면 특수관계법인 간 일감 몰아주기·일감 떼어주기 증여의제, 부당행위계산 부인 문제가 생길 수 있다.

상속 때의 형평

창업자금은 상속재산에 다시 합산되고 유류분 산정에도 들어간다. 다른 상속인과의 분쟁 가능성을 미리 점검한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “자녀분이 2년 안에 실제로 사업을 시작할 준비가 되어 있나요?”
- “사업이 잘 안 될 경우 10년 안에 접어야 할 가능성은 얼마나 될까요?”
- “이 자녀분이 나중에 대표님 회사를 이어받을 가능성도 있나요?”
- “창업자금 통장을 따로 만들어 사용 내역을 관리하실 수 있을까요?”

핵심 정리 가업승계 요약

- 가업상속공제는 10년 이상 경영한 중소·중견기업(매출 5,000억 원 미만)의 가업상속재산을 300억·400억·600억 원 한도로 공제한다. 사후관리 5년 동안 가업 종사, 업종, 자산 40%, 지분, 고용 90%를 지켜야 한다.
- 남는 상속세는 가업상속재산 해당분을 최장 20년(또는 10년 거치 후 10년) 연부연납할 수 있고, 중소기업은 공제 대신 납부유예(업종 요건 없음, 고용 70%)를 선택할 수 있다.
- 사업무관자산(비사업용 토지, 임대용 부동산, 가지급금, 과다보유현금, 투자 주식 등)은 공제·특례 대상에서 빠지므로 승계 준비 기간 내내 관리해야 한다.
- 가업승계 증여특례는 60세 이상 부모가 18세 이상 자녀에게 주식을 증여할 때 10억 원 공제 후 10%(과세표준 120억 원 초과 20%)로 과세하며, 사후관리 5년, 상속 시 기간과 관계없이 합산한다.
- 창업자금 특례는 50억 원(10명 이상 고용 시 100억 원) 한도로 5억 원 공제 후 10%를 적용하며, 2년 내 창업, 4년 내 사용, 10년 사업 유지 의무가 있다.
- 2026년 8월 세제개편안(한도 최대 1,000억 원, 경영기간 30년, 사후관리 10년 등)은 국회 심의 중이므로 확정 여부를 확인하며 현행 제도 활용 시기를 판단한다.

전문가 연결 포인트 공제·특례 요건 점검과 세액 모의 계산, 사업무관자산 비율 산정, 특례 신청·사후관리는 상속·증여 전문 세무사에게, 비상장주식 평가와 재무구조 개선은 회계사에게, 지분 이전·정관·주주간 계약과 유류분 분쟁 예방은 변호사에게, 대표이사 변경·증자 등기는 법무사에게, 고용 유지 요건 관리는 노무사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 상속세 및 증여세법 제18조의2(가업상속공제)·제71조(연부연납)·제72조의2(가업상속에 대한 상속세 납부유예), 같은 법 시행령 제15조·제69조·제69조의3, 조세특례제한법 제30조의5(창업자금에 대한 증여세 과세특례)·제30조의6(가업의 승계에 대한 증여세 과세특례)·제30조의7(가업승계 시 증여세 납부유예), 국세청 「가업승계 지원제도 안내」, 재정경제부 「2026년 세제개편안」(2026.8., 국회 심의 중).

여섯째마당

회사를 지키는 관리 시스템

: 중대재해·경정청구·사내근로복지기금·인사노무

14장 사고 나기 전에 대비해야 하는 중대재해처벌법과 종업원 단체보험

15장 놓친 세금 환급받는 경정청구

16장 복지와 절세를 동시에 가능케 하는 사내근로복지기금

17장 노사분쟁을 막는 인사·노무 관리

• 들어가기 전에 •

사고는 예고가 없고 책임은 대표에게 온다

"우리 회사는 작아서 상관없다"는 말이 가장 위험합니다

직원 20명 남짓한 제조업체 대표에게 중대재해처벌법 이야기를 꺼내면 반응은 대개 둘로 나뉜다. "그건 대기업이나 건설사 얘기 아닌가요?" 아니면 "보험 하나 들어 두면 되는 거 아니에요?" 두 대답 모두 절반쯤 틀렸다. 2024년 1월 27일부터 중대재해처벌법은 **상시근로자 5명 이상인 거의 모든 사업장**에 적용되고 있고, 보험은 대표가 받을 형사처벌을 대신해 주지 못한다.

중소기업에서 사망사고가 한 건 나면 회사는 동시에 여러 개의 청구서를 받는다. 대표 개인에게는 형사재판이, 법인에게는 벌금과 민사 손해배상이, 유족에게는 생계 문제가 남는다. 2026년 10월에는 1년간 3명 이상이 사망하면 영업이익의 5% 이내에서 과징금을 물릴 수 있도록 한 산업안전보건법 개정안까지 국회를 통과했다. 사고 한 건이 회사의 존립을 흔드는 시대가 된 것이다.

그렇다고 컨설턴트가 법률 전문가처럼 의무 조항을 줄줄이 설명할 필요는 없다. 대표에게 필요한 것은 **"사고 전에 해야 할 일"과 "사고 후에 돈이 어디서 나가는지"**를 구분해서 보는 눈이다. 앞의 것은 안전보건관리체계라는 경영 시스템의 문제이고, 뒤의 것은 산재보험·단체보험·배상책임보험이 각각 어디까지 메워 주는지의 문제다.

이 장에서는 중대재해처벌법의 적용 범위와 처벌, 경영책임자의 의무를 먼저 살펴본 뒤, 종업원 단체보험의 세무 처리와 적정 보험료, 형사 벌금과 보험의 관계, 그리고 산재보험만으로는 메워지지

않는 보상 공백을 차례로 짚는다. 특히 **"벌금을 보장하는 보험"은 존재하지 않는다**는 점을 정확히 전달하는 것이 이 장의 중요한 목표 중 하나다.

알아두세요

- **상시근로자** 일정 기간 동안 사용한 근로자 수를 가동일수로 나눈 평균 인원. 정규직뿐 아니라 기간제·일용직도 포함해 계산한다.

Q 081 중대재해처벌법이란?

사망사고 한 건에 대표가 형사 피고인이 되는 법

중대재해처벌법(정식 명칭: 중대재해 처벌 등에 관한 법률)은 2022년 1월 27일 시행된 법이다. 기존 산업안전보건법이 주로 현장의 안전조치 위반을 처벌했다면, 이 법은 **사업을 실질적으로 지배·운영·관리하는 경영책임자**에게 안전보건 확보 의무를 직접 지우고, 그 의무를 다하지 않아 중대재해가 발생하면 경영책임자 개인과 법인을 함께 처벌한다.

적용 범위는 단계적으로 넓어졌다. 시행 당시에는 상시근로자 50명 이상(건설업은 공사금액 50억 원 이상) 사업장에만 적용됐고, 5명 이상 50명 미만 사업장은 2년간 유예됐다. 유예 연장 법안이 국회를 통과하지 못하면서 **2024년 1월 27일부터 5명 이상 50명 미만 사업장에도 전면 적용**되었다. 개인사업자도 상시근로자가 5명 이상이면 대상이다.

법은 중대재해를 두 가지로 나눈다. 일하는 사람에게 생기는 '중대산업재해'와, 제조물·공중이용시설·공중교통수단 때문에 일반 시민에게 생기는 '중대시민재해'다. 대부분의 중소기업 상담에서 문제가 되는 것은 앞의 중대산업재해다.

[표 14-1] 중대산업재해의 요건

구분	요건
사망	사망자 1명 이상
중상	동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상
직업성 질병	동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성 질병자가 1년 이내 3명 이상

처벌은 개인과 법인에 동시에

중대재해처벌법의 처벌은 '하한형'이 있다는 점에서 무겁다. 사망사고가 발생하면 경영책임자는 **1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금**에 처해지며, 징역과 벌금을 함께 부과할 수도 있다. 법인에는 양벌규정에 따라 별도로 벌금이 부과된다. 여기에 민사상 **손해액의 5배 이내 징벌적 손해배상** 책임이 더해진다.

[표 14-2] 중대산업재해 발생 시 처벌·책임

대상	사망	중상·직업성 질병
경영책임자	1년 이상 징역 또는 10억 원 이하 벌금 (병과 가능)	7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금
법인(양벌)	50억 원 이하 벌금	10억 원 이하 벌금
민사	손해액의 5배 이내 징벌적 손해배상	좌동
재범	형 확정 후 5년 내 재범 시 형의 2분의 1까지 가중	좌동

중대재해가 발생한 법인의 경영책임자는 고용노동부가 실시하는 안전보건교육(20시간 이내)도 받아야 한다. 또 법원 판결로 형이 확정되면 고용노동부가 사업장명과 사고 내용을 공표할 수 있어 거래처 신용과 입찰에도 영향을 준다.

잠깐만요 2025~2026년, 법은 어떻게 움직이고 있을까?

중대재해처벌법 본법은 그대로

2026년 10월 현재 중대재해처벌법 본법의 처벌 조항을 바꾼 개정은 시행되지 않았다. 50인 미만 적용 유예를 다시 늘리자는 논의, 처벌을 완화하자는 논의가 있었지만 법 개정으로 이어지지 않았다. 대법원 양형위원회가 중대재해처벌법 위반죄의 양형기준 마련을 추진한다는 보도도 있으나, 확정 내용은 별도로 확인해야 한다.

대신 '경제적 제재'가 강화

정부는 형사처벌만으로는 예방 효과가 약하다며 경제적 제재를 늘리는 방향을 택했다. 2026년 10월 1일 국회 본회의를 통과한 산업안전보건법 개정안은 안전·보건조치 의무 위반으로 1년간 3명 이상이 사망하면 영업이익의 5% 이내(영업이익이 없으면 30억 원 이내)의 과징금을 부과할 수 있게 했다. 원칙적으로 공포 후 6개월이 지나 시행되고 세부 기준은 시행령으로 정하므로, 공포일과 시행령 내용은 추후 확인이 필요하다.

컨설턴트가 먼저 확인할 것

대표와의 대화는 “우리 회사가 대상인가”와 “누가 경영책임자인가”에서 출발한다. 대표이사가 있어도 실질적으로 회사를 운영하는 사람이 따로 있다면(예: 명목상 대표는 배우자, 실제 운영은 남편) 수사기관은 실질 운영자를 경영책임자로 본다. 직함보다 **실제 의사결정 구조**가 중요하다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “기간제·일용직까지 포함하면 평균적으로 직원이 몇 분 정도 일하세요?”
- “안전 관련 예산이나 인력 배치는 최종적으로 누가 결정하시나요? 등기상 대표님과 실제 결정하시는 분이 같으세요?”
- “하청이나 외주 인력이 회사 시설 안에서 일하는 경우가 있으세요?”
- “최근 3년 사이 산재 신청이 들어간 사고가 있었나요?”

알아두세요

- **경영책임자** 사업을 대표하고 총괄하는 권한과 책임이 있는 사람 또는 이에 준해 안전보건 업무를 담당하는 사람. 안전 담당 임원을 두더라도 대표이사의 책임이 당연히 면제되는 것은 아니라는 것이 일반적 해석이다.
- **양벌규정** 위반행위를 한 개인뿐 아니라 그가 속한 법인도 함께 처벌하는 규정.

Q 082 경영책임자는 중대재해를 예방하기 위해 어떤 의무를 이행해야 하는가?

법이 요구하는 것은 '서류'가 아니라 '시스템'

중대재해처벌법 제4조는 경영책임자에게 네 가지 의무를 지운다. ① 안전보건관리체계의 구축 및 이행, ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행, ③ 중앙행정기관 등의 개선·시정명령 이행, ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치다. 이 가운데 핵심은 첫 번째, **안전보건관리체계 구축**이다. 시행령 제4조가 그 구체적인 내용을 아홉 가지로 정하고 있다.

[표 14-3] 안전보건관리체계 구축 의무(시행령 제4조)

번호	내용	실무 포인트
1	안전·보건 목표와 경영방침 설정	대표 명의로 문서화·게시
2	안전·보건 전담조직 설치	상시근로자 500명 이상 등 일정 규모 이상
3	유해·위험요인 확인·개선 절차 마련	반기 1회 이상 점검
4	안전·보건 예산 편성·집행	인력·시설·장비 예산을 별도 관리
5	안전보건관리책임자 등에게 권한·예산 부여	반기 1회 이상 평가·관리
6	안전관리자 등 전문인력 배치	산안법상 기준 인원 이상
7	종사자 의견 청취 절차 마련	반기 1회 이상 점검·개선
8	중대재해 대비 매뉴얼 마련	작업중지·대피·구호 절차
9	도급·용역·위탁 시 안전 기준 마련	수급인 평가 기준과 절차

시행령 제5조는 네 번째 의무, 즉 안전·보건 관계 법령의 이행 관리에 관해 반기 1회 이상 점검하고, 미이행 시 인력·예산을 추가 편성하며, 법정 안전보건교육 실시 여부를 확인하도록 정한다.

한눈에 보기 **안전보건관리체계는 이렇게 돈다**

1	▶	2	▶	3	▶	4	▶	5
목표·방침 선언		위험요인 찾기 (위험성평가)		예산·인력 배정		종사자 의견 청취		반기 점검·개선 기록

→ 한 번 만들고 끝나는 서류가 아니라, 반기마다 점검하고 기록이 남아야 '이행'으로 인정된다.

소규모 사업장이 놓치기 쉬운 지점

50인 미만 사업장 대표들이 가장 많이 하는 실수는 컨설팅 업체가 만들어 준 매뉴얼을 받아 서랍에 넣어 두는 것이다. 사고가 나면 수사기관은 매뉴얼이 있었는지가 아니라 **실제로 점검했는지, 개선 요청에 예산이 쓰였는지**를 확인한다. 반기 점검표, 위험성평가 회의록, 근로자 의견 청취 기록, 안전 예산 집행 내역 같은 '증거'가 남아 있어야 한다.

고용노동부는 50인 미만 사업장을 위해 '산업안전 대진단'과 안전보건관리체계 구축 컨설팅, 각종 안전설비 지원사업(클린사업장 조성 지원 등)을 운영해 왔다. 지원 내용과 신청 시기는 해마다 달라지므로 안전보건공단 공고를 확인하도록 안내한다.

현장에서 써먹기 **"매뉴얼은 있는데 점검 기록이 없어요"**

대표 작년에 300만 원 주고 안전보건 매뉴얼 만들었어요. 그럼 된 거죠?

컨설턴트 매뉴얼은 출발점이에요. 그 뒤로 반기마다 위험요인을 점검한 기록, 직원 의견을 받은 기록, 지적된 문제에 예산을 쓴 영수증이 있으세요? 사고가 나면 그 기록이 대표님을 지켜 주는 거예요.

대표 그건… 공장장이 알아서 했을 텐데요.

컨설턴트 공장장님이 하셨더라도 대표님이 보고받고 확인했다는 흔적이 필요해요. 반기 점검 결과를 대표님께 보고하는 양식부터 만들어 보시죠. 구체적인 체계 점검은 노무사나 안전 전문기관과 연결해 드리겠습니다.

경영책임자의 의무는 '직접 하는 것'이 아니라 '하도록 시스템을 만들고 확인하는 것'이다. 보고 체계와 결재 기록이 실무상 가장 중요한 방어 자료가 된다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “최근 반기에 위험성평가나 안전점검을 하고 결과를 보고받으신 적 있으세요?”
- “올해 안전·보건 관련 예산이 따로 잡혀 있나요? 얼마인지 기억나세요?”
- “직원들이 위험하다고 말할 수 있는 창구(건의함, 회의 등)가 있나요?”
- “외주·하청 업체를 고를 때 안전 관련 기준을 확인하시나요?”

알아두세요

- **위험성평가** 사업장의 유해·위험요인을 찾아 위험 정도를 추정하고 감소 대책을 세우는 절차. 산업안전보건법 제36조에 따른 사업주 의무이며, 중대재해처벌법상 유해·위험요인 확인 절차로 활용된다.

Q 083 종업원 단체보험이란?

회사가 계약자, 직원이 피보험자인 보험

종업원 단체보험은 회사(법인)가 계약자가 되어 보험료를 내고, 일정한 단체에 속한 임직원 전체 또는 일부를 피보험자로 묶어 가입하는 보험이다. 사망, 상해, 질병(입원·수술·진단 등)을 보장하는 것이 일반적이며, 개인보험보다 심사가 간단하고 보험료가 상대적으로 저렴한 편이다.

상법 제735조의3은 단체보험의 특칙을 둔다. 원래 타인의 사망을 보험사고로 하는 보험은 피보험자의 서면 동의가 필요하지만, 단체보험은 **단체의 규약**에 따라 가입하면 개별 동의 없이 계약할 수 있다. 다만 피보험자나 그 상속인이 아닌 사람(예: 회사)을 보험수익자로 지정하려면 규약에 명시적인 정함이 없는 한 피보험자의 서면 동의를 받아야 한다.

그래서 단체보험을 들기 전에 **사내 규약(복리후생 규정, 취업규칙 등)**부터 정비해야 한다. 가입 대상(정규직 전원인지, 수습·계약직도 포함하는지), 보장 내용과 수익자, 퇴사 시 처리, 보험금 지급 절차를 문서로 정해 두면 나중에 "왜 나는 빠졌느냐", "보험금은 왜 회사가 받았느냐" 같은 분쟁을 줄일 수 있다. 규약이 있어야 세무상으로도 특정인에게만 주는 급여가 아니라 단체 전체의 복리후생이라는 점을 설명하기 쉽다.

한눈에 보기 단체보험의 기본 구조

계약자	피보험자	수익자
법인(회사)이 보험료 부담	임직원(규약에 따라 전원 또는 일부)	종업원(유족) 또는 법인 — 이 선택이 세금을 바꾼다

→ 단체보험 상담의 핵심은 '수익자를 누구로 하느냐'다.

수익자에 따라 달라지는 세무 처리

법인이 낸 단체보험료의 세무 처리는 **수익자가 누구인지, 만기환급금이 있는지**에 따라 갈린다. 종업원을 피보험자이자 수익자로 하는 보장성 단체보험료는 법인이 종업원에게 제공하는 복리후생으로 보아 손금에 산입한다. 그리고 종업원 입장에서는 원래 근로소득에 해당하지만, 소득세법 시행령 제38조는 단체순수보장성보험과 단체환급부보장성보험의 보험료 중 **1인당 연 70만 원 이하** 금액을 근로소득에서 제외한다. 70만 원을 넘는 부분은 근로소득으로 원천징수해야 한다.

[표 14-4] 단체보험 수익자별 세무 처리 요약

구분	종업원(유족) 수익자	법인 수익자
법인 보험료	복리후생비로 손금	적립(환급)분은 자산, 나머지는 기간 경과에 따라 손금
직원 소득세	연 70만 원 이하 비과세, 초과분 근로소득	납입 단계 과세 없음
보험금 수령	직원·유족이 직접 수령	법인 익금, 직원에게 지급 시 손금·소득 판단

법인을 수익자로 한 경우 보험금은 일단 법인의 수익이 되고, 회사가 이를 유족에게 위로금 등으로 지급할 때 다시 손금과 소득 구분 문제가 생긴다. 또 회사가 보험금을 받고도 유족에게 제대로 전달하지 않아 분쟁이 생기는 일이 많았다. 이 때문에 금융감독원은 2024년 12월 표준약관을 바꿔 2025년 1월 1일부터 단체 사망보험에서 **업무 외 사유로 인한 사망보험금의 수익자를 근로자 측으로 지정**하도록 했다. 업무상 사망보험금은 법인을 수익자로 할 여지가 남아 있지만, 이 경우에도 유족 보상과의 관계를 미리 정해 두어야 한다.

잠깐만요 임원도 단체보험 70만 원 비과세가 될까?

조문은 '종업원'

소득세법 시행령의 비과세 규정은 종업원을 피보험자·수익자로 하는 보험을 대상으로 한다. 임원이 포함되는지는 해석과 사실관계에 따라 판단이 달라질 수 있어, 임원 비중이 큰 회사라면 세무사 확인이 필요하다.

임원만 골라 비싼 보장을 넣는 경우

임원에게만 고액 보장을 넣으면 법인세법상 임원 급여 한도, 부당행위 여부 등 별도 쟁점이 생긴다. 단체보험은 '단체 전체에 대한 복지'라는 성격을 유지하는 것이 안전하다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "지금 직원 대상으로 가입된 단체보험이 있으세요? 수익자가 회사인지 직원인지 확인해 보셨어요?"
- "단체보험 가입 기준을 정한 사내 규약이나 복리후생 규정이 있나요?"
- "직원 한 명당 연간 보험료가 대략 얼마인지 아세요?"
- "임원과 직원의 보장 내용이 다르게 설계되어 있나요?"

알아두세요

- **단체순수보장성보험** 만기에 납입보험료를 환급하지 않는 단체보험.
- **단체환급부보장성보험** 만기에 납입보험료를 초과하지 않는 범위에서 환급하는 단체보험.

Q 084 종업원 단체보험 가입 시 적정한 보험료 수준은?

법이 정한 '적정 보험료'는 없다

단체보험료가 얼마여야 한다는 법적 기준은 없다. 다만 세법이 정한 **비과세 한도 연 70만 원**은 실무상 중요한 기준선이 된다. 연 70만 원은 월 약 5만 8천 원이다. 이 범위 안이면 법인은 손금으로 처리하고 직원은 소득세 부담이 없다. 이를 넘어도 법인 손금은 인정되지만, 초과분은 직원의 근로소득이 되어 원천징수와 4대보험료 산정에 영향을 줄 수 있다.

적정 수준은 결국 세 가지를 함께 보고 정한다. 회사가 매년 부담할 수 있는 비용, 업종의 사고 위험(제조·건설·운송업은 상해 보장 비중이 커야 한다), 그리고 산재보험과 다른 보험이 이미 보장하는 범위다. 보장이 겹치는 부분에 보험료를 쓰는 것은 비효율이다.

[표 14-5] 직원 30명 회사의 단체보험료 시나리오(가상)

1인 월 보험료	연 총보험료	1인 연간	직원 과세 여부
3만 원	1,080만 원	36만 원	전액 비과세
5만 원	1,800만 원	60만 원	전액 비과세
8만 원	2,880만 원	96만 원	26만 원 근로소득

월 5만 원 시나리오에서 법인의 과세표준이 2억 원 이하 구간이라면, 손금 1,800만 원에 법인세율 10%와 지방소득세를 합한 11%를 적용해 **약 198만 원의 세금이 줄어드는 효과**가 있다. 다만 이것은 비용을 쓴 결과의 세금 효과일 뿐 '돈이 남는 구조'는 아니다. 절세를 앞세워 단체보험을 권하는 것은 정확하지 않다.

보장 설계 순서: 빈 곳부터 채운다

한눈에 보기 **단체보험 보장 설계 순서**

1	▶	2	▶	3	▶	4
산재보험 보장 범위 확인		업무 외 사망·질병 공백 파악		예산 범위(1인 연 70만 원 기준) 설정		수익자·규약 정비

→ 보장 항목을 고르기 전에 '이미 무엇이 보장되는지'부터 확인한다.

업무상 재해는 산재보험이 기본 보장을 하므로, 단체보험은 오히려 **산재가 적용되지 않는 업무 외 사고·질병**과 산재 보상의 부족분을 메우는 쪽으로 설계하는 경우가 많다. 직원 입장에서 체감도가 높은 것은 입원·수술·질병 진단 같은 일상 보장이고, 회사 입장에서 위험 관리 효과가 큰 것은 사망·고도장해 보장이다. 두 가지의 비중을 회사 사정에 맞게 나눈다.

또 하나 살필 것은 **갱신 구조와 인원 변동**이다. 단체보험은 보통 1년 단위로 갱신되며, 직원의 평균 연령이 높아지거나 사고 청구가 많았으면 다음 해 보험료가 오를 수 있다. 입·퇴사가 잦은 회사라면 인원 변경 신고를 제때 하지 않아 신규 입사자가 보장에서 빠지는 일이 생긴다. 보험료 수준을 정할 때 첫해 금액만 보지 말고 3~5년간 감당할 수 있는지를 함께 따져 보도록 안내한다.

현장에서 써먹기 **"직원 복지로 보험 들고 절세도 된다던데요"**

대표 보험설계사가 직원 단체보험 들면 절세가 된다고 1인당 월 15만 원짜리를 권하더라고요.

컨설턴트 비용으로 처리되니 법인세가 줄어드는 건 맞아요. 그런데 1인당 연 180만 원이면 비과세 한도 70만 원을 넘는 110만 원은 직원 근로소득으로 잡혀요. 직원 원천징수가 늘고, 회사는 1,800만 원을 써서 세금 200만 원 정도 아끼는 거라 '절세 상품'이라고 보긴 어렵습니다.

대표 그럼 얼마가 적당해요?

컨설턴트 먼저 산재보험이 뭘 보장하는지, 직원들이 실제로 원하는 게 뭔지 보고 한도 안에서 시작해 보시죠. 만기환급형인지, 수익자가 누구인지도 꼭 확인하셔야 해요.

단체보험은 복리후생 비용이다. 세금 효과는 부수적이며, 비과세 한도·수익자·환급 구조를 함께 확인해야 직원과 회사 모두 불이익이 없다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “직원 복지 예산으로 1년에 얼마까지 쓰실 수 있으세요?”
- “직원들이 실제로 원하는 보장이 사망보장인지, 입원·수술 같은 일상 보장인지 들어 보셨어요?”
- “지금 보험이 만기에 돈을 돌려받는 구조인지, 소멸형인지 아세요?”
- “업무 중 사고와 퇴근 후 사고를 다르게 보장받고 있는지 확인해 보셨어요?”

알아두세요

- **만기환급형 단체보험** 법인 수익자인 저축성 성격의 단체보험은 적립 부분을 자산으로 계상해야 하므로 납입액 전체가 당기 비용이 되지 않는다. 직원 수익자라도 납입보험료를 초과해 환급되는 구조라면 비과세 대상에서 벗어난다.

Q 085 중대재해가 발생했을 때 사업주와 경영책임자의 벌금형을 대비한 보험은?

결론부터: 형사 벌금을 보장하는 보험은 없다

대표들이 가장 많이 묻는 질문이 "벌금 나오면 보험으로 처리되나요?"다. 답은 분명하다. **형사 벌금을 보장하는 보험은 없고, 만들 수도 없다.** 벌금은 국가가 범죄에 대해 부과하는 형벌이다. 이를 보험으로 대신 내 주면 형벌의 목적이 사라지므로, 이런 계약은 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 것으로 보아 효력을 인정받기 어렵다(민법 제103조). 보험업계 약관도 벌금·과료·과징금 같은 공적 제재금을 보상하지 않는 손해로 정하고 있다.

징역형은 더 말할 것도 없다. 따라서 중대재해처벌법에 대한 첫 번째 대비는 보험이 아니라 **앞에서 본 안전보건관리체계의 실제 이행**이다. "보험 들었으니 괜찮다"는 생각은 오히려 위험하다.

한눈에 보기 보험으로 되는 것과 안 되는 것

보험으로 대비 가능	VS	보험으로 불가
• 피해 근로자·유족에 대한 법률상 손해배상금		• 경영책임자·법인의 형사 벌금
• 약관에 따른 징벌적 손해배상(상품별 상이)		• 징역형 등 형사처벌
• 소송·형사 방어비용(조건부)		• 행정 과징금·과태료

→ 보험은 '돈으로 갚는 민사 책임'을 덜어 줄 뿐, '형벌'을 대신하지 않는다.

그렇다면 어떤 보험이 있나: 중대재해 배상책임보험

중대재해처벌법 시행 이후 손해보험사와 각종 공제조합은 이른바 **중대재해 배상책임보험**(상품명은 '중대사고 배상책임', '기업중대사고 배상책임' 등 다양)을 내놓았다. 일반적으로 보장하는 것은 다음과 같다.

[표 14-6] 중대재해 배상책임보험의 일반적 보장 범위

항목	보장 여부	확인할 점
법률상 손해배상금	보장	산재보험 등에서 지급된 금액 초과분 중심
징벌적 손해배상금	특약 등으로 보장하는 상품 있음	한도·면책 조건
형사 방어비용(변호사 비용)	특약으로 보장하는 상품 있음	유죄 확정 시 미지급 등 조건
벌금·과징금	보장하지 않음	—

여기서 중요한 함정이 있다. 형사 방어비용 특약은 상품에 따라 **경영책임자가 유죄로 확정되면 지급하지 않거나 이미 지급한 비용을 환수**하는 조건이 붙는 경우가 많다. "변호사 비용이 나온다"는 설명만 듣고 가입했다가 정작 필요한 순간에 보장을 받지 못할 수 있으므로 약관의 지급 조건을 반드시 읽어야 한다.

흔히 함께 거론되는 **임원배상책임보험(D&O)**도 따로 확인이 필요하다. D&O는 임원의 경영상 판단으로 회사나 제3자가 입은 경제적 손해를 주로 다루며, 신체 상해·사망에 대한 배상청구는 면책으로 정한 경우가 많다. 따라서 "D&O에 가입했으니 중대재해도 된다"고 단정해서는 안 되고, 약관에서 신체 사고 관련 청구가 보장되는지 확인해야 한다. 어떤 보험이든 보상 범위와 면책 조항은 회사마다·상품마다 다르므로, 컨설턴트는 특정 상품을 추천하기보다 대표가 여러 보험사의 약관을 비교해 볼 수 있도록 확인할 항목을 정리해 주는 것이 바람직하다.

잠깐만요 벌금을 회사가 대신 내 주면 비용 처리가 될까?

법인세법상 손금불산입

법인세법 제21조는 벌금·과료·과태료·가산금 등을 손금에 산입하지 않는다고 정한다. 법인이 양벌규정으로 받은 벌금은 법인의 비용으로 인정되지 않는다.

대표 개인 벌금을 법인이 내면

경영책임자 개인에게 부과된 벌금을 법인이 대신 납부하면 손금이 인정되지 않을 뿐 아니라, 대표에게 이익을 준 것으로 보아 상여 처분 등 추가 과세 문제가 생길 수 있다. 처리 방법은 세무사와 사전에 상의해야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “혹시 ‘중대재해 보험’에 가입하셨다면, 약관에서 보상하지 않는 손해 항목을 확인해 보셨어요?”
- “형사 방어비용 특약이 있다면 유죄 판결이 나면 어떻게 되는지 들으셨어요?”
- “사고가 나면 처음 연락할 변호사나 노무사가 정해져 있나요?”
- “보험 가입 외에 반기 안전점검 기록은 꾸준히 남기고 계세요?”

알아두세요

- **공서양속** ‘공공의 질서와 선량한 풍속’. 이에 반하는 법률행위는 민법 제103조에 따라 무효다. 형벌을 무력화하는 보험 계약이 대표적인 예로 거론된다.

Q 086 업무 중 또는 출퇴근 시 종업원이 사망하는 경우를 대비한 보장보험의 필요성은?

산재보험이 먼저, 그러나 전부는 아니다

근로자가 업무 중 사고로 사망하면 1차 보상은 **산업재해보상보험(산재보험)**이 맡는다. 산재보험은 근로자를 1명 이상 사용하는 사업장이면 원칙적으로 당연 가입 대상이며, 회사가 보험료를 내지 않았더라도 근로자는 보상을 받을 수 있다(이 경우 회사는 미납 보험료와 급여액의 일부를 징수당한다). 2018년부터는 대중교통이나 자가용 등 **통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하다 생긴 사고**도 산재로 인정된다.

사망 시 산재보험에서 유족에게 지급되는 급여는 유족급여와 장례비다.

[표 14-7] 산재 사망 시 주요 보험급여

급여	지급 기준	비고
유족보상연금	급여기초연액(평균임금×365)의 47% + 유족 1인당 5%(최대 67%)	원칙
유족보상일시금	평균임금 1,300일분	연금 수급자격자가 없는 경우 등
장례비	평균임금 120일분	최고·최저액 매년 고시

산재보험이 메우지 못하는 세 가지 빈칸

산재보험은 생활 보장을 위한 최소한의 사회보험이다. 그래서 유족이 실제로 입은 손해와 비교하면 빈칸이 생긴다. 첫째, **위자료(정신적 손해)**가 없다. 둘째, 평균임금에 상한이 있고 장래 소득을 모두 반영하지 않아 고소득자일수록 일실수입과의 차이가 커진다. 셋째, 출퇴근 재해라도 사적인 용무로 경로를 벗어난 경우, 업무 외 시간의 사고나 질병 사망처럼 **산재 인정 자체가 안 되는 영역**이 있다.

한눈에 보기 **사망 위험별 대비 수단**

업무 중 사고	출퇴근 사고	업무 외 사망
산재보험 + 사업주 민사책임 → 배상책임보험	산재 인정 범위 확인, 경로 이탈 시 공백	산재 대상 아님 → 단체보험이 유일한 회사 차원 대비

→ 같은 '직원 사망'이라도 원인에 따라 보상 주체와 공백이 다르다.

여기서 주의할 점이 하나 있다. 출퇴근 중 사고가 산재로 인정되더라도, 중대재해처벌법상 '중대산업재해'에 해당하는지는 별개다. 고용노동부 해설은 사업주가 제공한 통근버스처럼 사업주의 지배·관리 아래 있는 경우가 아니라면 통상 출퇴근 사고는 원칙적으로 경영책임자 처벌 대상과 구분해 보고 있으나, 구체적인 사안은 노무사 확인이 필요하다.

대표 자신과 임원도 따로 생각해야 한다. 산재보험은 '근로자'를 위한 보험이라 원칙적으로 대표이사나 근로자성이 없는 임원은 보호 대상이 아니다. 다만 일정 규모 이하 중소기업 사업주는 산재보험에 **임의로 가입할 수 있는 특례**가 있으므로(산업재해보상보험법 제124조), 현장에서 직원과 함께 일하는 대표라면 가입 여부를 확인해 볼 만하다. 가입 요건과 보험료 기준은 근로복지공단에서 확인한다.

현장에서 써먹기 **퇴근길 교통사고, 그리고 유족의 질문**

대표 직원이 퇴근길에 교통사고로 돌아가셨어요. 산재는 신청했는데, 유족분들이 회사는 따로 해 주는 게 없냐고 물으세요.

컨설턴트 통상 경로였다면 산재 유족급여가 나오고, 가해 차량 쪽 자동차보험 배상도 있을 거예요. 회사가 법적으로 추가 배상할 책임은 크지 않을 수 있지만, 이런 때를 대비해 직원 수익자 단체 사망보장을 두는 회사가 많습니다.

대표 지금이라도 들어 두면 다른 직원들한테는 의미가 있겠네요.

업무 외·출퇴근 사망은 회사의 법적 책임은 작더라도 남은 직원의 신뢰와 조직 분위기에 큰 영향을 준다. 단체 사망보장은 법적 의무가 아니라 '경영 판단'의 영역임을 대표가 이해하도록 돕는다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “직원이 업무 외 사고나 질병으로 사망하면 회사 차원에서 지급하는 위로금 규정이 있으세요?”
- “영업직이나 배송 등 외근·운전이 많은 직원은 몇 명이나 되세요?”
- “회사 통근버스나 업무용 차량으로 출퇴근하는 직원이 있나요?”
- “산재보험료가 빠짐없이 신고·납부되고 있는지 최근에 확인해 보셨어요?”

알아두세요

- **평균임금** 산정 사유 발생일 이전 3개월간 지급된 임금 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액. 산재 급여 계산의 기준이 되며, 보험급여용 최고·최저 보상기준 금액이 매년 고시된다.

Q 087 중대재해 발생 시 산재보험 외 추가적인 근로자 보장 보험의 필요성은?

산재보험과 민사 손해배상 사이의 '갭'

업무상 재해가 회사의 안전조치 소홀 때문에 생겼다면, 유족은 산재보험 급여와 별도로 회사(사업주)에 **민사 손해배상**을 청구할 수 있다. 법원은 피해자의 전체 손해(일실수입 + 위자료 + 적극손해)를 계산한 뒤, 산재보험에서 이미 지급된 같은 성질의 급여를 빼고 나머지를 사업주에게 배상하라고 명한다. 중대재해처벌법 위반이 인정되면 여기에 손해액의 **5배 이내 징벌적 손해배상**까지 더해질 수 있다.

얼마나 차이가 나는지 가상 사례로 살펴보자. 단순화를 위해 과실상계, 퇴직금, 세금 등은 반영하지 않았다.

[표 14-8] 35세 근로자 사망 시 산재 급여와 민사 손해 비교(가상, 월급 400만 원)

항목	계산	금액(약)
평균임금(일)	400만 원×12÷365	13만 1,500원
산재 유족보상일시금	평균임금×1,300일	1억 7,100만 원
민사 일실수입	월 400만 원×(1−생활비 1/3)×호프만계수 약 220(65세까지 360개월)	5억 8,600만 원
위자료	법원 실무 기준금액(사안에 따라 증감)	1억 원
회사 부담 추정액	일실수입 − 유족일시금 + 위자료	약 5억 1,500만 원

유족보상을 연금으로 받는 경우에는 공제 방식이 달라지고, 피해자 과실이 있으면 금액이 줄어드는 등 실제 결과는 크게 달라질 수 있다. 그러나 **산재보험만으로는 회사가 부담할 민사 배상액이 수억 원 남을 수 있다**는 방향성은 분명하다. 징벌적 손해배상이 인정되면 이 금액은 훨씬 커진다.

갭을 메우는 수단들

[표 14-9] 산재보험 외 보장 수단 비교

수단	수익자	주된 역할
근로자재해보장책임보험 (사용자배상책임)	회사(배상책임 전가)	산재보험 초과 민사 배상금
중대재해 배상책임보험	회사·경영책임자	중대재해 관련 손해배상, 방어비용 등
종업원 단체보험(사망·상해)	근로자·유족	유족에게 직접 지급되는 추가 보장

배상책임보험은 회사가 질 **배상책임**을 보험사로 넘기는 것이고, 단체보험은 직원과 유족에게 **보험금을 직접** 지급하는 것이다. 성격이 다르므로 하나로 다른 하나를 대신하기 어렵다. 다만 회사가 보험료를 낸 단체보험금을 유족이 받았을 때 이를 회사의 손해배상액에서 뺄 수 있는지는 계약 내용과 당사자 간 약정, 판례에 따라 판단이 갈리므로, 사고 후 합의 단계에서 변호사의 검토를 받아야 한다.

현장에서 써먹기 **"산재보험 들어 있으니 다 된 거 아닌가요?"**

대표 우리는 산재보험 꼬박꼬박 내요. 사고 나면 거기서 다 나오는 거 아닌가요?

컨설턴트 산재보험은 최소한의 생활 보장이에요. 회사 과실이 있으면 유족이 회사에 민사소송을 하는데, 30대 직원 한 명이면 산재 급여를 빼고도 수억 원이 남을 수 있어요. 여기에 중대재해법 위반이 인정되면 징벌적 배상까지 붙고요.

대표 그 돈은 회사가 다 내야 하는 거고요.

컨설턴트 그래서 지금 가입된 배상책임보험의 보상한도와 면책 조항을 먼저 같이 보시죠. 상품 선택은 여러 보험사 조건을 비교해 결정하시되, 벌금은 어떤 보험으로도 해결되지 않는다는 점은 꼭 기억해 주세요.

컨설턴트의 역할은 특정 상품을 권하는 것이 아니라, 회사의 위험이 어디서 얼마나 생기는지 숫자로 보여주고 기존 보장의 빈칸을 찾는 것이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “지금 가입된 배상책임보험이 있다면 1인당·1사고당 보상한도가 얼마인지 아세요?”
- “직원 평균 연령과 급여 수준이 어느 정도예요? 사고 시 배상액 규모를 가늠해 볼 수 있어요.”
- “하청·외주 근로자 사고도 보장 대상에 들어가 있는지 확인해 보셨어요?”
- “사고가 나면 유족과의 합의를 누가 맡을지 정해 두셨나요?”

알아두세요

- **일실수입** 사고가 없었다면 앞으로 벌 수 있었던 소득. 사망 시에는 본인 생활비(통상 1/3)를 공제하고, 미래 소득을 현재 가치로 바꾸기 위해 호프만계수를 곱한다.
- **근로자재해보장책임보험** 흔히 ‘근재보험’이라 부르며, 산재보험 급여를 초과하는 사업주의 법률상 배상책임을 보장하는 보험.

핵심 정리 사고 나기 전에 대비해야 하는 중대재해처벌법과 종업원 단체보험 요약

- 중대재해처벌법은 2024년 1월 27일부터 상시근로자 5명 이상 사업장에 전면 적용된다. 사망사고 시 경영책임자는 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하 벌금, 법인은 50억 원 이하 벌금, 민사는 손해액 5배 이내 징벌적 손해배상.
- 경영책임자의 핵심 의무는 시행령 제4조의 9가지 안전보건관리체계 구축·이행이며, 반기 점검과 보고·예산 집행 기록이 실제 방어 자료가 된다.
- 2026년 10월 1일 국회를 통과한 산업안전보건법 개정안은 1년간 3명 이상 사망 시 영업이익 5% 이내 과징금을 도입했다(시행일·시행령 확인 필요).
- 종업원 수익자 단체보험료는 법인 손금, 직원은 1인당 연 70만 원까지 근로소득 비과세. 업무 외 사망보험금 수익자는 2025년 1월부터 근로자 측으로 지정해야 한다.
- 형사 벌금을 보장하는 보험은 없다. 보험으로 대비할 수 있는 것은 손해배상금과 조건부 방어비용뿐이며, 벌금은 손금도 인정되지 않는다.
- 산재보험에는 위자료가 없고 일실수입과의 차이가 커서, 회사의 민사 배상 부담이 수억 원 남을 수 있다.

전문가 연결 포인트 안전보건관리체계 점검과 산재 처리는 노무사·안전 전문기관에, 사고 발생 시 형사 대응과 유족 합의는 변호사에게, 단체보험료의 손금·비과세 처리와 벌금 대납 시 세무 처리는 세무사에게 의뢰한다. 보험 약관의 보상 범위·면책 조건은 복수 보험사 비교를 통해 대표가 직접 확인하도록 돕는다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 중대재해 처벌 등에 관한 법률 제2조·제4조·제6조·제7조·제15조, 같은 법 시행령 제4조·제5조, 산업안전보건법 제36조 및 2026.10.1 국회 통과 개정안(과징금), 산업재해보상보험법 제37조·제62조·제71조, 소득세법 시행령 제38조, 법인세법 제21조, 상법 제735조의3, 민법 제103조, 금융감독원 단체보험 표준약관 개정(2024. 12. 개정, 2025. 1. 1. 시행).

• 들어가기 전에 •

이미 낸 세금도 5년 안에는 돌려받습니다

"작년에 낸 법인세, 다시 볼 수 있을까요?"

세금은 한 번 신고하면 끝이라고 생각하는 대표가 많다. 그러나 신고 뒤에 받을 수 있었던 공제·감면을 빠뜨린 사실을 알게 되었다면, 법은 이미 낸 세금을 바로잡아 돌려받을 길을 열어 두었다. 이것이 **경정청구**다. 법정신고기한이 지난 뒤 5년 안이라면, 과다하게 낸 세금을 돌려 달라고 세무서에 청구할 수 있다.

중소기업이 세금을 더 내는 가장 흔한 이유는 계산 실수가 아니라 **제도를 몰라서 적용하지 못한 것**이다. 직원을 늘렸는데 고용 관련 세액공제를 받지 않았거나, 업종 판단을 잘못해 중소기업 특별세액감면을 빠뜨리거나, 연구 인력이 있는데 연구·인력개발비 세액공제를 신청하지 않은 경우가 대표적이다. 기장 수수료가 낮은 세무대리 계약에서는 이런 검토가 충분히 이뤄지지 않기도 한다.

최근에는 "숨은 환급금을 찾아 드린다"며 성공보수를 받는 업체와 플랫폼도 늘었다. 제대로 된 경정청구는 회사에 실질적인 현금을 돌려주지만, 근거가 약한 청구는 환급 뒤 추징과 가산세로 돌아오기도 한다. 국세청도 2025년 무렵부터 세무 플랫폼을 통한 과다 환급을 점검하겠다고 밝혔다.

이 장에서는 경정청구의 개념과 기한, 대상과 요건, 그리고 청구가 받아들여진 뒤의 환급 절차를 살펴본다. 컨설턴트의 역할은 직접 청구서를 쓰는 것이 아니라, **"이 회사가 놓친 것이 있을 수 있다"는 신호를 찾아 세무대리인과 함께 확인하게 하는 일**이다.

알아두세요

- **경정(更正)** 이미 신고·결정된 과세표준과 세액을 고치는 것. 납세자가 줄여 달라고 요청하는 것이 경정청구, 늘려서 다시 신고하는 것이 수정신고다.

Q 088 경정청구란?

더 낸 세금을 돌려 달라는 납세자의 권리

경정청구는 납세자가 이미 신고한 과세표준이나 세액이 세법에 따라 신고했어야 할 금액보다 많을 때, 세무서장에게 이를 바로잡아 달라고 요구하는 제도다(국세기본법 제45조의2). 반대로 세금을 적게 신고했다면 **수정신고**를 해야 한다. 경정청구는 납세자에게 유리한 방향의 정정이므로, 과세관청이 내용을 검토한 뒤 받아들일지를 결정한다. 법인뿐 아니라 대표 개인도 활용할 수 있다. 연말정산에서 부양가족 공제나 의료비·교육비 공제를 빠뜨린 근로자도 같은 방식으로 5년 안에 환급을 청구할 수 있으므로, 법인 점검과 함께 대표 가족의 종합소득세 신고도 살펴볼 만하다.

한눈에 보기 **경정청구와 수정신고**

경정청구	VS	수정신고
• 세금을 많이 낸 경우		• 세금을 적게 낸 경우
• 세무서 검토 후 결정		• 신고로 바로 확정 효력
• 받아들여지면 환급		• 추가 납부 + 가산세(빨리 하면 감면)

→ 같은 신고서를 다시 보는 일이지만 방향이 반대다. 둘 다 '스스로 고칠 기회'라는 점은 같다.

두 종류의 경정청구: 일반과 후발적

경정청구는 기한과 사유에 따라 두 가지로 나뉜다. **일반 경정청구**는 신고 당시부터 계산이 잘못되었거나 공제·감면을 빠뜨린 경우로, 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 청구한다. **후발적 경정청구**는 신고 후에 판결로 거래 사실이 달라지거나 계약이 해제되는 등 새로운 사유가 생긴 경우로, 그 사유가 발생한 것을 안 날부터 3개월 이내에 청구한다.

[표 15-1] 경정청구의 종류와 기한

구분	청구 사유	청구 기한
일반 경정청구	신고 세액이 정당 세액보다 많음, 결손금·환급세액이 적음	법정신고기한 후 5년 이내
과세관청 결정·경정을 받은 경우	그 결정·경정으로 증가된 세액에 대한 다툼	처분을 안 날부터 90일 이내(5년 이내에 한함)
후발적 경정청구	판결·계약 해제·소득 귀속 변경 등 신고 후 생긴 사유	사유 발생을 안 날부터 3개월 이내

12월 결산 법인을 예로 들면, 2021 사업연도 법인세의 법정신고기한은 2022년 3월 31일이었으므로 경정청구 기한은 2027년 3월 31일이다. 2026년 10월 현재 **2021 사업연도분부터 청구할 수 있고, 2020 사업연도분은 2026년 3월 31일로 이미 기한이 지났다**. 기한은 해마다 하나씩 닫히므로 "언젠가 보자"가 아니라 오래된 연도부터 먼저 점검해야 한다.

5년이 지나 경정청구 기한을 놓쳤다면 남은 길은 고충민원 정도다. 고충민원은 과세관청이 스스로 잘못을 고쳐 주기를 요청하는 절차일 뿐 납세자의 권리가 아니어서, 받아들이지 않아도 불복할 수 없다. 반면 경정청구는 **법이 보장한 권리**라서 거부되면 이의신청·심판청구로 다툴 수 있다. 같은 공제 누락이라도 기한 안에 청구하느냐에 따라 결과가 크게 달라지는 이유다.

잠깐만요 경정청구를 하면 세무조사를 받게 될까?

청구 자체는 조사 사유가 아니다

경정청구는 납세자의 권리이므로 청구했다는 이유만으로 세무조사를 하지는 않는다. 다만 세무서는 청구 내용을 검토하면서 증빙을 요구하고, 그 과정에서 다른 쟁점이 드러날 수 있다.

근거 자료가 핵심

공제 요건을 입증할 서류(근로자 명부, 급여 대장, 4대보험 가입 내역 등)를 미리 갖춰 두면 검토가 빨라지고 불필요한 확대를 막을 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “최근 5년 동안 직원 수가 늘었던 해가 있었나요? 그때 고용 관련 세액공제를 받으셨는지 확인해 보셨어요?”
- “법인세 신고서의 공제·감면 명세는 매년 세무사님께 받아 보고 계세요?”
- “회사 업종 코드가 실제 하시는 사업과 맞게 등록되어 있나요?”
- “신고 이후에 계약이 해제되거나 소송 결과가 바뀐 거래가 있었나요?”

알아두세요

- **법정신고기한** 세법이 정한 신고 마감일. 12월 결산 법인의 법인세는 다음 해 3월 31일(성실신고확인 대상은 4월 30일)이다.
- **후발적 사유** 신고 당시에는 없었으나 이후 판결, 계약 해제·취소, 관련 처분 등으로 과세 기초가 달라진 사유(국세기본법 시행령 제25조의2 등).

Q 089 경정청구의 대상과 요건은?

무엇을 청구할 수 있나

경정청구는 법인세·종합소득세·부가가치세·원천징수 세액 등 신고납부하는 국세 대부분에 적용된다. 법정신고기한까지 신고서를 낸 사람뿐 아니라 기한 후 신고를 한 사람도 청구할 수 있다. 중소기업에서 경정청구가 많이 나오는 항목은 다음과 같다.

[표 15-2] 중소기업이 자주 놓치는 공제·감면

항목	근거	놓치는 이유
통합고용세액공제	조특법 제29조의8	상시근로자·청년 판정 누락
고용증대세액공제(2022년 이전)	조특법 제29조의7	증가 인원 계산 오류
중소기업 특별세액감면	조특법 제7조	업종 판단 오류, 감면 업종 착오
연구·인력개발비 세액공제	조특법 제10조	연구소·전담부서 인정, 인건비 범위
사회보험료 세액공제	조특법 제30조의4	증가 인원분 보험료 누락

사례 1: 통합고용세액공제를 빠뜨린 경우

수도권의 한 제조업 중소기업이 2023 사업연도에 상시근로자를 3명(청년 2명, 그 외 1명) 늘렸는데 공제를 받지 않았다고 하자. 2023~2025 사업연도에 적용되던 통합고용세액공제는 수도권 중소기업 기준 청년 등 1인당 1,450만 원, 그 외 근로자 1인당 850만 원을 공제하고, 고용을 유지하면 이후 2년간 같은 금액을 추가로 공제한다. 계산하면 1년에 3,750만 원, 3년간 최대 1억 1,250만 원이다.

다만 실제 환급액은 이보다 적을 수 있다. 공제액이 그해 법인세를 넘으면 넘는 부분은 이월되고, **최저한세** 때문에 일부만 적용될 수 있다. 또 2023~2025 사업연도분은 공제 후 2년 안에 상시근로자가 줄면 공제받은 세액을 다시 내야 하는 사후관리 규정이 있으므로, 이후 연도의 인원 변동까지 함께

확인해야 한다. 2026년 1월 1일 이후 시작하는 사업연도부터는 공제액이 1·2·3년차로 차등화되고 사후 추징 방식이 바뀌는 등 제도가 개편되었으므로, **어느 연도분인지에 따라 적용 규정이 다르다**.

현장에서 써먹기 **"직원 늘렸는데 공제받은 기억이 없어요"**

대표 2023년에 공장 증설하면서 사람을 꽤 뽑았어요. 세무사님이 알아서 했겠죠?

컨설턴트 법인세 신고서의 세액공제 명세를 보면 바로 확인돼요. 통합고용세액공제가 비어 있다면 2029년 3월까지 경정청구할 수 있습니다. 다만 2024년 이후 직원 수가 줄었다면 추징 문제도 있으니, 연도별 상시근로자 수를 세무사님과 같이 계산해 보시죠.

공제 누락을 발견했을 때 컨설턴트가 할 일은 금액을 약속하는 것이 아니라, 확인에 필요한 자료(근로자 명부, 원천징수 내역, 4대보험 취득·상실 내역)를 정리해 세무대리인에게 넘기는 것이다.

사례 2: 중소기업 특별세액감면과 업종 판단

중소기업 특별세액감면은 감면 업종을 영위하는 중소기업에 소재지·규모·업종에 따라 소득에 대한 법인세의 5~30%를 감면하는 제도다(1억 원 한도, 상시근로자가 줄면 감소 인원 1명당 500만 원씩 한도 축소). 실제로는 감면 업종인데 사업자등록상 업종 코드가 다르게 되어 있거나, 겸업 회사에서 감면 업종 소득을 구분하지 않아 감면을 빠뜨리는 경우가 있다. 이 감면은 통합투자세액공제 등과는 중복 적용이 제한되지만 고용 관련 세액공제와는 함께 받을 수 있는 경우가 있어, **어떤 조합이 유리한지 다시 계산하는 것만으로 환급액이 생기기도 한다**. 중복 적용 여부는 조특법 제127조와 개별 조문으로 확인해야 한다.

청구 요건과 준비 서류

경정청구는 경정청구서와 함께 정정 사유를 입증하는 서류를 내야 한다. 홈택스로 전자 청구도 가능하다. 요건을 정리하면 ① 청구 기한 이내일 것, ② 신고 세액이 정당 세액보다 많다는 사실, ③ 그 사실을 입증할 증빙이다. 공제·감면 누락의 경우 요건을 충족했다는 자료가 곧 승패를 가른다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “최근 5년 법인세 신고서와 세액공제·감면 명세서를 한꺼번에 받아 보실 수 있을까요?”
- “연도별 직원 수, 특히 34세 이하 청년이나 장애인·60세 이상 직원이 몇 명이었는지 정리된 자료가 있나요?”
- “사업자등록 업종과 실제 매출이 나오는 사업이 같은가요? 여러 업종을 같이 하고 계신가요?”
- “연구소나 연구 전담 부서를 인정받아 운영하고 계신가요?”

알아두세요

- **최저한세** 공제·감면을 받더라도 최소한 내야 하는 세금. 중소기업은 감면 전 과세표준의 7%다(조특법 제132조).
- **상시근로자** 근로계약을 맺은 근로자 중 임원·최대주주와 그 가족, 단시간 근로자 등 일부를 제외한 인원. 매월 말 인원을 평균해 계산한다.

Q 090 경정청구가 받아들여졌을 경우 환급절차는?

청구에서 환급까지의 흐름

경정청구를 받은 세무서는 **청구일부터 2개월 이내에** 결과를 통지해야 한다(국세기본법 제45조의2 제3항). 2개월 안에 통지가 없으면 납세자는 통지를 기다리지 않고 이의신청·심사청구·심판청구 같은 불복 절차를 진행할 수 있다. 청구가 받아들여져 세액이 줄어들면 세무서는 국세환급금을 결정하고, 미납 세금이 있으면 먼저 충당한 뒤 남은 금액을 지급한다.

한눈에 보기 **경정청구 후 환급 절차**

1	▶	2	▶	3	▶	4	▶	5
경정청구서·증빙 제출 (세무서 또는 홈택스)		세무서 검토, 필요 시 추가 자료 요청		청구일부터 2개월 내 결과 통지		국세환급금 결정, 체납액 있으면 충당		환급금 + 환급가산금 계좌 입금

→ 법인세를 돌려받으면 법인지방소득세도 함께 확인해야 한다. 지방소득세는 지방자치단체 소관이다.

환급가산금: 돌려받는 세금에 붙는 이자

국세를 돌려받을 때는 **환급가산금**이 함께 지급된다(국세기본법 제52조). 국가가 세금을 잘못 보유한 기간에 대한 이자 성격이다. 이자율은 시중은행 1년 만기 정기예금 평균 금리를 고려해 시행규칙으로 정하는데, 2025년 3월 개정으로 연 3.5%에서 **연 3.1%**로 낮아졌고 2026년 10월 현재 이 이율이 적용되고 있다. 다만 이율은 매년 시행규칙 개정으로 바뀔 수 있으므로 환급 결정 시점의 이율을 확인한다. 기산일은 원칙적으로 세금을 납부한 날의 다음 날이지만, 환급 사유에 따라 달라지므로(국세기본법 시행령 제43조의3) 실제 금액은 세무서 결정 내용을 확인해야 한다.

[표 15-3] 환급 단계별 확인 사항

단계	확인 사항	근거
통지	청구일부터 2개월 이내, 미통지 시 불복 가능	국세기본법 제45조의2
충당	체납 국세 등에 먼저 충당	국세기본법 제51조
가산금	연 3.1%, 기산일은 사유별로 다름	국세기본법 제52조, 시행규칙 제19조의3
소멸시효	환급금 청구권은 5년간 행사하지 않으면 소멸	국세기본법 제54조
지방세	법인지방소득세는 별도 경정청구·환급 확인	지방세기본법

거부되었을 때와 수수료 업체를 쓸 때

경정청구가 거부되면 통지를 받은 날부터 90일 이내에 이의신청, 심사청구 또는 조세심판원 심판청구를 할 수 있다. 일부만 받아들여진 경우도 같다. 이때부터는 세법 해석 다툼이 되므로 세무사·변호사의 도움이 필요하다.

경정청구를 대행하는 업체를 이용할 때는 특히 주의해야 한다. 세무대리는 세무사·공인회계사·세무대리 등록 변호사만 할 수 있으므로 **대리인의 자격을 확인**해야 한다. 성공보수는 환급 결정액을 기준으로 받는 경우가 많은데, 나중에 사후관리 위반이나 요건 미충족으로 추징되면 환급액은 돌려줘야 하고 과소신고가산세(일반 10%)와 납부지연가산세(1일 0.022%)까지 붙지만 이미 낸 수수료는 돌려받기 어렵다. 계약 전에 추징 시 수수료 반환 조건, 검토 범위, 기존 세무대리인과의 자료 공유 방법을 서면으로 정해 두는 것이 좋다.

잠깐만요 “환급금이 크다”는 말만 믿어도 될까?

환급과 확정은 다르다

세무서가 경정청구를 받아들여 환급했더라도, 이후 세무조사나 사후관리 점검에서 요건 미충족이 드러나면 다시 추징될 수 있다. 특히 고용 관련 공제는 이후 연도 인원 변동에 따라 결과가 바뀐다.

기존 세무대리인과 함께

누락 원인을 기존 세무대리인과 공유하지 않으면 다음 신고에서도 같은 일이 반복된다. 경정청구는 일회성 환급이 아니라 신고 체계를 점검하는 계기로 삼아야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “경정청구를 제안한 곳이 세무사·회계사 사무실인가요, 아니면 플랫폼 업체인가요?”
- “나중에 추징되면 수수료를 돌려준다는 조건이 계약서에 있나요?”
- “지금 회사에 밀린 세금이 있나요? 있으면 환급금이 거기에 먼저 충당돼요.”
- “법인세를 돌려받으면 지방소득세도 같이 확인하셨나요?”

알아두세요

- **충당** 돌려줄 환급금을 납세자가 내야 할 다른 세금에 먼저 채우는 것.
- **납부지연가산세** 내야 할 세금을 늦게 낸 기간에 대해 1일 0.022%씩 붙는 가산세.

핵심 정리 놓친 세금 환급받는 경정청구 요약

- 경정청구는 세금을 많이 낸 경우 바로잡아 달라고 청구하는 납세자의 권리로, 일반 경정청구는 법정신고기한 후 5년, 후발적 경정청구는 사유를 안 날부터 3개월 이내에 한다.
- 2026년 10월 현재 12월 결산 법인은 2021 사업연도분부터 청구할 수 있다. 기한은 매년 하나씩 닫힌다.
- 통합고용세액공제, 고용증대세액공제, 중소기업 특별세액감면, 연구·인력개발비 세액공제가 자주 놓치는 항목이다. 최저한세·중복 적용·사후관리를 함께 따져야 한다.
- 세무서는 청구일부터 2개월 내 통지해야 하고, 환급금에는 연 3.1%의 환급가산금이 붙는다. 체납액이 있으면 먼저 충당된다.
- 대행 업체는 자격, 추징 시 수수료 반환 조건, 검토 범위를 확인한다.

전문가 연결 포인트 최근 5년 신고서의 공제·감면 누락 검토와 경정청구서 작성은 세무사·공인회계사에게, 상시근로자·청년 판정에 필요한 근로계약·4대보험 자료 정리는 노무사에게, 거부 처분에 대한 심판청구·소송은 세무사·변호사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 국세기본법 제45조의2·제51조·제52조·제54조, 국세기본법 시행령 제25조의2·제43조의3, 국세기본법 시행규칙 제19조의3, 조세특례제한법 제7조·제10조·제29조의7·제29조의8·제30조의4·제127조·제132조, 지방세기본법. 2026년 통합고용세액공제 개편은 2025년 12월 개정 조세특례제한법 기준.

• 들어가기 전에 •

보너스 대신 기금으로 복지와 절세를 함께

"직원들한테 더 해 주고 싶은데, 세금이 너무 아까워요"

이익이 꾸준히 나는 중소기업 대표에게서 자주 듣는 고민이다. 성과급을 주자니 직원 손에 쥐어지는 돈은 세금과 4대보험료를 떼고 나면 생각보다 적고, 회사는 인건비 부담이 매년 고정비처럼 굳어진다. 그렇다고 아무것도 안 하면 좋은 인재가 떠난다. 이때 대안으로 떠오르는 것이 **사내근로복지기금**이다.

사내근로복지기금은 회사가 이익의 일부를 출연해 만든 **별도의 비영리법인**이 직원의 주택자금, 자녀 학자금, 생활안정자금, 경조사 등을 지원하는 제도다. 회사는 출연금을 비용으로 처리하고, 직원은 일정 범위의 지원금을 세금 부담 없이 받을 수 있다. 그래서 흔히 "복지와 절세를 동시에"라는 말이 붙는다.

하지만 대표가 꼭 알아야 할 사실이 있다. 한번 출연한 돈은 **회사로 돌아오지 않는다.** 기금은 회사와 다른 법인이고, 노사 동수로 구성된 협의회가 운영하며, 법이 정한 용도로만 쓸 수 있다. "급할 때 회사가 꺼내 쓰는 비자금 통장"으로 생각하고 접근하면 큰 낭패를 본다.

이 장에서는 사내근로복지기금의 개념과 설립 절차, 법인·근로자·기금 각각의 세무 처리, 그리고 기금으로 할 수 있는 일과 해서는 안 되는 일을 차례로 정리한다. 컨설턴트의 역할은 기금을 '절세 상품'으로 파는 것이 아니라, **이 회사의 이익 구조와 복지 수요가 기금과 맞는지** 질문으로 확인하는 것이다.

알아두세요

- **출연** 대가 없이 재산을 내놓는 것. 기금에 출연한 재산은 기금법인의 재산이 되며 출연자가 돌려받을 수 없다.

Q 091 사내근로복지기금이란?

회사 이익을 직원 복지 전용 법인에 맡기는 제도

사내근로복지기금은 1991년 사내근로복지기금법으로 도입되었고, 2010년부터 **근로복지기본법**(제4장 사내근로복지기금제도)에 통합되어 운영되고 있다. 사업주가 사업 이익의 일부를 출연하면, 이를 재원으로 설립된 **기금법인**이 근로자의 생활 안정과 재산 형성, 복지 증진을 위한 사업을 한다.

핵심은 기금이 회사 안의 '계정'이 아니라 **독립된 법인**이라는 점이다. 기금법인은 근로자와 사용자를 대표하는 같은 수의 위원으로 구성된 '복지기금협의회'가 출연금 사용, 정관 변경, 기금 운용 같은 중요 사항을 의결하고, 이사·감사가 집행과 감독을 맡는다. 대표 혼자 결정할 수 없다는 것이 제도의 신뢰를 만드는 장치다.

한눈에 보기 사내근로복지기금의 구조

회사(출연자)	기금법인	근로자
이익의 일부를 출연 → 비용(손금) 처리	노사 동수 협의회가 운영, 정관상 사업만 수행	주택자금·학자금·경조금 등 수혜

→ 돈은 '회사 → 기금 → 직원'으로 한 방향으로만 흐른다.

설립은 이렇게 진행된다

설립 절차는 생각보다 단순하지만, 정관과 협의회 구성에서 실수가 잦다. 특히 정관의 목적사업 문구가 법령과 맞지 않으면 인가가 지연되거나 이후 지원금의 비과세 여부가 문제 될 수 있다.

한눈에 보기 **설립 절차**

1 복지기금협의회 구성(노사 동수) ▶ 2 정관·사업계획 작성, 협의회 의결 ▶ 3 관할 지방고용노동관서 설립인가 ▶ 4 법원 설립등기로 법인 성립 ▶ 5 고유번호 발급·계좌 개설·출연

→ 설립 후에도 매년 사업계획과 결산을 관할 노동관서에 보고해야 한다.

출연 규모는 법이 강제하지 않는다. 근로복지기본법은 사업주가 **직전 사업연도 법인세 차감 전 순이익의 100분의 5를 기준으로** 협의회가 정하는 비율만큼 출연할 수 있다고 정하고 있는데, 이는 기준일 뿐 의무가 아니다. 이익이 난 해에 더 많이 출연하거나, 적자인 해에 출연하지 않는 것도 가능하다. 현금뿐 아니라 유가증권·부동산 등으로도 출연할 수 있다.

[표 16-1] 사내근로복지기금과 공동근로복지기금 비교

구분	사내근로복지기금	공동근로복지기금
설립 주체	한 사업주	둘 이상의 사업주(원·하청, 같은 지역·업종 등)
근거	근로복지기본법 제50조 이하	근로복지기본법 제86조의2 이하
수혜 대상	해당 회사 근로자 중심(협력업체 근로자로 확대 가능)	참여 회사 근로자 전체
정부 지원	원칙적으로 없음	요건 충족 시 출연금 매칭 지원(연도별 공고)

혼자 기금을 만들기에는 규모가 작은 중소기업이라면 **공동근로복지기금**이 현실적인 대안이다. 여러 회사가 함께 출연하면 운영 비용을 나눌 수 있고, 근로복지공단이 공모를 통해 정부 출연금을 매칭 지원한다. 2026년 상반기 공모에서도 지자체 주도 공동기금들이 지원 대상으로 선정되었다. 지원 비율과 한도는 매년 공고로 달라지므로 신청 전 공고문 확인이 필수다.

현장에서 써먹기 **직원 40명, 매년 순이익 5억 원인 회사**

대표 성과급 대신 기금을 만들면 직원들도 좋고 세금도 준다던데요.

컨설턴트 맞습니다. 다만 기금에 넣은 돈은 회사로 다시 못 가져오고, 직원 대표와 같은 수로 꾸린 협의회에서 쓰임새를 정해요. 그리고 지금 주는 성과급을 줄이고 그 돈을 기금으로 돌리는 건 법 취지에 어긋나요. 기존 급여·성과급은 그대로 두고 '추가 복지'로 설계하셔야 합니다.

대표 직원들이 실제로 뭘 원하는지부터 알아봐야겠네요.

기금은 '임금 외 추가 복지'일 때만 제도 취지와 세무 혜택이 함께 유지된다. 직원 수요 조사(주택, 학자금, 생활자금 등)를 먼저 하고 기금 규모를 정하는 것이 순서다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "최근 3년간 세전 이익이 꾸준히 나셨나요? 해마다 변동이 큰 편인가요?"
- "직원분들이 가장 부담스러워하는 게 주거비인지, 자녀 교육비인지 들어 보신 적 있으세요?"
- "한번 출연하면 회사로 돌려받을 수 없는데, 그래도 괜찮은 여유 자금 규모가 어느 정도세요?"
- "근처 협력사나 같은 업종 회사들과 함께 기금을 만드는 방안은 생각해 보셨어요?"

알아두세요

- **복지기금협의회** 근로자와 사용자를 대표하는 같은 수의 위원으로 구성되는 기금법인의 의결 기구. 출연금액, 사업계획, 정관 변경 등을 협의·의결한다.
- **기금법인** 근로복지기본법에 따라 설립 인가를 받고 등기한 비영리법인. 출연 회사와는 별개의 법인격을 가진다.

Q 092 사내근로복지기금의 법인과 근로자 관점에서의 세법적 관련 근거는 무엇이 있는가?

출연 법인: 전액 손금, 근거는 시행령 제19조

과거에는 사내근로복지기금 출연금이 법인세법상 지정기부금(현재의 일반기부금)으로 분류되어 소득금액의 일정 비율 한도 안에서만 손금으로 인정되었다. 그러나 법인세법 시행령 개정으로 **2021년 1월 1일 이후 출연분부터는 기부금이 아닌 '손비'**로 분류된다. 현행 근거는 법인세법 시행령 제19조 제22호로, 해당 법인이 설립한 사내근로복지기금, 공동근로복지기금, 협력중소기업이 설립한 사내근로복지기금 등에 출연하는 금품을 손비로 정하고 있다. 별도의 손금 한도는 없다.

따라서 지금은 출연금이 **법인세법 제24조의 기부금 한도 계산과 무관**하다. 개인사업자의 경우에도 소득세법 시행령 제55조에 따라 같은 성격의 출연금을 필요경비로 인정한다. 국세청은 자기주식을 기금에 출연한 경우에도 손비로 처리할 수 있다고 회신한 바 있다(서면-2023-법인-2453, 2024.1.31).

[표 16-2] 1억 원 출연 시 법인세 절감 효과(가상)

출연 전 과세표준	출연 후 과세표준	적용 세율(지방세 포함)	세금 감소
2억 원	1억 원	11%	약 1,100만 원
3억 원	2억 원	22%	약 2,200만 원

2026년 법인세율(2억 원 이하 10%, 200억 원 이하 20%)에 지방소득세 10%를 더해 계산했다. 과세표준이 2억 원을 넘는 회사일수록 줄어드는 세금이 커진다. 다만 대표가 오해하지 않도록 분명히 해야 할 것은, 1억 원을 출연해 세금 2,200만 원이 줄더라도 **회사 밖으로 나간 1억 원은 직원 복지에 쓰이는 돈**이라는 점이다. 절세는 결과이지 목적이 될 수 없다.

잠깐만요 대기업이 협력중소기업 기금에 출연하면?

손금에 더해 세액공제

내국법인이 협력중소기업의 사내근로복지기금이나 중소기업이 참여한 공동근로복지기금에 출연하면 손금 처리와 별도로 조세특례제한법 제8조의3에 따른 상생협력 출연금 세액공제(출연금의 10%)를 받을 수 있다. 2025년 개정으로 적용 기한이 2028년 12월 31일까지 연장된 것으로 알려져 있으나, 세부 요건은 바뀔 수 있으므로 신고 시점에 확인한다.

공시 의무도 확인

대기업집단 계열사의 경우 기금 출연이 공정거래법상 특수관계인 거래 공시 대상이 될 수 있다는 점도 함께 살핀다.

기금법인: 출연금은 비과세, 운용수익은 준비금으로

기금법인이 회사에서 출연받은 재산은 원래 증여에 해당하지만, 상속세 및 증여세법 제46조가 사내근로복지기금 등이 증여받은 재산을 **증여세 비과세** 대상으로 정하고 있다. 또 기금법인은 비영리법인이므로 출연금 자체는 법인세 과세 대상인 수익사업 소득이 아니다.

반면 기금을 예금·채권 등으로 운용해 생긴 이자·배당 같은 수익은 수익사업 소득으로 법인세 신고 대상이 된다. 이때 비영리법인은 법인세법 제29조에 따라 **고유목적사업준비금**을 손금으로 설정할 수 있다. 이자·배당 등 금융소득은 전액, 그 밖의 수익사업 소득은 일정 비율 한도에서 준비금을 쌓을 수 있으며, 준비금은 일정 기간(5년) 안에 근로자 복지사업(고유목적사업)에 써야 한다. 기한 내에 쓰지 않으면 다시 익금에 산입되고 이자상당액이 붙는다.

근로자: 근로소득이 아닌 '비과세 증여'

근로자가 기금으로부터 받는 금품은 **회사가 아닌 기금법인에서 받는 것**이어서, 정관에 따른 용도사업 범위 안이라면 근로의 대가인 근로소득으로 보지 않는다는 것이 국세청 해석의 기본 방향이다. 대신 증여로 보되, 상속세 및 증여세법 제46조와 시행령 제35조가 정한 범위 안에서는 증여세도 비과세된다.

[표 16-3] 근로자 수혜금의 세무 처리(주요 항목)

수혜 항목	과세 여부	확인할 점
학자금·장학금	증여세 비과세	사회통념상 인정 범위
경조금(축하·부의 등)	증여세 비과세	사회통념상 인정 범위
주택 취득·임차 보조금	일정 한도 내 비과세	무주택, 85㎡ 이하, 취득가액 5%·임차보증금 10% 이하
생활안정·주택자금 대부	원금 상환 전제(대여)	대부 조건·이자율은 정관 기준

같은 주택자금이라도 **회사가 직접 주면 근로소득**, 기금을 통해 요건 안에서 주면 비과세라는 차이가 생긴다. 그러나 정관에 없는 사업으로 지급하거나, 사실상 성과급을 기금으로 돌려 지급한 것으로 판단되면 근로소득으로 과세될 위험이 있다. 또 비과세로 받은 주택자금 지원분을 연말정산의 주택자금공제·월세 세액공제와 중복해 적용하지 않도록 직원에게 안내해야 한다.

현장에서 써먹기 **"직원 전세보증금을 회사 돈으로 도와주고 싶어요"**

대표 핵심 직원 한 명이 전세금이 부족하대요. 회사에서 2,000만 원 그냥 줄까 하는데요.

컨설턴트 회사가 직접 주면 그 직원의 근로소득이 돼서 소득세와 4대보험료가 붙어요. 기금이 있다면 정관에 따라 전세자금을 저리로 대부하거나 보증금의 일정 비율까지 보조하는 방식이 가능하고, 요건 안이면 세금 부담이 없어요.

대표 한 명만 콕 집어서 도와줘도 되나요?

컨설턴트 기금은 정관과 협의회가 정한 기준에 따라 해당 요건을 갖춘 근로자 누구에게나 적용돼야 해요. 무주택 근로자 전세자금 대부 같은 기준을 만들고, 그 직원이 기준에 맞으면 지원받는 구조로 가셔야 합니다.

기금 지원은 '특정인 보상'이 아니라 '요건을 갖춘 근로자 전체'에 대한 제도여야 한다. 그래야 근로소득 과세 위험과 노사 간 형평성 문제를 함께 피할 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "현재 회사가 직접 주는 복지비(학자금, 경조금, 주택지원 등)가 1년에 얼마나 되세요?"
- "올해 법인세 과세표준이 2억 원을 넘을 것 같으세요?"
- "기금을 만들면 직원들이 연말정산에서 공제를 중복 신청하지 않도록 안내할 담당자가 있나요?"
- "출연 재원으로 현금 외에 보유 주식이나 부동산을 생각하고 계신 게 있나요?"

알아두세요

- **손비** 법인세법상 손금에 해당하는 비용. 기부금과 달리 한도 계산 없이 전액 비용으로 인정된다.
- **고유목적사업준비금** 비영리법인이 장래 고유목적사업에 쓰기 위해 미리 비용으로 계상하는 준비금. 법인세법 제29조에 근거한다.

Q 093 기금 사용과 관련해서 허용되는 것과 허용되지 않는 것은?

기금으로 할 수 있는 일

기금법인이 할 수 있는 사업은 근로복지기본법 제62조와 시행령이 정하고, 그 범위 안에서 각 기금의 **정관**에 적힌 사업만 할 수 있다. 법이 정한 사업이라도 정관에 없으면 먼저 정관을 바꿔 인가를 받아야 한다.

[표 16-4] 기금법인의 주요 용도사업

분야	예시
재산 형성	주택 구입·임차자금 보조 및 대부, 우리사주 구입 지원
생활 원조	저소득 근로자 생활안정자금 대부, 재난구호금
교육·가족	근로자·자녀 장학금, 모성보호·일가정 양립 지원
복지시설·활동	근로자 복지시설 구입·설치·운영, 체육·문화활동, 근로자의 날 행사
협력업체	일정 요건에서 협력업체·파견 근로자 복리후생 지원

기금을 쓸 때는 **사용 한도**도 지켜야 한다. 기금법인은 원칙적으로 기본재산을 운용해 생긴 수익과 해당 연도 출연금 중 일정 비율(원칙 50%, 중소기업이나 협력업체 지원 등 요건을 갖추면 더 높은 비율) 안에서 사업비를 쓰고, 기본재산 자체를 쓰는 것은 법령과 정관이 정한 범위로 제한된다. 세부 비율은 시행령 개정이 잦으므로 실제 집행 전에 관할 노동관서나 노무사에게 확인해야 한다.

한눈에 보기 **기금 사용, 이것만은 구분하자**

허용		불허
• 정관에 정한 용도사업 • 요건을 갖춘 근로자 전체 대상 • 임금과 별도의 추가 복지 • 협의회 의결과 사용 한도 준수	VS	• 임금·성과급을 기금으로 대체 • 출연 회사 운영자금 대여 • 대표·주주 개인 혜택 • 정관에 없는 사업, 한도 초과 사용

→ 기금은 '근로자의 것'이다. 회사나 대표를 위한 용도로 쓰는 순간 제도의 근거가 무너진다.

해서는 안 되는 일

첫째, **임금 대체 금지**다. 근로복지기본법은 사업주가 기금의 설립과 출연을 이유로 이미 정해진 근로조건을 낮출 수 없다고 정한다. 지급하던 상여금을 없애고 같은 금액을 기금으로 돌려 지급하는 방식은 근로조건 저하에 해당할 수 있고, 세무상으로도 근로소득으로 재분류될 위험이 크다.

둘째, **출연 회사를 위한 자금 사용 금지**다. 기금은 법령이 정한 방법(금융회사 예입, 국공채 등 유가증권 매입 등)으로만 운용할 수 있고, 출연 회사에 운영자금을 빌려주거나 회사 채무를 보증하는 것은 기금 운용 방법으로 허용되지 않는다는 것이 일반적인 해석이다. "회사가 어려울 때 기금에서 잠깐 빌려 쓰겠다"는 생각은 처음부터 버려야 한다.

셋째, **대표·임원·주주를 위한 사용 금지**다. 기금의 수혜 대상은 근로자다. 근로자성이 없는 대표이사나 등기임원에게 학자금이나 주택자금을 지원하는 것은 제도 취지에 맞지 않고, 지원받은 금액이 증여세나 소득세 과세 대상이 될 수 있다.

넷째, **임의 해산 불가**다. 기금법인은 사업의 폐지 등 법이 정한 사유가 있을 때만 해산할 수 있고, 해산 시 남은 재산도 근로자에게 귀속되도록 정해져 있다. 출연금을 나중에 회사로 되돌릴 방법은 없다고 보고 출연 규모를 정해야 한다.

잠깐만요 목적 외로 쓰면 어떻게 될까?

행정·형사 제재

기금을 목적 외로 사용하거나 법령을 위반해 운용하면 관할 노동관서의 시정명령 대상이 되고, 근로복지기본법의 벌칙 규정에 따라 형사처벌을 받을 수 있다. 이사 등 운영자 개인의 책임 문제도 생긴다.

세무상 불이익

근로자에게 지급된 금품이 용도사업에서 벗어나면 근로소득이나 증여세 과세 대상이 될 수 있고, 기금법인의 고유목적사업준비금 사용도 인정받지 못할 수 있다. 출연 회사의 손금 처리 자체가 다투어질 위험도 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "기금을 만들어도 지금 주고 계신 상여금이나 복지비는 그대로 유지하실 생각이세요?"
- "혹시 나중에 회사 자금이 부족할 때 기금을 활용할 수 있다고 들으신 적 있으세요? 그건 안 되는 방식이에요."
- "직원 대표로 협의회에 들어올 만한 분이 있을까요?"
- "기금 회계와 매년 노동관서 보고를 맡을 담당자나 외부 전문가가 정해져 있나요?"

알아두세요

- **기본재산** 출연금 등으로 조성되어 기금법인이 운용하는 재산. 원칙적으로 원금은 보전하고 운용수익과 법정 비율 내 출연금으로 사업을 한다.
- **용도사업** 근로복지기본법과 정관이 정한 기금법인의 근로자 복지사업.

핵심 정리 복지와 절세를 동시에 가능케 하는 사내근로복지기금 요약

- 사내근로복지기금은 근로복지기본법에 따라 회사 출연금으로 설립하는 별도의 비영리법인으로, 노사 동수 협의회가 운영하고 출연금은 회사로 되돌아오지 않는다.
- 설립은 협의회 구성 → 정관 작성 → 관할 지방고용노동관서 인가 → 설립등기 순이며, 출연 규모는 세전 순이익 5%가 '기준'일 뿐 의무가 아니다.
- 출연금은 2021년 이후 법인세법 시행령 제19조 제22호에 따라 한도 없이 손비로 인정되며, 더 이상 법인세법 제24조 기부금이 아니다.
- 기금이 받는 출연금은 증여세 비과세, 운용수익은 고유목적사업준비금으로 손금 설정이 가능하다.
- 근로자가 용도사업 범위 안에서 받는 장학금·경조금·주택보조금 등은 근로소득이 아니며 상증법상 증여세도 비과세된다(주택보조금은 한도 있음).
- 임금 대체, 출연 회사 자금 대여, 대표·주주 개인 혜택, 정관 외 사업은 허용되지 않는다. 소규모 회사는 정부 매칭 지원이 있는 공동근로복지기금도 검토한다.

전문가 연결 포인트 기금 설립 인가, 정관·협의회 구성, 사용 한도와 근로조건 저하 여부는 노무사에게, 출연금 손비 처리와 기금법인 법인세 신고(고유목적사업준비금), 근로자 수혜금 과세 여부는 세무사에게, 설립등기는 법무사에게 의뢰한다. 공동근로복지기금 정부 지원은 근로복지공단 공고를 함께 확인한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 근로복지기본법 제50조 이하(사내근로복지기금)·제86조의2 이하(공동근로복지기금), 법인세법 시행령 제19조 제22호, 법인세법 제24조·제29조, 소득세법 시행령 제55조, 상속세 및 증여세법 제46조·같은 법 시행령 제35조, 조세특례제한법 제8조의3, 국세청 서면-2023-법인-2453(2024.1.31).

• 들어가기 전에 •

직원 한 명의 진정이 회사 전체를 흔든다

"우리 회사는 가족 같은 분위기라 괜찮아요"

법인 컨설팅에서 인사·노무는 늘 뒤로 밀린다. 대표는 세금과 주식, 승계 이야기에는 귀를 기울이지만 근로계약서나 취업규칙 이야기가 나오면 "그건 사무실 실장님이 알아서 해요", "우리 직원들은 다 오래 같이 일한 식구라 문제없어요"라고 넘긴다. 그러나 노무 분쟁은 대개 관계가 좋을 때가 아니라 **관계가 끝날 때** 터진다. 퇴사한 직원 한 명이 고용노동청에 진정을 넣으면 근로감독관은 그 직원 한 사람의 문제만 보지 않는다. 같은 조건으로 일한 다른 직원들의 임금대장과 근로시간 기록까지 확인하고, 그때부터 체불임금은 '한 명'이 아니라 '전원 × 3년치'로 계산된다.

환경도 빠르게 달라지고 있다. 2025년 10월부터 고의·상습 체불에는 최대 3배의 손해배상 청구가 가능해졌고, 재직 중인 근로자의 체불임금에도 연 20%의 지연이자가 붙는다. 2026년 4월에는 고용노동부가 포괄임금 오남용 방지 지침을 시행했고, 국회에는 포괄임금 계약을 금지·제한하는 근로기준법 개정안이 여러 건 올라가 있다. 2024년 12월 대법원은 통상임금 판단에서 '고정성' 요건을 폐기해, 상여금 구조에 따라 연장근로수당과 퇴직금 기준이 통째로 바뀔 수 있게 됐다. **"예전부터 이렇게 해 왔다"는 관행이 가장 큰 위험**이 된 시대다.

컨설턴트가 노무를 알아야 하는 이유는 노무사를 대신하기 위해서가 아니다. 인건비는 대부분 중소기업에서 가장 큰 비용이고, 급여 구조는 법인세·소득세·4대 보험·퇴직금·비상장주식 가치와 모두 연결된다. 비과세 항목 하나, 퇴직연금 유형 하나를 잘 고르면 회사와 직원이 함께 이익을 보고, 반대로 잘못 설계하면 몇 년 뒤 체불임금과 가산세로 돌아온다.

이 장에서는 근로계약서, 비과세 임금, 포괄임금제, 퇴직금, 4대 보험과 실업급여, 산재, 취업규칙이라는 일곱 가지 질문을 통해 **노사분쟁을 미리 막는 최소한의 관리 체계**를 살펴본다. 각 질문의 목표는 대표에게 법 조문을 설명하는 것이 아니라, "지금 회사에서 실제로 어떻게 하고 계세요?"라는 질문으로 빈틈을 찾아내는 것이다.

알아두세요

- **진정** 근로자가 임금체불·부당한 처우 등을 고용노동청에 신고해 시정을 요구하는 절차. 사건이 접수되면 근로감독관이 사업장을 조사한다.
- **통상임금** 소정근로에 대해 정기적·일률적으로 지급하기로 정한 임금. 연장·야간·휴일근로수당과 연차수당의 계산 기준이 된다.

Q 094 근로계약서란?

말로 한 약속은 증거가 되지 않는다

근로계약서는 근로자가 어떤 일을, 언제, 얼마를 받고 하는지를 사용자와 근로자가 합의해 적은 문서다. 중소기업에서는 "면접 때 다 설명했다", "월급 통장에 매달 들어가니 됐다"는 이유로 계약서를 쓰지 않거나, 쓰더라도 회사가 보관만 하고 직원에게 주지 않는 경우가 많다.

근로기준법 제17조는 근로계약을 맺거나 바꿀 때 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차유급휴가 등 근로조건을 명시하도록 하고, 그중 **임금의 구성항목·계산방법·지급방법, 소정근로시간, 휴일, 연차유급휴가**는 반드시 서면으로 명시해 근로자에게 **교부**하도록 정하고 있다. 이를 어기면 500만 원 이하의 벌금 대상이다(근로기준법 제114조). 근로계약서는 "쓰는 것"과 "주는 것"이 모두 의무다.

[표 17-1] 근로계약서 필수 기재사항과 위반 시 제재

구분	반드시 적을 내용	위반 시
정규직(근기법 §17)	임금 구성·계산·지급방법, 소정근로시간, 휴일, 연차휴가, 근무장소·업무	500만 원 이하 벌금
기간제·단시간(기간제법 §17)	위 사항 + 근로계약기간, 근로일·근로일별 근로시간(단시간)	500만 원 이하 과태료
18세 미만 연소자	위 사항 + 가족관계증명서·친권자 동의서 비치	벌금·과태료
임금명세서(근기법 §48②)	매월 임금 지급 시 항목별 금액·계산방법 교부	과태료

계약서가 분쟁에서 하는 일

근로계약서가 없으면 분쟁이 생겼을 때 **근로자의 진술이 사실상 기준**이 된다. 직원이 "월급 300만 원은 기본급이었고 연장수당은 따로 받기로 했다"고 주장하면, 회사가 "300만 원 안에 연장수당이 포

함된 것”이라는 사실을 증명해야 한다. 서면이 없으면 이 증명이 거의 불가능하다.

임금 금액은 **최저임금**과도 맞춰 봐야 한다. 2026년 최저임금은 시간당 10,320원으로, 주 40시간(유급 주휴 포함 월 209시간) 기준 월 2,156,880원이다. 2026년 8월 5일 고시된 2027년 최저임금은 시간당 10,700원(월 2,236,300원)으로 3.7% 오른다. 계약서에 월급만 적어 두면 해마다 최저임금 위반 여부를 놓치기 쉬우므로, 시간급 환산액을 함께 관리하는 것이 좋다. 수습 기간 감액은 1년 이상 계약을 맺은 근로자에게 수습 시작 후 3개월 이내만, 단순노무 업무가 아닌 경우에 한해 최저임금의 90%까지 허용된다.

계약서를 썼더라도 내용이 실제와 다르면 소용이 없다. 계약서에는 ‘주 40시간’으로 적고 실제로는 매일 1시간씩 일찍 출근시키거나, ‘연봉 4,000만 원’만 적고 그 안에 무엇이 들어 있는지 나누지 않은 계약서가 대표적이다. 연봉제라면 기본급, 고정 연장근로수당, 식대 등 **구성항목을 나눠 적어야** 나중에 통상임금·최저임금·퇴직금 계산에서 회사의 주장이 서류로 뒷받침된다.

잠깐만요 임원이나 대표 가족도 근로계약서가 필요할까?

등기임원은 위임계약

등기임원은 원칙적으로 근로자가 아니라 회사와 위임 관계에 있어 근로계약서 대신 정관·주총 결의와 임원 보수규정이 근거가 된다. 다만 직함만 임원이고 실제로는 대표의 지휘를 받아 일하는 ‘비등기 임원’은 근로자로 인정될 수 있다.

가족 직원은 더 꼼꼼히

대표의 배우자·자녀를 직원으로 두는 경우 세무조사에서 ‘실제 근무 여부’가 쟁점이 된다. 근로계약서, 출퇴근 기록, 업무 결과물이 있어야 인건비를 비용으로 인정받는다. 가족이라서 서류를 생략하는 순간 인건비 전체가 부인될 수 있다.

컨설턴트가 확인할 세 가지

근로계약서 점검은 **모든 직원과 서면 계약을 했는지, 교부했는지, 내용이 실제와 일치하는지** 세 가지를 확인하는 데서 시작한다. 특히 입사한 지 오래된 직원일수록 계약서가 없거나 첫 계약서 이후 한 번도 갱신하지 않은 경우가 많다. 임금이 바뀌었는데 계약서를 다시 쓰지 않았다면 그 역시 근로조건 변경 시 명시 의무를 놓친 것이다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “직원분들 모두 근로계약서를 쓰셨나요? 직원분들도 한 부씩 가지고 있나요?”
- “연봉이 오를 때마다 계약서를 새로 쓰시나요, 아니면 처음 쓴 것 그대로인가요?”
- “월급 안에 기본급, 연장수당, 식대가 각각 얼마인지 계약서에 나뉘어 있나요?”
- “매달 임금명세서를 항목별로 나눠서 주고 계세요?”
- “가족분이 회사에서 일하신다면 출퇴근이나 업무 기록이 남아 있나요?”

현장에서 써먹기 **계약서 없이 7년, 퇴사 직원의 진정**

대표 7년 일한 과장이 그만두면서 노동청에 연장수당을 달라고 진정을 냈어요. 월급 안에 다 포함돼 있었는데요.

컨설턴트 그 ‘포함’이라는 약속이 어디 적혀 있나요? 계약서가 없으면 감독관은 월급 전체를 기본급으로 보고 연장수당을 따로 계산할 가능성이 큽니다. 지금 다른 직원들도 같은 구조라면 이번 기회에 노무사와 함께 계약서를 전원 새로 쓰는 게 우선입니다.

근로계약서 미작성은 벌금 문제로 끝나지 않는다. 임금 구성이 서면으로 정리되지 않으면 ‘포함됐다’는 회사 주장이 인정받기 어렵고, 같은 구조의 다른 직원에게도 체불이 번진다. 계약서 정비는 비용이 거의 들지 않는 가장 확실한 예방책이다.

알아두세요

- **소정근로시간** 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간) 범위에서 근로자와 사용자가 정한 근로시간.
- **임금명세서** 2021년 11월 19일부터 교부가 의무화되었다. 임금 총액, 항목별 금액, 연장근로 시간 수와 계산방법 등을 적는다.

Q 095 비과세 임금이란?

같은 월급, 다른 실수령액

비과세 임금은 근로소득이지만 소득세법이 정한 요건을 갖추면 소득세를 매기지 않는 급여 항목이다. 비과세 항목은 소득세뿐 아니라 국민연금·건강보험·고용보험 보험료를 매기는 **보수에서도 빠지기** 때문에, 같은 총액을 주더라도 구조를 어떻게 짜느냐에 따라 회사와 직원 모두의 부담이 달라진다.

[표 17-2] 대표적인 근로소득 비과세 항목(2026년 10월 기준)

항목	한도	주요 요건
식대	월 20만 원	현물 식사를 따로 제공받지 않을 것
자가운전보조금	월 20만 원	본인 명의 차량을 직접 운전해 업무 사용, 실제 여비 별도 미지급
출산·보육수당	6세 이하 자녀 1인당 월 20만 원	2026년 1월 1일 이후 지급분부터 자녀 수 기준
출산지원금	전액	자녀 출생일 이후 2년 이내, 2회 이내 지급, 친족인 특수관계자 제외
생산직 연장·야간·휴일수당	연 240만 원	월정액급여 260만 원 이하·직전 연도 총급여 3,700만 원 이하
직무발명보상금	연 700만 원	발명진흥법상 직무발명, 지배주주 등 특수관계인 제외

출산·보육수당은 2024년부터 근로자 1인당 월 20만 원이던 한도가, 2025년 12월 국회를 통과한 소득세법 개정으로 **2026년 지급분부터 6세 이하 자녀 1인당 월 20만 원**으로 바뀌었다. 6세 이하 자녀가 둘이면 월 40만 원까지 비과세된다. 출산지원금은 2024년 지급분부터 금액 제한 없이 비과세되며, 2026년 8월 발표된 세제개편안에는 임신 중 지급분까지 넓히는 방안이 담겨 있으나 아직 국회 심의 중이다.

비과세 항목 설계의 효과

월 급여 총액은 그대로 두고 그 안에 요건을 갖춘 비과세 항목을 넣으면 보험료 부담이 줄어든다. 아래는 6세 이하 자녀 1명을 둔 직원에게 식대·자가운전보조금·보육수당을 합쳐 월 60만 원을 비과세로 구성한 경우의 대략적인 4대 보험 절감 효과다(산재보험료 제외, 2026년 요율 기준).

한눈에 보기 **비과세 60만 원의 보험료 효과(월 기준, 산재 제외)**

회사 부담 절감	직원 부담 절감	연간 회사 절감
국민연금·건강·장기요양·고용	보험료만 기준	직원 1명당
약 6만 원	**약 5.8만 원**	**약 72만 원**

→ 직원 20명이면 회사 몫만 연 1,400만 원 수준. 다만 실제 요건을 갖춘 경우에만 해당된다.

잠깐만요 기본급을 깎아 비과세로 돌려도 될까?

불이익 변경과 최저임금 문제

기존 월급 300만 원을 그대로 두고 그중 일부를 식대로 '이름만 바꾸는' 것은 통상임금·퇴직금 산정 기준이 낮아질 수 있어 근로자에게 불리한 변경이 된다. 개별 동의와 취업규칙 절차를 거쳐야 하고, 식대 등 매월 지급하는 복리후생비는 2024년부터 최저임금에 전액 산입되지만 통상임금 해당 여부는 별도로 따져야 한다.

요건 없는 비과세는 추징 대상

회사가 구내식당에서 식사를 주면서 식대 20만 원을 따로 주거나, 직원 명의 차량이 아닌데 자가운전보조금을 주면 비과세가 부인된다. 세무조사에서 원천징수 누락으로 회사에 가산세가 붙는다.

대표와 가족에게 적용할 때의 주의

대표이사도 근로소득자이므로 식대·자가운전보조금 비과세를 받을 수 있다. 그러나 **출산지원금 전액 비과세는 친족인 특수관계자에게는 적용되지 않는다.** 대표의 자녀가 출산했을 때 회사가 큰 금액의 출산지원금을 주면서 비과세로 처리하면 문제가 된다. 직무발명보상금도 지배주주와 그 특수관계인은 비과세 대상에서 빠진다. 컨설턴트는 "직원용 제도"와 "대표 가족용 제도"를 구분해 안내해야 한다.

비과세 항목은 **규정과 증빙**이 있어야 인정된다. 출산지원금과 보육수당은 취업규칙이나 복리후생 규정에 지급 대상·금액·시기를 정해 두고, 자가운전보조금은 차량 등록 명의와 업무 사용 사실을 확인할 자료를 남겨야 한다. 규정 없이 대표가 그때그때 주는 돈은 비과세 요건을 갖췄는지 입증하기 어렵고, 특정 직원에게만 주면 사실상 상여로 볼 여지도 생긴다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "급여명세서에 식대나 차량유지비가 따로 잡혀 있나요? 구내식당이나 법인 차량도 같이 쓰시나요?"
- "6세 이하 자녀를 둔 직원이 몇 분 계세요? 올해부터 자녀 수만큼 보육수당 비과세가 늘었어요."
- "직원이 출산하면 회사에서 축하금을 주시나요? 금액과 지급 시기를 규정으로 정해 두셨나요?"
- "연구소나 특허가 있는데 직무발명보상 규정은 만들어 두셨어요?"

알아두세요

- **월정액급여** 매월 정기적으로 받는 급여 총액에서 상여 등 부정기 급여, 실비변상적 급여, 연장·야간·휴일근로수당 등을 뺀 금액. 생산직 비과세 요건 판단에 쓴다.
- **보수** 4대 보험료를 매기는 기준 금액. 근로소득에서 비과세 소득을 뺀 금액이 원칙이다.

Q 096 포괄임금제란?

‘월급에 다 포함’이라는 오래된 관행

포괄임금제는 실제 근로시간을 따지지 않고 연장·야간·휴일근로수당을 미리 정한 금액으로 월급에 포함해 지급하는 방식이다. 법에 정해진 제도가 아니라 판례가 일정한 조건에서 인정해 온 계약 관행이다. 크게 두 가지 형태가 있다. 기본급과 수당을 나누지 않고 “월 300만 원에 모두 포함”으로 정하는 **정액급제**와, 기본급은 따로 두고 “고정 연장근로수당 월 20시간분 40만 원”처럼 정하는 **정액수당제(고정OT)**다.

대법원은 근로시간 산정이 어려운 경우가 아니라면 포괄임금 약정으로 근로기준법상 수당 지급 의무를 피할 수 없고, 실제 근로시간에 따른 법정 수당보다 적게 지급된 부분은 무효라는 입장을 유지해 왔다(대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결 등). 출퇴근 기록이 남는 사무직·생산직은 대부분 ‘근로시간 산정이 가능한 경우’에 해당한다.

[표 17-3] 포괄임금제를 둘러싼 최근 변화

시기	내용	의미
2024. 12.	대법원 전원합의체, 통상임금 ‘고정성’ 요건 폐기	재직조건부 상여도 통상임금 → 수당 단가 상승
2025. 10.	고의·상습 체불 최대 3배 손해배상, 재직자 지연이자 연 20%	체불 비용이 크게 늘어남
2026. 4.	고용노동부 ‘포괄임금 오남용 방지 지도 지침’ 시행	정액급제 불인정, 실근로 대비 부족분 차액 지급
2026. 10. 현재	포괄임금 금지·제한 근로기준법 개정안 다수 국회 계류	통과 여부·시행 시기 확인 필요

정부 지침과 입법 동향

2026년 4월 9일부터 시행된 고용노동부 지침은 법 개정이 아닌 행정지도 기준이지만 근로감독의 잣대가 된다. 핵심은 세 가지다. 기본급과 수당을 구분하지 않은 **정액급제는 원칙적으로 인정하지 않는다.** 고정OT를 정했더라도 **실제 근로시간으로 계산한 수당이 약정액보다 많으면 차액을 지급**해야 한다. 이를 확인하려면 임금대장과 임금명세서에 실제 근로시간을 기록해야 한다.

국회에는 포괄임금 계약을 원칙적으로 금지하되 노사 합의로 정한 고정 초과근로 약정은 허용하는 안, 전면 금지안, 과태료를 신설하는 안 등이 올라가 있다. 2026년 상반기 처리를 목표로 했으나 10월 현재 본회의 통과는 확인되지 않는다. **법이 통과되기 전이라도 지침과 판례만으로 이미 정액급제는 위험**하다는 점을 대표에게 분명히 전해야 한다.

> **현장에서 써먹기** **고정OT 20시간, 실제는 35시간**
>
> **대표** 우리는 연장수당을 월 20시간분으로 고정해서 주고 있어요. 이것도 문제인가요?
>
> **컨설턴트** 고정OT 자체는 괜찮습니다. 문제는 실제로 그보다 많이 일할 때예요. 시급이 1만 5천 원인 직원이 매달 35시간 연장근로를 했다면, 15시간분 수당 33만 7,500원이 매달 덜 지급된 겁니다. 임금채권은 3년치를 청구할 수 있으니 1인당 1,215만 원, 같은 조건 직원이 10명이면 1억 2,150만 원이에요.
>
> 고정OT를 쓰는 회사는 반드시 출퇴근 기록을 관리하고, 약정 시간을 넘는 달에는 차액을 정산해야 한다. 실제 근로시간이 늘 약정을 크게 넘는다면 약정 시간을 현실에 맞게 고치거나 업무량을 조정하는 것이 장기적으로 싸다. 여기에 통상임금 범위가 넓어지면 시급 단가 자체가 올라 미지급액은 더 커진다.

통상임금 판결의 영향도 함께 봐야 한다. 대법원은 2024년 12월 19일 전원합의체 판결에서 '지급일 재직자에게만 준다'거나 '일정 근무일수를 채워야 준다'는 조건이 붙었다는 이유만으로 통상임금에서 빼던 기존 법리를 바꿨다. 정기상여금이 통상임금에 들어가면 연장·야간·휴일수당과 연차수당의 시간당 단가가 오르고, 고정OT 약정액이 실제 법정 수당에 못 미치는 경우가 늘어난다. 판결 이후 지급분부터 적용되므로, **상여 구조가 있는 회사는 고정OT 금액부터 다시 계산**해 볼 필요가 있다.

포괄임금을 정리하는 순서

정리의 출발점은 **실제 근로시간 파악**이다. 출퇴근 기록 시스템이 없다면 그것부터 도입해야 한다. 그다음 임금 구성을 기본급·고정OT·비과세 항목으로 나누고, 약정 시간과 실제 시간을 비교해 매월

정산하는 체계를 만든다. 이 과정은 근로조건 변경이므로 노무사의 검토를 거쳐 근로계약서와 취업규칙을 함께 고쳐야 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "직원 월급에 연장수당이 포함돼 있다면, 계약서에 몇 시간분이 얼마로 적혀 있나요?"
- "직원들 출퇴근 시간을 기록하는 시스템이 있으세요? 실제 연장근로가 한 달에 몇 시간쯤 되나요?"
- "정기상여금에 '지급일 재직자만 지급' 같은 조건이 붙어 있나요? 2024년 판결 이후 통상임금 범위를 다시 보셨어요?"
- "최근 3년 사이에 퇴사한 직원 중 수당 문제로 다툰 분이 있었나요?"

알아두세요

- **고정OT** Fixed Overtime. 연장근로 시간을 미리 정해 그 수당을 고정 지급하는 방식. 실제 시간이 더 많으면 차액을 줘야 한다.
- **임금채권 소멸시효** 근로기준법상 임금채권은 3년간 행사하지 않으면 소멸한다.

Q 097 퇴직금 관리란?

퇴직금은 회사가 진 '숨은 부채'

퇴직금은 1년 이상 계속 근로하고 4주 평균 1주 소정근로시간이 15시간 이상인 근로자가 퇴직할 때 받는 돈으로, 계속근로기간 1년에 대해 **30일분 이상의 평균임금**을 지급한다(근로자퇴직급여 보장법 제8조). 퇴직일로부터 14일 이내에 지급해야 하며, 늦으면 연 20%의 지연이자가 붙고 형사처벌 대상이 된다.

평균임금은 퇴직 전 3개월 동안 받은 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액이다. 월 450만 원을 받던 직원이 10년 근무 후 퇴직하면 3개월 임금 1,350만 원을 92일로 나눈 평균임금 약 14만 6,739원에 30일과 10년을 곱해 **약 4,402만 원**이 된다. 직원 수와 근속연수가 늘수록 이 금액은 회사 재무제표에 잡히지 않은 채 쌓여 간다. 실제로 체불임금 신고의 상당 부분이 퇴직금이다.

퇴직금제도와 퇴직연금 DB·DC

회사는 퇴직급여를 퇴직금제도로 운영할 수도 있고, 금융기관에 적립하는 퇴직연금(확정급여형 DB, 확정기여형 DC)으로 운영할 수도 있다. 2012년 7월 26일 이후 새로 설립된 사업장은 1년 이내에 퇴직연금을 설정해야 하지만 위반 시 제재가 없어 실무상 퇴직금제도로 남아 있는 곳이 많다.

[표 17-4] 퇴직급여 제도 비교

구분	퇴직금제도	퇴직연금 DB형	퇴직연금 DC형
받는 금액	30일분 평균임금× 근속연수	퇴직금과 같음	적립금+운용수익
적립	사내(적립 의무 없음)	사외 적립(최소적립비율 100%)	매년 연 임금총액 1/12 이상 납입
운용 책임	회사	회사	근로자
회사 부담	퇴직 시 일시 지급	임금 상승분 계속 반영	납입하면 의무 종료

구분	퇴직금제도	퇴직연금 DB형	퇴직연금 DC형
손금 시점	실제 지급 시	납입 시(한도 내)	납입 시

임금이 꾸준히 오르는 회사에서 DB형은 퇴직 직전 임금 기준으로 전 기간을 계산하므로 근로자에게 유리하고 회사 부담은 커진다. DC형은 매년 그해 임금의 1/12을 넣으면 회사 의무가 끝나 **부채 관리가 쉽다**. 임금피크제나 임금 하락이 예상되는 직원에게는 DB에서 DC로 옮기는 것이 근로자 보호 측면에서도 검토 대상이다.

세무 측면에서도 차이가 있다. 퇴직금제도는 실제 지급할 때 비용으로 인정되고, 퇴직연금은 회사가 금융기관에 납입할 때 일정 한도에서 손금으로 인정된다. 근로자가 받는 퇴직급여에는 근속연수공제와 환산급여공제를 거쳐 낮은 세율의 퇴직소득세가 적용되고, 개인형 퇴직연금(IRP)으로 옮겨 연금으로 나눠 받으면 퇴직소득세의 일부(연금 수령 10년 이하 70%, 초과 60%)만 내는 혜택이 있다.

한눈에 보기 **DB형 vs DC형, 대표가 고를 때**

DB형이 맞는 회사		DC형이 맞는 회사
• 임금 상승률이 낮고 안정적 • 적립금 운용 역량이 있음 • 장기 근속자 중심	VS	• 임금 상승률이 높음 • 퇴직급여 부채를 확정하고 싶음 • 이직이 잦은 업종

→ 한 회사에서 DB·DC를 함께 두고 근로자가 선택하게 할 수도 있다(혼합형).

잠깐만요 퇴직연금 의무화, 어디까지 왔나?

노사정 합의와 입법 추진

정부와 노사정은 2026년 2월 퇴직연금 단계적 의무화와 기금형 퇴직연금 도입에 합의하고 연내 근로자퇴직급여보장법 개정을 추진하고 있다. 사외 적립 의무를 사업장 규모별로 단계적으로 넓히는 방향이 거론되지만, 10월 현재 시행 시기와 대상은 확정되지 않았다.

미리 준비해 둘 것

퇴직금제도로 운영 중인 회사라면 현재 퇴직급여 추계액을 계산해 두고, 의무화 시 한꺼번에 적립해야 할 과거 근무분을 어떻게 마련할지 미리 계획해야 한다.

퇴직금을 둘러싼 흔한 실수

연봉에 퇴직금을 나눠 포함해 매달 지급하는 '퇴직금 분할 지급'은 원칙적으로 무효다. 퇴직 시 다시 퇴직금 전액을 청구당할 수 있다. 중간정산도 무주택자의 주택 구입, 본인·부양가족의 6개월 이상 요양 등 법정 사유가 있을 때만 가능하다. 1년 직전에 계약을 끝내거나 주 15시간 미만으로 쪼개는 '퇴직금 회피'는 감독 대상이 된다. 대표 본인의 임원 퇴직금은 정관과 임원퇴직금 규정이 근거가 되며, 10장에서 자세히 다룬다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "지금 직원 전원이 오늘 퇴사한다면 퇴직금이 총 얼마나 나가는지 계산해 보신 적 있으세요?"
- "퇴직연금에 가입돼 있다면 DB형인가요, DC형인가요? 적립금이 부족하다는 안내를 받은 적은요?"
- "연봉 안에 퇴직금을 포함해서 매달 나눠 주는 직원이 있나요?"
- "앞으로 2~3년 안에 정년이나 장기근속자 퇴직이 몰려 있나요?"

알아두세요

- **평균임금** 산정 사유 발생일 이전 3개월간 지급된 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액. 통상임금보다 적으면 통상임금을 평균임금으로 한다.
- **최소적립비율** DB형에서 퇴직급여 예상액 대비 사외에 적립해야 하는 비율. 2022년부터 100%다.

Q 098 4대 보험 및 실업급여란?

2026년 4대 보험 요율

4대 보험은 국민연금·건강보험(장기요양 포함)·고용보험·산재보험을 말한다. 회사와 근로자가 보험료를 나눠 내고, 산재보험은 회사가 전액 부담한다. 2026년에는 연금개혁에 따라 **국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로** 올랐고(이후 매년 0.5%p씩 올라 2033년 13%), 건강보험료율도 7.09%에서 7.19%로 인상됐다.

[표 17-5] 2026년 4대 보험 요율

구분	전체 요율	근로자	회사
국민연금	9.5%	4.75%	4.75%
건강보험	7.19%	3.595%	3.595%
장기요양보험	건강보험료×13.14%(보수 대비 0.9448%)	절반	절반
고용보험(실업급여)	1.8%	0.9%	0.9%
고용안정·직업능력개발	0.25~0.85%(규모별)	없음	전액
산재보험	업종별(평균 1.47%)	없음	전액

국민연금은 기준소득월액에 상·하한이 있어 2026년 7월부터 2027년 6월까지는 상한 659만 원, 하한 41만 원이 적용된다. 고용안정·직업능력개발 요율은 상시근로자 150인 미만이면 0.25%이고 규모가 커질수록 높아진다. 월 보수 500만 원인 직원이라면 국민연금 23만 7,500원, 건강보험 17만 9,750원, 장기요양 약 2만 3,619원을 회사와 직원이 각각 낸다.

4대 보험은 '신고한 보수'를 기준으로 매기므로, 급여를 바꾸면 보수 변경 신고를, 해마다 초에는 전년도 보수총액 신고를 정확히 해야 한다. 실제 급여보다 적게 신고하면 나중에 정산 보험료와 연체금이 한꺼번에 나오고, 퇴사 직원의 실업급여나 연금 수령액이 줄어 분쟁의 씨앗이 된다.

잠깐만요 대표이사도 4대 보험에 가입하나?

국민연금·건강보험은 가입

법인 대표이사는 근로자가 아니지만 보수를 받으면 국민연금과 건강보험의 사업장 가입자가 된다. 무보수 대표라면 신고를 통해 사업장 가입에서 빠질 수 있으나, 다른 소득에 따라 지역가입자로 보험료가 부과된다.

고용·산재는 원칙적으로 제외

대표이사는 고용보험·산재보험 적용 대상이 아니다. 다만 일정 규모 이하 중소기업 사업주는 임의가입 제도를 이용할 수 있다. 대표 가족이 직원으로 일할 때 동거 친족은 원칙적으로 고용보험 적용이 제한되므로 근로자성 입증이 필요하다.

실업급여를 받으려면

실업급여(구직급여)는 고용보험 가입 근로자가 **비자발적으로 이직**했을 때 재취업 활동 기간 동안 지급된다. 이직일 이전 18개월 동안 피보험단위기간이 통산 180일 이상이어야 하고, 근로 의사와 능력이 있으며 적극적으로 구직 활동을 해야 한다. 자발적 퇴사는 원칙적으로 제외되지만 임금체불, 직장 내 괴롭힘, 사업장 이전으로 인한 통근 곤란 등 정당한 사유가 인정되면 받을 수 있다.

[표 17-6] 2026년 구직급여 주요 기준

항목	내용
지급액	이직 전 평균임금의 60%
1일 상한액	68,100원(2026년 1월 1일 이후 이직자)
1일 하한액	최저임금의 80%×1일 소정근로시간(8시간 기준 66,048원)
소정급여일수	120~270일(나이·가입기간별)
신청 기한	이직 다음 날부터 12개월 이내 수급 완료

상한액은 2019년 이후 6년 만에 66,000원에서 68,100원으로 올랐다. 최저임금이 오르면서 하한액이 기존 상한액을 넘어서는 역전이 생겼기 때문이다. 월 400만 원을 받던 50세 미만 직원이 고용보험 10년 이상 가입 후 권고사직으로 이직하면 평균임금의 60%(약 7만 9천 원)가 상한에 걸려 하루 68,100원씩 240일, **총 1,634만 4천 원**을 받는다.

현장에서 써먹기 **"실업급여 받게 권고사직으로 해 주세요"**

대표 그만두는 직원이 실업급여 받게 이직 사유를 권고사직으로 써 달래요. 그 정도는 해 줘도 되죠?

컨설턴트 실제로는 본인이 원해서 그만두는 거라면 허위 신고가 됩니다. 부정수급이 적발되면 직원은 반환과 추가징수를, 회사도 공모로 처벌받을 수 있어요. 그리고 권고사직으로 이직자가 생기면 고용 관련 지원금을 받는 회사는 지원이 끊기거나 감액될 수 있습니다.

이직 사유는 사실대로 신고해야 한다. 고용창출·고용유지 지원금 등은 '감원 방지 기간' 중 권고사직 등 고용조정 이직이 있으면 지원이 제한되는 경우가 많아, 선의로 써 준 이직 사유가 회사에 손실로 돌아오기도 한다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "올해 국민연금 요율이 오르면서 회사 인건비 부담이 얼마나 늘었는지 보셨어요?"
- "대표님과 가족분들은 4대 보험이 어떻게 가입돼 있나요? 보수 신고는 실제 급여와 같나요?"
- "정부 고용지원금을 받고 계신가요? 받는 중에 권고사직이 있었던 적은요?"
- "퇴사 직원의 이직 사유는 누가, 어떤 기준으로 신고하고 있나요?"

알아두세요

- **피보험단위기간** 고용보험 가입 기간 중 보수 지급의 기초가 된 날(유급휴일 포함)을 센 기간. 달력상 가입 기간과 다르다.
- **기준소득월액** 국민연금 보험료를 매기는 월 소득. 상·하한은 매년 7월 조정된다.

Q 099 산재관리란?

산재는 회사의 허락이 필요 없다

산업재해보상보험(산재보험)은 업무상 사고나 질병으로 다치거나 숨진 근로자에게 치료비(요양급여), 쉬는 동안의 임금(휴업급여), 장해·유족급여 등을 지급하는 사회보험이다. 근로자를 1명이라도 쓰는 사업장은 당연 가입 대상이며, 회사가 가입 신고를 하지 않았어도 근로자는 보상을 받고 회사는 미납 보험료와 급여액 일부를 징수당한다.

많은 대표가 오해하는 부분은 **산재 신청에 회사의 확인이나 날인이 필요하다**는 생각이다. 2018년부터 요양급여 신청서의 사업주 확인 절차가 폐지되어, 근로자는 회사 동의 없이 근로복지공단에 직접 신청할 수 있다. 공단은 신청 사실을 회사에 알리고 의견을 듣지만, 회사가 반대한다고 신청이 막히지는 않는다. 업무상 사고로 4일 이상 요양이 필요하면 산재보험으로 처리하고, 3일 이내 요양은 근로기준법상 회사가 직접 보상한다.

인정 범위도 생각보다 넓다. 2018년부터는 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하다 당한 사고도 업무상 재해로 인정된다. 업무상 질병에는 과로로 인한 뇌심혈관 질환, 근골격계 질환, 직장 내 괴롭힘이나 고객 응대로 인한 정신질환도 포함될 수 있다. 공장이나 건설 현장이 아닌 사무직 회사라도 산재와 무관하다고 볼 수 없는 이유다.

한눈에 보기 **산재 발생 시 회사가 할 일**

1	2	3	4	5
응급조치·병원 이송, 현장 보존	사고 경위·목격자 진술 기록	공단 신청 협조(회사 의견 제출)	사망 또는 3일 이상 휴업 시 1개월 내 산업재해조사표 제출	재발 방지 대책 수립·교육

→ 중대재해(사망 등)는 즉시 보고하고 중대재해처벌법 대응을 시작해야 한다(14장 참고).

산재를 숨기면 더 큰 비용

"산재 처리하면 보험료가 오르니 공상으로 처리하자"는 제안은 흔하지만 위험하다. 산업안전보건법은 사망 또는 3일 이상 휴업이 필요한 재해가 생기면 1개월 이내에 산업재해조사표를 고용노동부에 제출하도록 하고, 미보고는 과태료, **산재 은폐는 형사처벌** 대상으로 정하고 있다. 공상으로 처리했다가 나중에 후유증이 생겨 근로자가 산재를 신청하면 은폐 사실이 드러나고, 회사가 이미 지급한 공상 비용도 돌려받기 어렵다.

[표 17-7] 산재 처리 vs 공상 처리

구분	산재 처리	공상 처리
치료비·휴업급여	공단 지급(휴업급여 평균임금 70%)	회사 부담
후유 장해	장해급여 지급	다시 분쟁 가능
회사 위험	개별실적요율 할증 가능	은폐 적발 시 형사처벌·과태료
근로자 해고 제한	요양 기간과 그 후 30일 해고 금지	동일

산재보험료는 업종별 요율에 더해 일정 규모 이상 사업장은 과거 3년간 보험급여 실적에 따라 요율이 할인·할증되는 개별실적요율이 적용된다. 그러나 할증으로 늘어나는 보험료는 은폐가 드러났을 때의 비용에 비하면 작다. 산재가 났다는 사실보다 **산재를 어떻게 처리했는가**가 회사의 위험을 결정한다.

잠깐만요 산재보험만으로 충분할까?

산재보험이 보상하지 않는 부분

산재보험은 정해진 기준에 따라 급여를 줄 뿐 위자료를 지급하지 않는다. 회사의 안전 관리 소홀이 인정되면 근로자는 산재보험 급여를 초과하는 손해(위자료, 일실수입 차액 등)를 회사에 민사로 청구할 수 있다.

대비는 안전관리가 먼저

민간 보험으로 일부 위험을 나눌 수는 있지만, 어떤 상품도 형사책임을 대신하지는 않는다. 위험성 평가와 안전 교육 기록, 보호구 지급 기록이 가장 기본적인 대비다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- “최근 3년 동안 다친 직원이 있었나요? 그때 산재로 처리하셨어요, 회사 돈으로 처리하셨어요?”
- “사고가 나면 누가 무엇을 해야 하는지 정해 둔 절차가 있나요?”
- “위험성 평가나 안전교육 기록은 어디에 보관하고 계세요?”
- “하청이나 일용직이 현장에서 함께 일하나요? 그분들 산재 책임은 누구에게 있다고 알고 계세요?”

알아두세요

- **공상 처리** 업무상 재해를 산재보험으로 신청하지 않고 회사가 치료비 등을 직접 부담하는 관행. 법적 근거가 없는 용어다.
- **개별실적요율** 사업장의 과거 보험료 대비 보험급여 비율에 따라 산재보험료율을 일정 범위에서 올리거나 내리는 제도.

Q 100 취업규칙이란?

회사의 '헌법', 10명부터 의무

취업규칙은 근로시간, 임금, 휴가, 징계, 퇴직 등 회사 전체 직원에게 적용되는 근로조건과 복무 규율을 정한 규칙이다. 근로기준법 제93조는 **상시 10명 이상**의 근로자를 쓰는 사용자에게 취업규칙을 작성해 고용노동부에 신고하도록 정하고 있으며, 이를 어기면 500만 원 이하의 과태료가 부과된다. 취업규칙은 사업장에 게시하거나 비치해 근로자가 언제든 볼 수 있게 해야 한다.

취업규칙이 중요한 이유는 신고 의무 때문만이 아니다. 징계나 해고를 할 때 **회사가 기댈 수 있는 근거 문서**가 취업규칙이다. 무단결근, 근무 태만, 직장 내 괴롭힘에 대한 징계 사유와 절차가 정해져 있지 않으면, 회사가 아무리 정당하다고 생각해도 노동위원회에서 부당징계·부당해고 판정을 받기 쉽다.

[표 17-8] 취업규칙 주요 기재사항(근로기준법 제93조)

분야	주요 내용
근로시간	업무 시작·종료 시각, 휴게시간, 휴일, 휴가, 교대근로
임금	결정·계산·지급방법, 산정기간, 지급시기, 승급
퇴직	퇴직 사유, 퇴직급여, 상여·최저임금 관련 사항
복무·징계	표창과 제재, 직장 내 괴롭힘 예방·조치, 안전보건
모성·가족	출산전후휴가, 육아휴직 등 일·가정 양립 지원

바꿀 때는 '불이익 변경'을 조심

취업규칙을 만들거나 바꿀 때는 근로자 과반수로 조직된 노동조합, 노조가 없으면 **근로자 과반수의 의견을 들어야** 한다. 그런데 근로자에게 불리하게 바꾸는 경우에는 의견 청취로는 부족하고 **과반수의 동의**를 받아야 한다(근로기준법 제94조). 동의는 개인별 서명이든 회의 방식이든 근로자들이 회사의 개입 없이 자유롭게 의사를 모은 것이어야 한다.

과거에는 동의가 없더라도 변경 내용에 '사회통념상 합리성'이 있으면 효력을 인정하는 판례가 있었다. 그러나 대법원은 2023년 5월 전원합의체 판결(2017다35588)에서 이 법리를 폐기하고, **동의 없는 불이익 변경은 원칙적으로 무효**이며 노조나 근로자 집단이 동의권을 남용한 경우에만 예외를 인정한다고 판단했다. 임금피크제 도입, 상여금 축소, 휴가 제도 변경처럼 직원에게 불리한 변경은 반드시 동의 절차를 거쳐야 한다.

현장에서 써먹기 **직원 12명, 취업규칙은 인터넷 표준양식**

대표 몇 년 전에 표준 취업규칙 양식 받아서 신고는 해 뒀어요. 그 뒤로는 안 봤고요.

컨설턴트 그 양식에 '정기상여 연 400%'가 그대로 적혀 있지는 않은지 먼저 확인해 보시죠. 실제로는 상여를 안 주고 있다면 직원들이 규칙대로 달라고 할 수 있어요. 반대로 지금 하고 계신 고정OT, 비과세 수당, 퇴직연금 내용은 규칙에 없을 거고요. 규칙과 실제 운영을 맞추되, 불리한 부분이 있으면 과반수 동의를 받아야 합니다.

표준양식을 그대로 신고한 회사는 규칙이 실제보다 근로자에게 유리하게 적혀 있는 경우가 많다. 취업규칙은 근로계약보다 유리한 부분이 우선 적용되므로, 서류와 실제가 다르면 그 차이가 그대로 회사의 채무가 될 수 있다.

? 고객에게 이렇게 물어보세요

- "상시 직원이 10명을 넘은 시점이 언제였나요? 그때 취업규칙을 신고하셨어요?"
- "마지막으로 취업규칙을 고친 게 언제인가요? 지금 급여·휴가 운영과 내용이 같나요?"
- "직장 내 괴롭힘이나 징계 절차가 규칙에 정해져 있나요? 실제로 징계해 본 적은요?"
- "앞으로 임금피크제나 상여 구조 변경을 생각하고 계신가요? 그렇다면 직원 동의 절차부터 설계해야 해요."

알아두세요

- **상시 근로자 수** 법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자 연인원을 같은 기간의 가동 일수로 나눈 수. 단시간·일용직도 포함된다.
- **집단적 동의** 개별 근로자의 동의가 아니라 근로자 과반수(또는 과반수 노조)의 집단적 의사로 하는 동의.

핵심 정리 노사분쟁을 막는 인사·노무 관리 요약

- 근로계약서는 작성과 교부가 모두 의무다. 임금 구성항목을 나눠 적어야 분쟁에서 회사 주장이 서류로 뒷받침된다.
- 식대·자가운전보조금 월 20만 원, 6세 이하 자녀 1인당 보육수당 월 20만 원(2026년~), 출산지원금 전액 비과세 등은 요건을 갖출 때만 소득세·보험료를 줄인다.
- 정액급제 포괄임금은 2026년 4월 노동부 지침으로 사실상 인정되지 않고, 고정OT도 실근로 초과분은 정산해야 한다. 금지 법안은 국회 계류 중이다.
- 퇴직금은 숨은 부채다. 추계액을 계산하고 DB·DC 선택과 퇴직연금 의무화 일정을 함께 점검한다.
- 2026년 국민연금 9.5%, 건강보험 7.19%. 구직급여 상한은 하루 68,100원이며 이직 사유는 사실대로 신고한다.
- 산재 신청에 회사 동의는 필요 없다. 은폐는 형사처벌 대상이므로 처리 절차를 미리 정해 둔다.
- 상시 10명 이상이면 취업규칙 신고 의무가 있고, 불리한 변경에는 근로자 과반수 동의가 필수다.

전문가 연결 포인트 근로계약서·취업규칙 정비, 포괄임금 해소, 통상임금 재산정은 공인노무사에게, 비과세 항목 설계와 원천징수·4대 보험 신고는 세무사에게, 퇴직연금 유형 변경과 부채 추계는 노무사·회계사와 퇴직연금 사업자에게, 체불 진정·부당해고 구제신청이나 산재 관련 손해배상 소송은 노무사·변호사에게 의뢰한다.

※ 2026년 10월 현행 법령 기준. 근거: 근로기준법 제17조·제43조의8·제48조·제93조·제94조·제114조, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제17조, 근로자퇴직급여 보장법 제4조·제8조, 소득세법 제12조 및 같은 법 시행령 제12조·제17조의2·제17조의3, 국민연금법·국민건강보험법 시행령, 고용보험법 및 같은 법 시행령(구직급여 상한액), 산업재해보상보험법, 산업안전보건법 제57조, 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008다6052 판결, 대법원 2023. 5. 11. 선고 2017다35588 전원합의체 판결, 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결, 고용노동부 「포괄임금 오남용 방지 지도 지침」(2026. 4. 9. 시행). 포괄임금 금지 법안·퇴직연금 의무화·출산지원금 확대 세제개편안은 2026년 10월 현재 국회 심의 중으로, 시행 전 확인이 필요하다.

부록

핵심 질문 100 — 대표님과 대화를 여는 질문

아래 질문은 각 장의 내용을 상담 현장에서 바로 꺼낼 수 있도록 짧게 정리한 것이다. 정답을 확인하는 질문이 아니라 대표가 자기 이야기를 시작하도록 돕는 열린 질문이다. 대답을 들은 뒤 해당 장으로 돌아가 내용을 확인하고, 필요하면 전문가에게 연결하자.

1장 법인전환

1. “개인사업자로 계속 가실지, 법인으로 바꾸실지 고민하게 된 계기가 무엇인가요?”
2. “작년 종합소득세는 얼마나 내셨고, 그 금액을 보셨을 때 어떤 생각이 드셨어요?”
3. “사업용 부동산이나 영업권처럼 법인으로 옮겨야 할 자산이 있나요?”
4. “법인을 만든다면 지분은 누구와 어떻게 나누고 싶으세요?”
5. “법인으로 바꾼 뒤에 대표님 생활비는 어떤 방식으로 가져가실 생각인가요?”
6. “가족 중에 앞으로 회사 일을 함께할 분이 있나요?”

2장 정관

1. “회사 정관을 마지막으로 펼쳐 보신 게 언제인가요?”
2. “임원 보수와 퇴직금 규정이 정관이나 주총 결의로 정해져 있나요?”
3. “중간배당이나 차등배당을 해야 할 상황을 생각해 보신 적 있으세요?”
4. “주식을 다른 사람에게 넘길 때 이사회 승인을 받도록 되어 있나요?”
5. “자기주식을 사들일 수 있는 근거가 정관에 들어 있는지 확인해 보셨어요?”
6. “정관이 설립 때 받은 표준 양식 그대로인가요?”

3장 가지급금

1. “재무제표에 가지급금이 얼마 잡혀 있는지 알고 계세요?”
2. “그 금액은 언제부터, 어떤 이유로 생긴 건가요?”
3. “매년 인정이자를 실제로 회사에 내고 계신가요?”
4. “가지급금을 갚는다면 급여, 배당, 퇴직금 중 어떤 방법이 편하실까요?”
5. “몇 년 안에 퇴직이나 승계, 매각 계획이 있으세요?”
6. “법인카드나 법인 통장을 개인 용도로 쓰는 일이 지금도 있나요?”

4장 가수금

1. “대표님이 회사에 넣어 둔 돈이 장부에 얼마로 잡혀 있나요?”
2. “그 돈은 회사 운영자금이 부족해서 넣으신 건가요, 다른 이유가 있었나요?”
3. “가수금을 언제, 어떤 방식으로 돌려받으실 계획이세요?”
4. “가수금에 대해 회사가 이자를 지급하고 있나요?”
5. “가수금을 출자전환해 지분으로 바꾸는 방안을 들어 보셨어요?”
6. “장부상 가수금 중 실제로 대표님이 넣은 돈이 아닌 금액은 없나요?”

5장 명의신탁주식

1. “설립 당시 주주 명부에 대표님 가족 아닌 분의 이름이 있나요?”
2. “그분과는 지금도 연락이 닿고 관계가 괜찮으세요?”
3. “명의를 빌린 사실을 증명할 자료가 남아 있나요?”
4. “그 주식의 지금 가치가 얼마쯤 될지 알아보신 적 있으세요?”
5. “명의자에게 상속이 생기면 어떤 일이 벌어질지 생각해 보셨어요?”
6. “실명전환 확인 제도의 요건에 해당하는지 검토해 보셨나요?”

6장 비상장주식

1. “회사 주식 한 주의 세법상 가치가 지금 얼마인지 아세요?”
2. “최근 3년 동안 이익이 크게 늘거나 줄었던 해가 있나요?”
3. “회사 자산 중 부동산이 차지하는 비중은 어느 정도인가요?”
4. “주식을 자녀에게 넘긴다면 언제가 좋을지 생각해 보신 적 있으세요?”
5. “주식 가치를 낮추려고 무리하게 이익을 줄이자는 제안을 받아 보셨나요?”
6. “최대주주 할증평가 대상인지 확인해 보셨어요?”

7장 자기주식

1. “회사가 대표님이나 주주의 주식을 사들이는 방법을 들어 보셨어요?”
2. “자기주식을 산다면 그 목적이 무엇인가요? 소각, 보유, 임직원 보상 중에서요.”
3. “배당가능이익이 얼마인지 회계사와 확인해 보셨나요?”
4. “다른 주주들에게도 똑같이 매입 기회를 주는 절차를 알고 계세요?”
5. “자기주식 매입 대금을 가지급금 상환에 쓰려는 계획이신가요?”
6. “사들인 주식을 언제, 어떤 가격으로 처리할지 미리 정해 두셨어요?”

8장 미처분이익잉여금

1. “회사에 쌓인 이익잉여금이 지금 얼마쯤 되나요?”
2. “그 돈을 회사 안에 계속 두실 계획인가요, 언젠가 꺼내 쓰실 계획인가요?”
3. “최근 몇 년 동안 배당을 하신 적이 있나요?”
4. “잉여금이 많아서 주식 가치가 올라간다는 이야기를 들어 보셨어요?”
5. “잉여금을 설비 투자나 연구개발에 쓸 계획이 있으세요?”
6. “배당을 한다면 가족 중 누가 주주로 받게 되나요?”

9장 CEO 플랜

1. “은퇴하신 뒤 한 달 생활비는 얼마면 충분하다고 보세요?”
2. “대표님 개인 명의 자산과 회사 자산의 비율이 어느 정도인가요?”
3. “회사에 갑작스러운 일이 생기면 누가 경영을 이어받게 되나요?”
4. “대표님 유고 시 회사와 가족이 바로 써야 할 자금은 어디서 마련하나요?”
5. “회사 명의로 가입한 보험이 있다면 왜, 누구 권유로 가입하셨나요?”
6. “은퇴 시기를 구체적으로 정해 두셨어요?”

10장 급여·상여·퇴직금

1. “대표님 급여는 어떤 기준으로 정하셨어요?”
2. “급여와 배당 중 어느 쪽으로 받는 게 유리한지 따져 보신 적 있으세요?”
3. “상여금을 지급할 때 정관이나 규정의 근거가 있나요?”
4. “임원퇴직금 규정에 지급배수가 몇 배로 되어 있나요?”
5. “퇴직금을 받으실 때 세금이 얼마나 나올지 계산해 보셨어요?”
6. “가족 임원에게 지급하는 보수가 실제 하는 일과 맞나요?”

11장 상속

1. “지금 대표님 재산을 모두 합치면 대략 얼마쯤 될까요?”
2. “그중 회사 주식이 차지하는 비중은 얼마나 되나요?”
3. “상속세를 낼 현금이 따로 준비되어 있나요?”
4. “가족들과 재산 나눔에 대해 이야기를 나눠 보신 적 있으세요?”
5. “유언장을 써 두셨나요?”
6. “배우자분의 노후와 자녀 승계 중 무엇을 더 걱정하고 계세요?”

12장 증여

1. “자녀분들에게 지금까지 증여하신 재산이 있나요?”
2. “10년 단위 증여재산공제를 계획적으로 써 보셨어요?”
3. “혼인이나 출산을 앞둔 자녀가 있나요?”
4. “부동산, 주식, 현금 중 무엇을 먼저 넘기고 싶으세요?”
5. “자녀가 증여세를 낼 자금은 어떻게 마련하실 생각인가요?”
6. “손주에게 직접 증여하는 방법도 생각해 보셨어요?”

13장 가업승계

1. “회사를 자녀에게 물려주실 생각인가요, 매각을 생각하고 계세요?”
2. “후계자는 지금 회사에서 어떤 역할을 하고 있나요?”
3. “대표님이 회사를 경영하신 지 몇 년 되셨어요?”
4. “가업상속공제를 받으면 지켜야 할 사후관리 요건을 들어 보셨어요?”
5. “회사에 사업과 무관한 자산이 얼마나 있나요?”
6. “생전에 주식을 넘기는 증여세 과세특례나 창업자금 특례를 검토해 보셨나요?”

14장 중대재해

1. “현장에서 최근 다치거나 아찔했던 사고가 있었나요?”
2. “안전보건 업무를 맡은 담당자가 정해져 있나요?”
3. “위험성 평가와 안전교육 기록은 어디에 보관하고 계세요?”
4. “직원이 업무 중 크게 다치거나 사망하면 산재보험 외에 회사가 보상할 재원이 마련돼 있나요?”
5. “사고가 나면 대표님이 가장 먼저 무엇을 하셔야 하는지 정해 두셨나요?”

15장 경정청구

1. “지난 5년 동안 세금 신고를 누가, 어떻게 해 왔나요?”
2. “고용을 늘린 해에 세액공제를 빠짐없이 받으셨는지 확인해 보셨어요?”
3. “연구소나 전담부서가 있는데 연구개발 세액공제를 받고 계세요?”
4. “세무사를 바꾼 적이 있다면 그 이유는 무엇이었나요?”
5. “경정청구로 돌려받을 수 있다는 제안을 받은 적이 있나요?”
6. “과거에 받은 공제 중 나중에 추징될 수 있는 것은 없나요?”

16장 사내근로복지기금

1. “직원 복지에 해마다 얼마 정도를 쓰고 계세요?”
2. “사내근로복지기금이라는 제도를 들어 보셨어요?”
3. “직원 자녀 학자금이나 주택자금을 지원하고 싶은 생각이 있으세요?”
4. “복지비를 기금으로 출연하면 세무상 어떻게 처리되는지 확인해 보셨나요?”
5. “직원들이 가장 원하는 복지가 무엇인지 들어 보신 적 있어요?”

17장 인사·노무

1. “직원분들 모두 근로계약서를 쓰고 한 부씩 받으셨나요?”
2. “월급에 연장수당이 포함돼 있다면 몇 시간분인지 정해져 있나요?”
3. “급여에 식대나 보육수당 같은 비과세 항목을 넣고 계세요?”
4. “직원 전원이 퇴사하면 퇴직금이 얼마나 나갈지 계산해 보셨어요?”
5. “다친 직원이 생기면 산재로 처리하시나요, 회사 돈으로 처리하시나요?”
6. “취업규칙을 마지막으로 고친 게 언제인가요?”

2026년 주요 세율·기준표

아래 표는 2026년 10월 현행 법령을 기준으로 정리했다. 세율과 한도는 해마다 바뀔 수 있으므로 실제 적용 전에는 국세청, 국가법령정보센터, 고용노동부, 각 공단 공지에서 최신 내용을 확인해야 한다. 지방소득세는 별도다.

[부록 표 1] 법인세율(2026년 1월 1일 이후 개시 사업연도)

과세표준	일반 법인	소규모 성실신고확인 대상 법인
2억 원 이하	10%	20%
2억~200억 원	20%	20%
200억~3,000억 원	22%	22%
3,000억 원 초과	25%	25%

소규모 성실신고확인 대상 법인은 지배주주 등 지분 50% 초과, 부동산임대업이 주업이거나 부동산 임대·이자·배당 수입이 매출의 50% 이상, 상시근로자 5명 미만 요건을 모두 갖춘 법인이다. 2025년까지는 각 구간이 1%p 낮았다(9·19·21·24%).

[부록 표 2] 종합소득세 기본세율

과세표준	세율	누진공제
1,400만 원 이하	6%	–
1,400만~5,000만 원	15%	126만 원
5,000만~8,800만 원	24%	576만 원
8,800만~1.5억 원	35%	1,544만 원
1.5억~3억 원	38%	1,994만 원
3억~5억 원	40%	2,594만 원
5억~10억 원	42%	3,594만 원
10억 원 초과	45%	6,594만 원

지방소득세는 소득세의 10%가 별도로 붙는다. 배당소득 Gross-up 비율은 2026년 지급분 10%이며, 2027년 지급분부터 11%로 바뀐다.

[부록 표 3] 상속세·증여세율

과세표준	세율	누진공제
1억 원 이하	10%	–
1억~5억 원	20%	1,000만 원
5억~10억 원	30%	6,000만 원
10억~30억 원	40%	1억 6,000만 원
30억 원 초과	50%	4억 6,000만 원

최대주주 등의 주식은 20% 할증 평가한다(중소기업 등은 제외). 상속세의 유산취득세 전환과 자녀 공제 상향 방안은 2026년 10월 현재 국회 심의 중이다.

[부록 표 4] 상속·증여 주요 공제

구분	공제 항목	금액
상속	일괄공제(기초·인적공제 합계와 선택)	5억 원
상속	배우자 상속공제	최소 5억~최대 30억 원
상속	금융재산 상속공제	순금융재산의 20%(최대 2억 원)
상속	동거주택 상속공제	최대 6억 원
증여	배우자	10년간 6억 원
증여	직계존속 → 성년 자녀	10년간 5,000만 원
증여	직계존속 → 미성년 자녀	10년간 2,000만 원
증여	혼인·출산 증여공제	1억 원(성년 공제와 별도)
증여	기타 친족	10년간 1,000만 원

[부록 표 5] 2026년 4대 보험 요율

구분	전체	근로자	회사
국민연금	9.5%	4.75%	4.75%
건강보험	7.19%	3.595%	3.595%
장기요양보험	건강보험료×13.14%	절반	절반
고용보험(실업급여)	1.8%	0.9%	0.9%
고용안정·직업능력개발	0.25~0.85%	–	전액
산재보험	업종별(평균 1.47%)	–	전액

국민연금 기준소득월액은 2026년 7월~2027년 6월 상한 659만 원, 하한 41만 원이다. 국민연금 보험료율은 2027년부터 매년 0.5%p씩 올라 2033년 13%가 된다. 구직급여 1일 상한액은 68,100원(2026년 1월 1일 이후 이직자), 하한액은 최저임금의 80% 기준(1일 8시간 66,048원)이다.

[부록 표 6] 인정이자율과 적정이자율

구분	이자율	비고
법인세법 인정이자(원칙)	가중평균차입이자율	법인의 실제 차입 이자율 가중평균
법인세법 인정이자(선택·예외)	당좌대출이자율 연 4.6%	선택 시 3개 사업연도 계속 적용
상증법 금전 무상·저리 대출	적정이자율 연 4.6%	이익 연 1,000만 원 이상이면 증여세 과세

[부록 표 7] 가업상속공제·가업승계 증여세 과세특례

구분	내용
가업상속공제 한도	경영기간 10년 이상 300억, 20년 이상 400억, 30년 이상 600억 원
대상 기업	중소기업, 매출액 5,000억 원 미만 중견기업
사후관리	5년(업종·지분·고용 유지 등)
증여세 과세특례 한도	600억 원
특례 공제·세율	10억 원 공제 후 120억 원까지 10%, 초과분 20%

2026년 8월 발표된 세제개편안에는 가업상속공제 한도를 '경영연수×20억 원, 최대 1,000억 원'으로 바꾸고 요건과 사후관리를 강화하는 방안이 담겼으나, 2026년 10월 현재 국회 심의 중이다.

[부록 표 8] 최저임금

적용 연도	시간급	월 환산액(209시간)	인상률
2026년	10,320원	2,156,880원	2.9%
2027년	10,700원	2,236,300원	3.7%

2027년 최저임금은 2026년 8월 5일 고시되었으며 2027년 1월 1일부터 적용된다.

[부록 표 9] 주요 근로소득 비과세 한도

항목	한도	비고
식대	월 20만 원	현물 식사 별도 제공 시 제외
자가운전보조금	월 20만 원	본인 명의 차량, 업무 사용
출산·보육수당	6세 이하 자녀 1인당 월 20만 원	2026년 지급분부터 자녀 수 기준
출산지원금	전액	출생 후 2년 이내 2회, 친족인 특수관계자 제외
생산직 연장·야간·휴일수당	연 240만 원	월정액급여 260만 원 이하 등
직무발명보상금	연 700만 원	지배주주 등 특수관계인 제외
연구보조비·연구활동비	월 20만 원	연구기관·연구전담부서 연구원 등

임신 중 지급한 출산지원금까지 비과세를 넓히는 방안은 2026년 세제개편안에 포함되어 국회 심의 중이다.